

**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL**

GUIA DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

Edição Fevereiro de 2024



VAMOS TODOS JUNTOS. NINGUÉM FICA PARA TRÁS.



INTRODUÇÃO

O Guia de Procedimentos Operacionais foi implantado nas Unidades Especializadas em Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Estado de São Paulo como meio de padronização de atuação das equipes na preservação da Ordem Pública Ambiental, ao prevenir e reprimir crimes e infrações administrativas ambientais. É o resultado de intensos estudos desenvolvidos por Oficiais e Praças, detentores de conhecimentos doutrinários e experiências profissionais. A atual edição encontra-se atualizada com as novas diretrizes do Direito Ambiental internacional, nacional e estadual da doutrina operacional da Polícia Militar do Estado de São Paulo; assim como considera as novas tecnologias e ferramentas especialmente criadas para aperfeiçoar o atendimento das demandas públicas, objetivando atingir maior eficácia, eficiência e efetividade nas atividades operacionais e cada vez mais contemplar a premente transparência dos serviços públicos.

A padronização de procedimentos é uma ferramenta gerencial fundamental. É um dos caminhos de adequação e de alcance do nível desejável de qualidade, produtividade, competitividade, controle dos processos, segurança no ambiente de trabalho; além de contribuir para a obtenção de resultados e permitir uma descrição melhor das funções. É uma facilitadora do processo de descentralização operacional e simplificadora do processo de educação e treinamento dos profissionais, sobretudo, minimiza os erros profissionais.

A padronização é um meio e não um fim, do qual dispõe a Instituição para alcançar melhores resultados do seu esforço operacional e, conseqüente, satisfação de seus clientes. Ela traz como pressuposto básico para o sucesso, que o foco das ações gerenciais estejam no perfeito controle e estruturação dos processos produtivos, e não exclusivamente nos seus resultados; que na Instituição seja efetivo o emprego do princípio “Autoridade com Responsabilidade”; que todos os gerentes dos processos conheçam os padrões e sejam os responsáveis pelo nível de padronização de suas organizações; que os supervisores treinem e garantam que seus supervisionados cumpram os padrões; e finalmente, que os operacionais os cumpram.

A criação e adoção de procedimentos-padrão não podem prescindir da participação dos operacionais, ou seja, daqueles que realizam as tarefas, sejam administrativas ou operacionais, para que os novos padrões, além do melhor da técnica, revistam-se da experiência daqueles que realizam, diariamente, o trabalho que agrega valor aos clientes da organização policial-militar, e que, também, se afaste do tecnicismo.

O presente Guia foi concebido de forma alinhada com a missão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de proteger as pessoas, fazer cumprir as leis, combater o crime e preservar a ordem pública, salvando vidas humanas e não-humanas. Em seu interior estão gravados os valores do patriotismo, do civismo, da hierarquia, da disciplina, do profissionalismo, da lealdade, da constância, da verdade real, da honra, da dignidade humana, da honestidade e da coragem.

Com a presente atualização, a Polícia Militar Ambiental mais uma vez busca ser reconhecida como referência nacional e internacional em serviços de segurança pública voltados à preservação ambiental para as presentes e futuras gerações.

Quartel em São Paulo, 07 março de 2023.

DINAEL CARLOS MARTINS
Coronel PM Comandante



Sumário

INTRODUÇÃO.....	2
1. PARTE GERAL.....	11
1.1. DA VINCULAÇÃO DA AUTUAÇÃO PELA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL AOS ENQUADRAMENTOS ADMINISTRATIVOS PREVISTOS NESTE GUIA DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS	11
1.2. DA RESPONSABILIZAÇÃO PELA INFRAÇÃO AMBIENTAL	11
1.3. ATRIBUIÇÕES DO POLICIAL MILITAR AMBIENTAL.....	14
1.4. DO INGRESSO EM PROPRIEDADE PARA ATUAÇÃO POLICIAL AMBIENTAL	18
1.5. DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO	20
1.6. DO ATENDIMENTO AMBIENTAL.....	20
1.7. DA SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA.....	24
1.8. DA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA SIMPLES	24
1.9. DA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA DIÁRIA.....	25
1.10. DA APREENSÃO DE OBJETOS E/OU INSTRUMENTOS DE CRIME	25
1.11. DA APLICAÇÃO DA PENA DE APREENSÃO ADMINISTRATIVA E DA DESTINAÇÃO DOS INSTRUMENTOS, PRODUTOS, SUBPRODUTOS E ANIMAIS APREENDIDOS.....	27
1.12. DA DESTINAÇÃO	28
1.13. DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE VENDA E FABRICAÇÃO DE PRODUTO	31
1.14. DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE EMBARGO DE OBRA, ÁREA E/OU ATIVIDADE	31
1.15. DO DESEMBARGO DE ÁREA E/OU ATIVIDADE.....	32
1.16. DAS PENALIDADES DE SUSPENSÃO PARCIAL OU TOTAL DA ATIVIDADE E DAS PENALIDADES RESTRITIVAS DE DIREITO	32
1.17. DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMOLIÇÃO	33
1.18. DA AVALIAÇÃO DO AIA/PAMB.....	33
1.19. DA REINCIDÊNCIA.....	34
1.20. DA DESTINAÇÃO DOS INSTRUMENTOS, PRODUTOS, SUBPRODUTOS E ANIMAIS OBJETOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL DE AUTORIA DESCONHECIDA	35
1.21. DA UTILIZAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PETRECHOS DE PESCA EM ÁGUAS INTERIORES (ÁGUAS CONTINENTAIS E ESTUARINAS)	35
1.22. DA DEFESA E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	36
1.23. CONTROLE POPULACIONAL DO JAVALI	36
1.24. DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.....	38
1.25. DA FISCALIZAÇÃO DE PÁTIOS MADEIREIROS	38
1.26. DA REMESSA DE DOCUMENTAÇÃO A OUTROS ÓRGÃOS	41
1.27. DA IDENTIFICAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA NO ESTADO DE SÃO PAULO E DOS ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE NACIONAL APREENDIDO PELA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL	41
1.28. DA DEFINIÇÃO TÉCNICA DOS DIVERSOS TERMOS PRESENTE NA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL	46

1.29. DA NÃO VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL AOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC)	58
1.30. COMUNICADO E/OU SUGESTÃO	58
2. INFRAÇÕES CONTRA A FAUNA	59
2.1. MATAR, PERSEGUIR, CAÇAR, APANHAR, COLETAR OU UTILIZAR ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE, NATIVOS OU EM ROTA MIGRATÓRIA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO, LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE, OU EM DESACORDO COM A OBTIDA	59
2.2. IMPEDIR A PROCREAÇÃO DA FAUNA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO, LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE OU EM DESACORDO COM A OBTIDA	60
2.3. MODIFICAR, DANIFICAR OU DESTRUIR NINHO, ABRIGO OU CRIADOURO NATURAL, SEM A DEVIDA PERMISSÃO, LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE OU EM DESACORDO COM A OBTIDA	61
2.4. VENDER, EXPÔR À VENDA, EXPORTAR OU ADQUIRIR, GUARDAR, TER EM CATIVEIRO OU DEPÓSITO, UTILIZAR OU TRANSPORTAR OVOS, LARVAS OU ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE, NATIVA OU EM ROTA MIGRATÓRIA, BEM COMO PRODUTOS E OBJETOS DELA ORIUNDOS, PROVENIENTES DE CRIADOUROS NÃO AUTORIZADOS, SEM A DEVIDA PERMISSÃO, LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE OU EM DESACORDO COM A OBTIDA	62
2.5. DEIXAR DE MANTER ATUALIZADO O REGISTRO DE ACERVO FAUNÍSTICO E MOVIMENTAÇÃO DE PLANTEL EM SISTEMAS INFORMATIZADOS OFICIAIS DE CONTROLE DE FAUNA	71
2.6. INTRODUIR ESPÉCIME ANIMAL SILVESTRE, NATIVO, EXÓTICO OU HÍBRIDO, NO TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO, OU FORA DE SUA ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO NATURAL, SEM PARECER TÉCNICO OFICIAL FAVORÁVEL E LICENÇA EXPEDIDA PELA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE, QUANDO EXIGÍVEL	72
2.7. REINTRODUZIR NA NATUREZA ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE SEM PARECER TÉCNICO OFICIAL FAVORÁVEL E LICENÇA EXPEDIDA PELA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE, QUANDO EXIGÍVEL	73
2.8. PERMITIR A REPRODUÇÃO ENTRE ESPÉCIES DIFERENTES, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE	74
2.9. EXPORTAR PELES E COUROS DE ANFÍBIOS E RÉPTEIS EM BRUTO, SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE	74
2.10. PRATICAR CAÇA PROFISSIONAL NO TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO	75
2.11. PRATICAR ATO DE ABUSO, MAUS TRATOS, FERIR OU MUTILAR ANIMAIS SILVESTRES, DOMÉSTICOS OU DOMESTICADOS, NATIVOS OU EXÓTICOS, OU REALIZAR EXPERIÊNCIA DOLOROSA OU CRUEL EM ANIMAL VIVO, AINDA QUE PARA FINS DIDÁTICOS OU CIENTÍFICOS, QUANDO EXISTIREM RECURSOS ALTERNATIVOS, OU AINDA, REALIZAR, PROMOVER OU PARTICIPAR, MESMO COMO EXPECTADOR, DE LUTAS ENTRE ANIMAIS DA MESMA ESPÉCIE OU DE ESPÉCIE DIFERENTE	76
2.12. UTILIZAR ANIMAIS PARA DESENVOLVIMENTO, EXPERIMENTO E TESTE DE PRODUTOS COSMÉTICOS E DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMES E SEUS COMPONENTES	79

2.13. MOLESTAR DE FORMA INTENCIONAL QUALQUER ESPÉCIE DE CETÁCEO, PINÍPEDE OU SIRÊNIO EM ÁGUAS JURISDICIONAIS DO TERRITÓRIO PAULISTA.....	80
2.14. DEIXAR, O COMERCIANTE, DE APRESENTAR DECLARAÇÃO DE ESTOQUE E VALORES ORIUNDOS DE COMÉRCIO DE ANIMAIS SILVESTRES	81
2.15. EXPLORAR OU FAZER USO COMERCIAL DE IMAGEM DE ANIMAL SILVESTRE MANTIDO IRREGULARMENTE EM CATIVEIRO OU EM SITUAÇÃO DE ABUSO OU MAUS-TRATOS	81
3. INFRAÇÕES CONTRA A FAUNA ICTIOLÓGICA	83
3.1. CAUSAR DEGRADAÇÃO EM VIVEIROS, AÇUDES OU ESTAÇÕES DE AQUICULTURA DE DOMÍNIO PÚBLICO	83
3.2. PESCAR EM PERÍODO OU LOCAL NO QUAL A PESCA SEJA PROIBIDA	83
3.3. PESCAR ESPÉCIES QUE DEVAM SER PRESERVADAS OU ESPÉCIMES COM TAMANHOS INFERIORES AOS PERMITIDOS, CONFORME ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE	85
3.4. PESCAR QUANTIDADES SUPERIORES ÀS PERMITIDAS OU MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE APARELHOS, PETRECHOS, TÉCNICAS E MÉTODOS NÃO PERMITIDOS	87
3.5. TRANSPORTAR, COMERCIALIZAR, BENEFICIAR, ARMAZENAR OU INDUSTRIALIZAR ESPÉCIMES PROVENIENTES DA COLETA, APANHA E PESCA PROIBIDA	89
3.6. TRANSPORTAR, CONSERVAR, BENEFICIAR, ARMAZENAR, DESCARACTERIZAR, INDUSTRIALIZAR OU COMERCIALIZAR PESCADOS OU PRODUTOS ORIGINADOS DA PESCA, SEM COMPROVANTE DE ORIGEM OU AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE	91
3.7. CAPTURAR, EXTRAIR, COLETAR, TRANSPORTAR, COMERCIALIZAR OU EXPORTAR ESPÉCIMES DE ESPÉCIES ORNAMENTAIS ORIUNDOS DA PESCA, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE OU EM DESACORDO COM A OBTIDA	92
3.8. DEIXAR DE APRESENTAR DECLARAÇÃO DE ESTOQUE	93
3.9. PESCAR MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE EXPLOSIVOS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU SUBSTÂNCIAS QUE, EM CONTATO COM A ÁGUA, PRODUZAM EFEITOS SEMELHANTES, OU AINDA, POR OUTRO MEIO PROIBIDO PELA AUTORIDADE COMPETENTE	94
3.10. EXERCER A PESCA SEM CADASTRO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, COM CADASTRO EM DESACORDO COM A ATIVIDADE AUTORIZADA PELO ÓRGÃO COMPETENTE OU SEM PORTAR A RESPECTIVA CARTEIRA DE PESCADOR	95
3.11. IMPORTAR OU EXPORTAR QUAISQUER ESPÉCIES AQUÁTICAS, EM QUALQUER ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO, BEM COMO INTRODUIR ESPÉCIES NATIVAS, EXÓTICAS, HÍBRIDAS OU NÃO AUTÓCTONES EM ÁGUAS JURISDICIONAIS PAULISTAS, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO COMPETENTE, OU EM DESACORDO COM A OBTIDA.....	96
3.12. EXPLORAR CAMPOS NATURAIS DE INVERTEBRADOS AQUÁTICOS E ALGAS, BEM COMO RECIFES DE CORAL, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE OU EM DESACORDO COM A OBTIDA	98
3.13. UTILIZAR, COMERCIALIZAR, ARMAZENAR, PESCAR OU TRANSPORTAR INVERTEBRADOS AQUÁTICOS, ALGAS, OU RECIFES DE CORAL OU SUBPRODUTOS DESTES, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE OU EM DESACORDO COM A OBTIDA.....	99

3.14. FUNDEAR EMBARCAÇÕES OU LANÇAR DETRITOS DE QUALQUER NATUREZA SOBRE BANCOS DE MOLUSCOS OU CORAIS, DEVIDAMENTE DEMARCADOS EM CARTA NÁUTICA	99
3.15. DEIXAR, OS COMANDANTES DE EMBARCAÇÕES DESTINADAS À PESCA, DE PREENCHER E ENTREGAR, AO FIM DE CADA VIAGEM OU SEMANALMENTE, OS MAPAS FORNECIDOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE	100
4. ÁREA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS.....	101
4.1. ORIENTAÇÃO INSTITUCIONAL	101
5. INFRAÇÕES CONTRA A FLORA	102
5.1. DESTRUIR OU DANIFICAR FLORESTAS OU DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO NATURAL OU UTILIZÁ-LAS COM INFRINGÊNCIA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO, EM ÁREA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE, QUANDO EXIGÍVEL, OU EM DESACORDO COM A OBTIDA	102
5.2. CORTAR ÁRVORES EM ÁREA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, OU CUJA ESPÉCIE SEJA ESPECIALMENTE PROTEGIDA, SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE, QUANDO EXIGÍVEL.....	104
5.3. EXTRAIR DE FLORESTAS DE DOMÍNIO PÚBLICO OU CONSIDERADAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, PEDRA, AREIA, CAL OU QUALQUER ESPÉCIE DE MINERAIS	106
5.4. TRANSFORMAR MADEIRA ORIUNDA DE FLORESTA OU DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO NATIVA EM CARVÃO, SEM LICENÇA OU EM DESACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS	106
5.5. RECEBER OU ADQUIRIR, PARA FINS COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS, MADEIRA, LENHA, CARVÃO E OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, SEM EXIGIR A EXIBIÇÃO DE LICENÇA DO VENDEDOR, OUTORGADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE, E SEM MUNIR-SE DA VIA QUE DEVERÁ ACOMPANHAR O PRODUTO ATÉ FINAL BENEFICIAMENTO.....	107
5.6. VENDER, EXPOR À VENDA, TER EM DEPÓSITO, TRANSPORTAR, DESTINAR OU GUARDAR MADEIRA, LENHA, CARVÃO OU OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, SEM LICENÇA VÁLIDA PARA TODO O TEMPO DA VIAGEM OU DO ARMAZENAMENTO, OUTORGADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE OU EM DESACORDO COM A OBTIDA	108
5.7. IMPEDIR OU DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL DE FLORESTAS OU DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO NATIVA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO OU OUTRAS ÁREAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS, QUANDO COUBER, ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, RESERVA LEGAL OU DEMAIS LOCAIS CUJA REGENERAÇÃO TENHA SIDO INDICADA PELA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE.....	121
5.8. DESTRUIR OU DANIFICAR FLORESTAS OU QUALQUER TIPO DE VEGETAÇÃO NATIVA OU DE ESPÉCIES NATIVAS PLANTADAS, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE.....	123
5.9. DESTRUIR, DESMATAR, DANIFICAR OU EXPLORAR FLORESTA OU QUALQUER TIPO DE VEGETAÇÃO NATIVA OU DE ESPÉCIES NATIVAS PLANTADAS, EM ÁREA DE RESERVA LEGAL OU SERVIDÃO AMBIENTAL, DE DOMÍNIO PÚBLICO OU PRIVADO, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO	

ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, QUANDO EXIGÍVEL, OU EM DESACORDO COM A CONCEDIDA	125
5.10. EXECUTAR MANEJO FLORESTAL SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, SEM OBSERVAR OS REQUISITOS TÉCNICOS ESTABELECIDOS EM PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL OU EM DESACORDO COM A AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA...	126
5.11. EXPLORAR OU DANIFICAR FLORESTA OU QUALQUER TIPO DE VEGETAÇÃO NATIVA OU DE ESPÉCIES NATIVAS PLANTADAS, LOCALIZADA FORA DE ÁREA DE RESERVA LEGAL AVERBADA, DE DOMÍNIO PÚBLICO OU PRIVADO, SEM APROVAÇÃO PRÉVIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, OU EM DESACORDO COM A CONCEDIDA	127
5.12. ADQUIRIR, INTERMEDIAR, TRANSPORTAR OU COMERCIALIZAR PRODUTO OU SUBPRODUTO DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL PRODUZIDO SOBRE ÁREA OBJETO DE EMBARGO	129
5.13. DESTRUIR, DANIFICAR, LESAR OU MALTRATAR, POR QUALQUER MODO OU MEIO, ÁRVORES OU PLANTAS DE ORNAMENTAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO OU EM PROPRIEDADE PRIVADA ALHEIA	130
5.14. COMERCIALIZAR, PORTAR OU UTILIZAR EM FLORESTA OU DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO, MOTOSSERRA SEM LICENÇA OU REGISTRO DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE	131
5.15. FAZER USO DE FOGO EM ÁREAS AGROPASTORIS, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE OU EM DESACORDO COM A OBTIDA	132
5.16. FABRICAR, VENDER, TRANSPORTAR OU SOLTAR BALÕES QUE POSSAM PROVOCAR INCÊNDIOS NAS FLORESTAS E DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO, EM ÁREAS URBANAS OU EM QUALQUER TIPO DE ASSENTAMENTO HUMANO	134
5.17. FABRICAR, VENDER, TRANSPORTAR PARTES DE BALÕES	137
5.18. DISSEMINAR DOENÇA OU PRAGA OU ESPÉCIES QUE POSSAM CAUSAR DANO À FAUNA, À FLORA OU AOS ECOSSISTEMAS	138
6. INFRAÇÕES EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	140
6.1. INTRODUIR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESPÉCIES ALÓCTONES	140
6.2. VIOLAR AS LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS PROVISÓRIAS, IMPOSTAS ÀS ATIVIDADES EFETIVA OU POTENCIALMENTE CAUSADORAS DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NAS ÁREAS DELIMITADAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, COM VISTAS À CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	140
6.3. REALIZAR PESQUISA CIENTÍFICA, ENVOLVENDO OU NÃO COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO, EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, QUANDO ESTA FOR EXIGÍVEL.	141
6.4. EXPLORAR COMERCIALMENTE PRODUTOS OU SUBPRODUTOS NÃO MADEIREIROS, OU AINDA SERVIÇOS OBTIDOS OU DESENVOLVIDOS A PARTIR DE RECURSOS NATURAIS, BIOLÓGICOS, CÊNICOS OU CULTURAIS EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO OU PERMISSÃO DO ÓRGÃO GESTOR DA UNIDADE OU EM DESACORDO COM A OBTIDA, QUANDO ESTA FOR EXIGÍVEL	142
6.5. EXPLORAR OU FAZER USO COMERCIAL DE IMAGEM DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO GESTOR DA UNIDADE OU EM DESACORDO COM A RECEBIDA.....	143

6.6. REALIZAR LIBERAÇÃO PLANEJADA OU CULTIVO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS EM ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, OU ZONAS DE AMORTECIMENTO DAS DEMAIS CATEGORIAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, EM DESACORDO COM O ESTABELECIDO EM SEUS RESPECTIVOS PLANOS DE MANEJO, REGULAMENTOS OU RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA – CTNBIO.....	143
6.7. REALIZAR QUAISQUER ATIVIDADES OU ADOTAR CONDUTA EM DESACORDO COM OS OBJETIVOS DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, O SEU PLANO DE MANEJO E REGULAMENTOS.....	144
6.8. CAUSAR DANO A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	145
6.9. PENETRAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO CONDUZINDO SUBSTÂNCIAS OU INSTRUMENTOS PRÓPRIOS PARA CAÇA, PESCA OU PARA EXPLORAÇÃO DE PRODUTOS OU SUBPRODUTOS FLORESTAIS E MINERAIS, SEM LICENÇA DA AUTORIDADE COMPETENTE, QUANDO ESTA FOR EXIGÍVEL	145
6.10. PENETRAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO CUJA VISITAÇÃO PÚBLICA OU PERMANÊNCIA SEJAM VEDADAS PELAS NORMAS APLICÁVEIS OU OCORRAM EM DESACORDO COM A LICENÇA DA AUTORIDADE COMPETENTE	146
7. INFRAÇÕES AMBIENTAIS ADMINISTRATIVAS	147
7.1. OBSTAR OU DIFICULTAR A AÇÃO DO PODER PÚBLICO, NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	147
7.2. OBSTAR OU DIFICULTAR A AÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL, OU DE TERCEIRO POR ELE ENCARRIGADO, NA COLETA DE DADOS PARA A EXECUÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO	147
7.3. DESCUMPRIR EMBARGO DE OBRA OU ATIVIDADE E SUAS RESPECTIVAS ÁREAS	148
7.4. DEIXAR DE ATENDER A EXIGÊNCIAS LEGAIS OU REGULAMENTARES, QUANDO DEVIDAMENTE NOTIFICADO PELA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE, NO PRAZO CONCEDIDO, VISANDO À REGULARIZAÇÃO, CORREÇÃO OU ADOÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLE PARA CESSAR A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL OU IRREGULARIDADE VERIFICADA	149
7.5. DEIXAR DE APRESENTAR RELATÓRIOS OU INFORMAÇÕES AMBIENTAIS NOS PRAZOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO OU, QUANDO APLICÁVEL, NAQUELE DETERMINADO PELA AUTORIDADE AMBIENTAL.....	150
7.6. ELABORAR OU APRESENTAR INFORMAÇÃO, ESTUDO, LAUDO OU RELATÓRIO AMBIENTAL TOTAL OU PARCIALMENTE FALSO, ENGANOSO OU OMISSO, SEJA NOS SISTEMAS OFICIAIS DE CONTROLE, SEJA NO LICENCIAMENTO, NA CONCESSÃO FLORESTAL OU EM QUALQUER OUTRO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL	150
8. DAS DEMAIS INFRAÇÕES AMBIENTAIS.....	152
8.1. ORIENTAÇÃO INSTITUCIONAL	152
9. DOS FORMULÁRIOS QUE INTEGRAM O PRESENTE GUIA	154
9.1. PLANILHA DE FISCALIZAÇÃO DE MADEIRAS	154
9.2. SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO E/OU DESBLOQUEIO DE PÁTIOS MADEIREIROS.....	154
9.3. SOLICITAÇÃO DE INATIVAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO AO SISTEMA DOF	154

9.4. SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO DE CRIADOR AMADOR OU COMERCIAL DE PASSERIFORMES DA FAUNA SILVESTRE NATIVA.....	154
9.5. TABELA 01 - CARACTERÍSTICAS DA VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA DAS FLORESTAS OMBRÓFILAS E ESTACIONAIS - BIOMA MATA ATLÂNTICA E TABELA 02 - CARACTERÍSTICAS VERIFICADAS DURANTE A VISTORIA AMBIENTAL.....	155
9.6. RELATÓRIO DE SERVIÇO OPERACIONAL- POLICIAMENTO AMBIENTAL	155
10. DO HISTÓRICO DOS BOLETINS DE OCORRÊNCIAS.....	157
10.1. INTRODUÇÃO (OBJETIVO)	157
10.2. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO VISTORIADO	157
10.3. CONSTATAÇÃO	157
10.4. PRECEITOS LEGAIS.....	157
10.5. CONCLUSÃO	157
11. MODELOS DE HISTÓRICO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA:	158
11.1. DESMATAMENTO	158
11.2. GUARDA DOMÉSTICA DE ANIMAIS SILVESTRES.....	159
11.3. ATENDIMENTO DE COTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO	159
11.4. FISCALIZAÇÃO EM PÁTIOS DE MADEIREIRAS	160
11.5. IMPEDIR A REGENERACÃO	161
11.6. PESCA.....	161

1. PARTE GERAL

1.1. DA VINCULAÇÃO DA AUTUAÇÃO PELA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL AOS ENQUADRAMENTOS ADMINISTRATIVOS PREVISTOS NESTE GUIA DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

1.1.1. A infração ambiental será apurada mediante processo administrativo próprio, iniciado por meio de Auto de Infração Ambiental. Os procedimentos administrativos decorrentes da lavratura ou cancelamento do AIA/PAmb regem-se pelo disposto na resolução SIMA nº 005/21, resoluções posteriores que a modificarem e portarias da CFB reguladoras.

1.1.2. Os enquadramentos válidos são apenas os constantes deste Guia, constituindo-se de um rol taxativo para todos os casos;

1.1.3. Do descumprimento de TCRA

1.1.3.1. Para o simples descumprimento de TCRA, não cabe nova lavratura de AIA por ser conduta atípica para a competência da Polícia Ambiental, mas implicará na cobrança de multa correspondente a 20% (vinte por cento) do valor inicial da multa aplicada no Auto de Infração Ambiental, e sua apuração compete à CFB, que deverá ser cientificada pela juntada do BOPAmb que registrou o descumprimento ao processo AIA anterior, ou, se impossível, encaminhamento por Ofício referenciando o Processo AIA ou o nº do AIA anterior.

1.1.3.2. Por outro lado, caso haja, além do simples descumprimento, nova infração, deverá ser lavrado novo AIA para esta, conforme tipicidade da conduta, incluindo a não remessa de relatório.

1.1.4. Os enquadramentos e procedimentos operacionais que não estiverem contemplados ou que estejam contemplados, mas que apresentarem desconformidade, deverão ser objetos de comunicação à Câmara Técnica permanente de revisão do Guia de Procedimentos Operacionais (GPO), pelo canal hierárquico.

1.2. DA RESPONSABILIZAÇÃO PELA INFRAÇÃO AMBIENTAL

1.2.1. Considera-se sujeito ativo da infração administrativa ambiental, qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que tenha concorrido, por ação ou omissão, para a prática da infração.

1.2.1.1. Quem, de qualquer forma, concorre para a prática das infrações previstas em lei, está sujeito às penas a estas cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la;

1.2.1.2. A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva adotando-se a teoria da culpabilidade (dolo ou culpa, seja por imprudência, imperícia ou negligência), onde se faz necessário a comprovação do elemento subjetivo do autor para a devida responsabilização, o qual deve ter agido de maneira comissiva ou omissiva para a prática da infração;

1.2.1.2.1. Da inexistência de responsabilidade por ausência de culpabilidade:

1.2.1.2.1.1. Nos casos em que comprovadamente o proprietário ou responsável por bem ambiental for vítima de ação ilegal, ou ter o bem ambiental sob sua responsabilidade sofrido dano por fenômeno natural, não será autuado, em razão da inexistência de culpabilidade. Exemplos: 1 - proprietário rural vítima de furto

de palmeira nativa; 2 - proprietário rural vítima de supressão de vegetação decorrente de incêndio florestal provocado por causas naturais;

1.2.1.2.1.2. Tanto a constatação da ausência ou da presença de culpabilidade, deverão ser objeto de relato e motivação em BO/PAmb ou TVA/PAmb;

1.2.1.2.1.3. Em se constatando impacto negativo a bem ambiental sem responsabilidade administrativa por ausência de culpabilidade, deverá ser remetido Ofício ao Ministério Público para apreciação quanto à responsabilidade civil de reparação, anexando-se os documentos operacionais produzidos.

1.2.1.3. As penalidades incidirão sobre os autores diretos e indiretos, proprietários do imóvel, arrendatários, parceiros, posseiros, gerentes, administradores, diretores, promitentes compradores; bem como, de modo compartilhado, autoridades que se omitirem ou facilitarem na prática do ato, na forma prevista na legislação em vigor.

1.2.1.3.1. Entende-se por Autor Direto, aquele que atuou de forma direta na ocorrência do crime ou infração administrativa ambiental. Exemplo: o operador de máquina que realizou roçada em APP;

1.2.1.3.2. Entende-se por Autor Indireto, aquele que contribuiu de qualquer forma, que não a direta, para ocorrência de crime ou infração administrativa ambiental. Exemplo: gerente agrícola que determina a realização de queimada não licenciada;

1.2.1.3.3. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras e partícipes do mesmo fato;

1.2.1.3.4. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto em lei, nos casos em que a infração for cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade;

1.2.2. Particularidades em razão da pessoa:

1.2.2.1. Adolescente:

1.2.2.1.1. O adolescente (conforme Lei Federal 8.069/90 (ECA), é o menor de idade que tenha entre 12 anos completos e 18 anos incompletos), deverá ser responsabilizado pela infração por ele praticada, devendo ser a ele imposto o AIA e as sanções decorrentes;

1.2.2.1.2. a fim de garantir o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório daqueles que poderão suportar as consequências patrimoniais da infração deverá também ser qualificado e notificado para o Atendimento Ambiental (AA) o responsável legal do menor autuado, que deverá assisti-lo no AA;

1.2.2.1.3. caso haja desdobramento penal em relação a infração praticada pelo menor, deverá ser oficiado a Delegacia de Polícia responsável para apuração de eventual ato infracional.

1.2.2.2. **Indivíduo integrante de comunidade tradicional:** em razão do Brasil ser signatário da Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 169 (OIT 169) sobre povos indígenas e tribais, e a proteção constitucional às manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional, o Policial Militar Ambiental, antes de proceder autuação destes deverá observar:

1.2.2.2.1. **Índio:** conhecer se o ato praticado, ainda que haja alterações em bem ambiental, figura como prática cultural oficialmente reconhecida ou tombada como patrimônio cultural imaterial. Caso assim seja reconhecido, sua conduta não é considerada infração ambiental;

1.2.2.2.2. **Quilombola:** conhecer se o ato praticado, ainda que haja alterações em bem ambiental, figura como prática cultural oficialmente reconhecida ou tombada como patrimônio cultural imaterial. Caso assim seja reconhecido, sua conduta não é considerada infração ambiental;

1.2.2.2.2.1. Para a prática de corte de vegetação necessária para a implantação de “roças tradicionais” ou “roças de coivara”: em razão da regulamentação dada pela Resolução SIMA 98/22, que trouxe diversos parâmetros para reconhecer sua legalidade, que pode existir mesmo antes de sua concessão pelo Poder Público, o Policial Militar Ambiental deverá:

1.2.2.2.2.1.1. Para roças implantadas **fora de Unidade de Conservação (UC)**, sem autorização prévia do órgão ambiental: primeiramente lavrar TVA/PAmb, constando, além das informações comuns às demais fiscalizações, as seguintes informações sempre que possível:

1.2.2.2.2.1.1.1. a área total do imóvel rural ou a área de uso da comunidade;

1.2.2.2.2.1.1.2. a área de vegetação nativa na área do imóvel e seus seus estágios sucessionais;

1.2.2.2.2.1.1.3. os polígonos das áreas ocupadas com roça tradicional, relacionadas por família;

1.2.2.2.2.1.1.4. a distância entre as áreas de roça;

1.2.2.2.2.1.1.5. a soma das áreas de vegetação a ser suprimida para roças;

1.2.2.2.2.1.1.6. eventuais sobreposições de área de roça com Áreas de Preservação Permanente, definidas no artigo 4º da Lei Federal nº 12.651/12; e suas execuções do disposto no artigo 61-A da mesma lei;

1.2.2.2.2.1.1.7. eventual utilização de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, organismos geneticamente modificados e espécies com potencial de bioinvasão; indicadores de tempo de manejo (existência) da roça;

1.2.2.2.2.1.1.8. tipo de cultura (espécies cultivadas);

1.2.2.2.2.1.1.9. outros dados e informações úteis para a avaliação da regularidade.

1.2.2.2.2.1.2. Lavrado o TVA/PAmb, será encaminhado ao P-3 da Cia P Amb para a elaboração de RIT, o qual considerará, para a conclusão da indícios de existência ou não de infração, as disposições da Resolução SIMA 98/22;

1.2.2.2.2.2. Para roças implantadas fora de **Unidade de Conservação com autorização do órgão ambiental**: confrontar o constante na autorização e o existente no local e adotar as medidas administrativas pertinentes. Caso ainda restem dúvidas quanto à legalidade da prática que não possam ser esclarecidas durante a fiscalização, colher as informações do item 1.2.2.2.2.1.1 e anexar cópia da autorização, rementendo a documentação para o P3 da Cia P Amb para elaboração de RIT;

1.2.2.2.2.3. Para roças implantadas em **Áreas de Proteção Ambiental (APA), Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e as Reservas Extrativistas (RE)**: proceder conforme item 1.2.2.2.2.1.1 e remeter para o P-3 da Cia P Amb para que emita RIT que considere também o estabelecido no plano de manejo ou plano de uso tradicional da UC;

1.2.2.2.2.4. Para roças implantadas em outras Unidades de Conservação de domínio público: por requerer autorização prévia do órgão gestor da UC, analisar quanto ao atendimento desta. Caso ainda restem dúvidas quanto à legalidade da prática que não possam ser esclarecidas durante a fiscalização, colher as informações do item 1.2.2.2.2.1.1 e anexar cópia da autorização, rementendo a documentação para o P3 da Cia P Amb para elaboração de RIT.

1.2.2.2.3. Em razão da condição de subsistência da roça tradicional, não será objeto de embargo de que trada o item 1.14.

1.3. ATRIBUIÇÕES DO POLICIAL MILITAR AMBIENTAL

1.3.1. São atribuições do Policial Militar Ambiental nas atividades preventivas e repressivas a crimes e infrações administrativas ambientais:

1.3.1.1. Realizar diligências para apurar infrações ambientais, cujos enquadramentos administrativos estão previstos neste GPO, inclusive a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes, sempre que possível, quais sejam:

1.3.1.1.1. circunstâncias agravantes:

1.3.1.1.1.1. reincidência, nos termos do artigo 6º da Resolução SIMA nº 005/21;

1.3.1.1.1.2. ter o agente cometido a infração:

1.3.1.1.1.2.1. para obter vantagem pecuniária;

1.3.1.1.1.2.2. atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial de uso, tais como Áreas de Proteção aos Mananciais;

1.3.1.1.1.2.3. em período de defeso à fauna;

1.3.1.1.1.2.4. no interior do espaço territorial especialmente protegido, tais como Reserva Legal e Área de Preservação Permanente e Área de inclinação entre 25º e 45º previstas no Artigo 10 da Lei nº 12.651 de 12 de Maio de 2012 (Código Florestal);

1.3.1.1.1.2.5. com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais;

1.3.1.1.1.2.6. mediante fraude;

1.3.1.1.1.2.7. atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes;

1.3.1.1.1.2.8. facilitada por funcionário público no exercício de suas funções;

1.3.1.1.1.2.9. à noite;

1.3.1.1.1.2.9.1. para efeitos de aplicação desta agravante por atividade em período noturno entende-se o horário compreendido entre as 21h e 05h, com base no dispositivo da Lei 13.869/19;

1.3.1.1.1.2.10. em domingos ou feriados;

1.3.1.1.1.3. tais agravantes (noite, domingos e feriados) somente serão consideradas quando verificada sua ocorrência com o objetivo de dificultar a atuação do poder público fiscalizatório;

1.3.1.1.2. circunstâncias atenuantes:

1.3.1.1.2.1. baixo grau de instrução ou escolaridade do agente;

1.3.1.1.2.2. bons antecedentes;

1.3.1.1.2.3. baixa gravidade dos fatos;

1.3.1.1.2.4. hipossuficiência financeira, devidamente comprovada através de documentos ou atestada por agentes públicos;

1.3.1.1.2.5. reeducação do infrator concernente à legislação ambiental vigente, de modo a colaborar com os agentes públicos na preservação do meio ambiente e a prevenir novas degradações ambientais, nos termos do artigo 14, inciso IV, da Lei Federal nº 9.605/98.

1.3.1.2. Advertir, multar, embargar, suspender a venda ou fabricação de produto por cometimento a infrações ambientais, suspender atividades, apreender produtos e subprodutos, objetos, equipamentos, veículos ou instrumentos resultantes ou utilizados na prática de infração ambiental e informar ao autuado a data de Atendimento Ambiental e as vantagens do comparecimento para a solução do processo administrativo ambiental.

- 1.3.1.3. Inspecionar estabelecimentos industriais e comerciais que tenham por objetivo a exploração de produtos e subprodutos oriundos dos recursos naturais renováveis;
- 1.3.1.4. Acompanhar, fiscalizar, inspecionar e controlar as atividades de exploração dos recursos naturais renováveis autorizadas;
- 1.3.1.5. Orientar a comunidade em geral sobre as atribuições e competências da Polícia Militar Ambiental, divulgando a legislação ambiental em vigor, propiciando a formação de uma consciência crítica e ética voltada para as ações conservacionistas e preservacionistas.
- 1.3.1.6. Conhecer a estrutura organizacional da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, seus objetivos e competências como órgão executor da Política Estadual do Meio Ambiente (PEMA);
- 1.3.1.7. Aplicar técnicas, procedimentos e conhecimentos inerentes à prática preventiva e repressiva infracional ambiental, adquiridos nos cursos de capacitação ou aperfeiçoamento em consonância com o previsto no presente Guia de Procedimentos Operacionais;
- 1.3.1.8. Cumprir as determinações superiores;
- 1.3.1.9. Cumprir e fazer cumprir as normas legais destinadas à proteção, conservação e preservação dos bens ambientais;
- 1.3.1.10. Participar de cursos, atualizações, treinamentos e encontros que visem ao aperfeiçoamento das suas funções;
- 1.3.1.11. Apresentar os respectivos relatórios das atividades preventivas e repressivas a infrações e crimes ambientais ao seu superior imediato;
- 1.3.1.12. Lavrar os documentos pertinentes em meio eletrônico disponível em *software* Web-AIA instalado no Terminal Móvel de Dados (TMD) ou Terminal Portátil de Dados (TPD), sendo eles:
- 1.3.1.12.1. **Termo de Vistoria Ambiental do Policiamento Ambiental (TVA/PAmb)**, para ações preventivas ambientais que não se constate crime ou infração ambiental de competência da Polícia Militar Ambiental; ou outras medidas complementares ao processo administrativo do AIA, tais como destinação de objetos apreendidos por conta de deliberação em Atendimento Ambiental (AA) ou determinação judicial;
- 1.3.1.12.1.1. em caso de lavratura de TVA/PAmb para instrução processual, este deverá ser inserido no processo pelo meio eletrônico;
- 1.3.1.12.2. **Boletim de Ocorrência do Policiamento Ambiental (BO/PAmb)**, para ações repressivas ambientais onde se constatem infrações criminais e/ou administrativas ambientais, existindo ou não infrações não ambientais vinculadas; ou haja a necessidade de medida acautelatória para contenção de dano ambiental existente ou presumido;
- 1.3.1.12.3. **Auto de Infração Ambiental do Policiamento Ambiental (AIA/PAmb)**, para instauração de processo administrativo sancionatório ambiental onde se constate infração administrativa ambiental, existindo ou não crime ambiental vinculado.
- 1.3.1.13. Registrar, no *software* Web-AIA instalado no TMD ou TPD, os fatos constatados; utilizando-se, se necessário, dos equipamentos complementares disponibilizados, dentre eles:
- 1.3.1.13.1. Inclínômetro, para aferir da declividade de um terreno ou área;
- 1.3.1.13.2. Paquímetro, para aferir as dimensões internas de anilhas, em passeriformes, malha de redes de pesca, entre outros.

1.3.1.13.3. Fita Métrica Retrátil ou Trena Digital, para medir as distâncias inatingíveis em solo, comprimento, largura ou altura, utilizando-se das metodologias e técnicas específicas para quantificar corretamente a unidade, o metro cúbico (m^3), o metro de carvão (mdc), o estéreo, o metro quadrado (m^2) ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto fiscalizado.

1.3.1.13.4. Balança, para medir a massa do objeto da fiscalização, utilizando-se das metodologias e técnicas específicas para quantificar corretamente em quilograma (kg) os objetos da fiscalização.

1.3.1.13.5. Microscópio eletrônico, para a coleta de imagens para identificação madeira, constatação de adulteração de anilhas em animais fiscalizados e outros usos que exijam o exame de imagem microscópica.

1.3.1.14. Zelar pela manutenção, uso adequado e racional dos veículos, barcos, equipamentos, armas e demais instrumentos empregados nas ações de policiamento em geral e, especificamente, aqueles que lhes forem confiados;

1.3.1.15. Atender às necessidades do exercício do policiamento, atuando em locais, dias e horários estabelecidos no Cartão de Prioridade de Patrulhamento (CPP), peculiares à determinada prática fiscalizatória;

1.3.1.16. Atuar ostensivamente, mediante o uso do uniforme e veículo oficial identificado.

1.3.1.17. Guardar, rigorosamente, o sigilo das ações de policiamento, sendo vedada a divulgação de informações do denunciante, observando o contido na Lei Federal 12.527/11, Decreto Federal 7.724/12 e Lei Federal 10.650/03;

1.3.1.18. Comunicar ao superior imediato dos desvios praticados e irregularidades detectadas no exercício da ação fiscalizatória;

1.3.1.19. Atuar em ação preventiva e repressiva a infrações ambientais sempre em equipe. No caso de estar sozinho e deparar-se com infração ambiental, acionar apoio e testemunhas, comunicando de imediato seu superior funcional;

1.3.1.20. Evitar conversas isoladas com infratores ou advogados, para não ser acusado de qualquer solicitação de favorecimento.

1.3.2. É competência do poder público a proteção da fauna e da flora vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a sua extinção ou submetam as espécies à crueldade. Desta forma, o Policiamento Ambiental deve contribuir para a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Assim, com a finalidade de garantir este fim, o atendimento de denúncias de natureza administrativa, criminal ou cível, deverá ser direcionado tendo em vista o interesse da coletividade em garantir a qualidade ambiental e qualidade de vida das presentes e futuras gerações. Para fins do direcionamento do atendimento de denúncias, o Cmt de Pel P Amb deverá observar os parâmetros abaixo, com a finalidade de potencializar a gestão dos resultados com emprego efetivo das ações de Policiamento Ambiental mitigando os possíveis danos ambientais, observando as premissas e categorias que seguem, as quais serão priorizadas conforme as peculiaridades regionais:

1.3.2.1.1. Infrações contra a flora: a flora nativa ou plantada é a base de todo o sistema ambiental, servindo como habitat para a fauna e a sua existência é fundamental para a manutenção dos recursos hídricos, qualidade da água e por consequência, da fauna [ictiológica](#). Além disso, ela é de primordial relevância para a manutenção da qualidade do ar, manutenção do clima e controle do regime de chuvas. Entre as infrações contra a flora, deverão ser observadas:

1.3.2.1.1.1. Danos em Unidades de Conservação;

1.3.2.1.1.2. Danos em Áreas de Preservação Permanente;

1.3.2.1.1.3. Danos em demais áreas especialmente Protegidas;

1.3.2.1.1.4. Transporte de produtos florestais nativos;

1.3.2.1.1.5. Demais infrações contra a flora;

1.3.2.1.2. Infrações envolvendo Recursos Hídricos: são as águas superficiais ou subterrâneas disponíveis para qualquer tipo de uso de região ou bacias. Os recursos hídricos podem ser vistos das mais variadas formas. A existência da água de qualidade é primordial a vida em todas as suas formas. Seguindo essa premissa, é possível observar que sempre foi o intuito do homem fixar residência às proximidades de corpos d'água que pudessem **saciar sua sede**, garantir suas lavouras, suas culturas animais, bem como também a existência de peixes. Por tratar-se de recurso limitado, a sua preservação é questão de sobrevivência da espécie humana. No tocante as infrações envolvendo Recursos Hídricos, deverão ser observadas:

1.3.2.1.2.1. Tendo em vista que competem ao **Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE)** as atividades de fiscalização e licenciamento da utilização dos recursos hídricos, *in tese*, não caberia à Polícia Militar Ambiental a atividade de vistorias em denúncias que possam estar envolvendo este recurso ambiental;

1.3.2.1.2.2. Todavia, tendo em vista o Princípio da Universalidade **que regula as atividades operacionais** da Polícia Militar e, por consequência, do Policiamento Ambiental, cabe a adoção de providências quanto às denúncias que por ventura cheguem ao nosso conhecimento, avaliando a oportunidade e conveniência do encaminhamento ao órgão competente ou de realizar o primeiro atendimento da demanda.

1.3.2.1.3. Infrações contra a fauna: compreende a fauna o conjunto de animais que habitam em uma determinada região, sendo definida como nativa quando são originárias daquele território. Assim, é vital para a manutenção da biosfera da terra e consequente para o ser humano. Entre as infrações contra a fauna, deverão ser observadas:

1.3.2.1.3.1. Tráfico de animais silvestres;

1.3.2.1.3.2. Caça de animais silvestres;

1.3.2.1.3.3. Comércio de animais silvestres;

1.3.2.1.3.4. Demais infrações contra a fauna;

1.3.2.1.4. **Entre as infrações contra a fauna ictiológica (1.28.1.36), deverão ser observadas:**

1.3.2.1.4.1. Pesca em período proibido;

1.3.2.1.4.2. Pesca em locais proibidos;

1.3.2.1.4.3. Pesca com petrechos, equipamentos e métodos proibidos;

1.3.2.1.4.4. Demais infrações contra a fauna ictiológica;

1.3.3. Em todos os casos, o policial militar ambiental deve sempre considerar que a ocorrência ambiental apenas começa no momento de sua vistoria e lavratura dos termos pertinentes. Ela ainda perdura durante todo o trâmite do BOPAmb e respectivo AIA, permeando o Atendimento Ambiental, lavratura de Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA) – se couber - e reparação do dano ambiental, encerrando-se tão somente quando do reestabelecimento do *status quo* do meio ambiente ecologicamente equilibrado, finalidade máxima do policiamento ambiental;

1.4. DO INGRESSO EM PROPRIEDADE PARA ATUAÇÃO POLICIAL AMBIENTAL

1.4.1. O Artigo 23 da Lei Estadual 9.509/97 assegura e o Artigo 4º da Resolução SIMA nº 005/21 prevê à autoridade policial militar ambiental a entrada e permanência em áreas e estabelecimentos públicos ou privados, em qualquer dia e hora, pelo tempo necessário à constatação e à tipificação da infração ambiental, mesmo sem prévia denúncia. No entanto, tal dispositivo deve ser interpretado à luz do contido no Artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, e normas infraconstitucionais, considerando ainda a ORDEM DE SERVIÇO Nº PM3-002/02/18 – CIRCULAR, de 24ABR18 que, com vistas à preservação da Ordem Pública e, concomitantemente, à proteção individual do policial militar contra eventual responsabilização penal, civil e administrativa nessa seara, determina:

1.4.1.1. a busca domiciliar sem mandado judicial somente estará autorizada nas hipóteses previstas na Constituição Federal, em especial as situações de FLAGRANTE E DETERMINAÇÃO JUDICIAL:

1.4.1.1.1. FLAGRANTE: nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal (e, de forma equivalente, no art. 244 do Código de Processo Penal Militar), a saber:

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

1.4.1.1.2. DETERMINAÇÃO JUDICIAL: ato escrito, emanado de autoridade judicial competente, determinando a prática de ato ou diligência, cujo cumprimento, hodiernamente, poderá ser executado pela Polícia Militar, conforme os termos da Sessão do Conselho Superior da Magistratura.

1.4.1.1.3. EXTRAORDINARIAMENTE, e preferencialmente com a presença de um Oficial ou Subten/Sgt PM, a busca domiciliar sem mandado judicial, mesmo em período noturno, somente estará autorizada se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal dos policiais militares que adentraram e do Oficial ou Subten/Sgt PM presente à ação:

1.4.1.1.3.1. nesse contexto, ressaltam-se as seguintes distinções doutrinárias entre crime instantâneo e crime permanente:

1.4.1.1.3.1.1. crime instantâneo: é aquele que se consuma em momento determinado (consumação imediata), sem qualquer prolongação. Não significa que ocorre rapidamente, mas que, uma vez reunidos seus elementos, a consumação ocorre peremptoriamente, como, por exemplo, roubo de veículo, em que a consumação do delito ocorre no momento em que, empregada violência, grave ameaça ou outro meio capaz de reduzir a vítima à impossibilidade de resistência, deu-se a subtração. Nesse caso, diante do exaurimento imediato das condutas descritas no tipo penal, torna-se muito mais difícil a eventual coleta prévia de elementos probatórios aptos a embasar as fundadas razões para a busca domiciliar sem mandado judicial.

1.4.1.1.3.1.2. crime permanente (art. 303 do CPP): é aquele em que a execução se protraí no tempo por determinação do sujeito ativo. É a modalidade de crime em que a ofensa ao bem jurídico se dá de maneira constante e cessa de acordo com a vontade do agente, como, por exemplo, a extorsão mediante sequestro, o tráfico de produtos entorpecentes, a receptação, a posse ilegal de arma de fogo. Nesse caso, a consumação prolongada no tempo garante maior oportunidade para que informações cheguem ao conhecimento dos policiais militares por meio de testemunhas confiáveis, e que, ainda que breves, sejam realizadas diligências de modo a propiciar o embasamento para eventual busca domiciliar sem mandado judicial.

1.4.1.1.4. Tais circunstâncias envolvem a análise dos fatos observados in loco, percebidos necessariamente a olho nu (podendo ser registrados com auxílio de equipamento de gravação de imagens), bem como das informações recebidas de testemunhas em potencial, com a consequente e imediata averiguação, mesmo que sumária, dessas informações. Na sequência, após a devida diligência, o policial militar poderá vislumbrar os eventuais prejuízos que a postergação da busca domiciliar será capaz de trazer à vítima do delito ou à conservação das provas que podem incriminar o infrator da lei (art. 240, §1º, do CPP). Desse modo:

1.4.1.1.4.1. havendo fundadas razões, verificadas a partir da análise dos dados e informações obtidas no local, que levam à conclusão de que há infrator em condição de ser autuado em flagrante delito, poderá entrar na residência em busca do indivíduo, sem a necessidade de prévia autorização judicial;

1.4.1.1.4.2. se remanescer dúvidas sobre a existência de prática delituosa em andamento ou de indivíduo em fuga devido ao cometimento de crime, seja pela insuficiência ou inconsistência das informações obtidas ou dos fatos observados, as medidas possíveis são:

1.4.1.1.4.2.1. se a proteção ao objeto jurídico justificar, e sendo possível com os meios de que dispõe a OPM/PAmb ou advindos de apoio prestado pelo escalão superior ou outra OPM, deverá cercar/monitorar a residência e em seguida adotar as medidas pertinentes à obtenção de mandado de busca e apreensão junto à autoridade judiciária competente;

1.4.1.1.4.2.2. caso contrário, como por exemplo, para infrações apenas ambientais, deverá deixar o local, registrar os fatos em TVA/PAmb transmitir as informações ao superior imediato para que providencie, na mesma forma da eventual infração constatada neste GPO, informe à delegacia de polícia para adoção das medidas investigativas pertinentes.

1.4.1.2. NÃO SERVIRÃO PARA DEMONSTRAR A JUSTA CAUSA provas ilícitas, denúncias anônimas, afirmações de “informantes” e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo;

1.4.1.3. qualquer ocorrência de natureza criminal, seja ela flagrante delito ou não, cujo desdobramento (prisão do infrator, averiguação posterior à ação delituosa, etc.) sugere ao policial militar a possibilidade de entrar em residência, deverá ele, além das providências operacionais e administrativas pertinentes ao caso, registrar no respectivo BO/PAmb, bem como adotar providências no sentido de fazer registrar nos procedimentos de polícia judiciária eventualmente efetuados pelo Delegado de Polícia, as razões pelas quais adentrou ou deixou de adentrar o domicílio, motivando sua decisão por meio de relato acerca dos fatos observados ou das informações obtidas no local;

1.4.2. CONSENTIMENTO DO MORADOR: atentar para o fato de que:

- 1.4.2.1. o consentimento do morador é retratável, e, portanto, caso ele se arrependa da autorização concedida, os policiais militares deverão se retirar imediatamente;
- 1.4.2.2. nos casos em que há o consentimento do morador para adentrar a residência, proceder ao registro da autorização no BO/PAmb ou TVA/PAmb relativo à ocorrência, colhendo a assinatura do morador e/ou de testemunhas que presenciaram a permissão concedida;
- 1.4.2.3. caso resida no local mais de uma pessoa plenamente capaz, a autorização para a entrada deverá ser dada por todas elas e, em havendo divergências, deve-se optar por não ingressar na moradia;
- 1.4.2.4. caso o local contemple ambientes plurifamiliares ou terrenos com mais de uma moradia (cortiço ou pensões), a autorização dada por um dos responsáveis abrange somente o espaço privativo ocupado por ele, devendo o policial militar abster-se de realizar buscas naqueles em que não obteve autorização do respectivo possuidor.

1.5. DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO

1.5.1. A Polícia Militar Ambiental e a CFB da [Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística \(SEMIL\)](#) são responsáveis pela lavratura do Auto de Infração Ambiental, imposição de penalidades e adoção das demais providências administrativas no âmbito de suas respectivas atribuições, nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º do Decreto Estadual nº 64.456/19.

1.5.1.1. O Auto de Infração Ambiental lavrado por Policial Militar Ambiental pode ter formato eletrônico em *software* próprio para sua lavratura ([Web-AIA](#)), e trâmite eletrônico próprio à CFB por meio de comunicação com o Sistema de Gestão Ambiental (SIGAM).

1.5.1.2. Na hipótese de o autuado negar-se a apor sua assinatura, o Policial Militar autuante certificará o ocorrido no [BO/PAmb](#) e promoverá a entrega do [AIA/PAmb](#), [devendo ser consignado neste](#) a informação “recusou-se a assinar”, nos termos do parágrafo 1º do artigo 5º do Decreto Estadual nº 64.456/19.

1.5.2. Para fins do Atendimento Ambiental, as informações do BO/PAmb e/ou TVA/PAmb serão obtidas via SIOPM, SIGAM, SIGAM Geo, SAA ou pesquisadas diretamente nos arquivos físicos de BO/PAmb, TVA/PAmb e AIA/PAmb na sede da unidade que estiver arquivado.

1.5.3. Todas as informações que possam subsidiar decisão no processo administrativo devem constar preferencialmente no Web-AIA. Caso haja necessidade de complementar as informações com documentos físicos pertinentes para o processo administrativo do AIA/PAmb, estes deverão ser inseridos no respectivo processo digital no e-Ambiente.

1.5.4. Caso, no momento da autuação, não seja possível o preenchimento de todos os campos do AIA/PAmb, tais como RG ou CPF, a OPM responsável pela lavratura deverá esgotar todos os meios legais para obter as informações, podendo utilizar-se de apoio de outras OPM/PAmb, se for o caso, através da cadeia de comando para o devido saneamento.

1.6. DO ATENDIMENTO AMBIENTAL

1.6.1. O Atendimento Ambiental é a fase do procedimento administrativo definida no Decreto Estadual nº 64.456/19, na qual serão consolidadas as infrações, as medidas administrativas e as sanções cabíveis, mediante análise dos fatos descritos pela autoridade ambiental autuante e observadas a gravidade do fato,

os antecedentes do autuado e as circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como proposta a adoção imediata de medidas visando à finalização do procedimento administrativo.

1.6.2. O Atendimento Ambiental será conduzido por agentes de conciliação designados mediante portaria do Coordenador da CFB, conforme disposto no § 1º do artigo 12 do Decreto estadual nº 64.456/19, observando as indicações do Comandante do Policiamento Ambiental (cmt Pol Amb).

1.6.3. Os agentes que participaram da elaboração do Auto de Infração Ambiental não poderão atuar no Atendimento Ambiental.

1.6.4. O Atendimento Ambiental ocorrerá nos formatos presencial ou digital, conforme definido no artigo 9º do Decreto Estadual nº 64.456/19.

1.6.5. O Atendimento Ambiental presencial será realizado por, no mínimo, 02 (dois) agentes de conciliação.

1.6.6. Na impossibilidade motivada da administração pública realizar o Atendimento Ambiental no prazo a que alude o artigo 86, o Atendimento Ambiental presencial poderá ser realizado, excepcionalmente, por um único agente de conciliação.

1.6.7. Havendo interesse por parte do autuado e a critério da administração pública, o Atendimento Ambiental presencial poderá ser realizado à distância, por meio de videoconferência ou de outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real.

1.6.8. O Atendimento Ambiental presencial destinado à consolidação de infração que não exija reparação de dano será conduzido, prioritariamente, por agentes de conciliação da Polícia Militar Ambiental.

1.6.9. O dirigente da unidade responsável pelo Atendimento Ambiental poderá, observando-se os critérios de oportunidade e conveniência, requerer com antecedência de 05 (cinco) dias a participação de agente de conciliação da CFB nos atendimentos referidos no caput.

1.6.10. Do mesmo modo, poderá a CFB requerer a participação de um de seus agentes de conciliação nos atendimentos referidos no caput, observados os critérios de oportunidade e conveniência.

1.6.11. O Atendimento Ambiental presencial destinado à consolidação de infração que exija reparação de dano será conduzido por agentes de conciliação da Coordenadoria de Fiscalização de Biodiversidade e da Polícia Militar Ambiental.

1.6.12. O Atendimento Ambiental em formato digital consiste no acesso, pelo autuado ou seu procurador, ao sistema eletrônico de autoatendimento, que conterá as informações do Auto de Infração Ambiental e orientações para resolução consensual das pendências ambientais, bem como prestará as informações solicitadas.

1.6.13. A análise e homologação do Atendimento Ambiental em formato digital será realizada por, no mínimo, 01 (um) agente de conciliação.

1.6.14. Nas infrações punidas com advertência e multa simples com valor de até R\$ 1.000,00 (mil reais), sem medida de reparação, o Atendimento Ambiental será realizado, **prioritariamente**, no formato digital, salvo se o autuado demonstrar, de maneira inequívoca, a impossibilidade de participação neste formato.

1.6.15. A condução e homologação do Atendimento Ambiental digital por infração que comine sanção de advertência ou de multa simples, nos termos do item 1.6.14, dar-se-á prioritariamente por agente de conciliação da Polícia Militar Ambiental.

1.6.16. Da Notificação do Autuado:

1.6.16.1. O autuado será intimado da lavratura do Auto de Infração Ambiental e notificado, em termo próprio, sobre o Atendimento Ambiental, seguindo-se a normativa estabelecida pelos artigos 8º a 14 do Decreto Estadual nº 64.456/19.

1.6.16.2. Diante da falta de TMD/TPD o policial militar autuante deverá fazer uso dos Termos constantes do anexo deste GPO.

1.6.17. Será concedido ao autuado no momento da notificação do Atendimento Ambiental o prazo máximo de 05 (cinco) dias para informar no site da [SEMIL](#) o seu não comparecimento.

1.6.18. O não comparecimento voluntário ou injustificado do autuado ao Atendimento Ambiental ensejará a consolidação da(s) infração(ões) e a imposição da(s) respectiva(s) sanção(s), nos termos do artigo 79.

1.6.19. O Atendimento Ambiental será realizado no prazo de 05 (cinco) a 60 (sessenta) dias, contados da [notificação sobre o Atendimento Ambiental](#).

1.6.19.1. O autuado poderá realizar o reagendamento do Atendimento Ambiental presencial, por meio de sistema eletrônico, antecipando para até 10 (dez) dias antes da data agendada na lavratura do Auto de Infração Ambiental, desde que haja disponibilidade de data e hora, nos termos do artigo 7º do Decreto Estadual nº 64.456/19.

1.6.20. A autoridade ambiental, atendidos os critérios de oportunidade e conveniência, buscará priorizar o Atendimento Ambiental e a análise de defesas e recursos das infrações que se caracterizarem pelas seguintes circunstâncias:

1.6.20.1. apreensões de maquinários, veículos, embarcações e bens sob risco iminente de perecimento;

1.6.20.2. embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;

1.6.20.3. suspensão de venda ou fabricação de produto;

1.6.20.4. ocorrer em áreas especialmente protegidas;

1.6.20.5. relacionadas à flora, com necessidade de projeto de restauração ecológica;

1.6.20.6. potencial continuidade do dano ambiental;

1.6.20.7. multa de valor superior a 7.500 ([sete mil e quinhentas](#)) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESP).

1.6.21. A realização do Atendimento Ambiental contemplará:

1.6.21.1. Esclarecimento ao autuado ou a seu procurador devidamente constituído sobre o fato gerador da autuação, descrição da infração cometida, indicação dos dispositivos legais e regulamentares infringidos, descrição das sanções aplicadas, bem como o eventual agravamento incidente sobre elas.

1.6.21.2. Breve manifestação do autuado ou representante a respeito dos fatos ocorridos, enquadramento infracional e sanções aplicadas, com a apresentação de documentos elucidativos e comprobatórios de fatos e circunstâncias atenuantes.

1.6.21.3. Análise das alegações do autuado, da documentação apresentada e das circunstâncias atenuantes.

1.6.21.4. Verificação da existência de vícios processuais nos termos dos artigos 38 e 39 do Decreto Estadual nº 64.456/19, bem como adoção das medidas necessárias para convalidação do Auto de Infração Ambiental ou seu cancelamento.

1.6.21.5. Mantido o Auto de Infração Ambiental, serão apresentadas as condições necessárias para a finalização do procedimento administrativo, com a consolidação da multa simples e outras sanções

aplicadas, além da adoção de medidas para fazer cessar ou corrigir a degradação ambiental causada ou ainda medidas para a conversão da sanção de multa simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, estipulando prazos para a execução destas medidas.

1.6.21.6. Saneado o feito, será lavrada ata, nos termos do artigo 12 do Decreto Estadual nº 64.456/19.

1.6.21.7. Visando garantir maior efetividade ao caráter educativo do Programa Estadual de Conciliação Ambiental, instituído pela Resolução SMA nº 51/14, o Atendimento Ambiental deverá promover a orientação e o acesso dos autuados às normativas ambientais e à conduta ambiental legal, de modo a permitir sua colaboração com os agentes públicos na preservação do meio ambiente e na prevenção de novas degradações ambientais, podendo ainda incentivar sua participação em programas e ações desenvolvidos no âmbito da SEMIL.

1.6.22. A consolidação do valor da multa a que se refere o [item 1.6.21.5](#), dar-se-á pela avaliação das circunstâncias atenuantes abaixo:

1.6.22.1. havendo manifesto arrependimento do infrator com a formalização do TCRA, nos termos do artigo 34 do Decreto Estadual nº 64.456/19, será reduzido em 40% o valor da multa.

1.6.22.1.1. incidindo as seguintes atenuantes, de forma isolada ou cumulativa, será reduzido o valor da multa por:

1.6.22.1.1.1. baixo grau de instrução ou escolaridade do infrator;

1.6.22.1.1.2. bons antecedentes;

1.6.22.1.1.3. Baixa gravidade dos fatos;

1.6.22.1.1.4. hipossuficiência financeira, devidamente comprovada através de documentos ou atestada por agentes públicos;

1.6.22.1.1.5. reeducação do infrator concernente à legislação ambiental vigente, de modo a colaborar com os agentes públicos na preservação do meio ambiente e a prevenir novas degradações ambientais, nos termos do artigo 14, inciso IV, da [Lei Federal nº 9.605/98](#).

1.6.22.2. Os descontos a que se referem os [itens 1.6.22.1.1.1 e 1.6.22.1.1.2](#) respeitarão o valor mínimo da multa de R\$ 50,00 (cinquenta reais);

1.6.22.3. A aplicação da atenuante indicada no [item 1.6.22.1.1.2](#) obedecerá a parâmetros e a critérios a definidos em portaria do Coordenador da CFB.

1.6.23. O pagamento do valor consolidado da multa poderá ser parcelado em até 36 (trinta e seis) vezes, exclusivamente na ocasião do Atendimento Ambiental, caso haja, por parte do infrator, adesão e participação nas ações de reeducação definidas no âmbito do Programa Estadual de Conciliação Ambiental e dispostas conforme alínea “e” do inciso II do artigo 89 da [Resolução SIMA 005/21](#), quando couber, e adoção imediata de medidas para a finalização do processo administrativo com assinatura do TCRA.

1.6.24. A Ata do Atendimento Ambiental, que conterá os fatos relevantes, será lavrada em meio eletrônico vinculado ao SIGAM e ficará disponível, em formato digital, nos autos do processo administrativo.

1.6.25. Após a decisão resultante do Atendimento Ambiental, não será majorado o valor da multa, salvo quando for constatado vício;

1.6.26. Com base no princípio da intranscendência da pena, ocorrendo a morte do responsável direto da infração, o AIA deverá alcançar os demais autores que tenham relação com a ação, nos termos do §1º, art.

3º, da Resolução SIMA 005/21, não podendo em hipótese alguma atingir terceiro que em nada tenha contribuído para a prática da infração;

1.6.27. Caso a morte ocorra no decurso do processo administrativo, também não poderá o auto ser transferido a terceiro, sequer ao espólio, devido ao caráter personalíssimo da sanção de multa; devendo neste caso ocorrer o arquivamento do processo no tocante a cobrança da multa;

1.6.28. Havendo necessidade de reparação do dano causado (vez que essa sim acompanha o bem – com base na obrigação *propter rem*) ou outras sanções não personalíssimas (embargo, demolição, etc.), o processo deverá ser encaminhado à [Procuradoria Geral do Estado \(PGE\)](#) para a devida exigência/tramite legal em relação as demais sanções;

1.6.29. Ocorrendo a morte do autuado após o transito em julgado do processo a multa será devida até o limite do espólio.

1.7. DA SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA

1.7.1. A penalidade de advertência deverá ser imposta ao infrator diante das infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente, quais sejam, aquelas em que a multa cominada não ultrapasse o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais); exceto às infrações com vedação expressa de aplicação dessa penalidade.

1.7.2. Verificada a existência de irregularidades a serem sanadas, o Policial Militar autuante deverá consignar no BO/PAmb, as medidas a serem executadas pelo autuado, no prazo legal.

1.7.3. É vedada a aplicação de nova sanção de advertência no período de 3 (três) anos, contados do trânsito em julgado do processo administrativo.

1.7.4. a sanção de advertência será imposta através do AIA/PAmb, devendo o Policial Militar autuante indicar no relatório do BO/PAmb as providências a serem adotadas.

1.7.5. Em caso de medidas para a cessação imediata do dano ambiental, estas deverão ser determinadas pelo Policial Militar e as medidas de recuperação e/ou regularização serão indicadas no Atendimento Ambiental.

1.8. DA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA SIMPLES

1.8.1. A multa simples será sempre imposta quando a infração estiver sendo cometida ou já estiver consumada.

1.8.2. A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro de carvão (mdc), estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiro ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado, considerando-se o cálculo proporcional para fração de medida.

1.8.3. O valor da multa de que trata este GPO, está em conformidade com a Resolução SIMA nº 005/21 e será corrigido, periodicamente, com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o mínimo de R\$ 50,00 (cinquenta reais) e o máximo de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

1.8.4. A aferição por meio de amostragem somente poderá ser realizada utilizando-se de metodologia específica quando for impossível, de forma motivada, utilizar as bases de mensuração do subitem 1.8.2.

1.8.5. Os valores sancionados neste GPO serão diversos para as frações, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

1.8.6. Do não fracionamento da penalidade:

1.8.6.1. Nas ocorrências em que o Policial Militar flagrar dois ou mais indivíduos praticando a infração ambiental, todos serão autuados com a mesma sanção. Exemplos: 1 - três indivíduos são surpreendidos com dois animais silvestres abatidos (ameaçados de extinção): os três indivíduos serão autuados em R\$10.000,00 (dez mil reais), cada um, e os animais apreendidos, pois, é vedada a divisão do valor da multa entre os participantes da infração, por falta de previsão legal. 2 - três indivíduos são surpreendidos destruindo um hectare de vegetação nativa secundária em estágio inicial de regeneração em **Área de Preservação Permanente**: sem prejuízo da autuação, que deverá ser elaborada em desfavor do proprietário e do responsável pela área, quando forem observadas as condicionantes do subitem 1.2.1 e seguintes, os três indivíduos serão autuados em R\$15.000,00 (quinze mil reais) cada e os materiais apreendidos, pois, é vedada a divisão do valor da multa entre os participantes da infração, por falta de previsão legal.

1.8.6.2. no caso da pesca, a regra do não fracionamento também é de observância obrigatória. Exemplo: três indivíduos pescando irregularmente em época de piracema ou de defeso: o valor da sanção de multa simples a ser imposta deve ser idêntico a todos eles.

1.8.7. Da aplicação cumulativa de multas:

1.8.7.1. Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, serão-lhe aplicadas, cumulativamente em AIA/PAmb distintos, as sanções a elas cominadas. Exemplo: o infrator foi autuado por destruir vegetação em APP, sendo a área embargada. Posteriormente, em nova vistoria, foi constatada a construção de uma edificação no local objeto da autuação. Neste caso, serão lavrados dois AIA/PAmb: um por descumprir embargo de área; e outro por impedir a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação.

1.8.7.2. quando ocorrerem simultaneamente duas qualificadoras, o cálculo da multa a ser imposta deverá ser realizado com base em apenas uma delas e sempre a mais gravosa. Exemplo: supressão de vegetação em APP por meio de fogo em zona de amortecimento. A Resolução SIMA 005/21 prevê aplicação da multa simples majorada ao dobro pelo fato de afetar zona de amortecimento de Unidade de Conservação e aplicação de multa simples majorada pela metade pelo fato do uso do fogo em área de preservação permanente. Neste caso, será aplicada a majoração por afetar Zona de Amortecimento de Unidade de Conservação, pois é a mais grave.

1.9. DA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA DIÁRIA

1.9.1. A possibilidade de aplicação de multa diária será indicada automaticamente no AIA que primeiro registrou a infração, sempre que houver a previsão de aplicação das penalidades de suspensão de venda e fabricação do produto, embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas, demolição de obra, suspensão parcial ou total da atividade ou restrição de direitos.

1.10. DA APREENSÃO DE OBJETOS E/OU INSTRUMENTOS DE CRIME

1.10.1. Dos conceitos de objetos, instrumentos e produtos de crime:

1.10.1.1. Produto de crime ambiental: é o bem auferido pela ação ou omissão tipificada como crime ambiental;

1.10.1.2. Instrumento de crime ambiental: é o objeto, petrecho, equipamento, veículo, embarcação, aeronave, entre outros, adaptado ou não, utilizado para a prática do crime ambiental, de modo que, sem ele, tal crime ambiental não poderia ocorrer.

1.10.2. São considerados instrumentos de crime ambiental, entre outros:

1.10.2.1. tratores, máquinas de escavações, terraplenagem etc., utilizadas para a realização de obras sem licença ou autorização da autoridade competente ou realizada em desacordo com a licença ou autorização obtida;

1.10.2.2. veículos (carga, passageiro, utilitários etc.), embarcações ou aeronaves utilizados para o transporte de produtos ou subprodutos florestais, faunísticos, inclusive da fauna ictiológica, sem licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a licença ou autorização obtida;

1.10.2.3. embarcações profissionais e acessórios, incluído o respectivo motor, utilizadas para atividades de pesca sem licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a licença ou autorização obtida;

1.10.2.4. embarcações amadoras e acessórios, incluído o respectivo motor, utilizadas para atividades de pesca sem licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a licença ou autorização obtida;

1.10.2.5. petrechos de pesca (redes, molinetes, físgas, arpões, aparelhos de respiração artificial, anzóis, etc.) utilizados para atividades de pesca sem licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a licença ou autorização obtida;

1.10.2.6. serras, motosserras, correntes, machados, facões, etc., utilizados para a prática de supressão ou dano de vegetação sem licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a licença ou autorização obtida;

1.10.2.7. barcas, dragas e acessórios utilizados para a prática de atividades minerárias sem licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com licença ou autorização obtida;

1.10.2.8. gaiolas, alçapões, apitos, redes e demais dispositivos utilizados para a obtenção de animais da fauna silvestre sem licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a licença ou autorização obtida.

1.10.3. Em face de infrações penais, os Policiais Militares deverão observar os seguintes procedimentos quando da apreensão de materiais e/ou instrumentos de crime:

1.10.3.1. as infrações penais constatadas pela Polícia Militar Ambiental serão apresentadas no respectivo Distrito Policial responsável pelo local da infração, observando-se, para tanto, que ocorrências cujos crimes são de jurisdição federal deverão ser apresentadas no Departamento de Polícia Federal e as ocorrências de jurisdição estadual deverão ser apresentadas na Delegacia de Polícia Civil;

1.10.3.2. há casos, porém, que necessitam de regramento institucional, conforme abaixo:

1.10.3.2.1. ocorrência de autoria desconhecida, com ou sem apreensão de materiais (produtos ou instrumentos da infração penal/administrativa): ocorrência apresentada no Delegacia de Polícia Civil por meio de Ofício, assinado pelo respectivo Comandante em nível de Pel, Cia ou Btl;

1.10.3.2.2. ocorrência de autoria conhecida: apresentação ao Delegado de Polícia Civil responsável pelo local da infração, nos de casos de flagrante delito, salvo para os casos previstos neste GPO onde a apresentação dar-se-á via Ofício, desde que não contrarie a legislação vigente e esteja condicionado ao

entendimento prévio entre o Cmt Pel P Amb ou Cia P Amb e a Autoridade de Polícia Judiciária responsável pela área de ocorrência do crime ambiental.

1.10.4. Situações não previstas neste GPO deverão ser dirimidas pelo Cmt de Pel, e imediatamente comunicadas ao CPAmb - Div Op, via canal hierárquico, com manifestação do Coordenador Operacional do respectivo BPamb, para que seja estudada a aplicação em todo o CPAmb.

1.11. DA APLICAÇÃO DA PENA DE APREENSÃO ADMINISTRATIVA E DA DESTINAÇÃO DOS INSTRUMENTOS, PRODUTOS, SUBPRODUTOS E ANIMAIS APREENDIDOS

1.11.1. Para efeito deste GPO, considera-se:

1.11.1.1. **Produto de infração administrativa ambiental:** bem auferido pela ação ou omissão tipificada como infração administrativa;

1.11.1.2. **Instrumento de infração administrativa ambiental:** objeto, petrecho, equipamento, veículo, embarcação, aeronave, animal, entre outros; adaptado ou não, utilizado para a prática da infração administrativa ambiental;

1.11.1.3. **Produto florestal:** aquele que se encontra no estado bruto ou *in natura*, conforme disposto em normas específicas;

1.11.1.4. **Subproduto florestal:** aquele que passou por processo de beneficiamento, conforme disposto em normas específicas;

1.11.1.5. **Madeira sob risco iminente de perecimento,** são aquelas que:

1.11.1.5.1. acondicionadas a céu aberto, não puderem ser guardadas ou depositadas em locais próprios, sob vigilância;

1.11.1.5.2. cujo transporte ou guarda seja inviável, conforme atestado pelo Policial Militar autuante no momento da apreensão.

1.11.1.6. **Produto perecível:** produtos alimentícios, alimentos *in natura*, produtos semipreparados ou preparados para o consumo que, pela sua natureza ou composição, necessitam de condições especiais de temperatura para a sua conservação;

1.11.1.7. **Produto, parte, objeto e subproduto da fauna silvestre:** pedaço ou fração de um elemento de origem animal que tenha ou não sido beneficiado, alterando ou não suas características, forma ou propriedade primária, como, por exemplo: carcaça, carne, víscera, gordura, ovo, asa, pele, pelo, pena, pluma, osso, chifre, glândula, sangue, veneno, dentre outros.

1.11.2. Constatada a infração administrativa ambiental, o Policial Militar autuante, no uso de seu poder de polícia, apreenderá todos os produtos e instrumentos utilizados para a prática da infração.

1.11.2.1. O Policial Militar autuante promoverá, em regra, a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização. Excepcionalmente, para os casos em que o objeto fiscalizado decorra de cumulação de licenças ou autorizações, e sendo possível diferenciá-las para a detecção da irregularidade, o Policial Militar promoverá a autuação e a apreensão da parte que esteja irregular. Neste caso, a diferenciação da parte irregular do objeto da fiscalização não inibe a apreensão dos instrumentos da infração administrativa.

1.11.3. A penalidade de apreensão administrativa será aplicada independentemente das demais penalidades devendo constar, no BO/PAmb, as características do bem e outras informações, para a sua completa identificação, devendo acompanhar o processo AIA/PAmb até sua final conclusão;

1.11.4. Nos casos em que a irregularidade constitua infração administrativa, a apreensão deverá ser de responsabilidade do Policial Militar autuante, independentemente da apreensão realizada na esfera penal;

1.11.5. O Policial Militar autuante, mediante decisão fundamentada em que se demonstre a existência de interesse público relevante, poderá utilizar ou autorizar o uso do bem apreendido nas hipóteses em que não haja outro meio disponível para a consecução da respectiva ação fiscalizatória.

1.11.5.1. Os veículos de qualquer natureza que forem apreendidos poderão ser utilizados pelo Policial Militar autuante para fazer o deslocamento do material apreendido até local adequado.

1.11.6. No caso de necessidade de depósito, o Policial Militar autuante deverá informar o depositário (autuado ou não) de suas obrigações, e constar no campo “Versão do envolvido” do TVA/PAmb ou BO/PAmb o seguinte texto: “Declaro ter ciência de que não poderei vender, doar, utilizar, transferir, dispor dos <instrumentos, produtos, subprodutos, animais> apreendidos e me comprometo a cientificar imediata e formalmente a Polícia Militar Ambiental ou a CFB eventual <fuga, morte, extravio>, e que no caso de descumprimento estarei sujeito às sanções previstas na legislação vigente.”.

1.11.6.1. Em caso de descumprimento de suas obrigações, o depositário deverá ser autuado por “DEIXAR DE APRESENTAR RELATÓRIO OU INFORMAÇÕES AMBIENTAIS NO PRAZO DETERMINADO PELA AUTORIDADE AMBIENTAL” (item 7.5 deste GPO) se a ação ou omissão apurada pelo Policial não configurar outra infração ambiental.

1.11.6.2. Não será lavrado AIA nos casos de extravio de instrumentos, produtos, subprodutos ou morte de animal por causa alheia a ação ou omissão do depositário, desde que devidamente comprovada.

1.11.7. O objeto da apreensão deverá, em regra, ser encaminhado a local previamente indicado para armazenamento, onde aguardará decisão administrativa, seja através do Atendimento Ambiental ou do julgamento da defesa ou do recurso.

1.11.8. Os meios de transporte, considerados instrumentos de infração administrativa ambiental, poderão ser utilizados para transportar o produto objeto da apreensão, bem como os demais instrumentos, ao local de destinação, cuidando o Policial Militar, para que o agente designado para tal seja habilitado e o veículo esteja em condições legais de tráfego.

1.12. DA DESTINAÇÃO

1.12.1. DE INSTRUMENTOS, PETRECHOS, EQUIPAMENTOS OU VEÍCULOS DE QUALQUER NATUREZA UTILIZADOS NA INFRAÇÃO

1.12.1.1. Os instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração serão destruídos ou inutilizados pelo Policial Militar autuante quando:

1.12.1.1.1. a medida for necessária para evitar o seu uso e aproveitamento indevidos nas situações em que novos transportes e a guarda forem inviáveis, em face das circunstâncias;

1.12.1.1.2. possa expor o meio ambiente a riscos significativos ou comprometer a segurança ou saúde da população e das autoridades envolvidas na ação de policiamento.

1.12.1.2. a destruição de instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração será registrada no BO/PAmb, arrolando pelo menos 01(uma) testemunha, preferencialmente não Policial Militar; e constará a descrição minuciosa do objeto da destruição e registro

fotográfico, antes e após a destruição; para avaliação de seu valor e garantia dos processos administrativo e penal.

1.12.2. DE PRODUTOS OU SUBPRODUTOS NÃO PERECÍVEIS:

1.12.2.1. Para o caso de produto ou subproduto da infração administrativa ambiental não perecível, incluída a madeira que não esteja sob risco iminente de perecimento, a destinação final será determinada pela Autoridade Ambiental.

1.12.2.2. Os produtos e subprodutos serão destruídos ou inutilizados pelo Policial Militar autuante quando:

1.12.2.2.1. a medida for necessária para evitar o seu uso e aproveitamento indevidos nas situações em que novos transportes e a guarda forem inviáveis, em face das circunstâncias;

1.12.2.2.2. possa expor o meio ambiente a riscos significativos ou comprometer a segurança ou saúde da população e das autoridades envolvidas na ação de policiamento.

1.12.2.3. a destruição de produtos e subprodutos será registrada no BO/PAmb, arrolando, em tal, pelo menos 01(uma) testemunha, preferencialmente não Policial Militar; a descrição minuciosa do objeto da destruição e registro fotográfico, antes e após a destruição; para avaliação de seu valor e garantia dos processos administrativo e penal.

1.12.3. DE PRODUTOS OU SUBPRODUTOS PERECÍVEIS:

1.12.3.1. Os produtos perecíveis ou sob risco iminente de perecimento serão previamente avaliados pelo Policial Militar autuante, sempre que possível, e deverão ser doados logo após a lavratura do AIA/PAmb, preferencialmente, para órgãos públicos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar e militar, respeitada a legislação vigente.

1.12.3.2. As madeiras apreendidas serão consideradas sob risco iminente de perecimento quando:

1.12.3.2.1. não puderem ser guardadas ou depositadas em locais apropriados sob responsabilidade de órgão ambiental, ou seja, fiquem acondicionadas a céu aberto ou sem vigilância;

1.12.3.2.2. seja inviável seu transporte ou guarda pelo órgão ambiental, atestado no BO/PAmb;

1.12.3.2.3. Os produtos, subprodutos e madeiras poderão ser depositados a outrem (excepcionalmente, ao próprio infrator), desde que assuma voluntariamente o dever de prestar a devida manutenção do bem apreendido. Neste caso, constará no campo “Versão do envolvido” do TVA/PAmb ou BO/PAmb o seguinte texto: “Declaro ter ciência de que não poderei vender, doar, transferir, dispor dos <produtos/subprodutos/madeiras> apreendidos e me comprometo a cientificar imediata e formalmente a Polícia Militar Ambiental de qualquer alteração, extravio, furto, roubo ou sinistro; e que no caso de descumprimento estarei sujeito à sanções previstas na legislação vigente.”.

1.12.3.3. No caso de doação dos produtos perecíveis, o recebedor se comprometerá, em sua versão do envolvido, a não transferi-los a terceiros, exceto em caso excepcional de transferência por decisão fundamentada da Autoridade Ambiental responsável pelo processo administrativo que reconheça tal medida como a mais adequada à execução dos fins institucionais dos beneficiários.

1.12.3.3.1. O Policial Militar que proceder a destinação por doação, constará no campo “Versão do envolvido” do TVA/PAmb ou BO/PAmb o seguinte texto: “Declaro ter ciência de que não poderei vender, doar, transferir, dispor dos <instrumentos, produtos, subprodutos> apreendidos e me comprometo a cientificar imediata e formalmente à Polícia Militar Ambiental ou à CFB eventual extravio, e que no caso de descumprimento estarei sujeito às sanções previstas na legislação vigente.”.

1.12.3.4. Para a destinação de instrumento, produto ou subproduto apreendido é imprescindível o TVA/PAmb ou BO/PAmb que a registre, bem como a assinatura do beneficiário ou seu responsável legal.

1.12.3.5. caso não seja viável a doação, produtos e subprodutos serão destruídos; a destruição constará de TVA/PAmb ou BO/PAmb no qual deve constar também, ao menos 01(uma) testemunha, preferencialmente não Policial Militar; e a descrição minuciosa do objeto da destruição e registro fotográfico, antes e após a destruição; para avaliação de seu valor e garantia dos processos administrativo e penal.

1.12.3.6. Os produtos e subprodutos perecíveis (relacionados no subitem 1.11.1.6.) não poderão ser doados, exceto se constatada a adoção de práticas conservacionistas abrangidas pela legislação sanitária.

1.12.4. DE ANIMAIS:

1.12.4.1. Os animais da fauna silvestre apreendidos serão prioritariamente libertados em seu habitat (ocorre naturalmente naquele local) pelo Policial Militar autuante que os apreendeu. Sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, serão destinados a jardins zoológicos, fundações, entidades de caráter científico, centros de triagem, criadouros regulares ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnico habilitado e haja autorização do órgão ambiental competente para seu funcionamento.

1.12.4.2. Nos excepcionais casos de impossibilidade justificada de destinação por inexistência de vagas disponíveis em órgãos/instituições aptas e autorizadas para o recebimento dos animais, a patrulha responsável pelo atendimento da ocorrência deverá:

1.12.4.2.1. relatar minuciosamente o fato, consignando no BO/PAmb, os dados de no mínimo três dos órgãos/instituições aptos para receber o(s) espécime(s) consultado(s), tais como nome e endereço, bem como os dados dos responsáveis pela informação relativa à impossibilidade de destinação, constando nome completo, função exercida, data e horário do contato, as razões alegadas para a impossibilidade de recebimento, dentre outros dados considerados oportunos;

1.12.4.2.2. depositar com próprio infrator, desde que o(s) animal(is) não esteja(m) submetido(s) a maus tratos, ou em situações em que no ato da fiscalização devido nítida alteração no quadro de saúde do infrator dado o vínculo afetivo com o animal e este assuma voluntariamente o dever de prestar a devida manutenção e manejo do animal apreendido. Neste caso, constará no campo "Versão do envolvido" do TVA/PAmb ou BO/PAmb o seguinte texto: "Declaro ter ciência de que, enquanto o(s) animal(is) estiver(em) sob meu depósito, não poderei vendê-lo(s), doá-lo(s), transferi-lo(s) e dele(s) dispor; e me comprometo a cientificar imediata e formalmente a Polícia Militar Ambiental ou a CFB eventual morte, fuga ou extravio; e que no caso de descumprimento estarei sujeito à sanções previstas na legislação vigente.".

1.12.4.3. quaisquer outras impossibilidades de destinação deverão estar plenamente justificadas, podendo-se citar, a título de exemplo, o estado de saúde do animal ou suas condições físicas, dentre outras, que impeçam a sua remoção, as quais preferencialmente deverão ser devidamente atestadas em parecer técnico emitido por profissional habilitado, a título não oneroso.

1.12.4.4. O depósito de animal será sempre registrado em TVA/PAmb ou BO/PAmb.

1.12.4.5. O Policial Militar autuante zelará para que os animais apreendidos sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam seu bem-estar físico.

1.12.4.6. Eventualmente, no caso de atendimento veterinário decorrente de maus tratos, após o atendimento emergencial, e não sendo o local um daqueles autorizados a receber em depósito animais

silvestres, o Policial Militar Ambiental deverá destinar tais animais conforme as normas em vigor, ou seja, aos locais autorizados para receber animais silvestres em depósito;

1.12.4.7. fica vedado o depósito de animais silvestres diretamente para clínicas veterinárias não cadastradas no IBAMA ou [Coordenadoria de Fauna Silvestre](#), já que, após o atendimento emergencial, os animais deverão ser destinados, conforme as normas em vigor;

1.12.5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE DESTINAÇÃO

1.12.5.1. Até que haja decisão administrativa acerca da destinação dos bens, animais, produtos, e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração, estes poderão ser confiados a depositário, sendo, preferencialmente, órgãos públicos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar e militar, constando-se em TVA/PAmb ou BO/PAmb.

1.12.5.2. Fica proibida a nomeação de Policial Militar como depositário de objetos e animais apreendidos pela Polícia Militar Ambiental.

1.12.5.3. Quando a Polícia Militar Ambiental tomar conhecimento da necessidade da transferência de animais apreendidos administrativamente pela instituição, já destinados a um criador regular, a OPM imediatamente superior à OPM elaboradora da apreensão deverá:

1.12.5.3.1. Consultar se o novo estabelecimento está registrado na [Coordenadoria de Fauna Silvestre](#), qual sua categoria e se é habilitado para receber aquele tipo de animal;

1.12.5.3.2. Realizar a movimentação assim que possível, registrando em TVA/PAmb, constando a qualificação do estabelecimento e seu responsável legal que recebeu o novo depósito, bem como a sua assinatura no campo correspondente;

1.12.5.3.3. Posteriormente, notificar a [Coordenadoria de Fauna Silvestre](#) mediante Ofício;

1.12.5.3.4. Remeter cópia dos procedimentos via P-3 à Divisão Operacional do CPAmb para gestão junto à CFB.

1.12.5.4. em todos os casos que envolvam a destinação de animais apreendidos, recolhidos ou entregues à Polícia Militar Ambiental, deverá ser lavrado o respectivo TVA/PAmb ou BO/PAmb.

1.13. DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE VENDA E FABRICAÇÃO DE PRODUTO

1.13.1. A penalidade de suspensão de venda e fabricação de produto será aplicada pelo Policial Militar autuante, quando as condições do produto não estiverem de acordo com as determinações legais e regulamentares, após o devido processo legal garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

1.14. DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE EMBARGO DE OBRA, ÁREA E/OU ATIVIDADE

1.14.1. A aplicação da medida acautelatória de embargo será aplicada pelo Policial Militar em BO/PAmb e AIA/PAmb, quando a obra ou atividade não estiver de acordo com as determinações legais ou regulamentares.

1.14.2. O embargo de obra ou atividade deverá ser restrito ao local onde efetivamente se caracterizou a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em outras áreas do empreendimento ou instalação não relacionadas com a infração.

1.14.3. O descumprimento total ou parcial de embargo, sem prejuízo das demais penalidades, ensejará a aplicação de nova autuação específica por descumprir o embargo, nos termos do artigo 74 da Resolução SIMA-005/21, além da possibilidade de incidência da penalidade de multa diária já indicada no momento da primeira autuação.

1.14.4. A autoridade ambiental autuante colherá todas as provas possíveis de autoria e materialidade, bem como da extensão do dano, apoiando-se em documentos, fotos e dados de localização, incluindo as coordenadas geográficas da área embargada, que deverão constar do respectivo processo administrativo ambiental para posterior georreferenciamento.

1.14.4.1. A cessação do embargo de área e/ou atividades lesivas ao meio ambiente, embargadas ou suspensas através da lavratura de BO/PAmb ou AIA/PAmb, dependerá de decisão colegiada do Atendimento Ambiental ou da apreciação da Defesa ou Recurso, nos termos do artigo 20 da Resolução SIMA 005/21.

1.14.5. Não se aplicará a sanção de embargo de obra ou atividade, ou de área, nos casos em que a infração de que trata o caput se der fora da área de preservação permanente, reserva legal ou área especialmente protegida, salvo quando se tratar de desmatamento não autorizado de vegetação nativa.

1.14.6. O embargo de área irregularmente explorada e objeto do Plano de Manejo Florestal Sustentável não exonera seu detentor da execução de atividades de manutenção ou recuperação da floresta, na forma e prazos fixados no Plano de Manejo Florestal Sustentável e no termo de responsabilidade de manutenção da floresta.

1.15. DO DESEMBARGO DE ÁREA E/OU ATIVIDADE

1.15.1. A cessação do embargo de área e/ou atividades lesivas ao meio ambiente, embargadas ou suspensas através da lavratura de BO/PAmb ou AIA/PAmb, dependerá de decisão da Autoridade Ambiental competente do Atendimento Ambiental ou da apreciação da Defesa ou Recurso, nos termos do artigo 20 da Resolução SIMA nº 005/21.

1.15.2. Em nenhuma situação, a simples quitação da multa desembargará a área e/ou atividades embargadas ou liberará os produtos apreendidos.

1.15.3. A solicitação de desembargo de área e/ou atividades lesivas ao meio ambiente deverá ser realizada pelo proprietário ou seu procurador, por ocasião do Atendimento Ambiental, Defesa ou Recurso.

1.15.4. A obtenção do licenciamento ambiental, em qualquer tempo, desembarga automaticamente a área ou atividade embargada, sem a necessidade de termo de desembargo.

1.16. DAS PENALIDADES DE SUSPENSÃO PARCIAL OU TOTAL DA ATIVIDADE E DAS PENALIDADES RESTRITIVAS DE DIREITO

1.16.1. A penalidade de suspensão total das atividades será aplicada para os casos específicos de infrações que envolvam Documento de Origem Florestal (DOF) e Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros (SISPASS), mediante solicitação do Policial Militar autuante.

1.16.2. As penalidades restritivas de direitos (inciso X, do artigo 5º da Resolução SIMA 005/21), são aplicáveis às pessoas físicas ou jurídicas, isoladas ou cumulativamente, com outras sanções decorrentes de infrações administrativas ambientais.

1.16.3. Sempre que cabível à garantia da aplicação da lei ambiental, o Policial Militar Autuante deverá indicar as seguintes medidas administrativas restritivas de direito no momento da lavratura do AIA, cuja aplicação será imediata:

1.16.3.1. suspensão de registro, licença ou autorização;

1.16.3.2. cancelamento de registro, licença ou autorização.

1.16.4. As medidas administrativas previstas no item 1.16.3 serão submetidas a análise no processo administrativo, quando poderão ser convertidas em penalidade ou perderão a eficácia, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório ao atuado.

1.16.5. Para criadores de passeriformes no caso de suspensão ao acervo do SISPASS, observar o item 2.4.9.5 deste GPO.

1.16.6. O Policial Militar Autuante poderá indicar as penalidades de perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais, perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, e proibição de contratar com a administração pública (artigo 22 incisos III a V do artigo 22 da Resolução SIMA 005/21). A aplicação destas penalidades ocorrerá apenas após o encerramento do processo administrativo ambiental, por ato próprio do Secretário de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório.

1.17. DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMOLIÇÃO

1.17.1. A sanção de demolição de obra deverá ser indicada pelo Policial Militar Autuante quando:

1.17.1.1. verificada a construção de obra em área ambientalmente protegida em desacordo com a legislação ambiental;

1.17.1.2. a obra ou construção realizada não atenda às condicionantes da legislação ambiental e não seja passível de regularização.

1.17.2. O Policial Militar poderá proceder a demolição de obra, edificação ou construção não habitada, objeto da infração ambiental, no ato da vistoria, nos casos em que se constatar que a ausência da demolição importa em iminente risco de agravamento do dano ambiental ou de graves riscos à saúde.

1.17.3. A demolição realizada pelo Policial Militar, deverá ser devidamente descrita e documentada, inclusive por meios eletrônicos e imagem.

1.17.4. As excepcionalidades serão decididas pelo Cmt Pel P Amb.

1.18. DA AVALIAÇÃO DO AIA/PAMB

1.18.1. Após a lavratura do AIA/PAmb, o Oficial funcionalmente superior ao Policial Militar autuante avaliará sua lavratura, em sistema próprio do Web-AIA onde constará seu entendimento quanto à existência de vício sanável ou insanável para a continuidade ou não do processo AIA.

1.18.2. São competentes para avaliação do AIA/PAmb, no âmbito da Polícia Ambiental, inclusive quanto à existência de vícios, antes da realização do Atendimento Ambiental, os Oficiais:

1.18.2.1. superiores funcionais do responsável pela lavratura do AIA/PAmb;

1.18.2.2. que possuam qualquer nível de comando sobre a área em que o AIA/PAmb foi lavrado.

1.18.3. O policial militar e o técnico da CFB são competentes para avaliação do AIA/PAmb no âmbito do Atendimento Ambiental.

1.18.4. Vícios do AIA/PAmb:

1.18.4.1. Vício sanável:

1.18.4.1.1. Considera-se vício sanável aquele constante no AIA/PAmb que verse sobre infração de competência da Polícia Ambiental e que:

1.18.4.1.1.1. possa ser suprimido de modo eficaz;

1.18.4.1.1.2. não resulte prejuízo à Administração ou a terceiros ou quando se tratar de ato impugnado.

1.18.4.1.2. O AIA/PAmb que conter vício de ordem formal sanável deverá ser convalidado mediante despacho motivado retificador;

1.18.4.1.3. O erro no enquadramento legal da infração trata-se de vício sanável, e deve ser retificado pela Autoridade Ambiental ([Oficial Comandante do Policial Ambiental, policial militar ambiental participante do Atendimento Ambiental ou técnico da CFB participante do Atendimento Ambiental](#)), mediante decisão fundamentada.

1.18.4.2. Vício Insanável:

1.18.4.2.1. Considera-se vício insanável aquele em que a correção da autuação implique modificação do fato descrito no Auto de Infração Ambiental o verse sobre infração de competência de outro órgão, que não a Polícia Ambiental, [devendo ser anulado pelo Oficial funcionalmente superior ao Policial Militar autuante ou em sessão de Atendimento Ambiental, observado o item 1.18.4.2.3.](#)

1.18.4.2.2. [No caso em que o AIA/PAmb for declarado nulo durante o processo administrativo e estiver caracterizada conduta ou atividade lesiva ao meio ambiente, será lavrado novo AIA/PAmb](#), observadas as regras relativas à prescrição.

1.18.4.2.3. A decisão de anulação de AIA/PAmb, antes do Atendimento Ambiental, por existência de vício insanável deverá ser homologada por superior funcional do Oficial que a expediu.

1.19. DA REINCIDÊNCIA

1.19.1. Considera-se reincidência o cometimento de nova infração ambiental pelo mesmo infrator, no período de 05 (cinco) anos, contados da lavratura do AIA/PAmb anterior, devidamente confirmado por decisão administrativa transitada em julgado.

1.19.2. A reincidência implica:

1.19.2.1. na aplicação da multa em triplo, no caso de cometimento da mesma infração ambiental;

1.19.2.1.1. [considera-se “mesma infração ambiental” todas as condutas previstas no mesmo artigo da Resolução SIMA 005/21. Exemplo: caçar, perseguir, apanhar, transportar, vender, impedir a procriação da fauna, ou seja, todos constantes do artigo 25 da Resolução SIMA 005/21, serão considerados para fins de reincidência como “mesma infração”.](#)

1.19.2.2. na aplicação da multa em dobro, no caso de cometimento de infração ambiental distinta;

1.19.3. as decisões transitadas em julgado baseadas nas Resoluções SMA 037/05, SMA 032/10 ou SMA 48/14 serão consideradas para fins de aplicação de reincidência, observando-se o disposto no item 1.19.1.

1.19.4. O trânsito em julgado a que se refere o item [1.19.1](#) se dará quando se esgotar a fase recursal, excetuando-se a hipótese de celebração do TCRA, na qual será considerado na data da assinatura do referido documento, conforme §1º do artigo 6º da Resolução SIMA 005/21.

1.19.5. A majoração do valor da multa, em razão da reincidência, será apurada no processo da nova autuação; portanto, para instrução do processo no novo AIA/PAmb, o Policial Militar Autuante deverá constar a existência do AIA/PAmb anterior transitado em julgado, citando seu número.

1.19.6. Quando possível, a majoração será **indicada** no momento da lavratura do AIA/PAmb, caso contrário, será efetivada no Atendimento Ambiental.

1.19.7. Quando da comunicação de ocorrências criminais por Ofício à Polícia Civil, a Polícia Ambiental deverá informar sobre as eventuais reincidências, na esfera administrativa, do(s) infrator(es) envolvido(s) na ocorrência, juntando cópias dos extratos do SIOPM ou SIGAM; ou ainda documentos físicos que demonstrem tais reincidências.

1.19.8. Quando a apresentação da ocorrência criminal ambiental ao Delegado de Polícia se der diretamente pela Patrulha Ambiental que efetuar o flagrante, as informações de reincidência administrativa também deverão ser fornecidas pela própria equipe, salvo nos casos em que houver impossibilidade de obtenção de tais informações.

1.20. DA DESTINAÇÃO DOS INSTRUMENTOS, PRODUTOS, SUBPRODUTOS E ANIMAIS OBJETOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL DE AUTORIA DESCONHECIDA

1.20.1. Para infrações administrativas que não configurem crime ambiental:

1.20.1.1. os instrumentos utilizados na prática da infração, passados 20 (vinte) dias de sua apreensão sem que haja reclamação de propriedade, serão destruídos, utilizados pela administração quando houver necessidade ou doados; garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem quando o instrumento puder ser utilizado na prática de novas infrações, adotando-se a mesma rotina do item 1.12.1 do GPO e seus subitens;

1.20.2. Para infrações administrativas que também configurem crime ambiental, o Comandante de Pelotão deverá:

1.20.2.1. Oficiar o Delegado de Polícia da existência de crime ambiental, mencionando no expediente o local onde o material encontra-se depositado e que no prazo de 30 (trinta) dias da data de protocolo no DP, estes serão destinados na forma da lei.

1.20.2.2. Transcorrido o prazo do subitem anterior, sem que haja apreensão por parte do Delegado de Polícia, destinar na forma do subitem **1.20.1.1**.

1.21. DA UTILIZAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PETRECHOS DE PESCA EM ÁGUAS INTERIORES (ÁGUAS CONTINENTAIS E ESTUARINAS)

1.21.1. A Portaria IBAMA/SUPES/SP nº 02, de 24 de julho de 1995, torna obrigatória a utilização de placa de identificação contendo o número do Registro Geral de Pesca (RGP) em todos os petrechos fixos que não exijam a participação e/ou presença ativa do pescador profissional, denominados rede de espera, espinhel (nas extremidades) ou covo, utilizados na pesca interior, conforme a seguir:

1.21.1.1. confeccionado em material alumínio;

1.21.1.2. medindo 10 cm de comprimento por 2,5 cm de largura, com 2 mm de espessura;

1.21.1.3. com cantos arredondados;

1.21.1.4. impressos com letras e números legíveis.

1.21.2. prevê ainda que os infratores terão seus petrechos de pesca apreendidos, ficando sujeito à prova de propriedade no prazo de 15 (quinze) dias da lavratura do BO/PAmb;

1.21.3. considerando que o objetivo da regulamentação é garantir aos agentes do Estado a possibilidade de identificação do pescador e consequentemente sua inspeção, o Policial Militar autuante deverá observar os seguintes procedimentos quando da inspeção dos petrechos que não exijam a participação e/ou presença ativa do pescador:

1.21.3.1. nos casos em que o pescador profissional estiver presente e não houver outras irregularidades, porém, sem a placa de identificação, o Policial Militar deverá orientá-lo, consignando tal procedimento em TVA/PAmb;

1.21.3.2. nos casos em que o pescador profissional não estiver presente, mas se apresentar na área de pesca no momento da atuação policial-militar se identificando e apresentando-se como proprietário dos petrechos, o Policial Militar deverá proceder à avaliação das informações prestadas pelo pescador como forma de prova de propriedade, uma vez que, dificilmente, terá outra forma de comprovação. Não havendo outras irregularidades, e as informações prestadas forem compatíveis com as características do material recolhido, o Policial Militar fará a devolução, consignando tal procedimento em TVA/PAmb;

1.21.3.2.1. havendo dúvidas por parte do Policial Militar nos termos descritos no item anterior, proceder-se-á ao recolhimento dos petrechos devendo constar em TVA/PAmb de forma objetiva e clara;

1.21.3.3. na ausência do pescador, proceder-se-á ao recolhimento do(s) petrecho(s) nos termos do item 1.12.2;

1.21.3.4. em nenhuma hipótese haverá lavratura de AIA/PAmb por falta de placa de identificação.

1.22. DA DEFESA E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

1.22.1. O autuado tem o prazo de 20 (vinte) dias para apresentar defesa contra a decisão resultante do Atendimento Ambiental.

1.22.2. Da decisão a que se refere o subitem anterior, cabe recurso no prazo de 20 (vinte) dias, contados da respectiva intimação.

1.23. CONTROLE POPULACIONAL DO JAVALI

1.23.1. A Instrução Normativa IBAMA nº 12 de 25Mar19 alterou a Instrução Normativa IBAMA nº 03/2013 e instituiu o SIMAF – Sistema Integrado de Manejo de Fauna. A inobservância da Instrução Normativa implica na aplicação das penalidades previstas na Lei Federal nº 9.605/98, e demais sanções previstas em lei.

1.23.2. A Lei Estadual nº 10.670/00 prevê a destruição de bens, produtos e subprodutos de origem animal, bem como sacrifício e abate sanitário de quaisquer animais, visando a prevenir, controlar e erradicar doenças e pragas.

1.23.3. Considera-se controle do javali a perseguição, o abate, a captura seguida de eliminação direta de espécimes, sendo esses realizados por meios físicos, neles incluídos como instrumentos de abate as armas brancas e de fogo, sendo vedada a prática de quaisquer maus-tratos aos animais.

1.23.4. O emprego de substâncias químicas, salvo o uso de anestésicos, somente é permitido mediante autorização de manejo de espécies exóticas invasoras que deverá ser solicitada no SIMAF.

1.23.5. É autorizado o uso de armadilhas do tipo jaula ou curral, que garantam o bem-estar animal, segurança e eficiência, preferencialmente, sendo proibidas aquelas capazes de matar ou ferir, como, por exemplo, laços e dispositivos que envolvam o acionamento de armas de fogo.

1.23.6. O controle de javalis em domínio privado poderá ser proibido pelo respectivo titular ou detentor do direito de uso da propriedade, assumindo estes a responsabilidade pelo monitoramento em seus domínios.

1.23.7. Admite-se o uso de cães, na atividade de controle, independentemente da raça, sendo vedada a prática de quaisquer maus-tratos aos animais. A avaliação quanto às condições dos cães específicas para a atividade, como o uso de colete peitoral, porte do atestado de saúde e carteira de vacinação cabe ao órgão licenciador. Para demais irregularidades, o responsável pelos cães responderá, na medida de sua culpabilidade, pelas infrações cometidas.

1.23.7.1. O porte do atestado de saúde e carteira de vacinação dos animais empregados no controle, nos casos de cães de agarre, bem como o uso do colete peitoral, com identificação vinculada ao responsável exime a responsabilidade do proprietário em caso de ferimento ou morte do cão em atividade de controle do javali, desde adote cuidados urgentes e necessários ao socorro.

1.23.8. Para fins de fiscalização, as pessoas físicas ou jurídicas em atividade de manejo do javali deverão portar:

1.23.8.1. Documento de Identidade com foto;

1.23.8.2. Autorização de Manejo de Javali emitida através do SIMAF válida e conforme a modalidade praticada;

1.23.8.3. Guia de Trafego Especial (GTE) das armas utilizadas e respectivos registros, inclusive dentro de sua propriedade, exceto a residência. Sua inexistência configura crime de porte de arma de fogo.

1.23.9. O Policial Militar deverá atuar conforme tabela abaixo:

1.23.9.1. Para locais onde não haja manifestação expressa do proprietário ou responsável proibindo o controle do javali:

Situação	SIMAF	Javali abatido	GTE	Providências
Controlador com arma branca	Não	Não	Não se aplica	Autuação por caçar
	Não	Sim	Não se aplica	Lavratura de TVA/PAmb
	Sim	Sim	Não se aplica	Lavratura de TVA/PAmb
Controlador com armadilha	Não	Não	Não se aplica	Item 2.1 do GPO
	Não	Sim	Não se aplica	Lavratura de TVA/PAmb
	Sim	Independente	Não se aplica	Lavratura de TVA
Controlador com arma de fogo (item 1.28.1.13)	Não	Não	Não	Item 2.1 do GPO e condução à DP por porte de arma de fogo
	Não	Sim	Não	Condução à DP por porte ilegal de arma de fogo
	Não	Não	Sim	Item 2.1 do GPO
	Sim	Independente	Não	Condução à DP por porte ilegal de arma de fogo

	Sim	Independente	Sim	Lavatura de TVA/PAmb
Controlador com petrecho proibido (ex. laço)	Não	Não	Não se aplica	Item 2.1 do GPO
	Não	Sim	Não se aplica	Lavatura de TVA/PAmb
	Sim	Sim	Não se aplica	Lavatura de TVA/PAmb
	Sim	Não	Não se aplica	Item 2.1 do GPO
Controlador com arma de fogo em locais do artigo 10 da Lei Federal 5197/67	Não	Não	Independente	Item 2.1 do GPO e condução à DP por porte de arma de fogo e periclitacão de vida
	Não	Sim	Independente	Condução à DP por porte de arma de fogo e periclitacão de vida
	Sim	Independente	Independente	Condução à DP por porte de arma de fogo e periclitacão de vida

1.23.9.2. Nos locais para o qual haja negativa expressa do proprietário ou responsável pela propriedade em permitir o controle do javali, o Policial Militar deverá qualifica-lo, colher sua versão e autuar o “controlador” conforme item 2.1 e, se armado, encaminhamento também à DP pelo porte ilegal de arma de fogo.

1.24. DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

1.24.1. **Unidade de Conservação:** espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de Administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (Lei Federal nº 9.985/00).

1.24.2. No caso de constatação de infração ambiental em Unidade de Conservação, seja ela Federal, Estadual, Municipal ou Particular, deverão ser adotadas as providências administrativas e penais previstas neste GPO.

1.24.3. As intervenções em Unidades de Conservação, realizadas pelo próprio órgão gestor da respectiva UC e constatadas pela Polícia Militar Ambiental, deverão ser objeto de elaboração de TVA/PAmb, cuja cópia será remetida via canal hierárquico para as autoridades que fizer a gestão da UC.

1.25. DA FISCALIZAÇÃO DE PÁTIOS MADEIREIROS

1.25.1. As vistorias dos pátios das empresas que comercializam produtos florestais brutos e produtos florestais processados de origem nativa serão realizadas mediante planejamento prévio e o Policial Militar responsável por sua execução deverá estar de posse do relatório atualizado do sistema eletrônico de controle de produtos florestais – DOF;

1.25.2. O policial ambiental deverá atentar ao previsto na IN Nº 16, de 25/11/22, que instituiu o Sistema DOF Rastreabilidade (DOF+) que, durante o período de transição, irá coexistir com o Sistema DOF Legado, aquele então regido pela Portaria MMA Nº 253/06 e IN IBAMA Nº 21/14;

1.25.3. Durante o período de transição, o Policial Ambiental poderá se deparar com pátio madeireiro do Sistema DOF Legado e pátio madeireiro do Sistema DOF Rastreabilidade coexistindo de forma regular no

mesmo local. Neste caso, os itens fiscalizados deverão ser mensurados cada qual com seu respectivo pátio e suas respectivas regras.

1.25.4. Sendo assim:

1.25.4.1. Para as vistorias em Pátios Madeireiros ou transporte acobertados pelo DOF Legado, deverão ser observadas as instruções já sedimentadas neste Guia, seguindo os ditames previstos na IN IBAMA N° 21/14 e suas alterações, confrontando-se os itens de madeira por gênero, volume e suas classificações, permanecendo inclusive com a subclassificação de madeira serrada (cortes), conforme o glossário de madeira serrada;

1.25.4.2. Para as vistorias em Pátios já sob a égide do Sistema DOF+ (Rastreabilidade), deverá seguir o contido na Resolução CONAMA N° 497, de 19/08/20, adotando a classificação de madeira serrada e beneficiada, ou seja, desconsiderando a aferição por corte, considerando-se o(s) código(s) de controle;

1.25.5. Para o transporte de madeira, também poderá haver simultaneamente na mesma carga transportada madeiras acobertadas pelo DOF Legado e madeiras acobertadas pelo DOF Rastreabilidade, podendo haver regularmente uma nota fiscal para ambos os DOF ou uma nota fiscal para cada DOF. Sendo assim, deverá ser confrontada a carga segundo o DOF correspondente, cada qual segundo as respectivas normas acima indicadas.

1.25.6. Importante observar que o mesmo empreendimento madeireiro (comercial/industrial) poderá estar cadastrado simultaneamente no DOF Legado e no DOF+, porém não poderá ocorrer, em regra, fluxo de madeira entre um sistema e outro, ou seja, as madeiras do DOF Legado deverão estar separadas, sendo fiscalizadas por corte e espécie e, as madeiras do DOF+ acondicionadas em outra parte, e serão fiscalizadas como madeira serrada, separando-as por espécie (considerar apenas o gênero do binômio científico);

1.25.7. Ao chegar à empresa, a equipe deve se identificar, solicitar a presença do proprietário ou responsável, e cientificá-lo da abertura da vistoria, constando tal ato no BO/PAmb ou TVA/PAmb;

1.25.8. Não deve efetuar a coleta de dados, bem como os trabalhos de cubagem, sem a presença de acompanhante da empresa;

1.25.9. Para facilitar os trabalhos da equipe de policiamento, o Comandante da equipe deverá solicitar, aos proprietários ou gerentes do empreendimento, a adoção das seguintes providências:

1.25.9.1. disponibilizar espaço adequado para conferência dos documentos;

1.25.9.2. disponibilizar um representante em tempo integral para acompanhar todas as etapas dos trabalhos, no pátio de estocagem de produtos florestais brutos e produtos florestais processados de origem nativa;

1.25.9.3. disponibilizar documentação, quando solicitado;

1.25.9.4. disponibilizar empilhadeira, trator ou outro equipamento (caso necessário) com operador para movimentação e produtos florestais brutos e produtos florestais processados de origem nativa existentes no pátio;

1.25.9.5. facilitar o acesso da equipe aos locais de produção e pátios de estocagem;

1.25.10. Os produtos florestais brutos e produtos florestais processados de origem nativa existentes no Pátio deverão estar organizados por tipo, espécie taxonômica e dimensões, de modo a permitir a identificação e mensuração de todos os itens.

1.25.11. Se o pátio estiver desorganizado, o policial militar ambiental deverá:

1.25.11.1. lavrar TVA/PAmb, advertindo o responsável legal para que no prazo improrrogável máximo de 15 (quinze) dias, proceda a organização, constando no campo “Versão do envolvido” o seguinte: “Fico ciente que no prazo de 15 (quinze) dias, devo permitir e facilitar a ação do poder público por meio da organização do pátio madeireiro, por tipo, gênero e dimensões, de modo a permitir a identificação e mensuração de todos os itens”, devidamente assinado pela parte; ou na ausência de TPD, consignar assinatura no impresso de Solicitação de Bloqueio de Pátio (adequar o termo para consignação da assinatura do responsável), na opção “Bloqueio Sancionatório” – outro: Pátio completamente desorganizado, impossibilitando a fiscalização ambiental.

1.25.11.2. Em caso de recusa do responsável em assinar sua versão, o policial deve transcrever a determinação acima no corpo de “Relatório da Autoridade”; constar a recusa e solicitar bloqueio de pátio conforme item 5.6.13.3.1;

1.25.11.3. Para os demais casos, deverá ser avaliada e justificada a necessidade de solicitar o bloqueio de pátio conforme item 5.6.13.3;

1.25.11.4. decorrido o prazo, realizar nova vistoria e se ainda desorganizado o pátio, lavrar AIA/PAmb conforme item 7.4 do GPO - art. 75 da Resolução SIMA 05/2021 e prorrogar o bloqueio do pátio nos termos do item 5.6.13.3;

1.25.12. Encontrando-se o pátio organizado, o Policial Militar Ambiental deverá obrigatoriamente efetuar a cubagem de lenha, carvão e de toda a madeira do pátio por tipo de corte, gênero e dimensões, utilizando a planilha correspondente;

1.25.13. Após realizar a medição produtos florestais brutos e produtos florestais processados de origem nativa, o Policial Militar Ambiental deverá confrontar os dados obtidos no momento da vistoria, com os dados atualizados oriundos do relatório do sistema eletrônico de controle de produtos florestais – DOF.

1.25.14. Na confrontação dos saldos físicos e eletrônicos, o Policial Militar Ambiental deverá considerar a variação de madeira existente no pátio, conforme:

1.25.14.1. Para madeira sob o controle do sistema DOF legado: 10% (dez por cento) para mais ou para menos nas dimensões de cada corte ou no volume total;

1.25.14.2. Para madeira sob o controle do Sistema DOF+: 10% (dez por cento) para mais ou para menos do volume total;

1.25.15. Ao final das medições e lançamento, o Policial Militar disponibilizará uma cópia da planilha descritiva ao responsável pelo pátio para fins de conferência quanto a possíveis erros de lançamento pelo prazo de até 2 (dois) dias;

1.25.16. decorrido o prazo de conferência, o Policial Militar deverá:

1.25.16.1. analisar as inconsistências apontadas e saneá-las, se couber;

1.25.16.2. imprimir nova via da planilha, a qual será assinada pelo Policial Militar e pelo responsável pelo pátio;

1.25.16.3. adotar as demais medidas de ambiental.

1.25.17. A Administração da Cia P Amb deverá providenciar inserção da cópia da planilha descritiva comparativa assinada no processo ambiental, via e-Ambiente, nos casos que houver lavratura de AIA.

1.25.18. Os produtos florestais brutos e produtos florestais processados de origem nativa em desconformidade existentes no pátio serão apreendidos e destinados nos termos do item 1.11 deste GPO e subitens seguintes.

1.25.19. No caso da inexistência de registro da empresa comerciante no DOF, ou no caso de DOF bloqueado, o comerciante está proibido de comercializar madeira de origem nativa, sendo, portanto, tais atividades consideradas ilícitas, devendo o Policial Militar autuante aplicar as medidas cabíveis constante neste item.

1.25.20. O Policial Militar promoverá a autuação considerando o volume integral de madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal que não guarde correspondência com aquele autorizado pela Autoridade Ambiental competente, em razão da quantidade ou gênero.

1.26. DA REMESSA DE DOCUMENTAÇÃO A OUTROS ÓRGÃOS

1.26.1. Quando da necessidade de envio de documentação produzida pelo Policiamento Ambiental a outros órgãos, deverá ser observado o que se segue:

1.26.1.1. Da remessa de documentação ao Ministério Público:

1.26.1.1.1. ressalvados os casos de remessa em resposta aos pleitos formulados por representante do Ministério Público, os expedientes visando comunicação para instauração de Inquérito Civil para recomposição do meio ambiente, nos termos do artigo 6º da Lei Federal nº 7.347/85, a mesma só deverá ser feita após a solução ofertada pelo Atendimento Ambiental, já que é neste que se consolida o reconhecimento legal da existência de infração ambiental e se verifica se existe a possibilidade de recuperação do dano por parte do infrator.

1.26.1.2. Da remessa de documentação ao Poder Público Municipal:

1.26.1.2.1. os indícios de infração administrativa de competência da municipalidade deverão ser remetidos através de do Relatório de Apuração de Incidente Administrativo – RAIA, conforme normatização vigente.

1.26.1.3. Da remessa de documentação à CETESB:

1.26.1.3.1. deverão ser remetidas à CETESB todas as solicitações de vistoria que não forem de competência da Polícia Militar Ambiental, observada a Resolução SIMA 005/2021.

1.26.1.4. Da remessa de documentação à CFB:

1.26.1.4.1. deverão ser remetidas à CFB, através dos Centros Técnicos Regionais– CTR ou seus Núcleos da Região Metropolitana da Grande São Paulo, toda documentação que vise apoio técnico que subsidie a tomada de providências por parte da Polícia Militar Ambiental, nos termos do [inciso IV, do art. 57, do Decreto Estadual nº 64.132/19](#).

1.27. DA IDENTIFICAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA NO ESTADO DE SÃO PAULO E DOS ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE NACIONAL APREENDIDOPELA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL

1.27.1. as documentações produzidas em razão de ocorrência com espécimes da fauna silvestre deverão ser identificadas, podendo ser utilizado Manual de Fundamentos – Volume Fauna Silvestre Nacional, contendo obrigatoriamente o nome popular e o nome científico do animal reconhecido, conforme descrição do manual.

1.27.2. O Policial Militar Ambiental deverá observar a presente metodologia para identificação dos estágios de regeneração de vegetação nativa secundária do Bioma Mata Atlântica (Florestas Ombrófilas e Estacionais) contidas no presente GPO, conforme justificativas abaixo:

1.27.2.1. Conforme está previsto na Lei [Federal](#) nº 11.428/06 (Lei da Mata Atlântica), a definição de vegetação primária e de vegetação secundária nos estágios avançado, médio e inicial de regeneração do Bioma Mata Atlântica, será de iniciativa do Conselho Nacional do Meio Ambiente ([CONAMA](#)), sendo necessária a observação dos seguintes parâmetros:

1.27.2.1.1. fisionomia;

1.27.2.1.2. estratos predominantes;

1.27.2.1.3. distribuição diamétrica e altura;

1.27.2.1.4. existência, diversidade e quantidade de epífitas;

1.27.2.1.5. existência, diversidade e quantidade de trepadeiras;

1.27.2.1.6. presença, ausência e características da serapilheira;

1.27.2.1.7. sub-bosque;

1.27.2.1.8. diversidade e dominância de espécies;

1.27.2.1.9. espécies vegetais indicadoras.

1.27.3. o corte, a supressão e a exploração da vegetação do Bioma Mata Atlântica far-se-ão de maneira diferenciada, em se tratando de vegetação primária ou secundária, nesta última levando-se em conta o estágio de regeneração.

1.27.4. o CONAMA e a [SEMIL](#), através de diversas resoluções, vêm estabelecendo a definição da vegetação e de seus estágios de regeneração, na seguinte conformidade:

1.27.4.1. Resolução CONAMA 423/10 para campos de altitude;

1.27.4.2. Resolução CONAMA 417/09 e Resolução CONAMA 07/96 para restingas;

1.27.4.3. Resolução SMA 64/09 para cerrados, de acordo com a Lei Estadual nº 13.550/09 (Bioma Cerrado);

1.27.4.4. Resoluções CONAMA 388/07 e 01/94 para Florestas Ombrófilas e Estacionais.

1.27.5. este rol de dispositivos legais carece de constante acompanhamento e atualização por parte dos entes envolvidos nas atividades de licenciamento e policiamento ambiental.

1.27.6. ocorre que a própria legislação vigente prevê que os parâmetros definidos para tipificar os diferentes estágios de regeneração da vegetação secundária podem variar, de uma região geográfica para outra, dependendo:

[1.27.6.1.](#) das condições de relevo, de clima e de solo locais;

[1.27.6.2.](#) do histórico do uso da terra;

[1.27.6.3.](#) da vegetação circunjacente;

[1.27.6.4.](#) da localização geográfica;

[1.27.6.5.](#) da área e da configuração da formação analisada.

1.27.7. Essa variação de tipologia deverá ser analisada e considerada no exame dos casos submetidos à consideração da autoridade competente.

1.27.8. Para garantia da qualidade técnica dos BO/Pamb, TVA/Pamb e AIA/Pamb, os Policiais Militares, durante a realização de vistorias e aplicação das sanções decorrentes da constatação de infrações

ambientais, deverão proceder à fidedigna identificação do estágio de regeneração da vegetação nativa objeto de análise, utilizando a seguinte metodologia para tipificação dos estágios de regeneração da vegetação nativa secundária do Bioma Mata Atlântica:

1.27.8.1. 1ª FASE - Identificação da legislação específica para a formação florestal nativa integrante do Bioma Mata Atlântica em análise (Floresta Ombrófila; Floresta Estacional; Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucárias; campos de altitude; restingas; manguezais etc.);

1.27.8.2. 2ª FASE - Transcrição das características de cada estágio de regeneração, conforme estiverem previstas na legislação vigente (TABELA 1), para uma tabela descritiva (TABELA 2);

1.27.8.3. 3ª FASE - Trabalho de campo, com análise da situação encontrada no local da vistoria e a transcrição de cada detalhe observado para a tabela descritiva – TABELA 2;

1.27.8.3.1. os dados devem ser registrados preferencialmente com os termos técnicos previstos na legislação, adequados à situação real encontrada na vistoria;

1.27.8.3.2. A sequência e o conteúdo das informações descritas nessa fase devem compor resumidamente o histórico do relatório do TVA/PAmb ou BO/PAmb;

1.27.8.4. 4ª FASE - Marcação com “X” na tabela de escores, “TABELA 2”, no campo destinado a cada estágio de regeneração, de acordo com os parâmetros observados em campo, podendo ser marcado “X” em vários estágios, quando possuírem parâmetros comuns, finalizando com a somatória dos escores.

1.27.8.5. 5ª FASE - Conclusão final sobre o estágio de regeneração da vegetação vistoriada, como sendo aquele de maior número de escores obtidos, considerando-se os parâmetros observados e as condicionantes regionais que podem implicar em variações na tipologia.

1.27.9. Por fim, realizar o registro do estágio de regeneração da vegetação vistoriada nos documentos pertinentes ao policiamento ambiental (AIA/PAmb, TVA/PAmb ou BO/PAmb).

1.27.10. OBSERVAÇÕES:

1.27.10.1. a presente metodologia apresenta maior eficácia quando aplicada a casos concretos em que a vegetação ainda não foi suprimida ou para situações em que há vestígios suficientes no local da atividade para subsidiar a análise dos parâmetros;

1.27.10.2. para suprir a carência de informações decorrente da falta de vestígios no local da infração, o que pode ocorrer devido ao soterramento ou à retirada do material desmatado, o Policial Militar considerará, o conjunto de dados obtidos através de:

1.27.10.2.1. fotos do local; fotos aéreas da região, imagens de satélites; registro do histórico de fiscalizações anteriores no local e vegetação circunjacente;

1.27.10.2.2. testemunhas fidedignas.

1.27.10.3. uma vez utilizados os critérios acima e exclusivamente nos casos em que esses critérios forem suficientes para formar a convicção por parte do Policial Militar de que a vegetação suprimida era idêntica à remanescente no entorno, a metodologia poderá ser aplicada nessa vegetação remanescente para permitir a conclusão sobre o estágio da vegetação suprimida.

1.27.10.4. a qualidade e confiabilidade do resultado obtido diminui na mesma proporção em que são utilizados de forma isolada os critérios acima apresentados. Por exemplo, concluir sobre um estágio de regeneração apenas com base na vegetação circunjacente pode levar a erro de conclusão, uma vez que a vegetação do local vistoriado pode apresentar características de utilização e regeneração diferentes

daquela situada em seu entorno (não é recomendada a utilização do critério de vegetação circunjacente como único indicador do estágio da vegetação suprimida, a não ser que tenha sido formada convicção de ambas eram idênticas).

1.27.11. Para fins de aplicabilidade do constante da presente metodologia e padronização do vocabulário empregado nos históricos dos BO/PAmb, os Policiais Militares deverão observar os seguintes conceitos definidos pela legislação ambiental vigente:

1.27.11.1. Bignoniáceas: família botânica representada por aproximadamente oitocentas espécies em 110 gêneros. São plantas lenhosas, predominantemente lianas, mas também podem ser arbustivas e arbóreas. Entre as arbóreas podemos citar os ipês do Brasil (*Tabebuia sp*) e Jacarandá (*Jacaranda sp*).

1.27.11.2. DAP (diâmetro a altura do peito): diâmetro de troncos medido a 1,30 m (um metro e trinta centímetros) do solo.

1.27.11.3. Dossel: parte formada pela copa das árvores que formam o estrato superior da floresta.

1.27.11.4. Epífita: planta que cresce sobre outra planta sem retirar tecido ou alimento do hospedeiro.

1.27.11.5. Espécie Emergente: aquela que sobressai devido a sua copa ultrapassar o dossel da floresta.

1.27.11.6. Estrato: determinada camada de vegetação em uma comunidade vegetal.

1.27.11.7. Fisionomia: feições características no aspecto de uma comunidade vegetal.

1.27.11.8. Floresta estacional: floresta que sofre ação climática desfavorável, seca ou fria, com perda de folhas.

1.27.11.9. Floresta ombrófila: floresta que ocorre em ambientes sombreados, onde a umidade é alta e constante ao longo do ano.

1.27.11.10. Herbáceas:

1.27.11.10.1. Plantas com características de erva. Designativo das plantas cujos ramos e hastes não são lenhosas e perecem depois da frutificação.

1.27.11.10.2. Grupo de plantas folhosas, não lenhosas; comumente formam a camada de vegetação mais baixa de uma comunidade vegetal.

1.27.11.11. Lenhosa: que tem a natureza, o aspecto e a consistência da lenha ou madeira;

1.27.11.12. Líquens:

1.27.11.12.1. organismo composto, formado de um fungo que abriga uma cianofíceia ou algas unicelulares. A simbiose dos dois tipos de organismos é mutuamente benéfica.

1.27.11.12.2. Associação permanente entre uma alga e um fungo, comumente encontrada nos troncos das árvores e sobre rochas;

1.27.11.13. Malpigiáceas: uma família botânica que compreende 68 (sessenta e oito) gêneros e cerca de 1.250 (mil duzentos e cinquenta) espécies distribuídas nos trópicos, especialmente na América do Sul. No Brasil há 38 gêneros, com destaque na região Centro-Oeste. Frequentemente são lianas, mas há arbustos, subarbustos e, raramente, árvores (*Lophanthera*).

1.27.11.14. Meliáceas: família composta por árvores, arvoretas ou arbustos. Possui 8 (oito) gêneros neotropicais sendo que no Estado de São Paulo está representada por 4 (quatro) gêneros nativos (*Cabralea*, *Cedrela*, *Guarea* e *Trichilia*) e 2 (dois) introduzidos (*Melia* e *Aglaiia*). Representa aproximadamente 550 (quinhentas e cinquenta) espécies em 50 (cinquenta) gêneros. Entre as espécies

arbóreas estão algumas de valor econômico como a madeira do cedro-rosa (*Cedrela sp*), do mogno (*Swietenia sp*) e dos extrativos químicos da neem (*Azadirachta indica*).

1.27.11.15. Melastomatáceas: família botânica com cerca de 5.000 (cinco mil) espécies. Tem distribuição subtropical e tropical, é representada principalmente pelo gênero *Tibouchina*, conhecido popularmente no Brasil como quaresmeira e manacá, o qual é muito usado no paisagismo em geral.

1.27.11.16. Mirtáceas: família botânica que compreende 130 (cento e trinta) gêneros e cerca de 3.000 (três mil) espécies. São plantas arbustivas ou arbóreas representadas nas Américas principalmente pelas plantas frutíferas. Exemplo: jambo, pitanga e uvalha (*Eugenia spp*); goiaba e araçá (*Psidium spp*); jabuticaba e cambuí (*Myrciaria spp*). Outro gênero de grande importância é o *Eucalyptus spp* nativo da Austrália.

1.27.11.17. Musgos: plantas criptógamas, isto é, que possui o órgão reprodutor escondido, ou que não possuem flores. Preferem viver em lugares úmidos (são dependentes da água para a reprodução, cuja fase dominante é a gametofítica), e preferem lugares com sombra (ombrófilas). Geralmente atingem poucos centímetros de altura justamente por não possuírem vasos de condução de seiva.

1.27.11.18. Polipodiáceas: família de fetos de delicada folhagem, à qual pertencem as avencas e samambaias.

1.27.11.19. Rubiáceas: família de plantas dicotiledôneas com pétalas unidas e de ovário ínfero, tais como o café, a quina.

1.27.11.20. Savanas: grandes planícies cobertas de vegetação, limitadas em geral pela zona das florestas equatoriais, de clima mais seco e caracterizado pela alternância da estação seca e úmida. Em geral a seca que tem a duração de 5 (cinco) a 6 (seis) meses, exclui das savanas as formas arbóreas da vegetação. Esta se reduz então a grandes ervas, geralmente gramíneas de desenvolvimento rápido, que constituem por vezes espessas moitas. Essas formas de vegetação existem no Sudão, ao norte do México e ao sul da Floresta Amazônica (aqui conhecida como cerrados ou campos sujos).

1.27.11.21. Serrapilheira: camadas de folhas, galhos e matéria orgânica morta que cobre o solo das matas.

1.27.11.22. Sinúsias arbustivas: o termo “sinúsia” é utilizado para denominar um conjunto de plantas semelhantes na forma e no hábito e que requerem condições microclimáticas também idênticas ao seu crescimento e desenvolvimento numa comunidade vegetal.

1.27.11.23. Sub-bosque: estratos inferiores de uma floresta, vegetação que cresce sob as árvores terrícolas (que habitam na terra).

1.27.11.24. Tilândsias: São plantas aéreas e a maioria habita as árvores e absorve seus nutrientes e umidade do ar, através de escamas prateadas. São mais de 400 espécies e é o gênero que apresenta o maior número de espécies espalhadas pelas Américas. As espécies de *Tillandsia* são epífitas, ou seja, na natureza crescem sobre outras plantas, sem ser parasitas, geralmente em árvores. Algumas espécies são litófitas, crescem em rochas; outras se desenvolvem em telhados, linhas de telefone, etc. Poucas espécies crescem diretamente na terra.

1.27.11.25. Trepadeiras: plantas que trepam, apoiando-se em suportes dos mais variados tipos.

1.28. DA DEFINIÇÃO TÉCNICA DOS DIVERSOS TERMOS PRESENTE NA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

1.28.1. para fins de aplicabilidade do constante do presente GPO, e padronização do vocabulário empregado nos históricos dos [documentos operacionais](#), os Policiais Militares deverão observar os seguintes conceitos definidos pela legislação ambiental vigente:

1.28.1.1. águas continentais: os rios, bacias, ribeirões, lagos, lagoas, açudes ou quaisquer depósitos de água não marinha, naturais ou artificiais, e os canais que não tenham ligação com o mar;

1.28.1.2. águas interiores: as baías, lagunas, braços de mar, canais, estuários, portos, angras, enseadas, ecossistemas de manguezais, ainda que a comunicação com o mar seja sazonal, e as águas compreendidas entre a costa e a linha de base reta, ressalvado o disposto em acordos e tratados de que o Brasil seja parte;

1.28.1.3. alto-mar: a porção de água do mar não incluída na zona econômica exclusiva, no mar territorial ou nas águas interiores e continentais de outro Estado, nem nas águas arquipelágicas de Estado arquipélago;

1.28.1.4. aquicultor: a pessoa física ou jurídica que, registrada e licenciada pelas autoridades competentes, exerce a aquicultura com fins comerciais;

1.28.1.5. aquicultura: a atividade de cultivo de organismos cujo ciclo de vida em condições naturais se dá total ou parcialmente em meio aquático, implicando a propriedade do estoque sob cultivo, equiparada à atividade agropecuária e classificada nos termos do art. 20 (conforme inciso II, do art. 2º, da Lei [Federal](#) nº 11.959/09);

1.28.1.6. área contaminada: área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria que contém quantidades ou concentrações de matéria em condições que causem ou possam causar danos à saúde humana, ao meio ambiente e a outro bem a proteger;

1.28.1.7. área degradada: área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria que por ação humana teve as suas características ambientais deterioradas;

1.28.1.8. área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22Jul08, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio (inciso IV, do Art. 3º do Código Florestal).

1.28.1.9. área urbana: parcela do território, contínua ou não, incluída no perímetro urbano pelo Plano Diretor ou por lei municipal específica (inciso I do caput do art. 47 da Lei Federal nº 11.977/09);

1.28.1.10. área urbana consolidada: aquela de que trata o inciso II do caput do art. 47 da Lei Federal nº 11.977/09, conforme segue: parcela da área urbana com densidade demográfica superior a 50 (cinquenta) habitantes por hectare e malha viária implantada e que tenha, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana implantados:

1.28.1.10.1. drenagem de águas pluviais urbanas;

1.28.1.10.2. esgotamento sanitário;

1.28.1.10.3. abastecimento de água potável;

1.28.1.10.4. distribuição de energia elétrica;

1.28.1.10.5. limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos;

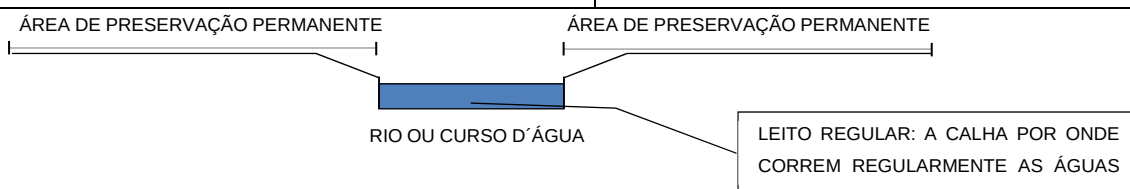
1.28.1.11. áreas de exercício da atividade pesqueira: as águas continentais, interiores, o mar territorial, a plataforma continental, a zona econômica exclusiva brasileira, o alto-mar e outras áreas de pesca, conforme acordos e tratados internacionais firmados pelo Brasil, excetuando-se as áreas demarcadas como Unidades

de Conservação de Proteção Integral ou como patrimônio histórico e aquelas definidas como áreas de exclusão para a segurança nacional e para o tráfego aquaviário;

1.28.1.12. Áreas de Preservação Permanente (APP): de acordo com o inciso II do artigo 3º do Código Florestal, Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, é área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas, sendo estabelecidas em seu artigo 4º as seguintes delimitações:

1.28.1.12.1. as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene ou intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

Largura de qualquer curso d'água natural perene ou intermitente	Área de Preservação Permanente
menos de 10 m	30 (trinta) metros
de 10 a 50 m	50 (cinquenta) metros
de 50 a 200 m	100 (cem) metros
de 200 a 600 m	200 (duzentos) metros
acima de 600 m	500 (quinhentos) metros



1.28.1.12.1.1. Para APP de cursos d'água naturais, é autorizada exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas (item 1.28.1.8). Nestas áreas será obrigatória a recomposição das faixas marginais, na seguinte conformidade:

Imóvel Rural com área de até 1 módulo fiscal	Imóvel Rural com área superior a 1 e até 2 módulos fiscais	Imóvel Rural com área superior que 2 até 4 módulos fiscais
APP mínima de 5 (cinco) metros	APP mínima de 8 (oito) metros	APP mínima de 15 (quinze) metros

Imóvel Rural com área superior a 4 módulos fiscais	
Cursos d'água naturais	mínimo de 20 (vinte) metros observado o PRA

Imóvel Rural com área maior que 10 módulos fiscais
Meade do curso d'água observando o mínimo de 30 (trinta) metros e o máximo de 100 (cem) metros

1.28.1.12.1.1.1. Módulo fiscal é uma unidade de medida agrária usada no Brasil, instituída pela Lei Federal nº 6.746/79. É expressa em hectares e é variável, sendo fixada para cada município, conforme anexo "A" da Instrução Especial INCRA N.º 20/80, Instrução Especial INCRA N.º 51/97 e demais normas correlatas. O módulo fiscal corresponde à área mínima necessária a uma propriedade rural para que sua exploração seja economicamente viável. Não deve ser confundido com o módulo rural;

- 1.28.1.12.1.2. Entende-se por curso d'água natural aquele não originário de ação antrópica;
- 1.28.1.12.1.3. Entende-se por pousio a prática de interrupção temporária de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais, por no máximo 5 (cinco) anos, para possibilitar a recuperação da capacidade de uso ou da estrutura física do solo;
- 1.28.1.12.1.4. Para cursos d'água naturais em áreas urbanas;
- 1.28.1.12.1.5. Para cursos d'água artificiais em áreas urbanas ou rurais, não há APP. Exemplo: canais de irrigação, canais de drenagem, derivação de curso d'água, ou outros decorrentes de ação antrópica;
- 1.28.1.12.1.6. O desvio de curso d'água ou qualquer outra alteração no leito original não descaracteriza a APP. Exemplo curso d'água retificado em área urbana ou rural;
- 1.28.1.12.1.7. A canalização de curso d'água em seção fechada, com tubulação, desde que devidamente licenciada, descaracteriza a APP;
- 1.28.1.12.1.8. as áreas no entorno dos lagos, lagoas naturais e lagoas marginais, em faixa, com largura mínima de:

TIPO	APP de LAGOS, LAGOAS NATURAIS e LAGOAS MARGINAIS
Corpos d'água com mais de 20 ha de superfície em zona rural.	100 m
Corpos d'água com até 20 ha de superfície em zona rural.	50 m
Entorno das acumulações naturais de água com superfície inferior a 01 (um) hectare (área urbana ou rural)	Inexiste APP
Corpos d'água em zona urbana	30 m

- 1.28.1.12.1.9. São exemplos de acumulação natural de água: lagos, lagoas, lagoas marginais;
- 1.28.1.12.1.10. Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 (um) hectare, é dispensada a reserva da faixa de proteção prevista, sendo vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo com autorização do órgão ambiental competente (§ 4º do art. 4º do Código Florestal);
- 1.28.1.12.1.11. O policial ambiental deverá observar o disposto na Resolução SMA Nº 74/11 e Resolução Conjunta SAA/SIMA Nº 04/22 (dispensa de outorga e licenciamento ambiental);
- 1.28.1.12.1.12. Para APP de lagos e lagoas naturais é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural; em áreas rurais consolidadas até 22Jul08. Nestas áreas é obrigatória a recomposição das faixas marginais, na seguinte conformidade:

Imóvel Rural com área de até 1 módulo fiscal	Imóvel Rural com área superior a 1 e de até 2 módulos fiscais	Imóvel Rural com área superior a 2 e de até 4 módulos fiscais	Imóvel Rural com área superior a 4 módulos fiscais
APP mínima de 05 (cinco) metros	APP mínima de 08 (oito) metros	APP mínima de 15 (quinze) metros	APP mínima de 30 (trinta) metros

- 1.28.1.12.1.13. O entendimento de área rural consolidada está descrito no item 1.28.1.8.

1.28.1.12.1.14. Nas áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais:

TIPO	APP de RESERVATÓRIOS D'ÁGUA ARTIFICIAIS
Para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001	distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum (cada reservatório tem uma cota estipulada pelo respectivo operador)
As áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d'água naturais	APP definida na licença Ambiental
Reservatórios artificiais novos, maiores que 1 (um) ha	APP definida na licença Ambiental
Reservatórios artificiais novos, de até 2(dois) ha e volume de até 50.000m³, cujo enchimento não atinja vegetação em estágio inicial, médio e avançado. Nos termos da Res Conj SAA/SIMA nº 004/22.	APP de mesma largura da APP do curso d'água originário
Entorno das acumulações artificiais de água com superfície inferior a 01 (um) ha (área urbana ou rural)	APP inexistente
Reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos d'água (ex. tanques, açudes)	APP inexistente
Reservatórios artificiais de água pré-existentes a 28MAI12(data do Código Florestal) em área urbana, salvo restrição imposta pela licença ambiental	APP inexistente
Reservatórios artificiais de água pré-existentes a 28MAI12 (data do Código Florestal) em área rural, não utilizados em abastecimento público ou geração de energia, com até 20ha de superfície	APP de 15m
Reservatórios artificiais de água pré-existentes a 28MAI12 (data do Código Florestal) em área rural, utilizados para geração de energia com até 10ha de superfície	APP de 15m
Reservatórios artificiais de água pré-existentes a 28MAI12 (data do Código Florestal) em área rural, e que não se enquadrem nas situações anteriores	APP de 100m
Reservatórios artificiais de água pré-existentes a 28MAI12 (data do Código Florestal) em área urbana, e que não se enquadrem nas situações anteriores	APP de 30m

1.28.1.12.1.15. têm-se que o atendimento prévio das exigências previstas na Resolução Conjunta SAA/SIMA Nº 004/22 é condição *sine qua non* para a dispensa de autorização, sendo que a execução das obras sem sua observação caracterizará infração prevista no art. 43, da Resolução SIMA 005/21, passível

de regularização no decorrer do processo administrativo ambiental, mediante assinatura de TCRA comprovando o atendimento de todas as exigências legais;

1.28.1.12.2. as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes ou intermitentes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;

1.28.1.12.2.1. nascentes: afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e dá início a um curso d'água (inciso XVII, do art. 3º do Código Florestal);

1.28.1.12.2.2. olho d'água: afloramento natural do lençol freático, mesmo que intermitente (inciso XVIII, do art. 3º do Código Florestal);

1.28.1.12.2.3. para APP de nascentes e olhos d'água perenes ou intermitentes, é autorizada exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris (item 1.28.1.18), de ecoturismo e de turismo rural (item 1.28.1.19) em áreas rurais consolidadas até 22Jun08. Nestas áreas será obrigatória a recomposição das faixas marginais, do raio mínimo de 15 (quinze) metros.

1.28.1.12.3. as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive;

1.28.1.12.4. as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;

1.28.1.12.5. os manguezais, em toda a sua extensão;

1.28.1.12.6. as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;

1.28.1.12.7. no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d'água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação;

1.28.1.12.8. as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação;

1.28.1.12.9. em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado.

1.28.1.12.9.1. Vereda: fitofisionomia de savana, encontrada em solos hidromórficos, usualmente com a palmeira arbórea *Mauritia flexuosa* - *buriti* emergente, sem formar dossel, em meio a agrupamentos de espécies arbustivo-herbáceas (não se trata de área de várzea, nem brejo);

1.28.1.12.9.1.1. Nos casos de áreas rurais consolidadas em veredas, é obrigatória a recomposição das faixas marginais, em projeção horizontal, delimitadas a partir do espaço brejoso e encharcadas. É autorizada exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris (item 1.28.1.18), de ecoturismo e de turismo rural (item 1.28.1.19) em áreas rurais consolidadas até 22Jul08. Nestas áreas será obrigatória a recomposição das faixas marginais, na seguinte conformidade:

Imóvel Rural com área de até 4 módulos fiscais	Imóvel Rural com área superior a 4 módulos fiscais
APP mínima de 30 (trinta) metros	APP mínima de 50 (cinquenta) metros

1.28.1.13. arma de fogo: arma que arremessa projéteis empregando a força expansiva dos gases gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara que, normalmente, está solidária a um cano que tem a função de propiciar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil. Exemplo: revólver, pistola, espingarda, “canhãozinho” etc;

1.28.1.14. armador de pesca: a pessoa física ou jurídica que, registrada e licenciada pelas autoridades competentes, apresta, em seu nome ou sob sua responsabilidade, embarcação para ser utilizada na atividade pesqueira pondo-a ou não a operar por sua conta;

1.28.1.15. aterro de resíduos da construção civil e de resíduos inertes: área onde são empregadas técnicas de disposição de resíduos da construção civil classe A, conforme classificação específica, e resíduos inertes no solo, visando à reservação de materiais segregados, de forma a possibilitar o uso futuro dos materiais e/ou futura utilização da área, conforme princípios de engenharia para confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente;

1.28.1.16. aterro industrial: técnica de disposição final de resíduos sólidos perigosos ou não perigosos, que utiliza princípios específicos de engenharia para seu seguro confinamento, sem causar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, e que evita a contaminação de águas superficiais, pluviais e subterrâneas, e minimiza os impactos ambientais;

1.28.1.17. aterro sanitário: local utilizado para disposição final de resíduos urbanos, onde são aplicados critérios de engenharia e normas operacionais especiais para confinar esses resíduos com segurança, do ponto de vista de controle da poluição ambiental e proteção à saúde pública;

1.28.1.18. atividade agrossilvipastoril: atividade desenvolvida em conjunto ou isoladamente, relativa à agricultura, à aquicultura, à pecuária, à silvicultura e demais formas de exploração e manejo da fauna e da flora, destinada ao uso econômico, à preservação e à conservação dos recursos naturais renováveis (inc II do art. 2º da IN 02/MMA de 06Mai14);

1.28.1.19. atividade de ecoturismo e turismo rural: segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações (Diretrizes para Política Nacional de Ecoturismo MICT; MMA, 1994).

1.28.1.20. atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental:

1.28.1.20.1. abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando necessárias à travessia de um curso d’água, ao acesso de pessoas e animais para a obtenção de água ou à retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável;

1.28.1.20.2. implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água, quando couber;

1.28.1.20.3. implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo; construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro;

1.28.1.20.4. construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores;

1.28.1.20.5. construção e manutenção de cercas na propriedade;

1.28.1.20.6. pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos previstos na legislação aplicável;

1.28.1.20.7. coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas, como sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a recursos genéticos;

1.28.1.20.8. plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem prejudique a função ambiental da área;

1.28.1.20.9. exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a função ambiental da área;

1.28.1.20.10. outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais e de baixo impacto ambiental em ato do CONAMA ou Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA);

1.28.1.21. coleta seletiva: o recolhimento diferenciado de resíduos sólidos, previamente selecionados nas fontes geradoras, com o intuito de encaminhá-los para reciclagem, compostagem, reuso, tratamento ou outras destinações alternativas;

1.28.1.22. conservação da natureza: manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral;

1.28.1.23. conservação in situ: conservação de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades características;

1.28.1.24. corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando Unidades de Conservação (UC), que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais;

1.28.1.25. Danificar: reduzir ou alterar as características iniciais, prejudicar, estragar, deteriorar.

1.28.1.26. Deposição inadequada de resíduos: todas as formas de depositar, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular resíduos sólidos sem medidas que assegurem a efetiva proteção ao meio ambiente e à saúde pública;

1.28.1.27. Destruir: aniquilar, dar cabo, extinguir, reduzir a nada, suprimir, proceder corte raso, fazer desaparecer;

1.28.1.28. Dificultar: tornar difícil ou custoso de fazer;

1.28.1.29. Diversidade biológica: a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas;

1.28.1.30. Embarcação brasileira de pesca: a pertencente à pessoa natural residente e domiciliada no Brasil ou a pessoa jurídica constituída segundo as leis brasileiras, com sede e administração no país, bem como aquela sob contrato de arrendamento por empresa pesqueira brasileira;

1.28.1.31. Embarcação estrangeira de pesca: a pertencente à pessoa natural residente e domiciliada no exterior ou a pessoa jurídica constituída segundo as leis de outro país, em que tenha sede e administração, ou, ainda, as embarcações brasileiras arrendadas à pessoa física ou jurídica estrangeira;

1.28.1.32. Empresa pesqueira: a pessoa jurídica que, constituída de acordo com a legislação e devidamente registrada e licenciada pelas autoridades competentes, dedica-se, com fins comerciais, ao exercício da atividade pesqueira prevista na lei (conforme inciso VI, do art. 2º, da Lei Federal nº 11.959/09);

1.28.1.33. Extrativismo: sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo sustentável, de recursos naturais renováveis;

1.28.1.34. Fauna doméstica: conjunto de animais que vivem em companhia e por dependência do homem, por opção deste, em razões especialmente afetivas;

1.28.1.35. Fauna exótica: conjunto de animais que vivem fora de sua área de incidência natural;

1.28.1.36. Fauna ictiológica: o conjunto de peixes, crustáceos, moluscos e demais formas de vida que tem seu ciclo de vida ou parte dele no meio aquático. Desta forma, entende-se como fauna ictiológica nativa o conjunto dos animais acima elencados que habitam os rios, lagos, lagoas e demais corpos d'água de uma mesma região.

1.28.1.37. Fauna silvestre: conjunto de animais que vivem livres em seu ambiente natural.

1.28.1.38. Fauna silvestre nativa: conjunto de animais pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras não exóticas, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo original de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou em águas jurisdicionais brasileiras.

1.28.1.39. Fauna sinantrópica: conjunto de animais que se adaptaram a viver junto ao homem, a despeito da vontade deste;

1.28.1.40. Fauna sinantrópica novica: fauna sinantrópica indesejada que coabita com o homem, podendo causar-lhe danos ou prejuízo, tais como, ratos, aranhas, taturanas, mosquitos, pulgas, carrapatos, formigas, escorpiões etc.

1.28.1.41. Floresta: complexo conjunto heterogêneo de formações vegetais, de máxima expressão local com predominância arbórea, ocupando expressiva territorialidade, e com forte interdependência com a fauna, atingindo o estágio clímax de desenvolvimento. O termo “floresta” deve ser entendido no sentido *lato* e engloba, dessa forma, parte das fisionomias de cobertura vegetal nativa existentes no Estado de São Paulo.

1.28.1.41.1. Floresta em Formação: maciço florestal composto de vegetação secundária que ainda não atingiram o seu clímax, ou seja, que se encontram em estágio pioneiro, inicial, médio ou avançado de regeneração.

1.28.1.41.2. Demais formas de vegetação: toda fisionomia vegetal nativa que não se classifique no *status* de floresta ou floresta em formação;

1.28.1.41.3. Para fins de aplicação deste GPO, o entendimento de Florestas, Floresta em Formação e Demais Formas de Vegetação, são distintos para os tipos de vegetação nativa existente no Estado São Paulo conforme tabela a seguir:

BIOMA	VEGETAÇÃO	ESTÁGIO SUCESSIONAL	CLASSIFICAÇÃO
MATA ATLÂNTICA	MANGUEZAL	VEGETAÇÃO PIONEIRA DE PRIMEIRA OCUPAÇÃO - CLIMAX EDÁFICO	DEMAIS FORMAS
MATA ATLÂNTICA	VEGETAÇÃO DE PRAIAS E DUNAS	VEGETAÇÃO PIONEIRA DE PRIMEIRA OCUPAÇÃO - CLIMAX EDÁFICO	DEMAIS FORMAS
MATA ATLÂNTICA	VEGETAÇÃO SOBRE CORDÕES ARENOSOS ESCRUBE	PRIMÁRIA/ORIGINAL	DEMAIS FORMAS
MATA ATLÂNTICA	VEGETAÇÃO SOBRE CORDÕES ARENOSOS ESCRUBE	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO INICIAL DE REGENERAÇÃO	DEMAIS FORMAS
MATA ATLÂNTICA	VEGETAÇÃO SOBRE CORDÕES ARENOSOS ESCRUBE	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO	DEMAIS FORMAS
MATA ATLÂNTICA	VEGETAÇÃO SOBRE CORDÕES ARENOSOS ESCRUBE	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO AVANÇADO DE REGENERAÇÃO	DEMAIS FORMAS
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA BAIXA DE RESTINGA	PRIMÁRIA/ORIGINAL	FLORESTA
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA BAIXA DE RESTINGA	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO INICIAL DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA BAIXA DE RESTINGA	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA BAIXA DE RESTINGA	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO AVANÇADO DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA ALTA DE RESTINGA	PRIMÁRIA/ORIGINAL	FLORESTA
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA ALTA DE RESTINGA	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO INICIAL DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA ALTA DE RESTINGA	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA ALTA DE RESTINGA	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO AVANÇADO DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO
MATA ATLÂNTICA	VEGETAÇÃO ASSOCIADA ÀS DEPRESSÕES ENTRE CORDÕES ARENOSOS	VEGETAÇÃO PIONEIRA DE PRIMEIRA OCUPAÇÃO - CLIMAX EDÁFICO	DEMAIS FORMAS
MATA ATLÂNTICA	VEGETAÇÃO ASSOCIADA ÀS DEPRESSÕES - BREJO DE RESTINGA	VEGETAÇÃO PIONEIRA DE PRIMEIRA OCUPAÇÃO - CLIMAX EDÁFICO	DEMAIS FORMAS
MATA ATLÂNTICA	VEGETAÇÃO ASSOCIADA ÀS DEPRESSÕES FLORESTA PALUDOSA		FLORESTA
MATA ATLÂNTICA	VEGETAÇÃO ASSOCIADA ÀS DEPRESSÕES FLORESTA PALUDOSA SOBRE SUBSTRATO TURFOSO	PRIMÁRIA/ORIGINAL	FLORESTA
MATA ATLÂNTICA	VEGETAÇÃO ASSOCIADA ÀS DEPRESSÕES FLORESTA PALUDOSA SOBRE SUBSTRATO TURFOSO	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO INICIAL DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO
MATA ATLÂNTICA	VEGETAÇÃO ASSOCIADA ÀS DEPRESSÕES FLORESTA PALUDOSA SOBRE SUBSTRATO TURFOSO	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO
MATA ATLÂNTICA	VEGETAÇÃO ASSOCIADA ÀS DEPRESSÕES FLORESTA PALUDOSA SOBRE SUBSTRATO TURFOSO	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO AVANÇADO DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA DE TRANSIÇÃO RESTINGA-ENCOSTA	PRIMÁRIA/ORIGINAL	FLORESTA
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA DE TRANSIÇÃO RESTINGA-ENCOSTA	ESTÁGIO INICIAL DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA DE TRANSIÇÃO RESTINGA-ENCOSTA	ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO

MATA ATLÂNTICA	FLORESTA DE TRANSIÇÃO RESTINGA-ENCOSTA	ESTÁGIO AVANÇADO DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL	PRIMÁRIA/ORIGINAL	FLORESTA
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO PIONEIRO DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO INICIAL DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO AVANÇADO DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL	PRIMÁRIA/ORIGINAL	FLORESTA
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO PIONEIRO DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO INICIAL DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO AVANÇADO DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA OMBRÓFILA MISTA	PRIMÁRIA/ORIGINAL	FLORESTA
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA OMBRÓFILA MISTA	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO INICIAL DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA OMBRÓFILA MISTA	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA OMBRÓFILA MISTA	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO AVANÇADO DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA OMBRÓFILA Densa	PRIMÁRIA/ORIGINAL	FLORESTA
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA OMBRÓFILA Densa	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO PIONEIRO DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA OMBRÓFILA Densa	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO INICIAL DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA OMBRÓFILA Densa	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO
MATA ATLÂNTICA	FLORESTA OMBRÓFILA Densa	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO AVANÇADO DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO
MATA ATLÂNTICA	CAMPOS DE ALTITUDE	PRIMÁRIA/ORIGINAL	DEMAIS FORMAS
MATA ATLÂNTICA	CAMPOS DE ALTITUDE	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO INICIAL DE REGENERAÇÃO	DEMAIS FORMAS
MATA ATLÂNTICA	CAMPOS DE ALTITUDE	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO	DEMAIS FORMAS
MATA ATLÂNTICA	CAMPOS DE ALTITUDE	SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO AVANÇADO DE REGENERAÇÃO	DEMAIS FORMAS
CERRADO	CERRADÃO	PRIMÁRIA/ORIGINAL	FLORESTA
CERRADO	CERRADÃO	ESTÁGIO INICIAL DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO
CERRADO	CERRADÃO	ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO
CERRADO	CERRADÃO	ESTÁGIO AVANÇADO DE REGENERAÇÃO	FLORESTA EM FORMAÇÃO
CERRADO	CERRADO STRICTU SENSU	PRIMÁRIA/ORIGINAL	DEMAIS FORMAS
CERRADO	CERRADO STRICTU SENSU	ESTÁGIO INICIAL DE REGENERAÇÃO	DEMAIS FORMAS

CERRADO	CERRADO STRICTU SENSU	ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO	DEMAIS FORMAS
CERRADO	CERRADO STRICTU SENSU	ESTÁGIO AVANÇADO DE REGENERAÇÃO	DEMAIS FORMAS
CERRADO	CAMPO CERRADO		FLORESTA
CERRADO	CAMPO SUJO		DEMAIS FORMAS
CERRADO	CAMPO LIMPO DE CERRADO		DEMAIS FORMAS
CERRADO	CAMPO ÚMIDO DE CERRADO		DEMAIS FORMAS

1.28.1.42. Impedir: impossibilitar a execução ou o prosseguimento, coibir.

1.28.1.43. Manejo: todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas;

1.28.1.44. Manejo sustentável: administração da vegetação natural para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços (inciso VII, do Art. 3º do Código Florestal).

1.28.1.45. Mar territorial: faixa de 12 (doze) milhas marítimas de largura, medida a partir da linha de baixa-mar do litoral continental e insular brasileiro, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente pelo Brasil;

1.28.1.46. Ordenamento pesqueiro: o conjunto de normas e ações que permitem administrar a atividade pesqueira, com base no conhecimento atualizado dos seus componentes biológico-pesqueiros, ecossistêmico, econômicos e sociais;

1.28.1.47. Pequena propriedade ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3º da Lei Federal nº 11.326/06 (inciso V, do Art. 3º do Código Florestal).

1.28.1.48. Plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma Unidade de Conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade;

1.28.1.49. Preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem à proteção em longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais;

1.28.1.50. Proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais;

1.28.1.51. Reciclagem: prática ou técnica na qual os resíduos podem ser usados com a necessidade de tratamento para alterar as suas características físico-químicas;

1.28.1.52. Recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original;

- 1.28.1.53. Recurso ambiental:** a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora;
- 1.28.1.54. Recursos pesqueiros:** os animais e os vegetais hidróbios passíveis de exploração, estudo ou pesquisa pela pesca amadora, de subsistência, científica, comercial e pela aquicultura;
- 1.28.1.55. Regeneração natural:** processo de revificação espontânea da vegetação nativa;
- 1.28.1.56. Remediação de área contaminada:** medidas para a eliminação ou redução dos riscos em níveis aceitáveis para o uso declarado;
- 1.28.1.57. Resíduos perigosos:** aqueles que em função de suas propriedades químicas, físicas ou biológicas, possam apresentar riscos à saúde pública ou à qualidade do meio ambiente;
- 1.28.1.58. Restauração:** restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original;
- 1.28.1.59. Reutilização:** prática ou técnica na qual os resíduos podem ser usados na forma em que se encontram sem necessidade de tratamento para alterar as suas características físico-químicas;
- 1.28.1.60. Rio efêmero:** corpo de água lótico que possui escoamento superficial apenas durante ou imediatamente após períodos de precipitação (Decreto Federal nº 7.830/12);
- 1.28.1.61. Rio intermitente:** corpo de água lótico que naturalmente não apresenta escoamento superficial por períodos do ano (Decreto Federal nº 7.830/12);
- 1.28.1.62. Rio perene:** corpo de água lótico que possui naturalmente escoamento superficial durante todo o período do ano (Decreto Federal nº 7.830/12);
- 1.28.1.63. Transbordo do produto da pesca:** fase da atividade pesqueira destinada à transferência do pescado e dos seus derivados de embarcação de pesca para outra embarcação;
- 1.28.1.64. Unidades receptoras de resíduos:** as instalações licenciadas pelas autoridades ambientais para a recepção, segregação, reciclagem, armazenamento para futura reutilização, tratamento ou destinação final de resíduos;
- 1.28.1.65. Uso alternativo do solo:** substituição de vegetação nativa e formações sucessionárias por outras coberturas do solo, como atividades agropecuárias, industriais, de geração e transmissão de energia, de mineração e de transporte, assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação humana (inciso VI, do Art. 3º do Código Florestal).
- 1.28.1.66. Uso direto:** aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos naturais;
- 1.28.1.67. Uso indireto:** aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais;
- 1.28.1.68. Uso sustentável:** exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável;
- 1.28.1.69. Várzea de inundação ou planície de inundação:** áreas marginais a cursos d'água sujeitas a enchentes e inundações periódicas (inciso XXI do artigo 3º do Código Florestal);
- 1.28.1.70. Zona de amortecimento:** o entorno de uma Unidade de Conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade.

1.28.1.71. Zoneamento: definição de setores ou zonas em uma Unidade de Conservação com objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz;

1.29. DA NÃO VINCULAÇÃO DA AÇÃO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL AOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC)

1.29.1. O TAC não é documento hábil ao licenciamento ambiental, visto que a competência para o licenciamento ambiental de obras e atividades efetiva ou potencialmente poluidoras é do órgão público competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), nos termos do artigo 10 da Lei nº 6.938/81 e da Lei Complementar 140/10.

1.29.2. O TAC não inibe ou restringe as ações de controle, policiamento, vistoria e monitoramento de qualquer órgão ambiental, federal ou estadual; não limita ou impede o exercício de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares.

1.30. COMUNICADO E/OU SUGESTÃO

1.30.1. Finalidade: Padronizar os procedimentos diante do interesse por parte dos Policiais Militares Ambientais em formalizar eventuais sugestões e/ou comunicação de não conformidade apresentada no presente GPO.

1.30.2. Os comunicados ou sugestões serão formalizados por meio de formulário eletrônico disponível da homepage do CPAmb na Intranet, na aba “OPERACIONAL”.

2. INFRAÇÕES CONTRA A FAUNA

2.1. MATAR, PERSEGUIR, CAÇAR, APANHAR, COLETAR OU UTILIZAR ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE, NATIVOS OU EM ROTA MIGRATÓRIA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO, LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE, OU EM DESACORDO COM A OBTIDA

2.1.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 25 da Resolução SIMA 05/21.

2.1.2. Valor da multa:

Descrição	Valor da multa em R\$
Indivíduo de espécie não constante de listas oficiais, estadual ou federal, de risco ou ameaça de extinção.	R\$ 500,00 por unidade
Indivíduo de espécie constante de listas oficiais, estadual ou federal, ameaçada de extinção, inclusive Anexo I da Convenção de Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES.	R\$ 5.000,00 por unidade
Na impossibilidade de aplicação do critério de unidade por espécime para a fixação da multa, aplicar-se-á o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por quilograma ou fração.	
Se da conduta não resultar a captura do espécime da fauna silvestre, aplicar-se-á multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais)	
Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA 05/21, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que a determinação de aumento do valor da multa seja superior a este.	

2.1.3. Descrição da infração: Por <matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar> <especificar quantidade e espécie>, espécime(s) da fauna silvestre <nativos ou em rota migratória>, sem a devida <permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida>.

2.1.4. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão** dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração), V (**destruição** ou **inutilização** do produto), VII (**embargo** de obra ou atividade e suas respectivas áreas), VIII (**demolição** de obra), X (**restritiva de direitos**, na modalidade "suspensão") do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

2.1.5. **Matar**: o ato de abater o animal, tirar a sua vida. O Policial Militar somente deverá utilizar este verbo se tiver convicção de que o infrator foi o responsável pela morte do animal, caso contrário, deverá enquadrar como transporte de animal sem licença ambiental, por exemplo.

2.1.6. **Perseguir**: seguir de perto, ir ao encalço do animal silvestre. O Policial Militar deve ter convicção de se tratar de um animal silvestre e conhecer a sua espécie, caso contrário, o infrator deverá ser enquadrado no verbo caçar.

2.1.7. **Caçar**: o infrator deverá ser enquadrado neste verbo quando estiverem portando armas, petrechos, objetos, instrumentos, tais como, armadilhas, cachorros, em local típico para prática de caça e que indiquem a sua intenção de obter um animal da fauna silvestre.

2.1.8. **Apanhar**: capturar o animal silvestre com vida.

2.1.9. **Coletar**: consiste na retirada de espécime da fauna silvestre nativa, por profissional capacitado, para fins científicos ou didáticos, sem a devida licença do órgão ambiental competente ou em desacordo com a obtida.

2.1.9.1. O verbo coletar não será aplicado pela Polícia Militar Ambiental, sendo a ação de coleta absorvida pelos demais atos de caça.

2.1.10. **Utilizar**: ocorre quando o infrator emprega o animal silvestre com a finalidade de capturar outro. Por exemplo, o animal silvestre utilizado como “chama”.

2.1.11. **Caça profissional**: é a modalidade de caça em que o infrator a realiza com a finalidade de comércio. O Policial Militar deverá colher subsídios que indiquem a intenção do infrator em auferir vantagem financeira. Por exemplo, o infrator que apanha uma onça por encomenda de terceiro ou aquele caçador que fornece carne de tatu galinha, capivara etc., para o bar.

2.1.12. Para fins de lavratura de AIA/PAMB, para animal silvestre utilizado como “chama” sem ainda ter sido capturado outro animal silvestre: deverá ser lavrada uma única autuação com o enquadramento por utilizar.

2.1.13. Para fins de lavratura de AIA/PAMB, para animal silvestre utilizado como “chama” com outro animal silvestre já capturado: deve ser feita uma única autuação por apanhar. Neste caso, todos os animais deverão ser apreendidos e contabilizados para fins da sanção de multa simples.

2.1.14. Para fins de lavratura de AIA/PAMB em função do animal exótico utilizado como “chama” sem ter sido capturado animal silvestre: deverá ser lavrada autuação com o enquadramento por caçar.

2.1.15. Para fins de lavratura de AIA/PAMB em função do animal exótico utilizado como “chama” com animal silvestre capturado: deverá ser lavrada autuação por apanhar. O animal exótico deverá ser considerado instrumento da infração e não contabilizados para fins da sanção de multa simples.

2.1.16. Para fins de lavratura de AIA/PAMB em função do animal silvestre marcado (anilhado, tatuado, “chipado” etc.) utilizado como chama: em qualquer situação deverá ser apreendido, já que a utilização não é autorizada para criadores.

2.1.17. O depósito de animais deverá observar o conteúdo do item 1.12.4 deste GPO.

2.1.18. Providências penais: apresentação da ocorrência no Distrito Policial do local dos fatos e com a condução das partes e material (objetos e produtos), se houver; com base no artigo 29 da Lei Federal nº 9.605/98.

2.2. IMPEDIR A PROcriação DA FAUNA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO, LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE OU EM DESACORDO COM A OBTIDA

2.2.1. Artigo da Regulamentação Estadual: § 3º, inciso I, do art. 25 da Resolução SIMA 05/21.

2.2.2. Valor da multa:

Descrição	Valor da multa em R\$
Indivíduo de espécie não constante de listas oficiais, estadual ou federal, de risco ou ameaça de extinção	R\$ 500,00 por unidade
Indivíduo de espécie constante de listas oficiais, estadual ou federal, ameaçada de extinção, inclusive Anexo I da Convenção de Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES.	R\$ 5.000,00 por unidade

Na impossibilidade de aplicação do critério de unidade por espécime para a fixação da multa, aplicar-se-á o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por quilograma ou fração.

Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA 05/21, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que a determinação de aumento do valor da multa seja superior a este.

2.2.3. Descrição da infração: Por impedir a procriação da fauna mediante <descrever a conduta>, sem permissão, licença, autorização ou em desacordo com a obtida.

Sanções Administrativas: incisos II (multa simples), III (multa diária), IV (apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração), V (destruição ou inutilização do produto), VII (embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas), VIII (demolição de obra), X (restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

2.2.4. Este enquadramento deverá ser utilizado, por exemplo, quando o Policial Militar constatar que o infrator administrou anticoncepcional em alimentos, distribuindo-o aos animais silvestres, com a finalidade de impedir a sua proliferação. Outro exemplo: o infrator apanha grande quantidade de ovos dos ninhos de inúmeros espécimes com a finalidade específica de impedir a sua procriação (pombas amargosas no canavial).

2.2.5. No caso dos invertebrados, este enquadramento somente deverá ser aplicado se houver regulamentação que proteja determinada espécie. Como exemplo, a legislação que protege as borboletas.

2.2.6. Providências penais: apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 29, parágrafo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 9.605/98, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa.

2.3. MODIFICAR, DANIFICAR OU DESTRUIR NINHO, ABRIGO OU CRIADOURO NATURAL, SEM A DEVIDA PERMISSÃO, LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE OU EM DESACORDO COM A OBTIDA

2.3.1. Artigo da Regulamentação Estadual: parágrafo § 3º, inciso II do art. 25 da Resolução SIMA 05/21.

2.3.2. Valor da multa:

Descrição	Valor da multa em R\$
Indivíduo de espécie não constante de listas oficiais, estadual ou federal, de risco ou ameaça de extinção	R\$ 500,00 por unidade
Indivíduo de espécie constante de listas oficiais, estadual ou federal, ameaçada de extinção, inclusive Anexo I da Convenção de Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES.	R\$ 5.000,00 por unidade
Na impossibilidade de aplicação do critério de unidade por espécime para a fixação da multa, aplicar-se-á o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por quilograma ou fração.	
Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA 05/21, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que a determinação de aumento do valor da multa seja superior a este.	

2.3.3. Descrição da infração: Por <modificar, danificar ou destruir> <ninho, abrigo ou criadouro natural>, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade ambiental competente ou em desacordo com a obtida.

2.3.4. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

2.3.5. **Modificar**: alterar as características originais sem que para tanto cause dano ou inutilize o ninho. Por exemplo, retirar um ninho de joão-de-barro e colocá-lo em outro local.

2.3.6. **Danificar**: inutilizar, parcialmente, o ninho, abrigo ou criadouro. Por exemplo, atirar pedra no ninho de joão-de-barro, danificando-o.

2.3.7. **Destruir**: inutilizar, totalmente, o ninho, abrigo ou criadouro.

2.3.8. **Ninho**: local onde os animais postam os seus ovos.

2.3.9. **Abrigo**: local onde os animais se protegem.

2.3.10. **Criadouro natural**: local de reprodução dos animais.

2.3.11. Providências penais: apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 29, parágrafo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 9.605/98, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa.

2.4. VENDER, EXPÔR À VENDA, EXPORTAR OU ADQUIRIR, GUARDAR, TER EM CATIVEIRO OU DEPÓSITO, UTILIZAR OU TRANSPORTAR OVOS, LARVAS OU ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE, NATIVA OU EM ROTA MIGRATÓRIA, BEM COMO PRODUTOS E OBJETOS DELA ORIUNDOS, PROVENIENTES DE CRIADOUROS NÃO AUTORIZADOS, SEM A DEVIDA PERMISSÃO, LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE OU EM DESACORDO COM A OBTIDA

2.4.1. Artigo da Regulamentação Estadual: § 3º, inciso III do art. 25 da Resolução SIMA 05/21.

2.4.2. Valor da multa:

Descrição	Valor da multa em R\$
Indivíduo de espécie não constante de listas oficiais, estadual ou federal, de risco ou ameaça de extinção	R\$ 500,00 por unidade
Indivíduo de espécie constante de listas oficiais, estadual ou federal, ameaçada de extinção, inclusive Anexo I da Convenção de Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES.	R\$ 5.000,00 por unidade
Na impossibilidade de aplicação do critério de unidade por espécime para a fixação da multa, aplicar-se-á o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por quilograma ou fração.	
Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA 05/21, quando afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento , identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que a determinação de aumento do valor da multa seja superior a este.	

2.4.3. Descrição da infração: Por <vender, expor à venda, exportar ou adquirir, guardar, ter em cativeiro ou depósito, utilizar ou transportar ovos>, <larvas ou espécimes da fauna silvestre> <nativa ou em rota migratória> <ou produtos e objetos dela oriundos>.

2.4.4. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

2.4.5. Definições:

2.4.5.1. **Vender**: ato de comércio que exige a figura do vendedor, do comprador e o objeto a ser vendido, que deverá ser necessariamente ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, produto ou objeto dela oriunda. No caso do ato de venda, devem ser autuados o comprador (por adquirir) e o vendedor (por vender).

2.4.5.2. **Expor à venda**: a exposição com a finalidade do comércio, não havendo a necessidade da existência da figura do comprador.

2.4.5.3. **Exportar**: difere da conduta do art. 27 da Resolução SIMA 05/21, que é específico para pele e couros de anfíbios e répteis em estado bruto. Este verbo só deve ser utilizado quando o infrator estiver em ato que caracterize a remessa para o exterior de ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, produto ou objeto dela oriunda. Por exemplo, o infrator que tenta enviar arara-azul para o exterior via área no aeroporto de Guarulhos e foi surpreendido na alfândega, nesse caso o verbo correto é o de exportar; porém, se o infrator for surpreendido no trajeto ou nas imediações do aeroporto, deverá ser utilizado o verbo transportar.

2.4.5.4. **Adquirir**: enquadramento que deve ser utilizado para o infrator que no ato de comércio adquire ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, produto ou objeto dela oriunda.

2.4.5.5. **Guardar**: acondicionar ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, produto ou objeto dela oriunda, em caráter precário, atendendo solicitação de terceiros. Por exemplo, o traficante de animais que pede para sua genitora, que reside em lugar diverso, acondicionar os animais silvestres que pretende vender.

2.4.5.6. **Ter em cativeiro**: aprisionar, cercear a liberdade, acondicionar, espécimes com vida etc. Por exemplo, o traficante de animais que os condiciona sob sua responsabilidade, para posterior venda.

2.4.5.7. **Ter em depósito**: esse enquadramento não deve ser utilizado para animais vivos, exceto para ovos ou larvas, bem como para produtos ou objetos, oriundos da fauna silvestre.

2.4.5.8. **Utilizar**: não trata, este enquadramento, de atos de caça. Ocorre quando se utiliza um animal (ou ovos, larvas, partes ou objetos oriundos da fauna silvestre), para com ele auferir vantagem, econômica ou não. Esta conduta difere da manutenção em cativeiro com a finalidade de estimação.

2.4.5.9. **Transportar**: trazer consigo.

2.4.6. Entrega voluntária de animal silvestre: no caso de entrega voluntária e espontânea de animal silvestre a órgão ambiental, o Policial Militar não deverá autuar o autor. Entende-se por “entrega voluntária e

espontânea” o ato voluntário do possuidor do(s) espécime(s) antes da abordagem policial com acionamento prévio do poder público, visando a entrega.

2.4.7. DA GUARDA DOMÉSTICA DE ANIMAIS SILVESTRES A TÍTULO DE ESTIMAÇÃO

2.4.7.1. O Policial Militar autuante, ao dar atendimento à ocorrência que envolva animais silvestres mantidos em cativeiro sem origem legal observará, inicialmente, as seguintes circunstâncias:

2.4.7.1.1. se animal silvestre está ameaçado de extinção: se está relacionado ou não em listas oficiais de animais silvestres ameaçados de extinção, editadas pelo órgão competente no âmbito federal ou estadual.

2.4.7.1.2. bem estar do animal:

2.4.7.1.2.1. se o animal silvestre apresenta sinais de machucaduras não naturais visíveis a olho nu;

2.4.7.1.2.2. se há espaço suficiente para o animal silvestre em relação ao seu tamanho, seus hábitos naturais e suas necessidades básicas;

2.4.7.1.2.3. se há oferecimento de alimentação adequada e suficiente ao animal silvestre;

2.4.7.1.2.4. se há boas condições de limpeza e higiene dos recintos;

2.4.7.1.2.5. se o local onde está instalado o recinto é arejado, protegido do vento, da chuva ou, se estiver em ambiente aberto, oferece condições do animal silvestre se abrigar das intempéries do tempo

2.4.7.1.2.6. se o local onde está instalado o recinto é estressante ao animal, em relação a barulhos incômodos, presença de outros animais ou de pessoas;

2.4.7.1.3. segurança:

2.4.7.1.3.1. se o local onde está o recinto é seguro contra fugas;

2.4.7.1.3.2. se o local onde está o recinto é seguro para adultos e crianças que eventualmente visitem o animal silvestre;

2.4.7.1.4. finalidade:

2.4.7.1.4.1. se há indícios de afetividade entre o animal silvestre e seu possuidor;

2.4.7.1.4.2. se existe indicativo de que a manutenção em cativeiro do animal silvestre se preste a qualquer motivo diverso da manutenção com a finalidade exclusiva de estimação (comércio, utilização para atos de caça, filhotes, animais bravios com indicação de captura recente etc.).

2.4.7.2. depois de observadas as circunstâncias, acima descritas, o Policial Militar adotará as seguintes providências:

2.4.7.2.1. **Caso o animal silvestre esteja ameaçado de extinção**, lavrar BO/PAmb e AIA/PAmb, indicando as seguintes Sanções Administrativas:

2.4.7.2.1.1. multa simples, por ter em cativeiro espécime(s) da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da Autoridade Ambiental competente ou em desacordo com a obtida;

2.4.7.2.1.2. apreensão do(s) animal(is) silvestre(s) mantido(s) em cativeiro e a sua destinação a um depositário regular e adequado à espécie do animal silvestre;

2.4.7.2.1.3. No BO/PAmb, constar todas as informações da ocorrência policial, conforme normas de preenchimento do BO/PAmb em vigor e incluindo registro fotográfico do animal, objeto do procedimento operacional;

2.4.7.2.1.4. O Comandante de Pelotão deverá remeter expediente ao Delegado de Polícia local, comunicando a infração penal da seguinte conformidade:

“No momento em que o cumprimento, encaminho os expedientes anexos (cópia de AIA/PAmb e do BO/PAmb) que versam sobre animal(is) silvestre(s) ameaçado(s) de extinção, mantido(s) em cativeiro, nos termos do inc. III do § 1º do art. 29 c/c com o inc. I do § 4º do mesmo art., ambos da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

Esclareço que o(s) animal(is), objeto material da infração penal ambiental, foi(ram) imediatamente depositado(s) em _____, e que está(ão) à vossa disposição, caso entenda necessária a realização de perícia ou adoção de outras providências de polícia judiciária.

Esclareço, finalmente, que a presente comunicação é realizada por meio de ofício em função da absoluta necessidade de se evitar estresse e eventual óbito do(s) animal(is) apreendido(s), em razão do transporte com uso de viaturas policiais, não adequadas para esse tipo de emprego, porém, caso entenda necessária complementação de informações, a Polícia Militar Ambiental estará à disposição para prestá-las.

Aproveito a oportunidade para renovar votos de estima e respeito.

..... Comandante do Pel/PAmb

2.4.7.2.1.5. Nos excepcionais casos de impossibilidade justificada de destinação, em que o animal venha a ser depositado com o próprio infrator, deverão ser acrescidas no Ofício ao Delegado de Polícia, as informações condicionantes descritas nos itens 1.12.4.1 e 1.12.4.2, conforme o caso concreto.

2.4.7.2.2. **Caso o animal silvestre esteja maltratado** lavrar BO/PAmb e AIA/PAmb, indicando as seguintes Sanções Administrativas:

2.4.7.2.2.1. multa simples, por praticar atos de (abuso, maus tratos, ferir ou mutilar) animal(is) silvestre(s), incorrendo no disposto no art. 29 da Resolução SIMA-05/21;

2.4.7.2.2.2. multa simples, por ter em cativeiro espécime(s) da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou autorização da Autoridade Ambiental competente ou em desacordo com a obtida, incorrendo no disposto do inciso III, do parágrafo 3º do art. 25 da Resolução SIMA-05/21;

2.4.7.2.2.3. apreensão do(s) animal(is) silvestre(s) maltratado(s) e mantido(s) em cativeiro e a sua destinação a um depositário regular e adequado à espécie e que tenha condições de dar atendimento emergencial ao(s) animal(is) maltratado(s).

2.4.7.2.2.4. No BO/PAmb, constar todas as informações da ocorrência policial e incluindo registro fotográfico do animal, objeto do procedimento operacional;

2.4.7.2.2.5. O Comandante de Pelotão deverá apresentar a ocorrência no Distrito Policial do local dos fatos, para providências de polícia judiciária, com a condução das partes e material (objetos, produtos), com base no artigo 29, parágrafo 1º, inciso III, c/c o artigo 32 da Lei Federal nº 9.605/98.

2.4.7.2.2.6. a apresentação da ocorrência no Distrito Policial deverá ocorrer sempre priorizando a vida e o bem estar animal.

2.4.7.2.3. **Caso o animal silvestre esteja ameaçado de extinção e maltratado:** lavrar BO/PAmb e AIA/PAmb, indicando as seguintes Sanções Administrativas:

2.4.7.2.3.1. multa simples, por praticar atos de (abuso, maus tratos, ferir ou mutilar) animai(s) silvestre(s), incorrendo no disposto no art. 29 da Resolução SIMA-05/21.

2.4.7.2.3.2. multa simples, por ter em cativeiro espécime(s) da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, proveniente(s) de criadouros não autorizados, sem a devida permissão, licença ou autorização da Autoridade Ambiental competente ou em desacordo com a obtida, incorrendo no disposto do inciso III, do § 3º do art. 25 da Resolução SIMA-05/21.

2.4.7.2.3.3. apreensão do(s) animal(is) silvestre(s) maltratado(s) e mantido(s) em cativeiro e a sua destinação a um depositário regular e adequado à espécie do(s) animal(s) e que tenha condições de dar atendimento emergencial ao(s) animal(s) maltratado(s).

2.4.7.2.3.4. No BO/PAmb, constar todas as informações da ocorrência policial incluindo registro fotográfico do animal, objeto do procedimento operacional.

2.4.7.2.3.5. apresentar a ocorrência no Distrito Policial do local dos fatos, para providências de polícia judiciária, com a condução das partes e material (objetos, produtos), com base no artigo 29, parágrafo 1º, inciso III, c/c o artigo 32 da Lei Federal nº 9.605/98.

2.4.7.2.3.6. a apresentação da ocorrência no Distrito Policial deverá ocorrer sempre priorizando a vida e o bem estar animal.

2.4.7.2.4. **Caso se verifique que a manutenção em cativeiro de animal silvestre não se presta à finalidade exclusiva de estimação (utilização, tráfico de animais, etc.):**

2.4.7.2.4.1. lavrar BO/PAmb e AIA/PAmb, indicando as seguintes Sanções Administrativas:

2.4.7.2.4.2. multa simples, por ter em cativeiro espécime(s) da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da Autoridade Ambiental competente ou em desacordo com a obtida, incorrendo no disposto do inciso III, do parágrafo 3º do art. 25 da Resolução SIMA-05/21.

2.4.7.2.4.3. apreensão do(s) animal(is) silvestre(s) mantido(s) em cativeiro e a sua destinação a um depositário regular e adequado à espécie do animal.

2.4.7.2.4.4. No BO/PAmb, constar todas as informações da ocorrência policial, incluindo, registro fotográfico do animal, objeto do procedimento operacional.

2.4.7.2.4.5. apresentar a ocorrência no Distrito Policial do local dos fatos, para providências de polícia judiciária, com a condução das partes e material (objetos, produtos, instrumentos, alçapões, testemunhas, anotações que evidenciam a prática de comércio ou demais subsídios relacionados à autoria e materialidade que indicam que a manutenção em cativeiro não se presta para fins exclusivos de estimação), com base no artigo 29, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº 9.605/98.

2.4.7.2.5. **Caso se verifique que a manutenção em cativeiro de animal silvestre se presta à finalidade exclusiva de estimação e não está em listas de ameaçados de extinção e/ou maltratado e/ou em local inseguro:**

2.4.7.2.5.1. lavrar BO/PAmb e AIA/PAmb, indicando as seguintes Sanções Administrativas

2.4.7.2.5.2. Multa simples, de acordo com os parâmetros da Resolução SIMA 05/21, por ter em cativeiro espécime(s) da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da Autoridade Ambiental competente ou em desacordo com a obtida, incorrendo no disposto do inciso III, do parágrafo 3º do art. 25 da Resolução SIMA-05/21.

2.4.7.2.5.3. apreensão do(s) animal(is) silvestre(s) mantido(s) em cativeiro e a sua destinação, a qual deverá obedecer o previsto no art. 101 da Resolução SIMA-05/21, priorizando a soltura imediata no habitat, quando a captura for recente e quando a espécie pertencer à fauna nativa do Estado e tiver ocorrência no local e o animal silvestre apreendido for capaz de sobreviver em vida livre. Na impossibilidade de soltura, o animal silvestre apreendido será destinado a empreendimentos de fauna silvestre devidamente autorizados pelo órgão ambiental competente ou a qualquer estabelecimento onde possa ser depositado, sob a responsabilidade de técnico habilitado para o manejo de fauna silvestre, até que a soltura seja possível ou outra destinação seja decidida;

2.4.7.2.5.4. Em último caso, o animal silvestre apreendido será destinado à guarda doméstica provisória, mediante depósito, devendo ser comunicado à [Coordenadoria de Defesa e Saúde Animal](#).

2.4.7.2.5.5. No BO/PAmb, constar todas as informações da ocorrência policial, incluindo registro fotográfico do animal, objeto do procedimento operacional.

2.4.7.2.5.6. O Comandante de Pelotão deverá remeter expediente à autoridade de polícia judiciária local (Distrito de Polícia Civil), comunicando a infração penal da seguinte conformidade:

“No momento em que o cumprimento, encaminho os expedientes anexos (cópia de AIA/PAmb e do BO/PAmb) que versam sobre animal(is) silvestre(s) mantido(s) em cativeiro, nos termos do inc. III do § 1º do art. 29 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

Esclareço que o(s) animal(is), objeto material da infração penal ambiental, foi imediatamente depositado em , e que está à vossa disposição, caso entenda necessária a realização de perícia ou adoção de outras providências de polícia judiciária.

Esclareço, finalmente, que a presente comunicação é realizada por meio de ofício em função da absoluta necessidade de se evitar estresse e eventual óbito do(s) animal(is) apreendido(s), em razão do transporte com uso de viaturas policiais, não adequadas para esse tipo de emprego, porém, caso entenda necessária complementação de informações, a Polícia Militar Ambiental estará à disposição para prestá-las.

Aproveito a oportunidade para renovar votos de estima e respeito.

..... Comandante do Pel/PAmb

2.4.7.2.5.7. Nos excepcionais casos de impossibilidade justificada de destinação, em que o animal venha a ser depositado com o próprio infrator, deverão ser acrescidas no Ofício ao Delegado de Polícia, as informações condicionantes descritas nos itens 1.12.4.1. e 1.12.4.2., conforme o caso concreto.

2.4.8. Observações:

2.4.8.1. quantidade de animais silvestres:

2.4.8.1.1. a quantidade de animais silvestres é levada em consideração para a aplicação da multa simples, conforme os cálculos para valoração da multa simples previstos nas tabelas da Resolução SIMA 05/21, observando-se o item 1.8.2 do GPO.

2.4.8.1.2. Caso a quantidade ou espécie constatada no ato da vistoria esteja em desacordo com o autorizado pela Autoridade Ambiental competente, o Policial Militar autuante aplicará a multa e apreensão apenas dos animais em situação irregular.

2.4.8.2. maus tratos: o laudo de profissional habilitado (médico veterinário/biólogo) é desejável para a caracterização do crime de maus tratos. Os casos emergenciais, mesmo que cautelares para a preservação da vida e do bem estar animal, deverão ser prontamente atendidos pelo Policial Militar autuante, no momento da ocorrência policial.

2.4.8.3. anilhas e marcações com indícios de falsificação ou de adulteração serão apreendidas e encaminhadas imediatamente à Delegacia de Polícia junto com animais e outros objetos da infração; exceto se houver indícios de que houve prejuízo à União, quando então a ocorrência será encaminhada à Superintendência da Polícia Federal por incorrer, em tese, no disposto no inciso III do § 1º do Art. 296 do Código Penal, configurando o crime de falsificação de selo ou sinal público.

2.4.8.4. Depósito de animais com o próprio infrator: nas ocorrências envolvendo fauna silvestre, o Policial Militar é responsável pela apreensão e destinação dos animais, zelando pelo seu bem estar, sendo vedado o depósito com o próprio infrator, salvo se houver impossibilidade de destinação devidamente justificada, nos termos da legislação em vigor.

2.4.8.4.1. nos excepcionais casos de impossibilidade justificada de destinação por inexistência de vagas disponíveis em órgãos/instituições aptas e autorizadas para o recebimento dos animais, observar o item [1.12.4.5 do GPO](#);

2.4.8.4.2. eventuais situações não previstas deverão ser dirimidas pelo Cmt de Pel P Amb, via canal hierárquico.

2.4.8.4.3. Eventuais problemas detectados quando da apresentação da ocorrência, via ofício aos Distritos de Polícia Civil, deverão ser imediatamente comunicados ao CPAmb, via Agência Regional, por meio de RAC (Relatório de Assuntos Correntes), a fim de que sejam feitas gestões junto ao Delegado Geral da Polícia Civil, via Comando Geral PMESP, para solucionar o conflito.

2.4.9. **FISCALIZAÇÃO DE CRIADOR AMADORISTA DE PASSERIFORME** cadastrado no Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros – SISPASS deverá considerar:

2.4.9.1. A gravidade da infração:

2.4.9.1.1. Infração leve passível de regularização: são aqueles que o criador deixa de realizar determinada operação em sistema oficial de gestão informatizado, que não implique em perda de rastreabilidade dos animais e não configure ter ocorrido para obtenção de vantagem pecuniária, e que seja passível de regularização em sistema de gestão próprio.

2.4.9.1.2. Infração grave, são aquelas que importa em:

2.4.9.1.2.1. manutenção em cativeiro de espécimes da fauna silvestre sem origem legal comprovada;

2.4.9.1.2.2. manutenção em cativeiro de espécimes híbridos;

2.4.9.1.2.3. soltura de espécies nativas sem autorização do órgão ambiental competente;

2.4.9.1.2.4. ocorrência de maus tratos no ato da fiscalização;

2.4.9.1.2.5. ocorrência de documentos, informações ou anilhas adulterados ou falsificados;

2.4.9.1.2.6. obtenção de vantagem pecuniária;

2.4.9.1.2.7. reincidência no cometimento das infrações consideradas leves;

2.4.9.2. As irregularidades de caráter administrativo sanáveis que não caracterizem infração grave (item 2.4.9.1.2) devem ser objeto de prévia notificação ao criador, para que sejam corrigidas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da lavratura de AIA e suspensão do acesso ao SISPASS nos termos do inciso I do §3º do artigo 22 da Resolução SIMA 05/21.P-3

2.4.9.3. Concomitância entre infrações leves e graves: caso o criador possua irregularidade leve e grave ou apenas uma grave, deverá ser suspenso o seu cadastro no SISPASS no ato da vistoria, bem como deverão ser apreendidos os pássaros e instrumentos relacionados à falta grave. Exemplos:

2.4.9.3.1. Criador com 30 (trinta) pássaros devidamente registrados no SISPASS e um pássaro com anilha adulterada com indícios de que o criador colaborou para a adulteração;

2.4.9.3.2. Criador com pássaro com anilha adulterada e com equipamentos utilizados para tal prática;

2.4.9.3.3. Criador com pássaro sem anilha e com pássaros relacionados em plantel de outro criador ou devidamente registrados em seu plantel.

2.4.9.4. O policial militar ambiental deverá registrar no BO/PAmb os indícios constatados acerca da participação ativa do criador para a irregularidade de natureza grave. Não havendo indícios de participação direta do criador para a falta grave deverá ser considerada apenas a infração leve, incluindo seus benefícios.

2.4.9.5. Lavratura de AIA em desfavor de criador amadorista de passeriformes: o Policial Militar Autuante deverá considerar as seguintes condições para imposição de penalidades:

2.4.9.5.1. Para a penalidade de Suspensão: a autuação de criador cadastrado no SISPASS, importará a imposição de sanção de Suspensão ao acesso e movimentação ao a criador amadorista de passeriforme, que considerará:

2.4.9.5.1.1. Quanto à gravidade:

2.4.9.5.1.1.1. Para infração leve passível de regularização: até a regularização da atividade;

2.4.9.5.1.1.2. Para infração grave: o acesso ao SISPASS ficará suspenso até a decisão final confirmando o Auto de Infração Ambiental; em relação ao cancelamento do registro, licença ou autorização do criador amadorista, deverá ser encaminhado para providências do CTR local.

2.4.9.5.1.2. Quanto à extensão da suspensão:

2.4.9.5.1.2.1. em regra, o conjunto dos objetos fiscalizados;

2.4.9.5.1.2.2. excepcionalmente, se o conjunto decorrer de cumulação de licenças ou autorizações e se for possível diferenciá-las e segregar o objeto da infração, a suspensão poderá ser parcial, alcançando apenas as atividades em desacordo com a licença ou autorização obtida.

2.4.9.5.2. Para as penalidades de Multa e Apreensão: considerará a quantidade de espécimes irregulares constatada no ato de vistoria ou em desacordo com o autorizado pela Autoridade Ambiental competente, independentemente das condições para a aplicação da Suspensão e considerando as condições e o prazo do item 2.4.9.2 do GPO. Exemplos:

2.4.9.5.2.1. Residência contendo 50 (cinquenta) pássaros da fauna silvestre, onde 45 (quarenta e cinco) são registrados no SISPASS, 05 (cinco) não tem origem e não são ameaçados de extinção. O Policial Militar deverá considerar como objeto de autuação os 05 (cinco) animais silvestres irregulares, e aplicar o disposto nos procedimentos cabíveis, conforme item 2.4.7 e seus subitens;

2.4.9.5.2.2. Residência contendo 50 (cinquenta) pássaros da fauna silvestre, onde 45 (quarenta e cinco) são registrados no SISPASS, 05 (cinco) não tem origem e são ameaçados de extinção. O Policial Militar deverá considerar como objeto de autuação apenas os 05 (cinco) animais silvestres irregulares, conforme item 2.4.

2.4.9.6. Não cabe autuação a criador amador que tenha em seu poder passeriforme oriundo de criador comercial, acompanhado de Nota Fiscal, independentemente de constar em seu plantel junto ao SISPASS.

2.4.9.7. Se o passeriforme oriundo do criador comercial for utilizado para reprodução, deverá ser inserido no SISPASS.

2.4.9.8. caso o criador amador possua pássaros com anilhas de clubes ou federações não constantes no SISPASS, será lavrado AIA, em razão da proibição de transferência de aves anilhadas com anilhas abertas ou anilhas de clube, associação ou federação.

2.4.9.9. Se o plantel do criador amadorista for encontrado em endereço diverso ao cadastrado no SISPASS, será aplicado o disposto no item [2.4.9.2](#) do GPO.

2.4.9.10. Se o plantel e o criador amadorista não forem encontrados, será lavrado TVA/PAmb, o qual será remetido digitalmente ao P-3 do Batalhão que alterará a licença do criador para o status SUSPENSO, até que sejam sanadas as inconformidades cadastrais.

2.4.9.11. Caso as inconformidades não sejam sanadas dentro do prazo legal, encaminhar, via mensagem eletrônica, cópia do TVA/PAmb ao P3 do Batalhão, solicitando o cancelamento do registro.

2.4.9.12. Caso o criador amador esteja com a licença vencida, será aplicado o disposto no item [2.4.9.2](#) do GPO.

2.4.9.13. Caso o criador amador esteja com a licença vencida, sem pássaro no plantel e no SISPASS e manifestar interesse em não mais ser criador elaborar TVA/PAmb, constando sua versão por escrito e preencher formulário de bloqueio do SISPASS;

2.4.9.14. Caso o criador amador esteja há mais de 30 (trinta) dias sem pássaros em seu plantel, com licença vencida e com manifesto interesse de manter a criação, deverá ser notificado por meio de TVA/PAmb do prazo de 10 (dez) dias para regularização e inserção de aves no plantel.

2.4.9.14.1. Após o prazo pré-estabelecido será realizada nova consulta ao Sistema SISPASS, e se mantendo o criador sem aves no plantel será encaminhado cópia do TVA/PAmb e da consulta realizada ao P3 do Batalhão solicitando o cancelamento do registro.

2.4.9.15. Nos casos de óbito do criador em que não haja aves na residência será elaborado TVA/PAmb registrando cópia do respectivo atestado de óbito e encaminhado ao P/3 do Batalhão solicitando o cancelamento do registro, assim como das anilhas associadas ao criador.

2.4.9.16. As anilhas entregues ao P-3 do Batalhão serão destruídas e devidamente registradas no SISPASS, aquelas em que já constarem como óbito do animal no SISPASS, após destruídas deverá ser informado à [Divisão Operacional](#) do CPAmb via Mensagem Eletrônica Numerada.

2.4.9.17. Caso o criador amadorista não permita a vistoria em seu plantel, observadas as peculiaridades de cada caso, poderá ser lavrado o AIA/PAmb com base no item 7.1 deste GPO, bem como, também poderá ser solicitado o bloqueio do acesso do criador ao SISPASS.

2.4.10. FISCALIZAÇÃO DE INFRATOR SEM CADASTRO NO SISPASS, MAS QUE ENVOLVA ESPÉCIME CADASTRADA NO SISPASS:

[2.4.10.1.](#) Quando forem encontradas aves anilhadas com criadores não cadastrados, serão apreendidas e os criadores rastreados pelo P-3;

[2.4.10.2.](#) A OPM detentora da apreensão contatará o criador rastreado pelo P-3 e solicitará que retire as aves no prazo determinado, relatando-se tudo em TVA/PAmb;

[2.4.10.3.](#) se a anilha rastreada tratar-se de uma duplicação ou o criador tiver declarado óbito, o P-3 do Batalhão alterará a licença para o status SUSPENSO, até que o criador restitua à Polícia Ambiental a anilha oriunda do óbito ou apresente a ave com a anilha original;

[2.4.10.4.](#) se o criador não retirar as aves, não restituir as anilhas oriundas dos óbitos ou não apresentar a ave com anilha original, será autuado conforme item 7.4.

[2.4.10.5.](#) nos casos em que o criador tenha declarado FURTO/ROUBO no sistema, deverá ser encaminhado o expediente ao Distrito Policial;

[2.4.10.6.](#) para os casos em que o criador não retirar as aves, serão destinadas; observando-se o subitem 1.20.

[2.4.11. Providências penais:](#) apresentação da ocorrência no Distrito Policial do local dos fatos e com a condução das partes e material (objetos e produtos) se houver, com base no artigo 29, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº 9.605/98, salvo nos casos com previsão específica no item 2.4.7 e seus subitens.

2.5. DEIXAR DE MANTER ATUALIZADO O REGISTRO DE ACERVO FAUNÍSTICO E MOVIMENTAÇÃO DE PLANTEL EM SISTEMAS INFORMATIZADOS OFICIAIS DE CONTROLE DE FAUNA

2.5.1. Artigo da Regulamentação Estadual: § 3º, inciso IV do art. 25 da Resolução SIMA nº 05/21.

2.5.2. Valor da multa:

Descrição	Valor da multa em R\$
I - Indivíduo de espécie não constante de listas oficiais, estadual ou federal, de risco ou ameaça de extinção	R\$ 500,00 por unidade
II- Indivíduo de espécie constante de listas oficiais, estadual ou federal, ameaçada de extinção, inclusive Anexo I da Convenção de Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES.	R\$ 5.000,00 por unidade
Na impossibilidade de aplicação do critério de unidade por espécime para a fixação da multa, aplicar-se-á o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) pela conduta.	

Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA 05/21, **quando afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento**, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que a determinação de aumento do valor da multa seja superior a este.

2.5.3. Descrição da infração: Por deixar de manter atualizado o Registro de Acervo Faunístico e Movimentação de Plantel em sistemas informatizados oficiais de controle de fauna.

2.5.4. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), IX (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

2.5.5. O presente enquadramento deverá ser utilizado:

2.5.5.1. quando do não cumprimento da Notificação para regularização do plantel dentro do prazo de 15 (quinze) dias (item 2.4.9.2);

2.5.5.2. nos casos de falta de atualização do registro faunístico; por exemplo, não lançamento de óbito, fuga, furto, roubo, transferência de espécime(s) ou atualização cadastral.

2.6. INTRODUZIR ESPÉCIME ANIMAL SILVESTRE, NATIVO, EXÓTICO OU HÍBRIDO, NO TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO, OU FORA DE SUA ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO NATURAL, SEM PARECER TÉCNICO OFICIAL FAVORÁVEL E LICENÇA EXPEDIDA PELA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE, QUANDO EXIGÍVEL

2.6.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 26 da Resolução SIMA nº 05/21.

2.6.2. Valor da multa:

Descrição	Valor da multa em R\$
R\$2.000,00 com acréscimo de:	
I - Indivíduo de espécie não constante de listas oficiais, estadual ou federal, de risco ou ameaça de extinção	R\$ 200,00 por unidade
II- Indivíduo de espécie constante de listas oficiais, estadual ou federal, ameaçada de extinção, inclusive Anexo I da Convenção de Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES.	R\$ 5.000,00 por unidade
Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA 05/21, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que a determinação de aumento do valor da multa seja superior a este.	

2.6.3. Descrição da infração: Por introduzir espécime animal _____ no território do Estado de São Paulo, ou fora de sua área de distribuição natural, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida pela autoridade competente.

2.6.4. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V

(destruição ou inutilização do produto), VII (embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas), IX (restrição de direitos, na modalidade “suspensão”) do art. 5º da Resolução SIMA nº 05/21.

2.6.5. Indivíduo híbrido é o organismo resultante do cruzamento de espécies animais diferentes, porém compatíveis entre si, resultando num indivíduo com características genéticas próprias de ambos.

2.6.6. Entende-se por introdução de espécime animal silvestre nativo, a soltura fora de sua área de distribuição natural, bem como a reintrodução, revigoramento populacional ou a translocação, sem autorização do Órgão Ambiental competente.

2.6.7. A manutenção em cativeiro de animal silvestre nativo, pelo princípio da especialidade, deverá ser enquadrada no item 2.4 (ter em cativeiro).

2.6.8. Entende-se por introdução de espécime animal silvestre exótico ou híbrido, a entrada no território do Estado de São Paulo, sua guarda e manutenção continuada a qualquer tempo, a soltura de animal fora de sua área de distribuição natural, bem como a reintrodução, revigoramento populacional ou a translocação, sem autorização do Órgão Ambiental competente.

2.6.9. A quantidade de espécimes exóticos ou híbridos será sempre considerada para o cômputo no valor da multa.

2.6.10. A Autoridade Policial Militar deverá conhecer o anexo da Portaria IBAMA 93/98 e alterações, que trata das espécies silvestres exóticas consideradas domésticas. Para estes casos não se aplica o item 2.6 do GPO.

2.6.11. Providências penais: para os casos onde houver indícios que os animais estão vindos de outros países, apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 31 da Lei Federal nº 9.605/98, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa.

2.7. REINTRODUZIR NA NATUREZA ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE SEM PARECER TÉCNICO OFICIAL FAVORÁVEL E LICENÇA EXPEDIDA PELA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE, QUANDO EXIGÍVEL

2.7.1. Artigo da Regulamentação Estadual: parágrafo 2º, inciso I, do art. 26 da Resolução SIMA nº 05/21.

2.7.2. Valor da multa:

Descrição	Valor da multa em R\$
R\$2.000,00 com acréscimo de:	
I - Indivíduo de espécie não constante de listas oficiais, estadual ou federal, de risco ou ameaça de extinção	R\$ 200,00 por unidade
II- Indivíduo de espécie constante de listas oficiais, estadual ou federal, ameaçada de extinção, inclusive Anexo I da Convenção de Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES.	R\$ 5.000,00 por unidade
Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA nº 05/21, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que a determinação de aumento do valor da multa seja superior a este.	

2.7.3. Descrição da infração: Por reintroduzir na natureza espécime da fauna silvestre , sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida pela autoridade competente.

2.7.4. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), IX (**restrição de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA nº 05/21.

2.8. PERMITIR A REPRODUÇÃO ENTRE ESPÉCIES DIFERENTES, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE

2.8.1. Artigo da Regulamentação Estadual: parágrafo 2º, inciso II, do art. 26 da Resolução SIMA nº 05/21.

2.8.2. Valor da multa:

Descrição	Valor da multa em R\$
R\$2.000,00 com acréscimo de:	
I - Indivíduo de espécie não constante de listas oficiais, estadual ou federal, de risco ou ameaça de extinção	R\$ 200,00 por unidade
II- Indivíduo de espécie constante de listas oficiais, estadual ou federal, ameaçada de extinção, inclusive Anexo I da Convenção de Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES.	R\$ 5.000,00 por unidade
Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA nº 05/21, quando afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento , identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que a determinação de aumento do valor da multa seja superior a este.	
Para a conduta de permitir a reprodução entre espécies diferentes, sem autorização do órgão ambiental competente, não ocorrerá a majoração, pois a conduta não guarda qualquer relação com a Unidade de Conservação.	

2.8.3. Descrição da infração: Por permitir a reprodução entre espécies diferentes, sem autorização do órgão ambiental competente.

2.8.4. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), IX (**restrição de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA nº 05/21.

2.8.5. Na tabela do item 2.8.2 não consta a imposição de penalidade para indivíduos híbridos, daí porque deverá ser imposto como valor de multa o mínimo da tabela, ou seja, R\$ 2.000,00 (dois mil reais) pela conduta (reproduzir ou introduzir), podendo o indivíduo híbrido permanecer em depósito com o próprio autuado, e neste caso, deverá ainda ser cientificado da proibição de sua soltura na natureza, sob pena de autuação por introduzir.

2.9. EXPORTAR PELES E COUROS DE ANFÍBIOS E RÉPTEIS EM BRUTO, SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

2.9.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 27 da Resolução SIMA 05/21.

2.9.2. Valor da multa:

Descrição	Valor da multa em R\$
R\$2.000,00 com acréscimo de:	
I - Indivíduo de espécie não constante de listas oficiais, estadual ou federal, de risco ou ameaça de extinção	R\$ 200,00 por unidade
II- Indivíduo de espécie constante de listas oficiais, estadual ou federal, ameaçada de extinção, inclusive Anexo I da Convenção de Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES.	R\$ 5.000,00 por unidade
Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA 05/21, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que a determinação de aumento do valor da multa seja superior a este. Para a conduta de exportar peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização da autoridade competente, não ocorrerá a majoração, pois a conduta não guarda qualquer relação com a Unidade de Conservação.	

2.9.3. Descrição da infração: Por exportar para o exterior (peles e/ou couros) de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização da autoridade competente.

2.9.4. Sanções Administrativas: incisos I (**advertência**), II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**) e IX (**suspensão total da atividade**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

2.9.5. Este enquadramento somente deverá ser utilizado pelo Policial Militar autuante nos casos da constatação do flagrante, que ocorrerá no ato da exportação, normalmente em aeroportos, portos, barreiras internacionais etc.

2.9.6. Tecnicamente não há diferença entre pele e couro, ou seja, sendo um ou outro, o Policial Militar deverá impor a sanção.

2.9.7. O termo "em bruto" significa não elaborado, não manufaturado, normalmente transportado salgado.

2.9.8. Caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em desacordo com o autorizado pela Autoridade Ambiental competente, o Policial Militar autuante aplicará a multa e apreensão apenas das peles e couros de anfíbios e répteis em bruto em situação irregular.

2.9.9. Providências penais: apresentação da ocorrência à Polícia Federal do local dos fatos e com a condução das partes e material (objetos e produtos) se houver, com base no artigo 30, da Lei Federal nº 9.605/98.

2.10. PRATICAR CAÇA PROFISSIONAL NO TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO

2.10.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 28 da Resolução SIMA 05/21.

2.10.2. Valor da multa:

Descrição	Valor da multa em R\$
R\$5.000,00 com acréscimo de:	
I - Indivíduo de espécie não constante de listas oficiais, estadual ou federal, de risco ou ameaça de extinção	R\$ 500,00 por unidade
II- Indivíduo de espécie constante de listas oficiais, estadual ou federal, ameaçada de extinção, inclusive Anexo I da Convenção de Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES.	R\$ 10.000,00 por unidade
Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA 05/21, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que a determinação de aumento do valor da multa seja superior a este.	

2.10.3. Descrição da infração: Por praticar caça profissional no território do Estado de São Paulo.

2.10.4. Sanções Administrativas: incisos I (**advertência**), II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), e IX (**suspensão total da atividade**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

2.10.5. **Caça profissional**: é a modalidade de caça em que o infrator a realiza com a finalidade de comércio. O Policial Militar autuante deverá colher subsídios que indiquem a intenção do infrator em auferir vantagem financeira. Por exemplo, o infrator que apanha uma onça por encomenda de terceiro ou aquele caçador que fornece carne de tatu galinha, capivara etc., para o bar.

2.10.6. Providências penais: apresentação da ocorrência no Distrito Policial do local dos fatos e com a condução das partes e material (objetos e produtos) se houver, com base no artigo 29, parágrafo 5º da Lei Federal nº 9.605, de 12FEV1998.

2.11. PRATICAR ATO DE ABUSO, MAUS TRATOS, FERIR OU MUTILAR ANIMAIS SILVESTRES, DOMÉSTICOS OU DOMESTICADOS, NATIVOS OU EXÓTICOS, OU REALIZAR EXPERIÊNCIA DOLOROSA OU CRUEL EM ANIMAL VIVO, AINDA QUE PARA FINS DIDÁTICOS OU CIENTÍFICOS, QUANDO EXISTIREM RECURSOS ALTERNATIVOS, OU AINDA, REALIZAR, PROMOVER OU PARTICIPAR, MESMO COMO EXPECTADOR, DE LUTAS ENTRE ANIMAIS DA MESMA ESPÉCIE OU DE ESPÉCIE DIFERENTE

2.11.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 29 da Resolução SIMA 05/21.

2.11.2. Valor da multa:

Descrição	Valor da multa em R\$
Por indivíduo	R\$ 3.000,00 (três mil reais)
O valor da multa aplicada será dobrado se ocorrer a morte do animal durante os maus-tratos ou em decorrência de recomendação médico-veterinária para eutanásia.	
Na impossibilidade de aplicação do critério de unidade por espécime para a fixação da multa, aplicar-se-á o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) pela conduta.	

2.11.3. Descrição da infração:

2.11.3.1. Por praticar ato de _____ <abuso, maus tratos, ferir ou mutilar> _____ a animais _____ <silvestres; domésticos; domesticados; nativos; exóticos> _____.

2.11.3.2. Por _____ <realizar, promover ou participar, mesmo como expectador> _____ de lutas entre animais da mesma espécie ou de espécie diferente.

2.11.4. Sanções Administrativas: incisos I (**advertência**), II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**) e IX (**suspensão total da atividade**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

2.11.5. O presente subitem deverá ser aplicado para quaisquer animais silvestres, exóticos, domésticos ou domesticados, excetuando-se os definidos como fauna sinantrópica.

2.11.6. Entende-se por abuso e maus-tratos:

2.11.6.1. animais mantidos em recintos impróprios, debilitados por falta de alimento ou de acompanhamento de profissional habilitado, quer na guarda de um só indivíduo quer na guarda de criadouros autorizados ou zoológicos;

2.11.6.2. ofender ou agredir fisicamente os animais, sujeitando-os a qualquer tipo de experiência, prática ou atividade capaz de causar-lhes sofrimento ou dano, bem como as que provoquem condições inaceitáveis de existência;

2.11.6.3. manter animais em local desprovido de asseio ou que lhes impeça a movimentação, o descanso ou os privem de ar e luminosidade;

2.11.6.4. obrigar os animais a trabalhos excessivos ou superiores às suas forças e a todo ato que resulte em sofrimento, para deles obter esforços que não se alcançariam senão com castigo;

2.11.6.5. não propiciar morte rápida e indolor a todo animal cujo abate seja necessário para consumo;

2.11.6.6. não propiciar morte rápida e indolor a todo animal cuja eutanásia seja recomendada;

2.11.6.7. enclausurar animais conjuntamente com outros que os molestem;

2.11.6.8. exercitar cães conduzindo-os presos a veículo motorizado em movimento;

2.11.6.9. qualquer forma de divulgação e propaganda que estimule ou sugira qualquer prática de maus-tratos ou crueldade contra os animais;

2.11.6.10. utilizar, para atividade de tração, animal cego, ferido, enfermo, extenuado ou desferrado, bem como castigá-lo sob qualquer forma ou a qualquer pretexto;

2.11.6.11. fazer o animal trabalhar por mais de 6 (seis) horas ou fazê-lo trabalhar sem respeitar intervalos para descanso, alimentação e água;

2.11.6.12. fazer o animal descansar atrelado ao veículo, em auge ou declive, ou sob o sol ou chuva;

2.11.6.13. fazer o animal trabalhar fraco, ferido ou estando com mais da metade do período de gestação;

2.11.6.14. atrelar, no mesmo veículo, animais de diferentes espécies;

2.11.6.15. atrelar animais a veículos sem os apetrechos indispensáveis ou com excesso daqueles dispensáveis, considerando-se apetrechos indispensáveis: o arreio completo do tipo peitoral, composto por dois tirantes de couro presos ao balancim ou do tipo qualheira, composto por dois pares de correntes

presas ao balancim, mais selote com retranca fixa no animal, correias, tapa-olho, bridão ou freio, par de rédeas e cabresto para condução após desatrelamento do animal.

2.11.6.16. prender animais atrás dos veículos ou atados a caudas de outros.

2.11.6.17. fazer viajar um animal a pé, mais de 10 (dez) quilômetros sem lhe dar descanso, água e alimento;

2.11.6.18. conservar animais embarcados por mais de 6 (seis) horas sem água e alimento, devendo as empresas de transporte providenciar as necessárias modificações em seu material, veículos e equipamentos, adequando-as às espécies animais transportadas.

2.11.6.19. conduzir, por qualquer meio de locomoção, animais colocados de cabeça para baixo, de mãos e pés atados, ou de qualquer modo que lhe produza sofrimento ou estresse;

2.11.6.20. transportar animais em cestos, gaiolas ou veículos sem as proporções necessárias ao seu tamanho e números de cabeças, e sem que o meio de condução em que estão encerrados esteja protegido por rede metálica ou similar, que impeça a saída de qualquer parte do corpo do animal;

2.11.6.21. transportar animal fraco, doente, ferido ou que esteja com mais da metade do período gestacional, exceto para atendimento de urgência;

2.11.6.22. abandonar animal que esteja sob sua responsabilidade à sua própria sorte.

2.11.7. Constatada as situações acima elencadas ou outras caracterizadoras de maus tratos a animal, o Policial Militar autuante deverá lavrar o AIA/PAmb, indicando as penalidades decorrentes, tais como a multa simples, apreensão e a destinação do animal maltratado, priorizando-se o atendimento de primeiros-socorros;

2.11.8. A existência de laudo ou parecer de profissional habilitado não é condição essencial para a lavratura do AIA/PAmb (procedimento administrativo). Mencionado laudo poderá ser requerido pela Autoridade de Polícia Judiciária, para instrução penal, se necessário.

2.11.9. Em ocorrências que caracterizem a utilização de animais em cultos religiosos:

2.11.9.1. nos casos envolvendo animais domésticos de estimação, em que não há o abate e que esteja configurado o crime/infração de maus tratos, seguido ou não de morte, elaboração de AIA/PAMB conforme item 2.11 do GPO, tendo por base o artigo 29 da Resolução SIMA 05/21, sem prejuízo dos procedimentos penais, de acordo com o artigo 32 da Lei Federal nº 9.605/98;

2.11.9.2. nos casos envolvendo animais silvestres, em que não há o abate e/ou esteja configurado o crime/infração de maus tratos, seguido ou não de morte, elaboração de AIA/PAMB conforme item 2.11, com base no artigo 29 da Resolução SIMA 05/21, sem prejuízo dos procedimentos penais, e sem prejuízo da elaboração de AIA/PAmb conforme item 2.4 do GPO, por irregular manutenção em cativeiro, com base no inciso III, do § 3º do artigo 25 da Resolução SIMA 05/21, desde que esteja caracterizada;

2.11.9.3. nos casos envolvendo animais domésticos de produção, ou seja, que se prestam ao abate, a exemplo dos frangos de corte, gado de corte, e outros, em havendo caracterização de maus tratos ou abuso, ou seja, sendo constatada a situação de manutenção em recinto impróprio, manejo inadequado ou debilidade por falta de alimento, conforme o disposto no § 3º, do artigo 29 e seus incisos da Resolução SIMA 05/21, ou quando o abate tenha sido realizado em desacordo com normas e costumes, tais como a sangria, evisceração ou mutilação de animal vivo, haverá tipificação do crime previsto no artigo 32 da Lei

Federal nº 9.605/98, bem como deverá ser lavrado o respectivo AIA/Pamb de acordo com o item 2.11 do GPO.

2.11.10. Observações:

2.11.10.1. de acordo com a Instrução Normativa nº 03/00, em vigor pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA, entende-se por abate humanitário o conjunto de diretrizes técnicas e científicas que garantem o bem estar dos animais desde a recepção até a operação de sangria;

2.11.10.2. aplica-se tal definição aos bovídeos, equídeos, suínos, ovinos, caprinos, coelhos e aves domésticas, bem como àqueles animais silvestres, criados legalmente em cativeiro, e destinados ao consumo humano mediante inspeção veterinária do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal-DIPOA, órgão do MAPA;

2.11.10.3. nos casos em que a temática religiosa esteja presente e nos quais não há possibilidade de identificação do abate humanitário, em razão da ausência de diretrizes técnicas e científicas próprias, o abate do animal somente poderá ser considerado isento de maus tratos caso não seja perceptível pelo Policial Militar autuante, o sofrimento, a agressão, o estresse ou circunstâncias que venham a proporcionar sofrimentos desnecessários ao animal a ser abatido.

2.11.11. Providências penais: apresentação da ocorrência no Distrito Policial do local dos fatos e com a condução das partes e material (objetos e produtos) se houver, com base no artigo 32 da Lei Federal nº 9.605/98.

2.12. 2.12. UTILIZAR ANIMAIS PARA DESENVOLVIMENTO, EXPERIMENTO E TESTE DE PRODUTOS COSMÉTICOS E DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMES E SEUS COMPONENTES

2.12.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 30 da Resolução SIMA 05/21.

2.12.2. Valor da multa:

Descrição	Valor da multa em R\$
Para a Instituição	R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
Para o profissional	R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

2.12.3. Descrição da infração: Por utilizar animais para desenvolvimento, experimento e teste de produtos cosméticos e de higiene pessoal, perfumes e seus componentes.

2.12.4. Sanções Administrativas: incisos I (**advertência**), II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**) e IX (**suspensão total da atividade**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

2.12.5. Consideram-se produtos cosméticos, de higiene pessoal e perfumes as preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas de uso externo nas diversas partes do corpo humano, tais como pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-lo, perfumá-lo, alterar sua aparência ou os odores corporais, protegê-lo ou mantê-lo em bom estado, relacionados na Lei Estadual nº 15.316/14.

2.13. MOLESTAR DE FORMA INTENCIONAL QUALQUER ESPÉCIE DE CETÁCEO, PINÍPEDE OU SIRÊNIO EM ÁGUAS JURISDICIONAIS DO TERRITÓRIO PAULISTA

2.13.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 31 da Resolução SIMA 05/21.

2.13.2. Valor da multa:

Descrição	Valor da multa em R\$
Conduta	R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

As multas serão aplicadas em dobro, uma única vez, se a infração for praticada: (letras do inc. II, Art. 7º, da Resolução SIMA 05/21)

- a) para obter vantagem pecuniária;
- b) em período de **defeso à fauna**;
- c) no interior de **espaço territorial especialmente protegido**;
- d) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais;
- e) mediante fraude;
- f) atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes;
- g) **facilitada por funcionário público** no exercício de suas funções;
- h) a **noite**;
- i) em **domingos ou feriados**.

2.13.3. Descrição da infração: Por molestar de forma intencional qualquer espécie de _____ (cetáceo; pinípede; sirênio) em águas jurisdicionais do território paulista.

2.13.4. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

2.13.5. Entende-se por molestar, incomodar, importunar, prejudicar, inquietar, tirar o sossego;

2.13.6. Dentro da classe dos mamíferos as baleias, os botos e os golfinhos estão inseridos na ordem dos cetáceos.

2.13.7. Definições:

2.13.7.1. **Cetáceos**: ordem de animais marinhos, porém, pertencentes à classe dos mamíferos;

2.13.7.2. **Pinípedes**: animais marinhos que tem os pés em forma de barbatana, constituem uma ordem de mamíferos aquáticos, que inclui focas, leões-marinhos e morsas;

2.13.7.3. **Sirênios, sirênios, ou sirenídeos**: ordem de mamíferos marinhos herbívoros, de que fazem parte o dungongo e os manatins, por vezes apelidados de peixe-boi ou vaca-marinha;

2.13.7.4. **Águas jurisdicionais brasileiras**: águas marítimas abrangidas por uma faixa de doze milhas marítimas de largura, medidas a partir da linha de baixa-mar do litoral continental e insular brasileiro, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente no Brasil;

2.13.8. Providências penais:

2.13.8.1. para a ordem dos cetáceos: apresentação da ocorrência no Distrito Policial do local dos fatos e com a condução das partes e material (objetos e produtos) se houver, com base no artigo 2º, da Lei Federal nº 7.643/87.

2.13.8.2. para os pinípedes: apresentação da ocorrência no Distrito Policial do local dos fatos, com a condução das partes e material (objetos e produtos) se houver, com base no artigo 32 da Lei Federal nº 9.605/98.

2.13.8.3. para os sirênios nacionais: apresentação da ocorrência no Distrito Policial do local dos fatos, com a condução das partes e material (objetos e produtos) se houver, com base no artigo 29 da Lei Federal nº 9.605/98.

2.14. DEIXAR, O COMERCIANTE, DE APRESENTAR DECLARAÇÃO DE ESTOQUE E VALORES ORIUNDOS DE COMÉRCIO DE ANIMAIS SILVESTRES

2.14.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 32 da Resolução SIMA 05/21.

2.14.2. Valor da multa:

Descrição	Valor da multa em R\$
Conduta	R\$1.000,00 (mil reais)
Observando as condições estabelecidas na autorização para o comércio de animais silvestres outorgadas pelo órgão competente	
Mediante laudo técnico que ateste a gravidade do dano, o valor inicial da multa poderá ser majorado em até R\$ 10.000,00 (dez mil reais).	

2.14.3. Descrição da infração: Por deixar, o comerciante, de apresentar declaração de estoque e valores oriundos de comércio de animais silvestres.

2.14.4. Sanções Administrativas: incisos I (**advertência**), II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

2.14.5. A declaração de estoque e valores oriundos de comércio de animais silvestres deve ser acompanhada de nota fiscal e da marcação individual do espécime.

2.15. EXPLORAR OU FAZER USO COMERCIAL DE IMAGEM DE ANIMAL SILVESTRE MANTIDO IRREGULARMENTE EM CATIVEIRO OU EM SITUAÇÃO DE ABUSO OU MAUS-TRATOS

2.15.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 33 da Resolução SIMA 05/21.

2.15.2. Valor da multa:

Descrição	Valor da multa em R\$
Conduta	R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) podendo ser majorada até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), mediante laudo técnico

2.15.3. Descrição da infração: Por <_____ (explorar ou fazer uso comercial) de imagem de animal silvestre mantido irregularmente em cativeiro ou em situação de abuso ou maus tratos.

2.15.4. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

2.15.5. O disposto acima não se aplica ao uso de imagem para fins jornalísticos, informativos, acadêmicos, de pesquisas científicas e educacionais;

2.15.6. Explorar: significa tirar proveito.

3. INFRAÇÕES CONTRA A FAUNA ICTIOLÓGICA

3.1. CAUSAR DEGRADAÇÃO EM VIVEIROS, AÇUDES OU ESTAÇÕES DE AQUICULTURA DE DOMÍNIO PÚBLICO

3.1.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 34 da Resolução SIMA 005/21.

3.1.2. Valor da multa:

Descrição	Valor da multa em R\$
Conduta	R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) podendo ser majorada até 500.000,00 (quinhentos mil reais), mediante laudo técnico
Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA 005/21, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.	

3.1.3. Descrição da infração: Por causar degradação em viveiros, açudes ou estações de aquicultura de domínio público.

3.1.4. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

3.1.5. Entende-se por degradação para o presente artigo, a alteração adversa das características do ambiente (açude ou estação de aquicultura) resultante de atividade humana.

3.1.6. Providências penais: apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 33, parágrafo único, inciso I da Lei Federal nº 9.605/98, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa.

3.2. PESCAR EM PERÍODO OU LOCAL NO QUAL A PESCA SEJA PROIBIDA

3.2.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 35 da Resolução SIMA 005/21.

3.2.2. Valor da multa:

Descrição	Valor da multa em R\$
R\$ 1.000,00 (mil reais) com acréscimo de	
produto da pescaria para uso não ornamental	R\$ 20,00 por quilo ou fração
produto de pesca para uso ornamental	R\$ 20,00 por espécime
Mediante laudo técnico que ateste a gravidade do dano o valor inicial da multa poderá ser majorado em até R\$100.000,00 (cem mil reais).	
Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA 005/21, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.	

3.2.3. **Descrição da infração:** Por pescar em <período; local> no qual a pesca seja proibida.

3.2.4. **Sanções Administrativas:** incisos I (**advertência**), II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

3.2.5. **Período proibido:** época do ano em que o órgão competente declara a pesca transitória ou permanentemente proibida, visando à reprodução natural dos peixes, dividindo-se em Defeso (águas paradas e mar territorial) e Piracema (águas correntes).

3.2.6. **Defeso:** a paralisação temporária da pesca para a preservação da espécie, tendo como motivação a reprodução e/ou recrutamento, bem como paralisações causadas por fenômenos naturais ou acidentes;

3.2.7. **Piracema:** migração anual de grandes cardumes de peixes reofílicos (peixes migradores) rio acima na época da desova, com as primeiras chuvas; cardume ambulante de peixes;

3.2.8. **Local proibido:** espaço geográfico em que o órgão competente declara proibida a pesca, visando à proteção dos espécimes. São eles: à montante e jusante de barragens, corredeiras, cachoeiras, escadas de peixe, nas saídas de esgotos, nas lagoas marginais e nos locais onde o exercício da pesca cause embaraços à navegação, assim definidos na legislação vigente regionalmente;

3.2.9. Sempre que a conduta de pesca for irregular somente por conta do período de defeso ou piracema, deve-se utilizar o enquadramento do item 3.2 (período), sem agravante do art. 7º, II, “c”, da Res. SIMA 05/21;

3.2.10. Sempre que a conduta de pesca for irregular em qualquer outro momento do ano e tiver sido flagrada no período de defeso ou piracema, deve aplicar o enquadramento específico para a infração (exceto período) e agravar nos termos do art. 7º, II, “c”, da Res. SIMA 05/21;

3.2.11. As Leis Estaduais nº. 11.165/2002 e 11.221/2002, que instituem o Código de Pesca e Aquicultura do Estado, não foram regulamentadas, não se aplicando neste GPO;

3.2.12. No caso do ato de pesca em que há a captura, não será aplicada a advertência em consonância com o conteúdo do subitem 1.7.1.

3.2.13. Para os efeitos da aplicação do GPO, considera-se pesca toda operação, ação ou ato tendente a extrair, retirar, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos, invertebrados aquáticos e vegetais hidróbios suscetíveis ou não de aproveitamento econômico.

3.2.14. Entende-se por **ato tendente à pesca** aquele em que o infrator esteja munido, equipado ou armado com petrechos de pesca, na área de pesca ou dirigindo-se a ela.

3.2.15. A infração de pesca poderá ser atestada remotamente por meio do Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite (PREPS), ou seja, sem a presença física do Policial Ambiental pois se trata de instrumento público e constitui plena prova para caracterização de operações de pesca desenvolvidas pelas embarcações (Artigo 18 da Instrução Normativa Interministerial Nº 2 de 04Set06 do Ministério do Meio Ambiente e pela Marinha do Brasil).

3.2.15.1. O Relatório PREPS será prova suficiente para a lavratura do AI/PAmb em desfavor do responsável legal pela embarcação, desde que, conclusivamente, descreva o engajamento desta à prática

da pesca irregular (movimentos, locais, período, etc.) e seja anexado ao Auto de Infração Ambiental e respectivo BO/PAmb.

3.2.15.2. **Deverá constar no campo “Observações” do Auto de Infração Ambiental o número do BO/PAmb e do Relatório PREPS.**

3.2.15.3. O autuado deverá ser cientificado do AIA/PAmb por intimação, ou seja, pessoalmente ou por representante legal ou preposto, por carta registrada com aviso de recebimento, mediante edital publicado em Diário Oficial do Estado de São Paulo, se estiver em lugar incerto, não sabido ou se não for localizado no endereço indicado.

3.2.15.4. Considerando que o PREPS indica engajamento de pesca, mas não possibilita atestar a existência de pescado, tampouco mensurar a sua quantidade, a sanção a ser aplicada será de ADVERTÊNCIA, ressalvados os casos de reincidência quando deverá ser aplicada a agravante do Artigo 7º inciso I da Resolução SIMA 005/21.

3.2.15.5. Caso haja abordagem de embarcação que tenha praticado pesca irregular constatada pelo PREPS o Policial Ambiental deverá:

3.2.15.5.1. lavrar Auto de Infração Ambiental independentemente da existência de pescado, com valoração de acordo com subitem 3.2.2.;

3.2.15.5.2. constar no campo “Observações” do Auto de Infração Ambiental o número do Relatório PREPS;

3.2.15.5.3. juntar o respectivo Relatório PREPS ao Auto de Infração Ambiental e BO/PAmb;

3.2.15.5.4. destinar o pescado, se houver.

3.2.15.6. Providências penais: apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 34 da Lei Federal nº 9.605/98, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa.

3.3. PESCAR ESPÉCIES QUE DEVAM SER PRESERVADAS OU ESPÉCIMES COM TAMANHOS INFERIORES AOS PERMITIDOS, CONFORME ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE

3.3.1. Artigo da Regulamentação Estadual: parágrafo 1º, inciso I, do art. 35 da Resolução SIMA 005/21.

3.3.2. Valor da multa:

Descrição	Valor da multa em R\$
R\$ 1.000,00 (mil) com acréscimo de:	
produto da pescaria para uso não ornamental	R\$ 20,00 (vinte reais) por quilo ou fração
produto da pescaria para uso ornamental	R\$ 20,00 (vinte reais) por espécime
Mediante laudo técnico que ateste a gravidade do dano o valor inicial da multa poderá ser majorado em até R\$100.000,00 (cem mil reais)	
Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA 005/21, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.	

3.3.3. Descrição da infração: Por pescar espécies _____ <que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos> _____.

3.3.4. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

3.3.5. sempre que a conduta de pesca for irregular somente por conta do período de defeso ou piracema, deve-se utilizar o enquadramento do período, sem agravante do art. 7º, II, “c”, da Res. SIMA 05/21;

3.3.6. sempre que a conduta de pesca for irregular em qualquer outro momento do ano e tiver sido flagrada no período de defeso ou piracema, deve aplicar o enquadramento específico para a infração (exceto período) e agravar nos termos do art. 7º, II, “c”, da Res. SIMA 05/21;

3.3.7. As Leis Estaduais nº. 11.165/2002 e 11.221/2002, que instituem o Código de Pesca e Aquicultura do Estado, não foram regulamentadas, não se aplicando neste GPO.

3.3.8. Para os efeitos da aplicação do GPO, considera-se pesca toda operação, ação ou ato tendente a extrair, retirar, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos, invertebrados aquáticos e vegetais hidróbios suscetíveis ou não de aproveitamento econômico.

3.3.9. Entende-se por ato tendente à pesca aquele em que o infrator esteja munido, equipado ou armado com petrechos de pesca, na área de pesca ou dirigindo-se a ela.

3.3.10. Entende-se por espécies que devam ser preservadas, para aplicação do presente item, aquelas referidas no Anexo I do Decreto Estadual nº 63.853/18, bem como as constantes na legislação federal como ameaçadas de extinção, o que se aplica em todo o território paulista, inclusive nos rios da União e mar territorial, considerando que o critério para aplicação desta legislação é o da prevenção dos danos ambientais à fauna ictiológica, que é bem de interesse difuso, suplantando a definição de bem da União.

3.3.11. o Policial Militar autuante deverá citar no campo de observação do AIA/PAmb e/ou no histórico do relatório do Boletim de Ocorrência o artigo da legislação que regula o tamanho mínimo da espécie vistoriada e/ou períodos de defeso ou piracema ou a legislação na qual figura como ameaçado de extinção;

3.3.12. o procedimento da Polícia Militar Ambiental dar-se-á da seguinte forma:

3.3.12.1. quando o pescado protegido for encontrado na embarcação, vivo ou morto, inteiro ou fracionado, elaborar-se-á o Auto de Infração Ambiental;

3.3.12.2. Durante o policiamento, ao se deparar com as redes armadas, havendo nestas, pescados protegidos, se estiver vivo, providenciará a soltura, e, se estiver morto, destinar-se-á conforme no item 1.12.3.4 e seguintes.

3.3.13. Caso a quantidade ou espécie constatada esteja em desacordo com o autorizado pelo órgão ambiental, o Policial Militar autuante aplicará o AIA/PAmb considerando a totalidade do pescado em situação irregular. Se for possível medir os espécimes, serão apreendidos aqueles que estiverem abaixo da medida legal, contabilizando-se apenas estes para fins de aplicação da multa simples. Se a quantidade exigir medição por meio de amostragem e houver irregularidade, todo o pescado objeto da infração deverá ser contabilizado para fins de aplicação da multa simples.

3.3.14. Nos casos dos peixes a legislação geralmente estabelece como comprimento total (CT): a distância tomada entre a ponta do focinho e a extremidade da nadadeira caudal.

3.3.15. O Policial Militar autuante deverá citar no campo de “Observações” do AIA/PAmb e/ou no histórico do relatório do BO/PAmb o artigo da legislação que regula o tamanho mínimo da espécie;

3.3.16. Aplicam-se os constantes nos itens 3.2.15 desde que o Relatório PREPS seja conclusivo quanto à espécie preservada alvo da operação de pesca.

3.3.17. Providências penais: apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 34, parágrafo único, inciso I, da Lei Federal nº 9.605/98, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa.

3.4. PESCAR QUANTIDADES SUPERIORES ÀS PERMITIDAS OU MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE APARELHOS, PETRECHOS, TÉCNICAS E MÉTODOS NÃO PERMITIDOS

3.4.1. Artigo da Regulamentação Estadual: parágrafo 1º, inciso II, do art. 35 da Resolução SIMA 005/21.

3.4.2. Valor da multa:

Descrição	Valor da multa em R\$
R\$ 1.000,00 (mil reais) com acréscimo de:	
produto da pescaria para uso não ornamental	R\$ 20,00 (vinte reais) por quilo ou fração
produto de pesca para uso ornamental	R\$ 20,00 (vinte reais) por espécime
Mediante laudo técnico que ateste a gravidade do dano o valor inicial da multa poderá ser majorado em até R\$100.000,00 (cem mil reais)	
Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA 005/21, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.	

3.4.3. Descrição da infração: Por pescar mediante a utilização de _____ <petrecho(s); aparelho(s); método(s); técnica(s)> _____ não permitido(os)(as).

3.4.4. Sanções Administrativas: inciso I (**advertência**), incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

3.4.5. sempre que a conduta de pesca for irregular somente por conta do período de defeso ou piracema, deve-se utilizar o enquadramento do item 3.2 (período), sem agravante do art. 7º, II, “c”, da Res. SIMA 05/21; e sempre que a conduta de pesca for irregular em qualquer outro momento do ano e tiver sido flagrada no período de defeso ou piracema, deve aplicar o enquadramento específico para a infração (exceto período) e agravar nos termos do art. 7º, II, “c”, da Res. SIMA 05/21;

3.4.6. Para os efeitos da aplicação do GPO, considera-se pesca toda operação, ação ou ato tendente a extrair, retirar, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos, invertebrados aquáticos e vegetais hidróbios suscetíveis ou não de aproveitamento econômico.

3.4.7. Entende-se por ato tendente à pesca aquele em que o infrator esteja munido, equipado ou armado com petrechos de pesca, na área de pesca ou dirigindo-se a ela.

3.4.8. **Petrecho não permitido:** é aquele que não pode ser utilizado por algumas categorias de pescadores, sendo, contudo, regulamentado para utilização de outras, por exemplo, as redes e tarrafas são regulamentadas para uso na pesca profissional, sendo seu uso vedado para a pesca amadora;

3.4.9. **Petrecho proibido:** é aquele que não é passível de uso por nenhuma das categorias de pescadores, por exemplo, redes e tarrafas de malhas inferiores às regulamentadas para a pesca profissional, covos sem malhas, etc.

3.4.10. **Aparelho:** é todo aparato utilizado na pesca, sendo verificada, em sua utilização, a presença da tecnologia. Ex.: sonar, aparelho de mergulho, rede eletrônica e outros.

3.4.11. **Método:** é a utilização dos aparelhos e petrechos, mediante simples disposição no ambiente aquático, não sendo verificada a destreza individual de cada pescador. Exemplos: petrecho cujo comprimento ultrapasse mais de 1/3 da largura do ambiente aquático, arrastão, armação de redes a menos da distância permitida entre elas, etc.;

3.4.12. **Técnica:** é a utilização dos aparelhos e petrechos, observando-se a destreza individual do pescador. Exemplos: técnica da “lambada”, técnica do “fly”, técnica do “corrico” etc.

3.4.13. A pesca mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas ou métodos não permitidos deverá ser autuada administrativamente com a utilização deste enquadramento. O crime do Art. 34 da Lei 9.605/98, neste caso, se verifica quando há efetiva utilização destes equipamentos, métodos ou técnicas.

3.4.14. considerando que o uso de arbalète ou espingarda de mergulho é autorizado apenas para a captura de espécies exóticas e alóctones, observando, inclusive, a vedação do aro de respiração artificial, deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

3.4.14.1. o Policial Militar autuante deverá padronizar a aplicação do AIA/PAmb para o pescador que se utiliza da pesca subaquática em desconformidade, da seguinte forma:

3.4.14.1.1. na constatação da captura de peixes nativos através da modalidade de pesca subaquática, com emprego de espingarda de mergulho ou arbalète, com ou sem emprego de aparelho de respiração (cilindro de oxigênio), o infrator deverá ser enquadrado por pesca com método não permitido;

3.4.14.1.2. na constatação da captura de peixes exóticos através da modalidade de pesca subaquática, com emprego de espingarda de mergulho ou arbalète, com emprego de aparelho de respiração artificial (cilindro de oxigênio e outros com função análoga), o infrator deverá ser enquadrado por pesca com emprego de aparelho não permitido.

3.4.15. Caso a quantidade ou espécie constatada no policiamento esteja em desacordo com o autorizado pelo órgão ambiental, o Policial Militar autuante aplicará o AIA/PAmb considerando a totalidade do pescado em situação irregular. [Para fins de aplicação deste enquadramento, lavrar AIA/PAmb com base naquilo que excede ao permitido e o pescado regular não será objeto de apreensão.](#)

3.4.16. No caso do ato de pesca em que há a captura, não será aplicada a advertência em consonância com o conteúdo do subitem 1.7.1.

3.4.17. As Leis Estaduais nº. 11.165/2002 e 11.221/2002, que instituem o Código de Pesca e Aquicultura do Estado, não foram regulamentadas, não se aplicando neste GPO.

3.4.18. O quadro abaixo visa facilitar a compreensão da aplicação do presente item:

Finalidade da pesca	Permitido para pesca amadora (modalidade onde se exige a participação ativa do pescador)?	Permitido para pesca Comercial/ profissional (modalidade onde não exige a participação ativa)?	Local é permitido?	O período é permitido?	Quantidade de captura e transporte permitida	Pescador Profissional com licenciamento irregular	Infração Ambiental
Pesca visando lazer ou comércio com utilização de aparelhos petrechos técnicos e métodos	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não há infração
	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Pesca com aparelho, petrecho, técnicas e métodos não permitidos
	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Pesca com aparelho, petrecho, técnicas eméodos proibidos
	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Pesca em local Proibido
	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Pesca profissional sem licença
	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Pesca em quantidade superior à permitida
	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Pesca em período proibido

3.4.19. aplicam-se os constantes nos itens 3.2.15 desde que o Relatório PREPS seja conclusivo quanto à técnica ou método não permitidos.

3.4.20. Providências penais: apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 34, parágrafo único, inciso II da Lei Federal nº 9.605/98, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa, desde que haja a efetiva utilização dos aparelhos e petrechos, mediante as técnicas e métodos utilizados.

3.5. TRANSPORTAR, COMERCIALIZAR, BENEFICIAR, ARMAZENAR OU INDUSTRIALIZAR ESPÉCIMES PROVENIENTES DA COLETA, APANHA E PESCA PROIBIDA

3.5.1. Artigo da Regulamentação Estadual: parágrafo 1º, inciso III, do art. 35 da Resolução SIMA 005/21.

3.5.2. Valor da multa:

Descrição	Valor da multa em R\$
R\$ 1.000,00 (mil reais) com acréscimo de:	
Para as condutas de transportar, beneficiar, armazenar ou industrializar:	
produto da pescaria para uso não ornamental	R\$ 20,00 (vinte reais) por quilo ou fração
produto da pesca para uso ornamental	R\$ 20,00 (vinte reais) por espécime
Para a conduta de comercializar:	

produto da pescaria de espécime não constante das listas oficiais brasileiras de espécies sobreexploradas ou ameaçadas de sobreexploração	R\$ 20,00 (vinte reais) por quilo ou espécime
produto da pescaria de espécime constante das listas oficiais brasileiras de espécies ameaçadas de sobreexploração	R\$ 40,00 (quarenta reais) por quilo ou espécime
produto da pescaria de espécime constante das listas oficiais brasileiras de espécies sobreexploradas	R\$ 60,00 (sessenta reais) por quilo ou espécime
Mediante laudo técnico que ateste a gravidade do dano o valor inicial da multa poderá ser majorado em até R\$100.000,00 (cem mil reais)	
Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA 005/21, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.	

3.5.3. Descrição da infração: Por _____ <transportar, comercializar, beneficiar, armazenar ou industrializar> espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibida.

3.5.4. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

3.5.5. A aplicação do presente artigo demanda cuidado especial, uma vez que o Policial Militar autuante deve descrever com clareza os fatos que o levaram a crer que a pesca seja realmente proibida, para que a partir daí identifique a conduta mais adequada à situação;

3.5.6. **Transportar**: conduzir de um lugar para outro; quanto ao transporte, o Policial Militar autuante avaliará a documentação porventura apresentada pelo interessado, que comprove, mesmo que precariamente, a origem do pescado.

3.5.7. **Comercializar**: tornar comercial, colocar no comércio, exposta ou posta à venda;

3.5.8. **Beneficiar**: é o ato de agregar valor ao pescado. Exemplo: Salga do peixe.

3.5.9. **Armazenar**: trata-se de mero estoque ou depósito, independentemente do tempo ou motivo.

3.5.10. **Industrializar**: dar caráter industrial a alguma coisa;

3.5.11. Entende-se por **espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibida**, para aplicação do presente item, aquelas referidas no Anexo I do Decreto Estadual nº 63.853/18, bem como as constantes na legislação federal como ameaçadas de extinção e aqueles pescados em período de defeso ou piracema, ou o pescado com tamanho inferior ao permitido, o que se aplica em todo o território paulista, inclusive nos rios da União e mar territorial, considerando que o critério para aplicação desta legislação é o da prevenção dos danos ambientais à fauna ictiológica, que é bem de interesse difuso, suplantando a definição de bem da União.

3.5.12. Caso a quantidade ou espécie constatada no policiamento esteja em desacordo com o autorizado pelo órgão ambiental, o Policial Militar atuante aplicará o AIA/PAmb considerando a totalidade do pescado em situação irregular.

3.5.13. Providências penais: apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 34, parágrafo único, inciso III da Lei Federal nº 9.605/98, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa.

3.6. TRANSPORTAR, CONSERVAR, BENEFICIAR, ARMAZENAR, DESCARACTERIZAR, INDUSTRIALIZAR OU COMERCIALIZAR PESCADOS OU PRODUTOS ORIGINADOS DA PESCA, SEM COMPROVANTE DE ORIGEM OU AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE

3.6.1. Artigo da Regulamentação Estadual: parágrafo 1º, inciso IV, do art. 35 da Resolução SIMA 005/21.

3.6.2. Valor da multa:

Descrição	Valor da multa em R\$
R\$ 1.000,00 (mil reais) com acréscimo de:	
Para as condutas de transportar, conservar, beneficiar, armazenar, descaracterizar ou industrializar:	
produto da pescaria para uso não ornamental	R\$ 20,00 (vinte reais) por quilo ou fração
produto da pesca para uso ornamental	R\$ 20,00 (vinte reais) por espécime
Para a conduta de comercializar:	
produto da pescaria de espécime não constante das listas oficiais brasileiras de espécies sobreexploradas ou ameaçadas de sobreexploração	R\$ 20,00 (vinte reais) por quilo ou espécime
produto da pescaria de espécime constante das listas oficiais brasileiras de espécies ameaçadas de sobreexploração	R\$ 40,00 (quarenta reais) por quilo ou espécime
produto da pescaria de espécime constante das listas oficiais brasileiras de espécies sobreexploradas	R\$ 60,00 (sessenta reais) por quilo ou espécime
Mediante laudo técnico que ateste a gravidade do dano o valor inicial da multa poderá ser majorado em até R\$100.000,00 (cem mil reais)	
Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA 005/21, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.	

3.6.3. Descrição da infração: Por _____ <transportar; conservar; beneficiar; armazenar; descaracterizar; industrializar; comercializar> _____ <pescados; produtos> _____ originados da pesca sem _____ <comprovante de origem; autorização do órgão competente> _____.

3.6.4. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**),

VIII (demolição de obra), X (restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

3.6.5. **Transportar**: conduzir de um lugar para outro; quanto ao transporte, o Policial Militar autuante avaliará a documentação porventura apresentada pelo interessado, que comprove, mesmo que precariamente, a origem do pescado.

3.6.6. **Conservar**: aumentar o tempo do armazenamento do material oriundo da pesca para servir ao seu aproveitamento. Exemplo: Deixar o pescado em câmara fria.

3.6.7. **Beneficiar**: é o ato de agregar valor ao pescado. Exemplo: Salga do peixe.

3.6.8. **Armazenar**: trata-se de mero estoque ou depósito, independentemente do tempo ou motivo.

3.6.9. **Descaracterizar**: desfazer a caracterização, perder as características originais.

3.6.10. **Industrializar**: dar caráter industrial a alguma coisa.

3.6.11. **Comercializar**: tornar comercial, colocar no comércio, exposta ou posta à venda.

3.6.12. Entende-se por **espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibida**, para aplicação do presente item, aquelas referidas no Anexo I do Decreto Estadual 63.853/18, bem como as constantes na legislação federal como ameaçadas de extinção e aqueles pescados em período de defeso ou piracema, ou o pescado com tamanho inferior ao permitido, o que se aplica em todo o território paulista, inclusive nos rios da União e mar territorial, considerando que o critério para aplicação desta legislação é o da prevenção dos danos ambientais à fauna ictiológica, que é bem de interesse difuso, suplantando a definição de bem da União.

3.6.13. Caso a quantidade ou espécie constatada no ato de policiamento esteja em desacordo com o autorizado pelo órgão ambiental, o Policial Militar autuante aplicará o AIA/PAmb considerando a totalidade do pescado em situação irregular.

3.6.14. Providências penais: não há, exceção feita quando for possível identificar que o pescado é proveniente de pesca proibida, hipótese em que será apresentada a ocorrência via ofício com base no Art 34, III, Lei 9.605/98.

3.7. CAPTURAR, EXTRAIR, COLETAR, TRANSPORTAR, COMERCIALIZAR OU EXPORTAR ESPÉCIMES DE ESPÉCIES ORNAMENTAIS ORIUNDOS DA PESCA, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE OU EM DESACORDO COM A OBTIDA

3.7.1. Artigo da Regulamentação Estadual: parágrafo 1º, inciso V, do art. 35 da Resolução SIMA 005/21.

3.7.2. Valor da multa:

Descrição	Valor da multa em R\$
R\$ 1.000,00 (mil reais) com acréscimo de:	
Para as condutas de capturar, extrair, coletar, transportar ou exportar:	
produto da pescaria para uso não ornamental	R\$ 20,00 (vinte reais) por quilo ou fração
produto da pesca para uso ornamental	R\$ 20,00 (vinte reais) por espécime
Para a conduta de comercializar:	

produto da pescaria de espécime não constante das listas oficiais brasileiras de espécies sobreexploradas ou ameaçadas de sobreexploração	R\$ 20,00 (vinte reais) por quilo ou espécime
produto da pescaria de espécime constante das listas oficiais brasileiras de espécies ameaçadas de sobreexploração	R\$ 40,00 (quarenta reais) por quilo ou espécime
produto da pescaria de espécime constante das listas oficiais brasileiras de espécies sobreexploradas	R\$ 60,00 (sessenta reais) por quilo ou espécime
Mediante laudo técnico que ateste a gravidade do dano o valor inicial da multa poderá ser majorado em até R\$100.000,00 (cem mil reais)	
Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA 005/21, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.	

3.7.3. Descrição da infração: Por <capturar, extrair, coletar, transportar, comercializar ou exportar>, espécimes de espécies ornamentais oriundos da pesca, sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida.

3.7.4. sempre que a conduta de pesca for irregular somente por conta do período de defeso ou piracema, deve-se utilizar o enquadramento do item 3.2 (período), sem agravante do art. 7º, II, “c”, da Res. SIMA 05/21; e sempre que a conduta de pesca for irregular em qualquer outro momento do ano e tiver sido flagrada no período de defeso ou piracema, deve aplicar o enquadramento específico para a infração (exceto período) e agravar nos termos do art. 7º, II, “c”, da Res. SIMA 05/21;

3.7.5. Caso a quantidade ou espécie constatada no ato de policiamento esteja em desacordo com o autorizado pelo órgão ambiental, o Policial Militar autuante aplicará o AIA/PAmb considerando a totalidade do pescado em situação irregular.

3.7.6. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

3.8. DEIXAR DE APRESENTAR DECLARAÇÃO DE ESTOQUE

3.8.1. Artigo da Regulamentação Estadual: inciso VI do art. 35 da Resolução SIMA 005/21.

3.8.2. Valor da multa:

Descrição	Valor da multa em R\$
R\$ 1.000,00 (mil reais) com acréscimo de:	
Produto da pescaria para uso não ornamental	R\$ 20,00 (vinte reais) por quilo ou fração
Produto da pesca para uso ornamental	R\$ 20,00 (vinte reais) por espécime

Mediante laudo técnico que ateste a gravidade do dano o valor inicial da multa poderá ser majorado em até R\$100.000,00 (cem mil reais)

3.8.3. Descrição da infração: Por deixar de apresentar declaração de estoque.

3.8.4. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

3.8.5. **Declaração de estoque**: o presente documento só é obrigatório quando instituído através de normatização específica pelo órgão ambiental competente por meio de Instruções Normativas ou Portarias que precedem o período de defeso de espécies como: camarão sete barbas, camarão rosa, verdadeiro ou branco, sardinha, bem como nos períodos de proteção da piracema, instituídos nas águas continentais, como forma de garantir o controle do pescado capturado, antes do período de proibição.

3.8.6. o Policial Militar deverá observar a legislação específica, conforme mencionada no item anterior, que obriga as pessoas físicas e jurídicas que comercializam pescados a declararem previamente seus estoques.

3.8.7. Caso a quantidade ou espécie constatada no ato de policiamento esteja em desacordo com o autorizado pelo órgão ambiental, sem comprovar a origem do pescado através de NF, o Policial Militar autuante aplicará o AIA/PAmb e apreensão considerando a totalidade do pescado em situação irregular;

3.8.7.1. O pescado não declarado deverá ser computado para a valoração da multa por não ter o interessado declarado o estoque, porém, quando houver comprovação de origem, em regra entende-se, nota fiscal (NF), o pescado não deverá ser apreendido restando liberado ao seu detentor;

3.8.7.2. já o pescado não declarado e sem comprovação de origem deverá ser apreendido e destinado legalmente.

3.8.8. comprovada a origem do pescado através de NF, sem comprovação de estoque o Policial Militar autuante aplicará o AIA/PAmb e não procederá apreensão.

3.9. PESCAR MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE EXPLOSIVOS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU SUBSTÂNCIAS QUE, EM CONTATO COM A ÁGUA, PRODUZAM EFEITOS SEMELHANTES, OU AINDA, POR OUTRO MEIO PROIBIDO PELA AUTORIDADE COMPETENTE

3.9.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 36 da Resolução SIMA 005/21.

3.9.2. Valor da multa:

Descrição	Valor da multa em R\$
R\$ 1.000,00 (mil reais) com acréscimo de:	
produto da pescaria para uso não ornamental	R\$ 20,00 (vinte reais) por quilo ou fração
produto da pesca para uso ornamental	R\$ 20,00 (vinte reais) por espécime
Mediante laudo técnico que ateste a gravidade do dano o valor inicial da multa poderá ser majorado em até R\$100.000,00 (cem mil reais)	

Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA 005/21, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.

3.9.3. Descrição da infração: Por pescar mediante a utilização de <explosivos; substâncias tóxicas; substâncias que, em contato com a água, produzam efeitos semelhantes; outro meio proibido pela autoridade competente>.

3.9.4. Sanções Administrativas: incisos I (**advertência**), II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

3.9.5. sempre que a conduta de pesca for irregular somente por conta do período de defeso ou piracema, deve-se utilizar o enquadramento do item 3.2 (período), sem agravante do art. 7º, II, “c”, da Res. SIMA 05/21; e sempre que a conduta de pesca for irregular em qualquer outro momento do ano e tiver sido flagrada no período de defeso ou piracema, deve aplicar o enquadramento específico para a infração (exceto período) e agravar nos termos do art. 7º, II, “c”, da Res. SIMA 05/21;

3.9.6. Sempre que a pesca ocorrer em período sem restrição, este enquadramento deverá ser aplicado quando o policial tiver a certeza de que se trata de pescador profissional, mas que este não esteja portando a respectiva carteira de pesca ou protocolo;

3.9.7. caso não seja conhecida a situação de pescador profissional deverá ser aplicado o item 3.4 do GPO (pesca com petrecho não permitido). Caso se comprove posteriormente a condição de pescador profissional, a reavaliação caberá em fase de Atendimento Ambiental (pescar sem portar carteira ou protocolo);

3.9.8. Providências penais: apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 35, inciso I e/ou II da Lei Federal nº 9.605/98, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa, desde que haja a efetiva utilização dos aparelhos e petrechos, mediante as técnicas e métodos utilizados.

3.10. EXERCER A PESCA SEM CADASTRO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, COM CADASTRO EM DESACORDO COM A ATIVIDADE AUTORIZADA PELO ÓRGÃO COMPETENTE OU SEM PORTAR A RESPECTIVA CARTEIRA DE PESCADOR

3.10.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 37 da Resolução SIMA 005/21.

3.10.2. Valor da multa:

Descrição	Valor da multa em R\$
R\$ 1.000,00 (mil reais) com acréscimo de:	
produto da pescaria para uso não ornamental	R\$ 20,00 (vinte reais) por quilo ou fração
produto da pesca para uso ornamental	R\$ 20,00 (vinte reais) por espécime

Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA 005/21, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.

3.10.3. O Policial Militar autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do pescado objeto da irregularidade.

3.10.4. Descrição da infração:

3.10.4.1. Por exercer a pesca <sem cadastro; sem autorização; sem licença> do órgão ambiental competente.

3.10.4.2. Por exercer a pesca <com cadastro em desacordo com a atividade autorizada pelo órgão competente; sem portar a respectiva carteira de pescador>.

3.10.5. Tendo em vista que a Lei Estadual 11.221/02 que trata do Licenciamento da Pesca Amadora no Estado, não foi regulamentada, este enquadramento não será implementado pela Polícia Militar Ambiental para os casos de pesca amadora.

3.10.6. **pescador profissional:** pessoa física, brasileira ou estrangeira residente no País que, licenciada pelo órgão público competente, **que** exerce a pesca com fins comerciais, atendidos os critérios estabelecidos em legislação específica.

3.10.7. Sanções Administrativas: incisos I (**advertência**), II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

3.10.8. este enquadramento não se aplica aos atos tendentes à pesca.

3.10.8.1. entende-se por ato tendente à pesca aquele em que o infrator esteja munido, equipado ou armado com petrechos de pesca, na área de pesca ou dirigindo-se a ela.

3.10.9. sempre que a conduta de pesca for irregular somente por conta do período de defeso ou piracema, deve-se utilizar o enquadramento do item 3.2 (período), sem agravante do art. 7º, II, “c”, da Res. SIMA 05/21; e sempre que a conduta de pesca for irregular em qualquer outro momento do ano e tiver sido flagrada no período de defeso ou piracema, deve aplicar o enquadramento específico para a infração (exceto período) e agravar nos termos do art. 7º, II, “c”, da Res. SIMA 05/21;

3.10.10. aplicam-se os constantes nos itens 3.2.15 desde que o Relatório PREPS seja conclusivo quanto à atividade de pesca estar em desacordo com a atividade autorizada.

3.11. IMPORTAR OU EXPORTAR QUAISQUER ESPÉCIES AQUÁTICAS, EM QUALQUER ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO, BEM COMO INTRODUIR ESPÉCIES NATIVAS, EXÓTICAS, HÍBRIDAS OU NÃO AUTÓCTONES EM ÁGUAS JURISDICIONAIS PAULISTAS, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO COMPETENTE, OU EM DESACORDO COM A OBTIDA

3.11.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 38 da Resolução SIMA 005/21.

3.11.2. Valor da multa:

Descrição	Valor da multa em R\$
R\$ 3.000,00 (três mil reais) com acréscimo de:	
produto da pescaria para uso não ornamental	R\$ 20,00 (vinte reais) por quilo ou fração
produto da pesca para uso ornamental	R\$ 20,00 (vinte reais) por espécime
A multa será aplicada em dobro se houver dano ou destruição de recife de coral.	
Mediante laudo técnico que ateste a gravidade do dano, o valor inicial da multa poderá ser majorado em até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).	
Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA 005/21, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa. Para a conduta de importar ou exportar quaisquer espécies aquáticas, em qualquer estágio de desenvolvimento, não haverá a majoração no valor de multa, pois estas duas condutas, importar ou exportar, não guardam quaisquer relações com a Unidade de Conservação.	

3.11.3. Descrição da infração:

3.11.3.1. Por <importar ou exportar> quaisquer espécies aquáticas, em qualquer estágio de desenvolvimento.

3.11.3.2. Por introduzir <espécies nativas, exóticas ou não autóctones> em águas jurisdicionais paulistas, sem <autorização do órgão competente; licença do órgão competente; ou em desacordo com a obtida>.

3.11.4. **Sanções Administrativas:** incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

3.11.5. As espécies aquáticas que tratam este artigo são seres vivos que têm todo ou parte do seu ciclo de vida no ambiente aquático, abrangendo todos os reinos (monera, protista, fungi, plantae e animalia), independentemente do seu estágio de evolução (larvas, alevinos, esporos, indivíduos jovens e adultos etc.).

3.11.6. A introdução de espécies nativas para efeitos deste item consiste na inserção em águas jurisdicionais paulistas de espécies aquáticas não oriundas desta Unidade da Federação, consideradas espécies nativas por serem do território brasileiro. Por exemplo, o peixe tucunaré.

3.11.7. A introdução de espécies exóticas para efeitos deste artigo consiste na inserção em território paulista de espécies aquáticas cuja distribuição geográfica original não inclui o território brasileiro; por exemplo, a introdução de tilápia, black bass, truta etc.

3.12. EXPLORAR CAMPOS NATURAIS DE INVERTEBRADOS AQUÁTICOS E ALGAS, BEM COMO RECIFES DE CORAL, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE OU EM DESACORDO COM A OBTIDA

3.12.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 39 da Resolução SIMA 005/21.

3.12.2. Valor da multa:

Descrição	Valor da multa em R\$
R\$ 500,00 (quinhentos reais) com acréscimo de R\$ 20,00 (vinte reais) por quilo ou espécime do produto.	
Mediante laudo técnico que ateste a gravidade do dano, o valor inicial da multa poderá ser majorado em até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).	
Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA 005/21, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.	

3.12.3. Descrição da infração: Por explorar <campos naturais de invertebrados; algas; recifes de coral>, sem autorização do órgão ambiental competente ou desacordo com a obtida.

3.12.4. Sanções Administrativas: incisos I (**advertência**), II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

3.12.5. Os invertebrados aquáticos compreendem o reino animália (animais), dos filos dos poríferos (esponjas), cnidários (medusas e corais), platelmintos, nematelmintos, moluscos, anelídeos, artrópodes (insetos, aracnídeos, crustáceos), equinodermos, cordados (somente os urocordados e cefalocordados). Também são protegidas as algas que pertencem ao reino dos protistas e fazem parte do plâncton. Os campos naturais dessas espécies são protegidos.

3.12.6. Um coral é uma colônia de muitos animais chamados pólipos, servindo de abrigo para muitas outras espécies.

3.12.7. Um recife de coral é formado por milhares de colônias de coral, além de outros organismos que depositam calcários, crescendo em meio de esqueletos de seus predecessores e à areia e sedimentos deles derivados.

3.12.8. Esse enquadramento somente poderá ser aplicado após laudo pericial de órgão competente, por exemplo, o Instituto de Pesca.

3.12.9. aplicam-se os constantes nos itens 3.2.15 desde que o Relatório PREPS seja conclusivo quanto à exploração de campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, bem como recifes de corais em desacordo com a obtida.

3.12.10. Providências penais: apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 33, parágrafo único, inciso II, da Lei Federal nº 9.605/98, anexando-se cópia dos

procedimentos adotados na esfera administrativa. Excetuam-se das providências penais a exploração dos corais.

3.13. UTILIZAR, COMERCIALIZAR, ARMAZENAR, PESCAR OU TRANSPORTAR INVERTEBRADOS AQUÁTICOS, ALGAS, OU RECIFES DE CORAL OU SUBPRODUTOS DESTES, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE OU EM DESACORDO COM A OBTIDA

3.13.1. Artigo da Regulamentação Estadual: parágrafo 1º, inciso I, art. 39 da Resolução SIMA 005/21.

3.13.2. Valor da multa:

Descrição	Valor da multa em R\$
R\$ 500,00 (quinhentos reais) com acréscimo de:	
Para as condutas de utilizar, armazenar, pescar ou transportar:	
Para o produto da pesca	R\$ 20,00 (vinte reais) por quilo ou espécime
Para a conduta de comercializar:	
Para produto da pesca de espécie não constante das listas oficiais brasileiras de espécies sobreexploradas ou ameaçadas de sobreexploração	R\$ 20,00 (vinte reais) por quilo fração
Para produto da pesca de espécie constante das listas oficiais brasileiras de espécies ameaçadas de sobreexploração	R\$ 40,00 (quarenta reais) por quilo ou fração
Para produto da pesca de espécie constante das listas oficiais brasileiras de espécies sobreexploradas.	R\$ 60,00 (sessenta reais) por quilo ou fração
Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA 005/21, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.	
Mediante laudo técnico que ateste a gravidade do dano, o valor inicial da multa poderá ser majorado em até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).	

3.13.3. Descrição da infração: Por _____ <utilizar, comercializar ou armazenar> _____ <invertebrados aquáticos, algas, ou recifes de coral ou subprodutos destes> _____, sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida.

3.13.4. Sanções Administrativas: incisos I (**advertência**), II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

3.14. FUNDEAR EMBARCAÇÕES OU LANÇAR DETRITOS DE QUALQUER NATUREZA SOBRE BANCOS DE MOLUSCOS OU CORAIS, DEVIDAMENTE DEMARCADOS EM CARTA NÁUTICA

3.14.1. Artigo da Regulamentação Estadual: parágrafo 1º, inciso II, do art. 39 da Resolução SIMA 005/20.

3.14.2. Valor da multa: R\$ 500,00 (quinhentos reais).

3.14.2.1. Mediante laudo técnico que ateste a gravidade do dano, o valor inicial da multa poderá ser majorado em até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

3.14.2.2. Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA 005/21, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.

3.14.3. Descrição da infração: Por <fundear embarcações ou lançar detritos de qualquer natureza> sobre bancos de moluscos ou corais, devidamente demarcados em carta náutica.

3.14.4. Sanções Administrativas: incisos I (**advertência**), II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

3.14.5. aplicam-se os constantes nos itens 3.2.15 desde que o Relatório PREPS seja conclusivo quanto ao ato de fundear embarcação sobre bancos de moluscos ou corais, devidamente demarcados em carta náutica.

3.14.6. Providências penais: apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 33, parágrafo único, inciso III, da Lei Federal nº 9.605/98, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa.

3.15. DEIXAR, OS COMANDANTES DE EMBARCAÇÕES DESTINADAS À PESCA, DE PREENCHER E ENTREGAR, AO FIM DE CADA VIAGEM OU SEMANALMENTE, OS MAPAS FORNECIDOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE

3.15.1. Artigo da Regulamentação Estadual: do art. 41 da Resolução SIMA 005/21.

3.15.2. Valor da multa: Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais).

3.15.3. Descrição da infração: Por deixar, o comandante da embarcação <nome da embarcação>, destinada à pesca, de preencher e entregar, ao fim de cada viagem ou semanalmente, os mapas fornecidos pelo órgão competente.

3.15.4. Sanção Administrativa: inciso I (**advertência**) do art. 5º da Resolução SIMA 005/21.

3.15.5. Este enquadramento será aplicado pelo Policial Militar autuante mediante solicitação [do Ministério da Pesca e Aquicultura](#).

4. ÁREA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS

4.1. ORIENTAÇÃO INSTITUCIONAL

4.1.1. Em função de a Resolução SIMA-05/2021 não prever, expressamente, enquadramentos administrativos específicos para as atividades sujeitas ao licenciamento ambiental, localizadas em Áreas de Proteção de Mananciais - APM ou Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais - APRM legalmente estabelecidas, estas não serão saneadas administrativamente pela Polícia Militar Ambiental.

4.1.2. As denúncias que mencionem apenas infrações específicas em APM ou APRM deverão ser encaminhadas ao órgão ambiental competente (CETESB, Poder Público Municipal etc.).

4.1.3. As denúncias que, apesar de mencionar atividades em APM ou APRM, citem eventuais infrações com enquadramentos explícitos no Guia de Procedimentos Operacionais, serão objeto de saneamento pela Polícia Militar Ambiental.

5. INFRAÇÕES CONTRA A FLORA

5.1. DESTRUIR OU DANIFICAR FLORESTAS OU DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO NATURAL OU UTILIZÁ-LAS COM INFRINGÊNCIA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO, EM ÁREA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE, QUANDO EXIGÍVEL, OU EM DESACORDO COM A OBTIDA

5.1.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 43 da Resolução SIMA Nº 05/2021.

5.1.2. Valor da multa: Multa simples de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por hectare ou fração.

5.1.3. Os valores para imposição de multa serão diferenciados, para os seguintes tipos de vegetação e estágios sucessionais:

Descrição	Valor da multa em R\$
I - vegetação pioneira ou demais formas de vegetação natural, incluindo maciço arbóreo exótico	R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) / ha
II - vegetação nativa secundária em estágio inicial de regeneração	R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) / ha
III - vegetação nativa secundária em estágio médio de regeneração	R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) / ha
IV - vegetação nativa secundária em estágio avançado de regeneração	R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) / ha
V - vegetação nativa primária	R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) / ha

OBS: No fracionamento deverá ser adotado o cálculo proporcional à área atingida, utilizando-se a regra de três simples, ou seja, valor da multa será o resultado da multiplicação do valor constante da tabela pela área atingida. (valor da multa = valor da tabela X a área atingida).

Exemplo: valor da multa = R\$5.000,00 X 0,3 ha = R\$ 1.500,00

Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA nº 05/2021, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.

Nos termos do artigo 59 da Resolução SIMA nº 05/2021, a sanção prevista neste artigo será aumentada pela metade quando a infração for consumada mediante uso de fogo ou provocação de incêndio, e/ou a vegetação destruída, danificada, utilizada ou explorada contiver espécies ameaçadas de extinção, constantes de lista oficial.

Nos termos do artigo 60 da Resolução SIMA nº 05/2021, o policial militar ambiental deverá observar que **não se aplicará a penalidade de advertência** prevista no art. 9º, da mesma norma, para as condutas deste artigo.

5.1.4. Descrição da infração:

5.1.4.1. Para Florestas (Vegetação nativa primária): Por <destruir, danificar; utilizar> ha de Floresta primária em área considerada de preservação permanente, <sem autorização do órgão competente; em desacordo com a obtida> .

5.1.4.2. Para Florestas em formação: Por <destruir; danificar; utilizar> ha de vegetação nativa secundária em estágio <pioneiro, inicial, médio ou avançado> em área considerada de preservação permanente, <sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida> .

5.1.4.3. Para maciço arbóreo exótico: Por <destruir; danificar; utilizar> ha de maciço arbóreo exótico, em área considerada de preservação permanente, <sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida>.

5.1.5. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

5.1.6. Em nenhuma hipótese o Policial Militar deverá determinar o isolamento da faixa de preservação permanente, tendo em vista a falta de amparo legal que obrigue o proprietário à adoção de tal medida.

5.1.7. o Policial Militar autuante deverá conhecer que há previsão legal para a dessedentação na atividade pecuária, que é considerada de baixo impacto, já que é previsto o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação Permanente para obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto ambiental, conforme o Art. 3º inciso X, letra “a” e Art. 9º do Código Florestal.

5.1.8. o Policial Militar autuante poderá depositar os animais apreendidos ao próprio autuado, desde que a posse dos mesmos não signifique a permanência na área objeto da autuação.

5.1.9. Nas áreas onde os animais tem livre acesso à APP; ou seja, não confinados, sem os cuidados de cercamento e sem existência de corredores para dessedentação; o Policial Militar autuante deverá elaborar o AIA/PAmb considerando o espaço territorial efetivamente danificado em área não consolidada (ou seja, com vegetação nativa). Exemplo: gado que pastoreie livremente sobre a mata ciliar.

5.1.10. nas ocorrências de pisoteio em APP por animais domésticos (pecuária, suinocultura, ovinocultura, equinocultura, avicultura, etc.) em Área de Preservação Permanente que contenha vegetação nativa em qualquer de seus estágios sucessionais, o Policial Militar autuante deverá constar no histórico do BO/PAmb ou TVA/PAmb as seguintes informações, dentre outras:

5.1.10.1. extensão da Área de Preservação Permanente utilizada para o confinamento;

5.1.10.2. identificação correta da vegetação predominante (utilizar metodologia específica do item 1.27;

5.1.10.3. existência de cercas que configurem o confinamento;

5.1.10.4. espécies e quantidade de animais presentes na área;

5.1.10.5. o embargo da atividade será na área onde efetivamente se caracterizou a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração.

5.1.11. **Destruir**: aniquilar, dar cabo, extinguir, reduzir a nada, suprimir, proceder corte raso, fazer desaparecer.

5.1.12. **Danificar**: reduzir ou alterar as características iniciais, prejudicar, estragar, deteriorar.

5.1.13. Para classificação e entendimento de Florestas, Floresta em Formação e Demais Formas de Vegetação, o Policial Militar autuante deverá observar o item 1.27 e seus subitens deste GPO.

5.1.14. Observar a conceituação de Área de Preservação Permanente no item [1.28.1.12](#) e seus subitens.

5.1.15. Para a exploração mineral através do sistema de “Cavas”, em que seja formado um reservatório d’água, deverá observar as condicionantes existentes no respectivo licenciamento ambiental. Não havendo disposição em contrário no respectivo licenciamento, prevalecem as disposições do item [1.28.1.12](#).

5.1.16. No período entre a publicação do Código Florestal e a implantação do PRA no Estado de São Paulo, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito;

5.1.17. Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais, é admitida, nas áreas APP dos cursos d’água, lagos e lagoas naturais, a prática da aquicultura e a infraestrutura física diretamente a ela associada, desde que seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente (§ 5º, art. 4º do Código Florestal).

5.1.18. É admitido, para a pequena propriedade ou posse rural familiar, o plantio de culturas temporárias e sazonais de vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos, desde que (art. 4º, §5º do Código Florestal):

5.1.18.1. não implique supressão de novas áreas de vegetação nativa;

5.1.18.2. seja conservada a qualidade da água e do solo;

5.1.18.3. seja protegida a fauna silvestre;

5.1.19. A intervenção e a supressão de vegetação em Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal para as atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental, previstas no item 1.28.1.20, exceto nos casos dos subitens 1.28.1.20.2 e 1.28.1.20.7, quando desenvolvidas em pequenas propriedades ou posses rurais familiares, dependerão de simples declaração ao órgão ambiental competente, desde que esteja o imóvel devidamente inscrito no CAR (art. 52 do Código Florestal).

5.1.20. Providências penais: apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 38, da Lei Federal nº 9.605/98, desde que a vegetação atingida seja nativa e constitua floresta ou floresta em formação, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa.

5.2. CORTAR ÁRVORES EM ÁREA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, OU CUJA ESPÉCIE SEJA ESPECIALMENTE PROTEGIDA, SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE, QUANDO EXIGÍVEL

5.2.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 44 da Resolução SIMA Nº 05/2021.

5.2.2. Valor da multa:

Descrição	Valor da multa em R\$
I - corte seletivo ou isolado de exemplares arbóreos nativos ou exóticos em área considerada de preservação permanente ou cuja espécie seja especialmente protegida	R\$ 500,00 (quinhentos reais) por árvore, metro cúbico ou fração

OBS: A atribuição do valor da multa por metro cúbico (m^3) ou fração deverá ser adotado apenas quando não for possível a identificação da quantidade de espécimes suprimidas. Neste caso, o fracionamento deverá ser adotado de acordo com o cálculo proporcional ao volume atingido, utilizando-se a regra de três simples, ou seja, valor da multa será o resultado da multiplicação do valor constante da tabela pelo volume (valor da multa = valor da tabela X o volume).

Exemplo: valor da multa = $500,00 \times 1,5 m^3 = R\$ 750,00$.

Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA Nº 05/2021, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.

Nos termos do artigo 59 da Resolução SIMA Nº 05/2021, a sanção prevista neste artigo será aumentada pela metade quando a infração for consumada mediante uso de fogo ou provocação de incêndio, e/ou a vegetação destruída, danificada, utilizada ou explorada contiver espécies ameaçadas de extinção, constantes de lista oficial.

5.2.3. Descrição da infração:

5.2.3.1. por árvores:

5.2.3.1.1. Por cortar _____ árvores em área considerada de preservação permanente sem autorização da autoridade competente.

5.2.3.1.2. Por cortar _____ árvore(s) especialmente protegida(s), sem autorização da autoridade competente.

5.2.3.2. por volume (m^3):

5.2.3.2.1. Por cortar árvores, totalizando ____ m^3 , em área considerada de preservação permanente, sem autorização da autoridade competente.

5.2.3.2.2. Por cortar árvore(s) especialmente protegida(s), totalizando ____ m^3 , sem autorização da autoridade competente.

5.2.4. Quando não for possível quantificar o número de árvores cortadas, o valor da multa deverá ser atribuído por m^3 de material lenhoso.

5.2.5. Sanções Administrativas: incisos I (**advertência**), (multa simples), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

5.2.6. O Policial Militar autuante deverá constar no BO/PAmb a legislação que considera as espécies especialmente protegidas.

5.2.7. O corte seletivo ou isolado de árvores em área de preservação permanente ou cuja espécie seja especialmente protegida deverá ser enquadrado neste item.

5.2.8. Observar a conceituação de Área de Preservação Permanente no item 1.28.1.12 e seus subitens.

5.2.9. O corte de árvores exóticas visando à recuperação voluntária de APP com espécies nativas do ecossistema onde ela está inserida, respeitada metodologia de recuperação estabelecida na Resolução CONAMA nº 429/2011 e Resolução SMA-032/14, dispensa a autorização do órgão ambiental, desde que prévia e formalmente comunicada ao órgão ambiental competente.

5.2.10. Providências penais: apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 39, da Lei Federal nº 9.605/98, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa, desde que a realização do corte de exemplares arbóreos tenha ocorrido em floresta considerada de preservação permanente

5.3.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 45 da Resolução SIMA Nº 05/2021.

Descrição
Multa simples de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração, majorado até R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), mediante laudo técnico.
OBS: No fracionamento deverá ser adotado o cálculo proporcional à área atingida, utilizando-se a regra de três simples, ou seja, valor da multa será o resultado da multiplicação do valor constante da tabela pela área atingida. (valor da multa = valor da tabela X a área atingida). Exemplo: valor da multa = R\$5.000,00 X 0,3 ha = R\$ 1.500,00
Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA Nº 05/2021, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.

5.3.4. Sanções Administrativas: incisos I (**advertência**), (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

5.3.6. Providências penais: apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 44, da Lei Federal nº 9.605/98, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa.

5.4.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 46 da Resolução SIMA Nº 05/2021.

Descrição	
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL GUIA DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS Edição de 16Fev24 Anexo ao Processo SEI 057.00068795/2024-65	   106



Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais), por metro cúbico de carvão-mdc.

OBS: A valoração da multa deverá ser calculada em mdc, porém para fins práticos do cálculo do valor, bastará multiplicar R\$ 2,00 por quilograma de carvão.

Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA Nº 05/2021, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.

5.4.3. Descrição da infração: Por transformar madeira oriunda de floresta ou demais formas de vegetação nativa em carvão, <sem licença ou em desacordo com as determinações legais>.

5.4.4. Sanções Administrativas: incisos I (**advertência**), (multa simples), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

5.4.5. Este enquadramento deverá ser utilizado para carvoarias que utilizem madeira nativa e que não tenham Licença de Operação emitida pela CETESB.

5.4.6. Este enquadramento é utilizado quando a transformação ocorrer no próprio local da exploração da vegetação nativa. Caso o material lenhoso seja oriundo de outro local, será lavrada simultaneamente a autuação conforme item 5.5 do GPO, caso não seja apresentado o DOF.

5.4.7. Providências penais: apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 60, da Lei Federal nº 9.605/98.

5.5. RECEBER OU ADQUIRIR, PARA FINS COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS, MADEIRA, LENHA, CARVÃO E OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, SEM EXIGIR A EXIBIÇÃO DE LICENÇA DO VENDEDOR, OUTORGADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE, E SEM MUNIR-SE DA VIA QUE DEVERÁ ACOMPANHAR O PRODUTO ATÉ FINAL BENEFICIAMENTO

5.5.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 47 da Resolução SIMA Nº 05/2021.

5.5.2. Valor da multa:

Descrição

Multa de R\$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico.

OBS: Para carvão, a valoração da multa deverá ser calculada em mdc, porém para fins práticos do cálculo do valor, bastará multiplicar R\$ 1,20 por quilograma de carvão.

Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA Nº 05/2021, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.

5.5.3. Descrição da infração: Por <receber; adquirir>, para <fins comerciais; industriais>, <unidade; kg; estéreo; m³; mdc> de <madeira; lenha; carvão; outros produtos de origem vegetal>,

sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento.

5.5.4. Sanções Administrativas: incisos I (**advertência**), (multa simples), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

5.5.5. Este enquadramento exige que a conduta do infrator tenha o objetivo de comercializar ou industrializar, caso contrário, a conduta é prevista no item 5.6 deste GPO.

5.5.6. A valoração da multa deverá ser feita na seguinte conformidade:

5.5.6.1. lenha: estéreo;

5.5.6.2. carvão: mdc;

5.5.6.3. madeira: metro cúbico;

5.5.6.4. palmito “in Natura”: unidade;

5.5.6.5. palmito “in Vitro”: quilo;

5.5.7. **Receber**: Aceitar algo que lhe é dado ou oferecido, aceitar, hospedar, acolher. ganhar, herdar, alcançar;

5.5.8. **Adquirir**: Conseguir, conquistar, tomar para si.

5.5.9. Considera-se licença válida o armazenamento aquela cuja autenticidade seja confirmada pelos sistemas de controle eletrônico oficiais, inclusive no que diz respeito à quantidade e espécie autorizada o armazenamento.

5.5.10. Providências penais: apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 46, da Lei Federal nº 9.605/98.

5.6. VENDER, EXPOR À VENDA, TER EM DEPÓSITO, TRANSPORTAR, DESTINAR OU GUARDAR MADEIRA, LENHA, CARVÃO OU OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, SEM LICENÇA VÁLIDA PARA TODO O TEMPO DA VIAGEM OU DO ARMAZENAMENTO, OUTORGADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE OU EM DESACORDO COM A OBTIDA

5.6.1. Artigo da Regulamentação Estadual: parágrafo 1º do art. 47 da Resolução SIMA Nº 05/2021.

5.6.2. Valor da multa:

Descrição
Multa de R\$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico.
OBS: Para carvão, a valoração da multa deverá ser calculada em mdc, porém para fins práticos do cálculo do valor, bastará multiplicar R\$ 1,20 por quilograma de carvão.
Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA Nº 05/2021, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.

5.6.3. Descrição da infração: Por _____ <vender; expor à venda; ter em depósito; transportar; destinar; guardar>, _____ <unidade; kg; estéreo; m³; mdc> de _____ <madeira; lenha; carvão; outros produtos de origem vegetal>, sem licença válida para _____ <todo o tempo da viagem; o armazenamento>, outorgada pela autoridade competente _____ <ou em desacordo com a obtida>.

5.6.4. Sanções Administrativas: incisos I (**advertência**), (multa simples), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

5.6.5. **Advertência**: medidas de saneamento da irregularidade para a conduta, no caso específico, constar na ciência do autuado na versão do envolvido e relatório do BO/PAmb, para definir e indicar o procedimento que o autuado deverá adotar, nos termos do item 1.7 e seguintes.

5.6.6. A valoração da multa deverá ser feita na seguinte conformidade:

5.6.6.1. **lenha**: estéreo (st);

5.6.6.2. **carvão**: metro cúbico de carvão (mdc);

5.6.6.3. **madeira**: metro cúbico (m³);

5.6.6.4. **palmito** “In Natura”: unidade (un);

5.6.6.5. **palmito** “In Vitro”: quilo (kg);

5.6.7. Do Documento de Origem Florestal – DOF:

5.6.7.1. O Documento de Origem Florestal - DOF, instituído pela Portaria MMA nº.253, de 18 de agosto de 2006, constitui licença obrigatória, gerado eletronicamente no endereço eletrônico do IBAMA, na Rede Mundial de Computadores - Internet.

5.6.7.2. Entende-se por:

5.6.7.2.1. **Produto florestal bruto**: aquele que se encontra no seu estado bruto ou in natura, na forma abaixo: madeira em tora; torete; poste não imunizado; escoramento; estaca e mourão; acha e lasca nas fases de extração/fornecimento; pranchão desdobrado com motosserra; bloco, quadrado ou filé obtido a partir da retirada de costaneiras; lenha; palmito; xaxim; óleo essencial.

5.6.7.2.1.1. Considera-se, ainda, produto florestal bruto, as plantas ornamentais, medicinais e aromáticas, mudas, raízes, bulbos, cipós, folhas de origem nativa ou plantada das espécies constantes dos Anexos da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagem em Perigo de Extinção - Cites, para efeito de transporte com DOF.

5.6.7.2.2. **Produto florestal processado**: aquele que, tendo passado por atividade de processamento, obteve a forma, devidamente classificada nos termos do Glossário do Anexo III da Instrução Normativa IBAMA 021, de 24DEZ14, conforme segue:

5.6.7.2.2.1. madeira serrada; piso, forro (lambрил) e porta lisa feitos de madeira maciça; rodapé, portal ou batente, alisar, tacos e decking feitos de madeira maciça e de perfil reto; lâmina torneada e lâmina faqueada; madeira serrada curta, obtida por meio do aproveitamento de resíduos provenientes do processamento de peças de madeira serrada; resíduos da indústria madeireira para fins energéticos, exceto serragem; dormentes; carvão de resíduos da indústria madeireira; carvão vegetal nativo, inclusive o

embalado para varejo na fase de saída do local da exploração florestal, produção e/ou empacotamento; artefatos de xaxim na fase de saída da indústria; cavacos em geral.

5.6.7.2.3. A exigibilidade de DOF para fins de transporte e armazenamento de espécies das famílias Bromeliaceae, Cactaceae e Orchidaceae obedecerá ao disposto na Instrução Normativa IBAMA nº 21/2014, art.32, parágrafo único, art. 49, VIII e art. 61, §5º.

5.6.8. DA EMISSÃO DO DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL – DOF:

5.6.8.1. O DOF será emitido eletronicamente e impresso pelo usuário, com base no saldo de produtos florestais, via acesso ao Sistema DOF, disponível na internet no endereço eletrônico www.ibama.gov.br.

5.6.8.2. A via impressa do DOF acompanhará obrigatoriamente o produto florestal nativo, da origem ao destino nele consignados, por meio de transporte individual nas modalidades rodoviário, aéreo, ferroviário, fluvial, marítimo ou conjugado nessas modalidades.

5.6.8.3. O DOF deverá ser utilizado uma única vez para acobertar o transporte e o armazenamento do produto florestal nele consignado, sendo considerada infração ambiental a sua reutilização, nos termos da legislação vigente.

5.6.8.4. O preenchimento do campo relativo ao documento fiscal é obrigatório e em caso de isenção fiscal, o Policial Militar autuante deve verificar se está declarada no campo correspondente a expressão "isento".

5.6.8.5. Deverá ser emitido um DOF para cada nota fiscal referente à carga a ser transportada.

5.6.8.6. A emissão do DOF para o transporte de produto florestal dar-se-á após aceitação da oferta e a indicação do pátio de destino no Sistema DOF pelo usuário recebedor.

5.6.8.7. Para fins de transporte a partir do local de exploração do produto, o DOF será emitido pelo detentor da autorização previamente concedida, ou pessoa por ele anteriormente indicada no Sistema, com base no volume autorizado, que será liberado conforme declaração no Sistema das etapas de transporte previstas para o empreendimento.

5.6.8.8. Em se tratando de exploração de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS, o DOF será emitido exclusivamente pelo detentor da autorização, na condição de responsável por todas as etapas de execução do projeto.

5.6.8.9. A emissão do DOF poderá ocorrer até noventa dias após o fim da vigência da autorização de PMFS, desde que não implique em operações de exploração, nos termos da legislação específica.

5.6.8.10. O DOF oriundo da indústria ou empreendimento comercial será emitido com base nos estoques de pátio devidamente contabilizados no Sistema.

5.6.8.11. A transferência de produtos florestais entre pátios da mesma empresa deve ser acompanhada do DOF correspondente.

5.6.8.12. Ficam dispensados de emissão de DOF e cadastro no respectivo Sistema os produtos florestais oriundos de corte ou exploração de espécies nativas em propriedades rurais cuja utilização seja integralmente dentro da mesma propriedade.

5.6.9. DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS FLORESTAIS:

5.6.9.1. Denomina-se “pátio” o local de armazenamento dos produtos florestais.

5.6.9.2. O Pátio deve ser cadastrado pelo usuário e homologado pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, por meio da CFB.

5.6.9.3. Cada usuário deve possuir apenas um Pátio cadastrado, correspondente à sua unidade industrial ou comercial devidamente inscrita na Secretaria da Receita Federal.

5.6.9.4. Nos casos em que houver a necessidade de criação de um segundo Pátio, o cadastramento deverá ocorrer a partir do Cadastro Nacional a Pessoa Jurídica (CNPJ) específico de filial, nos termos da legislação fazendária, salvo em caráter excepcional e temporário e devidamente justificado junto ao órgão ambiental competente.

5.6.9.5. É obrigatória a indicação do endereço completo, tamanho da área, descrição de acesso e coordenadas geográficas dos Pátios.

5.6.9.6. O saldo volumétrico dos produtos florestais contabilizados no Pátio do Sistema DOF deve ser uma representação fiel do saldo físico existente no local de armazenamento, devendo o usuário realizar o controle e manter atualizado os seus estoques mediante o lançamento das operações pertinentes no Sistema.

5.6.9.7. O saldo volumétrico dos produtos deverá respeitar a taxonomia, e a nomenclatura em conformidade com o Glossário do Anexo III da Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 24DEZ14, inclusive quanto à madeira serrada e à madeira serrada curta.

5.6.9.8. Eventuais divergências contábeis, inclusive provenientes de perdas residuais em transporte ou armazenagem, incêndios, intempéries e outras, deverão ser encaminhadas no dia útil subsequente ao término da vistoria, ao P-3 do BPAmb, via Mensagem Eletrônica tendo em anexo a Planilha de Fiscalização de Madeiras, para que este, mediante análise do mérito, promova os devidos ajustes administrativos no sistema DOF.

5.6.9.9. Como condição para a realização do ajuste mencionado no item anterior, os produtos florestais existentes no Pátio deverão estar organizados por tipo, gênero e dimensões, de modo a permitir a identificação e mensuração de todos os itens.

5.6.10. DO TRANSPORTE:

5.6.10.1. É obrigatória a verificação do preenchimento dos campos relativos ao meio de transporte, à(s) placa(s) ou registro do(s) veículo(s) ou embarcação a ser utilizada, assim como a descrição completa da rota de transporte para cada trecho a ser percorrido.

5.6.10.2. Na hipótese de produtos florestais transportados em comboio, por mais de uma unidade de transporte e um único documento fiscal, deve ser emitido um DOF específico para cada unidade, acompanhado do respectivo documento fiscal em um veículo e cópia do mesmo nos demais.

5.6.10.3. Os veículos a serem utilizados no transporte de produto florestal devem ser previamente cadastrados no Sistema DOF, a partir do CTF do respectivo proprietário.

5.6.10.4. O veículo utilizado para o transporte de produtos florestais de forma irregular, seja em função da carga ou de dados do próprio veículo, deverá ser desabilitado junto ao sistema DOF, a pedido do Policial Militar autuante constante no relatório do BO/PAmb, remetido via mensagem eletrônica numerada à Seção P-3 do BPAmb.

5.6.10.5. No caso de transporte irregular o Policial Militar autuante deverá impor a sanção de suspensão total de atividades, considerando que o veículo utilizado na infração será desabilitado para futuros transportes de produtos florestais que exijam DOF.

5.6.10.6. No caso de transbordo, em que o trânsito de uma mesma carga requer diferentes modalidades de transporte, deve ser emitido um único DOF, com o detalhamento de cada modalidade utilizada, especificação das placas ou registros de veículos ou embarcações e descrição do itinerário a ser percorrido em cada trecho integrante do percurso total da viagem.

5.6.10.7. Quando não for conhecida, no momento da emissão do DOF, a placa do veículo a ser utilizado em trecho posterior ao inicial, a mesma deverá ser informada no sistema antes de se iniciar o percurso do respectivo trecho, sem o qual o transporte passa a ser considerado irregular nos termos da legislação em vigor.

5.6.10.8. O prazo de validade para o transporte, entendido como o tempo necessário para a concretização do percurso total a ser percorrido, será informado pelo usuário no ato de emissão do DOF, respeitados os seguintes limites:

5.6.10.8.1. quatro dias para o transporte terrestre intraestadual;

5.6.10.8.2. sete dias para o transporte terrestre interestadual;

5.6.10.8.3. quinze dias para o transporte fluvial ou marítimo;

5.6.10.8.4. quatro dias para o transporte ferroviário; e

5.6.10.8.5. um dia para o trecho aéreo de transporte.

5.6.10.8.6. O prazo de validade informado pelo usuário deve coincidir com o tempo previsto para o efetivo percurso conforme o meio de transporte e a distância entre a origem e o destino, observando-se o disposto no art. 5º, § 2º da Instrução Normativa 021, de 24DEZ14.

5.6.10.8.7. Se, por motivo de caso fortuito ou força maior, houver necessidade de suspensão ou da extensão do prazo de validade do DOF, o interessado deverá requerer ao órgão ambiental competente, até o último dia da validade original, apresentando documentação que comprove os motivos da solicitação e, se for o caso, Boletim de Ocorrência lavrado junto à autoridade policial.

5.6.10.8.8. A validade para transporte poderá ter início até cinco dias após a emissão do DOF, conforme data indicada pelo emitente e o transporte da carga deverá ser efetuado somente a partir do início da validade do DOF, sendo considerado irregular o tráfego da carga em data anterior à indicada.

5.6.10.9. O Documento de Origem Florestal será considerado inválido para todos os efeitos quando forem verificadas quaisquer das situações abaixo, dentre outras, durante o transporte:

5.6.10.9.1. quantidade/volume ou espécie de produto transportado diferente do autorizado/declarado, ressalvadas as hipóteses previstas no item [5.6.11.4 do GPO](#).

5.6.10.9.2. utilização de percurso diferente do autorizado/declarado;

5.6.10.9.3. transporte realizado em veículo (s) diferente (s) do autorizado/declarado;

5.6.10.9.4. cancelado ou fora do prazo de validade;

5.6.10.9.5. apresentação do produto diferente do autorizado/declarado, observadas as definições do Anexo III da Instrução Normativa IBAMA 021/14;

5.6.10.9.6. rasura, omissão ou inconsistência em quaisquer de seus campos.

5.6.10.10. A divergência entre quaisquer informações do DOF e do documento fiscal, e destes com a carga transportada, também sujeita os infratores às sanções previstas neste GPO.

5.6.10.11. Conforme previsto no § 5º do art. 36 do Código Florestal, consideram-se fora do escopo do controle de fluxo florestal e, portanto, dispensados da emissão de DOF para transporte, salvo legislação mais restritiva no âmbito estadual ou municipal, os casos de:

5.6.10.11.1. material lenhoso proveniente de erradicação de culturas, pomares ou de poda de arborização urbana;

5.6.10.11.2. produtos que, por sua natureza, já se apresentam acabados, embalados, manufaturados e para consumo final, tais como: porta almofadada ou compensada; janela; móveis; pisos compostos industrializados; cabos de madeira para diversos fins e caixas; chapas aglomeradas, prensadas, compensadas e de fibras; ou outros objetos similares com denominações regionais;

5.6.10.11.3. celulose, goma-resina e demais pastas de madeira;

5.6.10.11.4. serragem, paletes e briquetes de madeira, folhas de essências plantadas, folhas, palhas e fibras de palmáceas, casca e carvão produzido da casca de coco, moinha e briquetes de carvão vegetal, madeira usada em geral e reaproveitamento de madeira de cercas, currais e casas, exceto de espécies constantes dos Anexos da Cites;

5.6.10.11.5. carvão vegetal empacotado, no comércio varejista;

5.6.10.11.6. bambu (*Bambusa vulgares*) e espécies afins;

5.6.10.11.7. vegetação arbustiva de origem plantada para qualquer finalidade;

5.6.10.11.8. plantas ornamentais, medicinais e aromáticas, mudas, raízes, bulbos, cipós e folhas de origem nativa das espécies não constantes dos Anexos da Cites; e

5.6.10.11.9. exsicata (amostra de planta prensada e em seguida seca numa estufa - herborizada, fixada em uma cartolina de tamanho padrão acompanhada de uma etiqueta ou rótulo contendo informações sobre o vegetal e o local de coleta, para fins de estudo botânico) para pesquisa científica. Exsicatas são normalmente guardadas num herbário).

5.6.10.12. Para o transporte de produtos florestais destinados à pessoa física ou jurídica dentro do Estado de São Paulo, cuja atividade não exija o Cadastro Técnico Federal (CTF) em categoria pertinente ao controle florestal, será emitido DOF de comércio varejista.

5.6.10.13. É vedada a emissão de DOF de comércio varejista para destinatário sujeito ao cadastro no CTF.

5.6.10.14. Para comercialização para outro Estado é preciso que o destinatário possua Cadastro Técnico Federal (CTF) em categoria pertinente ao controle florestal.

5.6.10.15. Não haverá isenção do uso do DOF independentemente da quantidade comercializada.

5.6.10.16. Como nem todos da Federação adotam o sistema DOF e considerando que existem Guias Florestais falsas e/ou adulteradas em circulação, informamos que se encontra disponível na Internet um site e links para averiguação da veracidade das informações contidas na referida Guia Florestal, especificamente para os Estados do Mato Grosso e Pará, onde deverão ser acessados os seguintes endereços eletrônicos:

5.6.10.16.1. Para GF3 de MT: https://servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/dof/consulta_dof.php

5.6.10.16.2. Para GF3 do PA: https://servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/dof/consulta_dof.php

5.6.10.17. Após a abertura da página, deverá ser digitado o número do código de barras constante na Guia Florestal a ser consultada.

5.6.10.18. Aparecerá um “espelho” da Guia Florestal consultada, e qualquer diferença apresentada indica que a carga de produto florestal é de origem ilegal, devendo a mesma ser recusada, além serem tomadas as medidas legais cabíveis ao caso.

5.6.10.19. No caso de irregularidades constatadas durante o transporte o Policial Militar atuante deverá responsabilizar o transportador pessoa física/jurídica e a empresa emissora do DOF, contratante do frete.

5.6.10.20. Nas infrações de transporte, caso a quantidade ou espécie constatada esteja em desacordo com o autorizado pelo órgão ambiental, o Policial Militar atuante promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto vistoriado.

5.6.11. DO RECEBIMENTO DE PRODUTOS FLORESTAIS:

5.6.11.1. O recebimento do DOF ou documento estadual de controle deverá ser informado no Sistema DOF pelo destinatário, por meio do Código de Controle, no ato do recebimento da carga, para fins de lançamento contábil do respectivo crédito no Pátio de destino.

5.6.11.2. O não atendimento ao disposto no item anterior até o dia subsequente à data final de validade do documento de transporte implicará ao destinatário a suspensão automática de emissão e recebimento de novos documentos de transporte florestal.

5.6.11.3. Na eventual recusa do recebimento de carga, ao invés de registrar o recebimento do DOF, o destinatário deverá solicitar a suspensão do DOF ao órgão ambiental competente, dentro do período de validade do transporte, cabendo ao remetente os procedimentos necessários junto ao órgão ambiental competente visando o remanejamento da carga para novo destinatário.

5.6.11.4. O consumidor de produtos florestais, inclusive carvão vegetal nativo, que verificar divergência superior a 10% (dez por cento), a maior ou a menor, entre os volumes reais da carga e os contidos no DOF e na nota fiscal, considerando a classificação por espécie e produto, deverá recusar a carga e comunicar a unidade do órgão ambiental competente para adoção das providências administrativas e penais cabíveis. Ex. Se madeireira adquirir via sistema DOF 100m³ de madeira nativa, a carga inferior a 90m³ ou superior a 110m³ deve ser recusada e o órgão ambiental deve ser comunicado para fins de apuração de infração administrativa e crime ambiental.

5.6.11.5. Havendo divergência inferior que 10% (dez por cento), a maior ou a menor, o destinatário deverá solicitar ao órgão ambiental competente o devido ajuste administrativo conforme o volume verificado. Ex. Se madeireira adquirir via sistema DOF 100m³ de madeira nativa, a carga superior a 90m³ ou inferior a 110m³ pode ser aceita e o órgão ambiental deverá ser comunicado para fins de ajuste de saldo.

5.6.12. DA CONVERSÃO E DESTINAÇÃO FINAL

5.6.12.1. A conversão de produtos florestais por meio do processamento industrial ou processo semi-mecanizado deve ser informada no Sistema DOF, respeitando os limites máximos de coeficiente de rendimento volumétrico dispostos no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA 021/14.

5.6.12.2. A conversão de produtos, inclusive quando ocorrer na área de exploração, será permitida somente para empreendedores devidamente licenciados para essa atividade, nos termos da legislação específica.

5.6.12.3. A conversão deve ser indicada conforme subitem acima até o dia subsequente à transformação ou beneficiamento de produto florestal, para efeito de atualização contábil junto ao Sistema DOF, estando o usuário sujeito às sanções previstas na legislação ambiental em caso de desconformidade entre os saldos contabilizados e as quantidades dos estoques físicos existentes.

5.6.12.4. O saldo de resíduo madeireiro gerado na conversão de produtos brutos para produtos processados, conforme dispostos no Art. 2º da IN IBAMA 021/14, terá redução de no mínimo 10% (dez por cento), referente a perdas na forma de serragem e pó de serra.

5.6.12.5. Eventuais perdas decorrentes da conversão entre produtos processados deverão ser informadas no Sistema DOF conforme o volume obtido da operação.

5.6.12.6. Para coeficiente de rendimento volumétrico superior ao previsto no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA 021/14, o usuário deverá apresentar estudo técnico conforme descrito nos parágrafos 3º ao 7º do art. 6º, da Resolução CONAMA nº 411, de 6 de maio de 2009 (alterada pela Res. Nº 497/20) ao órgão ambiental competente.

5.6.12.7. Nos casos de não apresentação de estudos específicos quanto ao rendimento volumétrico de que tratam os subitens anteriores, os usuários ficarão sujeitos às sanções previstas na legislação ambiental, caso coeficientes distintos sejam constatados por ocasião de ação fiscalizatória.

5.6.12.8. Resíduos da indústria madeireira poderão gerar peças curtas conforme descritos na alínea c, inciso II, do art. 2º da Instrução Normativa IBAMA 021/14.

5.6.12.9. O usuário interessado no processamento de peças curtas deverá submeter ao órgão ambiental competente um estudo seguindo os modelos estabelecidos nos anexos da Resolução CONAMA nº 411/2009 (alterada pela Res. Nº 497/20), a fim de comprovar a efetiva capacidade e viabilidade de aproveitamento dos resíduos e seus respectivos coeficientes de rendimento volumétrico.

5.6.12.10. Após a publicação da Instrução Normativa IBAMA 021/14, o material até então contabilizado no Sistema DOF como "Resíduo de Serraria" foi automaticamente reclassificado como "Resíduos da Indústria Madeireira para Fins Energéticos".

5.6.12.11. A operação contábil denominada "Destinação Final" refere-se às operações que resultam na saída do produto florestal do fluxo de controle, mediante a sua utilização ou aplicação final, ou pela transformação em produto acabado, nos termos dos incisos II e V do art. 19 da Instrução Normativa IBAMA 021/14 e em conformidade com as atividades informadas pelo usuário junto ao CTF.

5.6.12.12. A destinação final deve ser informada no Sistema DOF até o dia subsequente à operação referida no item anterior, para efeito de atualização contábil junto ao Sistema DOF, estando o usuário sujeito às sanções previstas na legislação ambiental em caso de desconformidade entre os saldos contabilizados e as quantidades dos estoques físicos existentes.

5.6.13. FISCALIZAÇÃO DE PÁTIOS MADEIREIROS (vide item 1.25):

5.6.13.1. DAS MODALIDADES DE BLOQUEIO DE ACESSO AO SISTEMA DOF

5.6.13.1.1. **Bloqueio de acesso ao Sistema DOF como medida acautelatória/preventiva:** medida excepcional, de cunho preventivo e temporário, prévia à vistoria em campo ou em razão da lavratura do Auto de Infração, cujos objetivos são realizar análise de dados no sistema de controle florestal para

subsidiar ação fiscalizatória, impedir a continuidade e prevenir a ocorrência de novas infrações e garantir o resultado prático do processo administrativo.

5.6.13.1.2. Bloqueio de acesso ao Sistema DOF como sanção administrativa: pena restritiva de direito aplicada quando a atividade não estiver obedecendo às disposições legais ou regulamentares, relativas à proteção do meio ambiente.

5.6.13.2. DO BLOQUEIO DE ACESSO AO SISTEMA DOF COMO MEDIDA ACAUTELATÓRIA/PREVENTIVA

5.6.13.2.1. da motivação da solicitação de bloqueios preventivos e acautelatórios de pátios: informações de inteligência poderão parametrizar um determinado empreendimento como alvo de vistoria. Neste caso o Cmt Pel/Cia/Coord Op Amb poderá solicitar excepcionalmente o bloqueio de acesso ao sistema DOF como medida preventiva e acautelatória para que não haja alteração no sistema DOF por parte do fiscalizado.

5.6.13.3. DO PROCEDIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIOS PREVENTIVOS E ACAUTELATÓRIOS DE PÁTIOS:

5.6.13.3.1. Para os casos previstos no item 5.6.13.2. o Cmt Pel/Cia/Coord Op Amb solicitará aos gestores habilitados por BPamb, mediante termo próprio, conforme anexo 2 do Guia de Procedimentos Operacionais, “SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO/DESBLOQUEIO DE PÁTIOS”, via mensagem eletrônica, assinalando a opção “Preventivo – vistoria.”

5.6.13.3.2. No BO/Pamb, constar: “Fica o Autuado ciente de que o pátio objeto da presente autuação ficará bloqueado junto ao sistema DOF até o cumprimento da Advertência”

5.6.13.3.3. Deverá ser solicitada a suspensão da atividade de comercialização de madeira nativa;

5.6.13.3.3.1. o Policial Militar autuante solicitará também ao P3 do BPamb bloqueio o pátio com a seguinte motivação: “Preventivo – outro; Pátio completamente desorganizado, impossibilitando a atividade do Policiamento Ambiental”, via mensagem eletrônica, numerada, nos moldes do previsto das I-31-PM, ao respectivo e-mail da Seção P3, juntando-se cópia digitalizada do BO/Pamb ou TVA/Pamb lavrado e seus respectivos Termos anexos.

5.6.13.3.4. O prazo máximo para bloqueio do pátio junto ao sistema DOF neste caso é de 15 (quinze) dias (Instrução Normativa IBAMA N° 001, de 30 de janeiro de 2017), devendo o Cmt Pel Amb determinar nova vistoria no local para verificação das medidas elencadas no BO/Pamb ou TVA/Pamb e vistoria do pátio madeireiro, identificando e mensurando todos os itens constantes no saldo físico, comparando com o saldo do Sistema DOF, excepcionalmente e devidamente justificado o prazo fixado poderá ser prorrogado (art. 5º e Parágrafo único da IN supracitada).

5.6.13.3.5. No caso da lavratura de outro AIA/Pamb decorrente da ação fiscalizadora no saldo existente na madeireira, o Atendimento Ambiental será em conjunto com o do AIA/PAMB anteriormente lavrado.

5.6.13.4. DO BLOQUEIO DE ACESSO AO SISTEMA DOF COMO SANÇÃO ADMINISTRATIVA

5.6.13.4.1. O bloqueio de acesso ao Sistema DOF como sanção administrativa, fixada no prazo máximo de 01 (um) ano, poderá decorrer das seguintes situações:

5.6.13.4.1.1. Inexistência física do empreendimento no endereço cadastrado junto ao sistema:

5.6.13.4.1.1.1. Caso o empreendimento for inexistente, o Policial Militar atuante deverá lavrar AIA/PAmb cientificando-se o Autuado pessoalmente, ou por seu representante legal ou preposto, ou por carta registrada, com aviso de recebimento, ou mediante edital, publicado no Diário Oficial do Estado.

5.6.13.4.1.1.2. No caso do subitem anterior, deverá ser lavrado AIA/PAmb com a penalidade Restritiva de Direitos, remetendo-se o extrato diretamente ao CTR correspondente com solicitação de publicação em Diário Oficial do Estado, ressaltando-se a necessidade de inclusão da data para o Atendimento Ambiental.

5.6.13.4.1.1.3. Caso haja saldo eletrônico de madeiras, deverá ser aplicada a sanção de Multa Simples cumulativamente à Restritiva de Direitos.

5.6.13.4.1.1.4. O Policial Militar atuante solicitará ao P-3 do BPAmb bloqueio do pátio, motivando com as seguintes opções: **“Sancionatório – empreendimento inexistente no endereço indicado”**, via mensagem eletrônica, numerada, nos moldes do previsto das I-31-PM, ao e-mail da seção P-3 do respectivo BPAmb, juntando-se cópia BO/PAmb lavrado e seus respectivos Termos anexos.

5.6.13.5. DA SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIOS DE PÁTIOS QUANDO REALIZADO DE FORMA PREVENTIVA E ACAUTELATÓRIA:

5.6.13.5.1. É de essencial importância a realização de vistoria no local no pátio para averiguar se os volumes e tipologias de produtos florestais presentes no Sistema DOF condizem com o estoque físico.

5.6.13.5.2. A vistoria tem por objetivo evidenciar eventual divergência do saldo contábil em relação ao estoque físico.

5.6.13.5.3. Como a medida de suspensão possui caráter preventivo, a comprovação de atividade regular do pátio enseja sua liberação com a maior brevidade possível. Portanto, tanto a vistoria quanto o desbloqueio deverão ser realizados tão logo ocorra a organização do pátio.

5.6.13.5.4. antes de proceder à solicitação de desbloqueio, deverá ser preenchida “PLANILHA DE FISCALIZAÇÃO DE MADEIRAS”, em formato digital ou manuscrito, a qual será encaminhada à CFB, registrando a identificação das madeiras, a largura, altura, comprimento, quantidade de peças, o saldo total físico, o saldo total do DOF e a eventual diferença, para que o órgão competente realize os devidos ajustes administrativos no saldo do pátio perante o Sistema DOF, a fim de impedir qualquer movimentação irregular da volumetria excedente.

5.6.13.5.5. O desbloqueio deve ser solicitado ao P-3 do BPAmb, via mensagem eletrônica, numerada, nos moldes do previsto das I-31-PM, ao e-mail da seção P-3 do respectivo BPAmb, juntando-se cópia do BO/PAmb ou TVA/PAmb lavrado e seus respectivos anexos, em especial a “PLANILHA DE FISCALIZAÇÃO DE MADEIRAS” preenchida.

5.6.13.6. DA SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIOS DE PÁTIOS QUANDO APLICADO COMO SANÇÃO ADMINISTRATIVA RESTRITIVAS DE DIREITOS

5.6.13.6.1. A liberação de bloqueio sancionatório será permitida apenas a servidores cadastrados no Sistema DOF sob o perfil "Gerente Estadual" após decisão motivada em processo administrativo.

5.6.13.6.2. Tal desbloqueio será realizado no âmbito da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.

5.6.13.6.3. Nos casos em que houver decisão judicial requisitando o desbloqueio de acesso ao Sistema DOF, a Polícia Militar Ambiental remeterá o expediente a CFB para cumprimento da decisão judicial.

5.6.14. DA CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS FLORESTAIS PROCESSADOS

5.6.14.1. Os procedimentos elaborados pelo Policial Militar atuante deverão observar a correta descrição dos produtos florestais, nos termos da Instrução Normativa IBAMA 021/14, na seguinte conformidade:

5.6.14.1.1. **Carvão Vegetal:** Substância combustível, sólida, negra, resultante da carbonização da madeira (troncos, galhos, nós e raízes), podendo apresentar diversas formas e densidades.

5.6.14.1.2. **Carvão Vegetal de Resíduo:** Substância combustível, sólida, negra, resultante da carbonização de resíduo da industrialização da madeira, podendo apresentar diversas formas e densidades.

5.6.14.1.3. **Cavacos:** Fragmentos de madeira na forma de flocos ou chips decorrentes da picagem de toras, lenha ou resíduos, utilizando equipamento próprio de cavaqueamento.

5.6.14.1.4. **Decking:** Madeira serrada capaz de suportar peso, semelhante a um piso, mas normalmente construídos ao ar livre, frequentemente elevado em relação ao solo e geralmente usado para circundar banheiras e piscinas.

5.6.14.1.5. **Dormentes:** Peças de madeira posicionadas no solo, perpendicularmente à via férrea, utilizadas para afixação de trilhos.

5.6.14.1.6. **Escoramento:** Peça de madeira, normalmente uma seção de tronco, fino e alongado, manuseável, também denominado espeque, esteio, estronca, ou vara, geralmente utilizados em obras e construções para escorar ou sustentar temporariamente andaimes, partes superiores, inclinadas, revestidas, obras de arrimo e apoio emergencial de edificações. Dimensões usuais: diâmetro da menor seção maior que 6 cm, comprimento maior que 260 cm.

5.6.14.1.7. **Estaca:** Peça alongada de diferentes tamanhos, geralmente uma seção de tronco que se crava no solo com finalidade estrutural para transmitir-lhe carga de uma construção, como parte de fundação, como marco referencial, como peça de sustentação e outros.

5.6.14.1.8. **Forro (lambрил):** Peças de madeira com encaixe tipo macho-fêmea pregadas nos caibros do telhado ou teto pelo lado de dentro do ambiente.

5.6.14.1.9. **Lâmina Faqueada:** Denominação referente à lâmina de madeira ou fragmento chato e delgado, obtido pelo processamento da tora no sentido longitudinal ou rotacional por método de laminação contínua e repetitiva.

5.6.14.1.10. **Lâmina Torneada:** Denominação referente à lâmina de madeira ou fragmento chato e delgado obtido pelo método de processamento rotativo ou torneamento, resultante do giro contínuo da tora sobre mecanismo de corte.

5.6.14.1.11. **Lasca:** Denominação referente à peça de madeira ou parte de tronco, obtida por rompimento no sentido longitudinal, forçado a partir de rachaduras e fendas na madeira, geralmente de dimensões que possibilitam manuseio e com dois lados formando um vértice. Geralmente é destinada à utilização como estaca e mourão de cerca de arame. Dimensões usuais: comprimento acima de 220 cm, espessuras variáveis.

5.6.14.1.12. **Lenha:** Porção de galhos, raízes e troncos de árvores e nós de madeira, normalmente utilizados na queima direta ou produção de carvão vegetal.

5.6.14.1.13. **Madeira serrada:** É a que resulta diretamente do desdobro de toras ou toretes, constituída de peças cortadas longitudinalmente por meio de serra, independentemente de suas dimensões, de seção retangular ou quadrada. A madeira serrada será classificada de acordo com as seguintes dimensões:

Denominação	Espessura (cm)	Largura (cm)
Bloco, Quadrado ou Filé *	>12,0	>12,0
Pranchão	>7,0	>20,0
Prancha	4,0-7,0	>20,0
Viga	≥4,0	11,0-20,0
Vigota	4,0-11,0	8,0-10,9
Caibro	4,0-8,0	4,0-7,9
Tábua	1,0-3,9	>10,0
Sarrafo	2,0-3,9	2,0-10,0
Ripa	<2,0	≤10,0

5.6.14.1.14. O produto "Bloco, Quadrado ou Filé" possui seção quadrada; portanto, uma peça de madeira somente poderá ser classificada desta forma quando coincidirem suas medidas de espessura e largura.

5.6.14.1.15. **Madeira serrada curta:** Madeira serrada com comprimento máximo de 80 cm, obtida a partir da conversão de Resíduos da Indústria Madeireira, conforme disposto no artigo 25 da Instrução Normativa IBAMA 021/14. A madeira serrada curta será classificada de acordo com as seguintes dimensões:

Determinação	Espessura (cm)	Largura (cm)	Comprimento (cm)
Viga curta	≥4,0	11,0-20,0	<80
Vigota curta	4,0-11,0	8,0-10,9	<80
Caibro curto	4,0-8,0	4,0-7,9	<80
Tábua curta	1,0-3,9	>10,0	<80
Sarrafo curto	2,0-3,9	2,0-10,0	<80
Ripa curta	<2,0	≤10,0	<80

5.6.14.1.16. **Mourão:** Peça de madeira, geralmente parte de tronco, manuseável, normalmente resistente à degradação e forças mecânicas, utilizado como estaca tutorial agrícola, como esteio fincado firme para imobilização de animais de grande porte, como estrutura de sustentação de cerca de tábuas, de arames, de alambrados ou à beira de rios onde se prendem embarcações leves. Dimensões usuais: comprimentos acima 220 cm, diâmetros variáveis.

5.6.14.1.17. **Óleo essencial:** Compostos orgânicos voláteis das plantas, extraídos por destilação a vapor ou extração por solventes, das folhas, flores, cascas, madeiras e raízes, sendo que seu processo de extração exige o aniquilamento da planta ou de parte dela.

5.6.14.1.18. **Palmito:** Gomo terminal, obtido da região próxima ao meristema apical, longo e macio, do caule das palmeiras, comestível em algumas espécies.

5.6.14.1.19. **Pisos e Assoalhos:** Peças de madeira, podendo ou não ter encaixe tipo macho-fêmea, utilizada como pavimento no interior de construções.

5.6.14.1.20. **Porta Lisa Maciça:** Produto composto por madeira sólida, com dimensões usuais do produto em referência, com os quatro lados lixados. Não inclui portas almofadadas.

5.6.14.1.21. **Portal:** Conjunto de batentes contendo vincos bem definidos, onde serão fixadas as dobradiças e contra-testa da fechadura da porta.

5.6.14.1.22. **Poste:** Haste de madeira, ou parte de tronco, de uso cravado verticalmente no solo para servir de suporte a estruturas, transformadores e isoladores sobre os quais se apoiam cabos de eletricidade, telefônicos, telegráficos e outros, ou como suporte para lâmpadas.

5.6.14.1.23. **Produto Acabado:** Produto obtido após o processamento industrial da madeira que se encontra pronto para o uso final e não comporta qualquer transformação adicional.

5.6.14.1.24. **Resíduo da Indústria Madeireira:** Aparas, costaneiras e demais restos de beneficiamento e de industrialização de madeira, devidamente qualificados por espécie, passíveis de processamento para obtenção de peças curtas.

5.6.14.1.25. **Resíduo de Serraria para Fins Energéticos:** Aparas, costaneiras e demais restos de beneficiamento e de industrialização de madeira em geral que não se destinam para obtenção de peças curtas, porém passíveis de utilização para energia ou transformação em cavacos ou carvão vegetal de resíduo.

5.6.14.1.26. **Rolete ou Rolo Resto:** Peça de madeira roliça, longa, cilíndrica e manuseável, resultante de laminação por torneamento de toras. Dimensões usuais: comprimento de 150 a 330 cm.

5.6.14.1.27. **Tábua Aplainada 2 faces (S2S):** Madeira serrada, com dois lados aplainados, apresentando duas faces totalmente lisas (lixadas) e duas laterais em bruto.

5.6.14.1.28. **Tábua Aplainada 4 faces (S4S):** Madeira serrada, com os quatro lados aplainados, apresentando as duas faces e as duas laterais totalmente lisas (lixadas).

5.6.14.1.29. **Tacos:** Cada uma das pequenas peças de madeira que formam um piso composto (parquet).

5.6.14.1.30. **Tora:** Parte de uma árvore, seções do seu tronco ou sua principal parte, em formato roliço, destinada ao processamento industrial.

5.6.14.1.31. **Torete:** Seções aproveitáveis da árvore originadas a partir da galhada, ou de seções de tora destinadas à cadeia produtiva da madeira serrada.

5.6.14.1.32. **Vara:** Haste de madeira longa e fina, manuseável, roliça, pontiaguda, flexível, natural de espécies características ou de espécies arbóreas de grande porte, jovens, ou preparada neste formato. Dimensões usuais variáveis: menor diâmetro acima de 6 cm.

5.6.14.1.33. **Vareta:** Peças de madeira serrada de formato retangular para produção de arcos de instrumentos musicais.

5.6.14.1.34. **Xaxim:** Tronco de certas samambaias arborescentes da família das ciatáceas, muito usado em floricultura, e cuja massa fibrosa se constitui inteiramente de raízes adventícias entrelaçadas.

5.6.15. Providências penais: Nos casos em que não houver nota fiscal e/ou DOF ou GF da madeira, o policial militar ambiental deverá apresentar a ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 46, da Lei Federal nº 9.605/98, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa.

5.6.15.1. O parágrafo único, do artigo 46, da Lei nº 9.605/98 não prevê crime para situações meramente administrativas, como, por exemplo, diferenças nos cortes e erros meramente contábeis de lançamento.

Exemplo: a quantidade de determinada espécie de madeira lançada no sistema confere com a quantidade de madeira existente fisicamente no pátio; no entanto, os cortes não conferem. Neste caso, serão adotadas todas as medidas administrativas, mas não haverá medidas penais a serem adotadas.

5.6.15.2. Caso a madeira existente no pátio possa ter sido produto de desdobramento de madeira recebida com DOF ou GF, haverá somente providências administrativas a serem tomadas. Exemplo: o empreendedor possui 3m³ de pranchão no sistema DOF mas, fisicamente, possui 3m³ de viga do mesmo gênero.

5.6.15.3. A venda de madeira nativa recebida com DOF ou GF, ou seja, com origem legal comprovada, ainda que não seja lançada (a venda) no sistema DOF, consiste em mera infração administrativa, não havendo providências penais a serem adotadas.

5.7. IMPEDIR OU DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL DE FLORESTAS OU DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO NATIVA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO OU OUTRAS ÁREAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS, QUANDO COUBER, ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, RESERVA LEGAL OU DEMAIS LOCAIS CUJA REGENERAÇÃO TENHA SIDO INDICADA PELA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE

5.7.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 48 da Resolução SIMA Nº 05/2021.

5.7.2. Valor da multa:

5.7.3. DA INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE:

Descrição
Multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), por hectare ou fração.
OBS: No fracionamento deverá ser adotado o cálculo proporcional à área atingida, utilizando-se a regra de três simples, ou seja valor da multa será o resultado da multiplicação do valor constante da tabela pela área atingida. (valor da multa = valor da tabela X a área atingida). Exemplo: valor da multa = R\$5.000,00 X 0,3 ha = R\$1.500,00
Quando a infração ocorrer em áreas especialmente protegidas, área de preservação permanente, reserva legal ou demais locais cuja regeneração tenha sido indicada pela Autoridade Ambiental competente e afetar Unidade de Conservação ou sua zona de amortecimento, conforme o disposto no art. 70 da Resolução SIMA nº 05/2021, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.
Nos termos do artigo 59 da Resolução SIMA nº 05/2021, a sanção prevista neste artigo será aumentada pela metade quando a infração for consumada mediante uso de fogo ou provocação de incêndio, e/ou a vegetação destruída, danificada, utilizada ou explorada contiver espécies ameaçadas de extinção, constantes de lista oficial.
Nos termos do artigo 60 da Resolução SIMA nº 05/2021, o policial militar ambiental deverá observar que não e aplicará a penalidade de advertência prevista no art. 9º, da mesma norma, para as condutas deste artigo.

5.7.3.1. Observar a conceituação de Área de Preservação Permanente no item 1.28.1.12 e seus subitens.

5.7.3.2. As Áreas de Preservação Permanente localizadas em imóveis inseridos nos limites de Unidades de Conservação de Proteção Integral criadas por ato do poder público até a data de publicação do Código Florestal (25MAI12) não são passíveis de ter quaisquer atividades consideradas como consolidadas nos

termos do caput e dos §§ 1º a 15 do Art. 61-A do Código Florestal, ressalvado o que dispuser o Plano de Manejo elaborado e aprovado de acordo com as orientações emitidas pelo órgão competente do SISNAMA, nos termos do Decreto Federal nº 8.235/14, devendo o proprietário, possuidor rural ou ocupante a qualquer título adotar todas as medidas indicadas. (§ 16, do art. 61-A do Código Florestal).

5.7.3.3. Para atividades agrossilvipastoris e/ou de ecoturismo e/ou de turismo rural, consolidadas, em áreas rurais:

5.7.3.3.1. Iniciadas até 22 de julho de 2008: o Policial Militar não deverá lavrar AIA/PAmb enquanto houver prazo para inscrição no CAR, ainda que haja alternância de culturas e/ou atividades;

5.7.3.3.2. Iniciadas após 22 de julho de 2008: o Policial Militar autuante deverá lavrar AIA/PAmb, independente de prazo para inscrição no CAR.

5.7.3.4. Após inscrição no CAR e a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito;

5.7.3.5. Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais, é admitida, nas áreas APP dos cursos d'água, lagos e lagoas naturais, a prática da aquicultura e a infraestrutura física diretamente a ela associada, desde que seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente (§ 5º, art. 4º do Código Florestal).

5.7.3.6. É admitido, para a pequena propriedade ou posse rural familiar, o plantio de culturas temporárias e sazonais de vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos, desde que (§ 5º, art. 4º do Código Florestal):

5.7.3.6.1. não implique supressão de novas áreas de vegetação nativa;

5.7.3.6.2. seja conservada a qualidade da água e do solo;

5.7.3.6.3. seja protegida a fauna silvestre.

5.7.3.7. A intervenção e a supressão de vegetação em Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal para as atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental, previstas no item 1.28.1.20, exceto nos casos dos subitens 1.28.1.20.2 e 1.28.1.20.7, quando desenvolvidas em pequenas propriedades ou posses rurais familiares, dependerão de simples declaração ao órgão ambiental competente, desde que esteja o imóvel devidamente inscrito no CAR (art. 52 do Código Florestal).

5.7.4. Descrição da infração: Por <impedir ; dificultar> a regeneração natural de <floresta ou demais formas de vegetação nativa>, em área correspondente a ha, em <área especialmente protegida; área de preservação permanente; reserva legal; local cuja regeneração tenha sido indicada pela Autoridade Ambiental competente>.

5.7.5. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), IX e X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

5.7.6. **Impedir:** impossibilitar a execução ou o prosseguimento, coibir.

5.7.7. **Dificultar**: tornar difícil ou custoso de fazer.

5.7.8. Para classificação e entendimento de Florestas, Floresta em Formação e Demais Formas de Vegetação, o Policial Militar atuante deverá observar o item 1.27 deste GPO.

5.7.9. Regeneração natural: processo de revificação espontânea da vegetação nativa.

5.7.10. A realização de construções, aterros, impermeabilizações ou qualquer atividade que impeça ou dificulte a regeneração natural de vegetação nativa em Unidades de Conservação ou outras áreas especialmente protegidas, quando couber, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou demais locais cuja regeneração tenha sido indicada pela Autoridade Ambiental competente, ainda que a área não tenha sido objeto de autuação anterior, deverá ser enquadrada na presente tipificação, independentemente se o local esteja coberto ou não por eventual vegetação exótica ou nativa.

5.7.11. Para os casos de infrações decorrentes da criação de animais domésticos (bovinos, equinos, ovinos, caprinos, etc.), que impeça ou dificulte o normal processo de regeneração da vegetação nativa em área de preservação permanente, observar as orientações descritas no item 5.1 e seguintes do presente GPO.

5.7.12. Para os casos similares ao item anterior, porém em se tratando de vegetação exótica rasteiras, o Policial Militar atuante aplicará este enquadramento.

5.7.13. Providências penais: apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 48, da Lei Federal nº 9.605/98, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa.

5.8. DESTRUIR OU DANIFICAR FLORESTAS OU QUALQUER TIPO DE VEGETAÇÃO NATIVA OU DE ESPÉCIES NATIVAS PLANTADAS, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE

5.8.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 49 da Resolução SIMA nº 05/2021.

5.8.2. Valor da multa: Os valores para imposição de multa serão diferenciados, para os seguintes tipos de vegetação e estágios sucessionais:

Descrição	Valor da multa em R\$
I - vegetação nativa secundária em estágio inicial de regeneração	R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)/ha
II - vegetação nativa primária, ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração	R\$ 7.000,00 (sete mil reais)/ha

OBS: No fracionamento deverá ser adotado o cálculo proporcional à área atingida, utilizando-se a regra de três simples, ou seja valor da multa será o resultado da multiplicação do valor constante da tabela pela área atingida. (valor da multa = valor da tabela X a área atingida).

Exemplo: valor da multa = R\$5.500,00 X 0,3 ha = R\$1.650,00

Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA nº 05/2021, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.

Nos termos do artigo 59 da Resolução SIMA nº 05/2021, a sanção prevista neste artigo será aumentada pela metade quando a infração for consumada mediante uso de fogo ou provocação de incêndio, e/ou a vegetação destruída, danificada, utilizada ou explorada contiver espécies ameaçadas de extinção, constantes de lista oficial.

Nos termos do artigo 60 da Resolução SIMA nº 05/2021, o policial militar ambiental deverá observar que **não se aplicará a penalidade de advertência** prevista no art. 9º, da mesma norma, para as condutas deste artigo.

5.8.3. Descrição da infração: Por <destruir; danificar> ha de <vegetação nativa; espécies nativas plantadas> <em estágio inicial, em estágio médio, em estágio avançado ou primária>, mediante <desmatamento;bosqueamento; etc.>, em <unidade de conservação ou objeto de especial preservação>, sem <autorização ou licença da Autoridade Ambiental competente>.

5.8.4. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), IX e X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

5.8.5. Considera-se objeto de especial preservação as florestas e demais formas de vegetação nativa que tenham regime jurídico próprio e especial de conservação ou preservação, definidos pela legislação, tais como os biomas da mata atlântica e do cerrado.

5.8.6. Tendo em vista que no Estado de São Paulo a vegetação nativa existente trata-se de Cerrado (Lei Estadual 13.550/09) ou de Mata Atlântica (Lei Federal 11.428/06), consideradas objeto de especial preservação, todos os casos de supressão de vegetação nativa situada em área comum deverão utilizar o presente enquadramento, exceto nos casos de supressão de exemplar arbóreo isolado ou seletivo.

5.8.7. Observar a conceituação de Unidade de Conservação no item 1.24.

5.8.8. As intervenções em Unidades de Conservação, realizadas pelo próprio órgão gestor da respectiva UC, por vezes o [Instituto de Pesquisas Ambientais \(IPA\)](#) e por vezes a Fundação Florestal (FF), nos termos do artigo 4ª da Resolução SMA Nº 11/10, podem ser realizadas sem necessidade de consulta ao órgão licenciador; portanto, é decorrência desse entendimento, que o Policiamento Ambiental pode por [iniciativa própria](#) ou por requisição do MP ou solicitação de qualquer órgão vistoriar as intervenções; porém, não lavrará AIA/PAmb, por não considerá-la como infração ambiental, assim não encaminhará seus registros ao Ministério Público ou ao Distrito de Polícia, a menos que haja requisição ou solicitação judicial;

5.8.9. Nos termos do §3º, do art. 49, da Res. SIMA 05/21 o policial deverá observar que não se aplicará qualquer sanção quando houver supressão de vegetação nativa do sub-bosque dentro de área regularmente explorada com plantio comercial florestal, seja ele de espécies nativas ou exóticas;

5.8.10. Providências penais: caso a supressão de vegetação nativa ocorrer em Unidade de Conservação, apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 40, da Lei Federal nº 9.605/98, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa.

5.8.11. Caso a supressão de vegetação nativa ocorrer em área comum para os estágios médio, avançado ou primário da vegetação do bioma Mata Atlântica, apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 38-A, da Lei Federal nº 9.605/98, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa.

5.8.12. Quando a vegetação for em Bioma de Cerrado em quaisquer dos estágios ou Bioma Mata Atlântica em estágio inicial em área comum, aplicar-se-á o art. 50 da Lei 9.605/98.

5.9. DESTRUIR, DESMATAR, DANIFICAR OU EXPLORAR FLORESTA OU QUALQUER TIPO DE VEGETAÇÃO NATIVA OU DE ESPÉCIES NATIVAS PLANTADAS, EM ÁREA DE RESERVA LEGAL OU SERVIDÃO AMBIENTAL, DE DOMÍNIO PÚBLICO OU PRIVADO, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, QUANDO EXIGÍVEL, OU EM DESACORDO COM A CONCEDIDA

5.9.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 50 da Resolução SIMA Nº 05/2021.

5.9.2. Valor da multa:

Descrição
R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração
OBS: No fracionamento deverá ser adotado o cálculo proporcional a área atingida, utilizando-se a regra de três simples, ou seja, valor da multa será o resultado da multiplicação do valor constante da tabela pela área atingida. (valor da multa = valor da tabela X a área atingida). Exemplo: valor da multa = R\$5.000,00 X 0,3 ha = R\$1.500,00
Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA nº 05/2021, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.
Nos termos do artigo 59 da Resolução SIMA nº 05/2021, a sanção prevista neste artigo será aumentada pela metade quando a infração for consumada mediante uso de fogo ou provocação de incêndio, e/ou a vegetação destruída, danificada, utilizada ou explorada contiver espécies ameaçadas de extinção, constantes de lista oficial.
Nos termos do artigo 60 da Resolução SIMA nº 05/2021, o policial militar ambiental deverá observar que não se aplicará a penalidade de advertência prevista no art. 9º, da mesma norma, para as condutas deste artigo.

5.9.3. Após inscrição no CAR e a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito;

5.9.4. Protocolada a documentação exigida para a análise da localização da área de Reserva Legal, ao proprietário ou possuidor rural não poderá ser imputada sanção administrativa, inclusive restrição a direitos, por qualquer órgão ambiental competente integrante do SISNAMA em razão da não formalização da área de Reserva Legal; (§ 2º, art. 14 do Código Florestal).

5.9.5. Para supressões cometidas em Área de Preservação Permanente e fora de Reserva Legal:

5.9.5.1. Ocorridas até 22 de julho de 2008 realizadas para o exercício de atividades agrossilvipastoris e/ou de ecoturismo e/ou de turismo rural, consolidadas, em áreas rurais: o Policial Militar não deverá lavrar AIA/PAmb enquanto houver prazo para inscrição no CAR, ainda que haja alternância de culturas e/ou atividades;

5.9.5.2. Ocorridas após 22 de julho de 2008 realizadas para o exercício de atividades agrossilvipastoris e/ou de ecoturismo e/ou de turismo rural, em áreas rurais: o Policial Militar autuante deverá lavrar AIA/PAmb, independente de prazo para inscrição no CAR.

5.9.6. Descrição da infração: Por <destruir; desmatar; danificar; explorar> vegetação de <floresta; qualquer tipo de vegetação nativa; espécies nativas plantadas> em área correspondente a ha, em área de <reserva legal; servidão ambiental> ou em <de domínio público; de domínio privado>, sem autorização prévia do órgão ambiental competente, quando exigível, ou em desacordo com a concedida.

5.9.7. **Reserva Legal:** área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12 do Código Florestal, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa;

5.9.7.1. Na Reserva Legal não é permitido o desmatamento (corte raso), mas pode ser utilizada através de uso sustentável. Entende-se como uso sustentável a exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos e dos processos ecológicos, de forma a manter a biodiversidade e a integridade dos ecossistemas.

5.9.8. **Servidão Ambiental** é aquela em que o proprietário rural poderá instituir voluntariamente a renúncia, em caráter permanente ou temporário, de direitos de supressão ou exploração da vegetação nativa, localizada fora da reserva legal e da área com vegetação de preservação permanente. O § 7º do art. 78 do Código Florestal prevê que as áreas que tenham sido instituídas na forma de servidão florestal, nos termos do art. 44-A da Lei no 4.771/65, passam a ser consideradas, pelo efeito desta nova Lei, como de servidão ambiental.

5.9.9. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), IX e X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

5.9.10. Este enquadramento é exclusivo para infrações em reserva legal ou servidão ambiental, de domínio público ou privado.

5.9.11. Providências penais: apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no Art 50, Lei 9.605/98, ressalvada as hipóteses de tipos penais mais específicos aos crimes relacionados à vegetação suprimida ou à área em que ela esteja situada, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa.

5.10. EXECUTAR MANEJO FLORESTAL SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, SEM OBSERVAR OS REQUISITOS TÉCNICOS ESTABELECIDOS EM PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL OU EM DESACORDO COM A AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA

5.10.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 51 da Resolução SIMA Nº 05/2021.

5.10.2. Valor da multa:

Descrição
R\$ 1.000,00 (um mil reais) por hectare ou fração
OBS: No fracionamento deverá ser adotado o cálculo proporcional à área atingida, utilizando-se a regra de três simples, ou seja, valor da multa será o resultado da multiplicação do valor constante da tabela pela área atingida. (valor da multa = valor da tabela X a área atingida). Exemplo: valor da multa = R\$1.000,00 X 0,3 ha = R\$300,00 = SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA
Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA nº 05/2021, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.
Nos termos do artigo 59 da Resolução SIMA nº 05/2021, a sanção prevista neste artigo será aumentada pela metade quando a infração for consumada mediante uso de fogo ou provocação de incêndio, e/ou a vegetação destruída, danificada, utilizada ou explorada contiver espécies ameaçadas de extinção, constantes de lista oficial.

5.10.3. Descrição da infração: Por executar manejo florestal em área correspondente a _____ ha, sem <autorização prévia do órgão ambiental competente; sem observar os requisitos técnicos estabelecidos em plano de manejo florestal sustentável; em desacordo com a autorização concedida> .

5.10.4. Sanções Administrativas: incisos I (advertência), II (multa simples), III (multa diária), IV (apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração), V (destruição ou inutilização do produto), VII (embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas), VIII (demolição de obra), IX e X (restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

5.10.5. Entende-se por plano de manejo o documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais.

5.11. EXPLORAR OU DANIFICAR FLORESTA OU QUALQUER TIPO DE VEGETAÇÃO NATIVA OU DE ESPÉCIES NATIVAS PLANTADAS, LOCALIZADA FORA DE ÁREA DE RESERVA LEGAL AVERBADA, DE DOMÍNIO PÚBLICO OU PRIVADO, SEM APROVAÇÃO PRÉVIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, OU EM DESACORDO COM A CONCEDIDA

5.11.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 52 da Resolução SIMA Nº 05/2021.

5.11.2. Valor da multa:

Descrição
Multa de R\$ 300,00 (trezentos reais) ou por unidade, estéreio, quilo, mdc ou metro cúbico (m³).
OBS: No fracionamento deverá ser adotado o cálculo proporcional à área atingida, utilizando-se a regra de três simples, ou seja, valor da multa será o resultado da multiplicação do valor constante da tabela pela área atingida. (valor da multa = valor da tabela X a área atingida).

Exemplo: valor da multa = R\$300,00 X 1,2 ha = R\$360,00 = SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA

A valoração das infrações de até uma unidade, um estéreo, um quilo, um mdc ou metro cúbico (m³), deverá ser de R\$300,00 (trezentos reais). Para quantidades acima de uma unidade, um estéreo, um quilo, um mdc ou metro cúbico (m³), valoração de acordo com o obtido através do fracionamento.

Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA nº 05/2021, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.

Nos termos do artigo 59 da Resolução SIMA nº 05/2021, a sanção prevista neste artigo será aumentada pela metade quando a infração for consumada mediante uso de fogo ou provocação de incêndio, e/ou a vegetação destruída, danificada, utilizada ou explorada contiver espécies ameaçadas de extinção, constantes de lista oficial.

5.11.3. **Descrição da infração:** por <explorar; danificar> <floresta; qualquer tipo de vegetação nativa; espécies nativas plantadas>, correspondente a <unid, quilo ou metro cúbico>, mediante <supressão, bosqueamento, corte isolado, coleta, plantio etc.>, localizada fora de área de reserva legal averbada, de domínio <público; privado>, <sem aprovação prévia do órgão ambiental competente; em desacordo com a concedida>.

5.11.4. **Sanções Administrativas:** incisos I (**advertência**), II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), IX e X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

5.11.5. Em caso de árvores isoladas, ou seja, aqueles situados fora de fisionomias vegetais nativas, sejam florestais ou savânicas, cujas copas ou partes aéreas não estejam em contato entre si, destacando-se da paisagem como indivíduos isolados, a valoração deverá ser por unidade.

5.11.5.1. Nesses casos, o Policial Militar autuante deverá constar, sempre que possível, o DAP e, na impossibilidade, o diâmetro basal; constando no relatório, a quantidade de espécimes suprimidas com DAP ou diâmetro basal.

5.11.5.2. Consideram-se árvores nativas isoladas os exemplares arbóreos de espécies nativas com diâmetro a altura do peito (DAP) igual ou superior a 5 cm (cinco centímetros), localizados fora de fisionomias legalmente protegidas, conforme previsto no art. 5º, §2º, da Res. SMA 07/17.

5.11.5.3. O embargo de área para a conduta de supressão de árvore(s) isolada(s) caberá apenas em caso da supressão ter ocorrido para a viabilizar implantação de empreendimento sujeito a licenciamento ambiental.

5.11.6. O presente enquadramento deverá ser utilizado para a supressão de exemplar arbóreo, isolado ou seletivo, nativo do Estado de São Paulo, localizado fora de área de reserva legal averbada.

5.11.7. Considera-se corte seletivo, a supressão de exemplar arbóreo escolhido dentre os demais inseridos em maciço florestal, desde que tal supressão não caracterize a supressão de parte ou todo maciço (supressão de área).

5.11.8. Providências penais: em caso de vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção, apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 38-A, da Lei Federal nº 9.605/98, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa.

5.11.8.1. O corte de exemplar arbóreo seletivo ou isolado no interior de Unidade de Conservação apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 40, da Lei Federal nº 9.605/98, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa.

5.11.8.2. O corte de árvore nativa isolada em área comum não é objeto de providências penais, salvo se for tipificado o previsto no item 5.13. do GPO (plantas de ornamentação).

5.12. ADQUIRIR, INTERMEDIAR, TRANSPORTAR OU COMERCIALIZAR PRODUTO OU SUBPRODUTO DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL PRODUZIDO SOBRE ÁREA OBJETO DE EMBARGO

5.12.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 53 da Resolução SIMA Nº 05/2021.

5.12.2. Valor da multa:

Descrição
Multa de R\$ R\$ 500,00 (quinhentos reais) por quilograma ou unidade.
Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA nº 05/2021, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.
Nos termos do artigo 59 da Resolução SIMA nº 05/2021, a sanção prevista neste artigo será aumentada pela metade quando a infração for consumada mediante uso de fogo ou provocação de incêndio, e/ou a vegetação destruída, danificada, utilizada ou explorada contiver espécies ameaçadas de extinção, constantes de lista oficial.

5.12.3. Descrição da infração: Por <adquirir; intermediar; transportar; comercializar> produto ou subproduto de origem animal ou vegetal produzido sobre área objeto de embargo, imposto através do AIA/PAmb nº ____ de ____.

5.12.4. Sanções Administrativas: incisos I (**advertência**), II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), IX e X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

5.12.5. A aplicação do disposto neste artigo dependerá de prévia divulgação dos dados do imóvel rural, da área ou local embargado e estará limitada à área onde efetivamente ocorreu o ilícito.

5.13. DESTRUIR, DANIFICAR, LESAR OU MALTRATAR, POR QUALQUER MODO OU MEIO, ÁRVORES OU PLANTAS DE ORNAMENTAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO OU EM PROPRIEDADE PRIVADA ALHEIA

5.13.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 54 da Resolução SIMA Nº 05/2021.

5.13.2. Valor da multa:

Descrição
Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por unidade ou metro quadrado.
Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA nº 05/2021, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.
Nos termos do artigo 59 da Resolução SIMA nº 05/2021, a sanção prevista neste artigo será aumentada pela metade quando a infração for consumada mediante uso de fogo ou provocação de incêndio, e/ou a vegetação destruída, danificada, utilizada ou explorada contiver espécies ameaçadas de extinção, constantes de lista oficial.

5.13.3. Descrição da infração: Por <destruir; danificar; lesar; maltratar>, por qualquer modo ou meio, <plantas de ornamentação; árvores> <de logradouro público; em propriedade privada alheia>.

5.13.4. Sanções Administrativas: incisos I (**advertência**), II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), IX e X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

5.13.4.1. Nos casos em que o infrator for flagrado destruindo, danificando, lesando ou maltratando e estas condutas estiverem em andamento, deve ser aplicada à sanção de suspensão total das atividades, nos termos do Art. 5º, inciso X, da Resolução SIMA nº 05/2021.

5.13.4.2. A aplicação do disposto no item anterior não se confunde com embargo da área, o que não é cabível para o caso.

5.13.5. **Árvores**: planta permanentemente lenhosa de grande porte, com raízes pivotantes, caule lenhoso do tipo tronco, que forma ramos bem acima do nível do solo e que se estendem até o ápice da copa.

5.13.6. **Plantas de ornamentação** são todas aquelas que enfeitam, abrilhantam, decoram determinado lugar, por exemplo, as samambaias, rosas, orquídeas e tantas outras, são elas protegidas tanto nos locais públicos, como em propriedade de terceiro.

5.13.7. **Destruir**: que significa desfazer, desmanchar, exterminar, assolar, demolir, desbaratar, arruinar, aniquilar, fazer desaparecer.

5.13.8. **Danificar**: que importa em inutilizar, deteriorar, tornar inútil, degenerar, causar dano a, lesar é ferir fisicamente.

5.13.9. **Maltratar**: é danificar, estragar.

5.13.10. Providências penais: apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 49, da Lei Federal nº 9.605/98, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa.

5.14. COMERCIALIZAR, PORTAR OU UTILIZAR EM FLORESTA OU DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO, MOTOSSERRA SEM LICENÇA OU REGISTRO DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE

5.14.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 55 da Resolução SIMA Nº 05/2021.

5.14.2. Valor da multa:

Descrição
Multa de R\$1.000,00 (um mil reais) por unidade.
Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA nº 05/2021, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.

5.14.3. Descrição da infração: Por <comercializar; portar, utilizar> motosserra em <floresta, demais formas de vegetação>, sem <licença ou registro> da Autoridade Ambiental competente.

5.14.4. Sanções Administrativas: incisos I (**advertência**), II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), IX e X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

5.14.5. Para aquele que utiliza a motosserra, deve ser fiscalizada a respectiva LPU (Licença de Porte e Uso) expedida pelo órgão público competente.

5.14.6. Conforme definição do § 1.º do artigo 1 da PORTARIA NORMATIVA N.º 149, DE 30/12/92 - entende-se por motosserra todo e qualquer equipamento utilizado para o corte de árvore e/ou madeira em geral, constituído de motor de combustão interna, sabre e corrente, desta forma motosserras constituídas de motor elétrico não precisam de LPU.

5.14.7. **Comercializar**: negociar, ter comércio, alienar onerosamente.

5.14.8. **Utilizar**: empregar, servir-se.

5.14.9. **Portar**: Levar, conduzir, trazer consigo;

5.14.10. Providências penais: para as condutas de comercializar ou utilizar em florestas ou demais formas de vegetação, apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 51, da Lei Federal nº 9.605/98, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa. Para a conduta de portar, não há providência penal.

5.15. FAZER USO DE FOGO EM ÁREAS AGROPASTORIS, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE OU EM DESACORDO COM A OBTIDA

5.15.1. Enquadramento administrativo: art. 56 da Resolução SIMA Nº 05/2021.

5.15.2. Valor da multa:

Descrição
Multa de R\$1.000,00 (um mil reais) por hectare ou fração.
OBS: No fracionamento deverá ser adotado o cálculo proporcional à área atingida, utilizando-se a regra de três simples, ou seja valor da multa será o resultado da multiplicação do valor constante da tabela pela área atingida. (valor da multa = valor da tabela X a área atingida). Exemplo: valor da multa = R\$1.000,00 X 1,3 ha = R\$1.300,00
Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA nº 05/2021, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.

5.15.3. Descrição da infração: Por fazer uso de fogo em áreas agropastoris, em área correspondente a ha, <sem autorização do órgão competente; em desacordo com a obtida>.

5.15.4. Sanções Administrativas: incisos I (**advertência**), II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), IX e X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

5.15.5. O uso do fogo nesse enquadramento poderá ser incêndio, ou queimada controlada, porém deverá ser em áreas agropastoris, não sendo objeto de vistoria eventuais incêndios ou queimadas realizadas em área urbanas, por exemplo, para limpeza de terrenos baldios, queima de pneus, folhas etc., cuja competência é do Poder Público Municipal.

5.15.6. Entende-se por agropastoris as áreas rurais com pastagem de animais, ou cultivos agrícolas diversos, ou de espécies florestais (silvicultura), com objetivo econômico ou de subsistência.

5.15.7. Não deverá ser imposta a sanção de “Embargo de área ou atividade” ou “Suspensão total de atividade” em caso de uso de fogo em área com atividade de subsistência ou agricultura familiar (Lei Federal nº 11.326/06, regulamentada pela IN IBAMA nº 14/09).

5.15.8. O Policial Militar autuante deverá observar o previsto na Lei Estadual nº 10.547/00, especialmente no que se refere à proibição do emprego do fogo, conforme abaixo:

5.15.8.1. nas florestas e demais formas de vegetação;

5.15.8.2. para queima pura e simples, assim entendida aquela não carbonizável, de:

5.15.8.2.1. aparas de madeira e resíduos florestais produzidos por serrarias e madeireiras, como forma de descarte desses materiais;

5.15.8.2.2. material lenhoso, quando seu aproveitamento for economicamente viável;

5.15.8.2.3. numa faixa de:

- 5.15.8.2.3.1. quinze metros dos limites das faixas de segurança das linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica;
- 5.15.8.2.3.2. vinte e cinco metros ao redor da área de domínio de estações de telecomunicações;
- 5.15.8.2.3.3. cinquenta metros a partir de aceiro, que deve ser preparado, mantido limpo e não cultivado, de dez metros de largura ao redor das Unidades de Conservação;
- 5.15.8.2.3.4. quinze metros de cada lado de rodovias estaduais e federais e de ferrovias medidos a partir da faixa de domínio;
- 5.15.8.3. no limite da linha que simultaneamente corresponda:
- 5.15.8.3.1. à área definida pela circunferência de raio igual a 6.000 (seis mil) metros, tendo como ponto de referência o centro geométrico da pista de pouso e decolagem do aeroporto público; (NR)
- 5.15.8.3.2. à área cuja linha perimetral definida a partir da linha que delimita a área patrimonial do aeroporto público, dela distanciando no mínimo 2.000 (dois mil) metros, externamente, em qualquer de seus pontos.(redação determinada pela Lei nº 11.241 de 19SET02)
- 5.15.9. O emprego do fogo mediante Queima Controlada depende de prévia autorização, a ser obtida pelo interessado junto à CETESB;
- 5.15.10. Previamente à operação de emprego do fogo, o interessado na obtenção de autorização para Queima Controlada deverá:
- 5.15.10.1. definir as técnicas, os equipamentos e a mão-de-obra a serem utilizados;
- 5.15.10.2. fazer o reconhecimento da área e avaliar o material a ser queimado;
- 5.15.10.3. promover o enleiramento dos resíduos de vegetação, de forma a limitar a ação do fogo;
- 5.15.10.4. preparar aceiros de no mínimo três metros de largura, ampliando esta faixa quando as condições ambientais, topográficas, climáticas e o material combustível a determinarem;
- 5.15.10.5. providenciar pessoal treinado para atuar no local da operação, com equipamentos apropriados ao redor da área, e evitar propagação do fogo fora dos limites estabelecidos;
- 5.15.10.6. dar ciência formal e inequívoca, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da data, horário e local da queima, aos lindeiros, às unidades locais da Autoridade Ambiental do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental – SEAQUA, instituído pela Lei nº 9.509, de 20 de março de 1997 e, quando for o caso, ao responsável pelo aeródromo e pela rodovia que for afetada pela atividade. (redação determinada pelo decreto nº 45.869/01)
- 5.15.10.7. prever a realização da queima em dia e horário apropriados, evitando-se os períodos de temperatura mais elevada e respeitando-se as condições dos ventos predominantes no momento da operação;
- 5.15.10.8. providenciar o oportuno acompanhamento de toda a operação de queima, até sua extinção, com vistas à adoção de medidas adequadas de contenção do fogo na área definida para o emprego do fogo.
- 5.15.10.9. O aceiro de que trata o 5.15.10.4 deverá ter sua largura duplicada quando se destinar à proteção de áreas de florestas e de vegetação natural, de preservação permanente, de reserva legal, aquelas especialmente protegidas em ato do poder público federal, estadual ou municipal e de imóveis confrontantes pertencentes a terceiros.
- 5.15.10.10. A Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012, Novo Código Florestal, diz que é proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações:

5.15.10.10.1. em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação da CETESB, para cada imóvel rural ou de forma regionalizada, que estabelecerá os critérios de monitoramento e controle, sendo exigido que os estudos demandados para o licenciamento da atividade rural contenham planejamento específico sobre o emprego do fogo e o controle dos incêndios;

5.15.10.10.2. emprego da queima controlada em Unidades de Conservação, em conformidade com o respectivo plano de manejo e mediante prévia aprovação do órgão gestor da Unidade de Conservação, visando ao manejo conservacionista da vegetação nativa, cujas características ecológicas estejam associadas evolutivamente à ocorrência do fogo;

5.15.10.10.3. atividades de pesquisa científica vinculada a projeto de pesquisa devidamente aprovado pelos órgãos competentes e realizada por Instituição de pesquisa reconhecida, mediante prévia aprovação da CETESB;

5.15.10.11. excetuam-se da proibição as práticas de prevenção e combate aos incêndios e as de agricultura de subsistência exercidas pelas populações tradicionais e indígenas;

5.15.10.12. na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, o Policial Militar autuante deverá comprovar a culpabilidade pelo dano efetivamente causado (item 1.2.1.2 e seguintes) , utilizando-se os por base os critérios da Resolução SMA 81/17;

5.15.11. Providências penais: não há.

5.16. FABRICAR, VENDER, TRANSPORTAR OU SOLTAR BALÕES QUE POSSAM PROVOCAR INCÊNDIOS NAS FLORESTAS E DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO, EM ÁREAS URBANAS OU EM QUALQUER TIPO DE ASSENTAMENTO HUMANO

5.16.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 57 da Resolução SIMA Nº 05/2021.

5.16.2. Valor da multa:

Descrição
Multa de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) por unidade
OBS: Quando partes de balões estiverem sendo transportadas em veículos/pessoas diferentes, para fins de valoração da Multa Simples, o conjunto formado pelas partes em cada veículo/pessoa, será considerado como uma única unidade de balão.
Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA nº 05/2021, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.
Nos termos do artigo 59 da Resolução SIMA nº 05/2021, a sanção prevista neste artigo será aumentada pela metade quando a infração for consumada mediante uso de fogo ou provocação de incêndio, e/ou a vegetação destruída, danificada, utilizada ou explorada contiver espécies ameaçadas de extinção, constantes de lista oficial. O Policial Militar Ambiental deverá acrescer tal observação no AIA e/ou BOPAmb.

5.16.3. Descrição da infração: Por <fabricar; vender; transportar; soltar> balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou em qualquer tipo de assentamento humano.

5.16.4. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), IX e X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

5.16.5. **Balões que possam provocar incêndios**: quaisquer artefatos inflados com ar quente ou gás, não tripulado, sem regulamentação ou autorização do órgão competente da aviação civil ou militar, que utilize ou não fogo, com potencial de combustão em caso de contato com qualquer superfície ou estrutura, expondo a risco o meio ambiente.

5.16.6. Esta é uma infração penal e administrativa que estará caracterizada pela prática simultânea ou isolada de qualquer uma das condutas descritas abaixo:

5.16.6.1. **Fabricar**: que é o ato de produzir balões. Normalmente eles são fabricados com arame, folhas de seda, varetas de bambu e após são colocadas as cangalhas, que são estruturas que suportam latas com combustível para que com o fogo sejam produzidos os gases que inflam os balões e os fazem subir. Nacangalha também são penduradas bombinhas, lâmpadas, bandeirolas e outras.

5.16.6.2. **Vender**: é o ato de comercializar balões para fins da aplicação desta conduta o Policial Militar autuante deverá aplicar o AIA/PAmb toda vez que houver o comércio de balões ou a sua exposição à venda.

5.16.6.3. **Transportar**: é o ato de levar os balões de um local para outro. Normalmente os balões são produzidos em um local, vendidos e transportados para soltura em outro local. Como os balões, em regra são grandes, o transporte é normalmente realizado de forma fracionada em veículos. Neste caso, quando partes do balão estiverem sendo transportadas em veículos diferentes, para fins de valoração da Multa Simples, o conjunto formado pelas partes será considerado como uma única unidade de balão. Ex. O Policial Militar autuante flagra três veículos transportando partes de balão em situação ou local onde não incidam agravantes. Cada uma das pessoas deverá ser autuada em R\$ 10.000,00.

5.16.6.4. **Soltar**: é o ato que se inicia com a colocação de mecha com fogo em uma lata presa à cangalha, que, ao produzir gases quentes infla o balão, elevando-o ao céu. Normalmente as chamas, permanecem acesas durante a subida do balão e durante seu percurso, e são essas chamas na mecha que podem queimar o próprio balão fazendo-o cair e incendiar casas, vegetações e outros. Compreende-se a soltura do balão, a participação em quaisquer condutas entre os atos preparatórios ao seu lançamento e sua captura, em qualquer local.

5.16.7. Considerando ainda que:

5.16.7.1. o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, RBAC n.º 1, no item “01.1.” estabelece que balão significa: “aeronave mais leve que o ar que não dispõe de propulsão própria”;

5.16.7.2. a Instrução do Comando da Aeronáutica, ICA 100-12, estabelece as regras do ar e serviços de tráfego aéreo e no item “2.1.” traz a definição de balão livre não tripulado, conforme segue: “aeronave não motorizada, não tripulada, mais leve que o ar, em voo livre”;

5.16.7.3. o item “4.1.1” da mencionada norma prevê a Operação Negligente ou Imprudente de Aeronaves: “nenhuma aeronave será conduzida com negligência ou imprudência, de modo a pôr em perigo a vida ou propriedade alheia”;

5.16.7.4. o item “4.1.11” da mencionada instrução estabelece normas para os balões livres não tripulados, conforme segue: “um balão livre não tripulado deverá ser utilizado de maneira que se reduza ao mínimo o perigo às outras aeronaves e de acordo com as condições estabelecidas no Anexo G”;

5.16.7.5. o Anexo “G”, por sua vez, classifica os balões como “leve” os de até 4 (quatro) kg, médio os de 4 a 6kg e pesado os acima de 6 kg;

5.16.7.6. em regras gerais, um balão livre não tripulado não deverá ser operado sem a devida aprovação prévia da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), conforme item “2.1.” nos termos previsto na instrução do Comando da Aeronáutica em tela;

5.16.7.7. o item “2.5.” da instrução diz que os balões livres não tripulados não deverão ser operados de tal modo que eles, ou quaisquer de suas partes, incluindo sua carga útil, colidam com a superfície do terreno, ocasionando perigo para pessoas ou propriedades não associadas com a operação;

5.16.7.8. o Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei Nº 2.848/40, prevê o “Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo”, tipificando a conduta, na seguinte conformidade:

“Art. 261 - Expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea:
Pena - reclusão, de dois a cinco anos.

Sinistro em transporte marítimo, fluvial ou aéreo

§ 1º - Se do fato resulta naufrágio, submersão ou encalhe de embarcação ou a queda ou destruição de aeronave:

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.”

5.16.7.9. na primeira parte – expor a perigo – diz respeito ao crime de perigo concreto e na segunda parte diz respeito ao ato tendente a impedir ou dificultar, crime de perigo abstrato, ou seja, bastando apenas a prática de uma das ações, sem haver o perigo real de acidente ou desastre para o meio de transporte;

5.16.7.10. o elemento subjetivo desta conduta é o dolo, mesmo que eventual, seja atentando contra a própria embarcação ou aeronave, ou impedindo ou dificultando a navegação marítima, fluvial ou aérea;

5.16.7.11. a competência para processar e julgar este delito é da Justiça Federal considerando que a regulação do espaço aéreo é de competência federal, conforme o art. 21, inciso XII, alínea “c” e o art. Art. 22, inciso X ambos da Magna Carta;

5.16.7.12. segundo especialistas em Regulamentação de Aviação Civil da Gerência Técnica de Processo Normativo da Superintendência de Aeronavegabilidade da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, não há normas específicas em vigor para a operação de balões juninos, sendo o controle do espaço aéreo de atribuição do DECEA – Departamento de Controle do Espaço Aéreo;

5.16.7.13. em consulta realizada ao DECEA, verificou-se que balão junino, ecológico ou não, não está inserido na regulamentação da ICA 100-12 e que é artefato que pode atingir altitudes onde é previsto o voo de aeronaves e deve estar autorizado para lançamento pelo DECEA e ANAC;

5.16.7.14. em pesquisa junto ao CENIPA – Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos verificou-se resposta com a seguinte assertiva: “Já os balões de ar quente, que invadem o espaço aéreo [...], não são tripulados nem há autorização para a soltura. Eles são lançados [...] sem nenhum controle. Esses objetos voadores significam risco para a navegação aérea civil e militar, porque aeronaves e radares não são capazes de detectá-los. Além disso, a tecnologia empregada para conferir maior autonomia de voo, como botijão de gás e baterias de carro, agrava o perigo”;

5.16.7.15. verifica-se, portanto, que o mérito da conduta deve ser submetido ao Ministério Público Federal, por suposto cometimento do crime do art. 261 do Código Penal Brasileiro, podendo, inclusive, constituir outros riscos de danos a pessoas e propriedades no solo, previstos em legislação.

5.16.7.16. Caso a OPM receba ofício de associação ou organizadores do evento de soltura de balão ecológico:

5.16.7.16.1. restituí-lo solicitando a comprovação da NOTAN (Notice to Airmen), expedida pela Aeronáutica, através do DECEA – Departamento de Controle do Espaço Aéreo, além das demais licenças (Alvará Municipal, dentre outras), sob pena de incidir no artigo 261 do Código Penal Brasileiro (expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea);

5.16.7.16.2. caso se verifique que o evento está autorizado pela municipalidade e não há NOTAN (Notice to Airmen), deverá ser restituído o ofício à associação ou aos organizadores do evento informando-os que caso ocorra a soltura de balões sem a respectiva NOTAM os responsáveis pela soltura incluindo-se os responsáveis pelo evento serão conduzidos ao Departamento de Polícia Federal pelo disposto no art. 261 do Código Penal conforme subitem anterior;

5.16.8. Providências penais: Caso haja a soltura, em qualquer situação, seja ecológico ou com utilização de fogo, condução ao Departamento de Polícia Federal pelo crime do artigo 261, do Código Penal Brasileiro;

5.17.9. Nos demais casos, ou seja, fabricação, transporte ou comercialização, deverá ser feita a apresentação da ocorrência no Distrito Policial do local dos fatos e com a condução das partes e material (objetos e produtos) se houver, com base no artigo 42, da Lei Federal nº 9.605/98.

5.17. FABRICAR, VENDER, TRANSPORTAR PARTES DE BALÕES.

5.17.1. Artigo da Regulamentação Estadual: § 1º art. 57 da Resolução SIMA nº 05/2021.

5.17.2. Valor da multa:

Descrição
Multa de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) por parte que identifique um balão diferente (por exemplo, cada mecha)
OBS: Quando partes de balões estiverem sendo transportadas em veículos/pessoas diferentes, para fins de valoração da Multa Simples, o conjunto formado pelas partes em cada veículo/pessoa, será considerado como uma única unidade de balão.

Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA nº 05/2021, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.

Nos termos do artigo 59 da Resolução SIMA nº 05/2021, a sanção prevista neste artigo será aumentada pela metade quando a infração for consumada mediante uso de fogo ou provocação de incêndio, e/ou a vegetação destruída, danificada, utilizada ou explorada contiver espécies ameaçadas de extinção, constantes de lista oficial. O Policial Militar Ambiental deverá acrescentar tal observação no AIA e/ou BOPAmb.

5.17.3. Descrição da infração:

5.17.3.1. Por <fabricar; vender; transportar> partes de balões.

5.17.4. **Sanções Administrativas:** incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), IX e X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

5.17.5. Esta é uma infração penal e administrativa que estará caracterizada pela prática simultânea ou isolada de qualquer uma das condutas dos itens 5.16.6.1 a 5.16.6.4.

5.17.6. **Providências penais:** a apresentação da ocorrência no Distrito Policial do local dos fatos e com a condução das partes e material (objetos e produtos) se houver, com base no artigo 42, da Lei Federal nº 9.605/98.

5.18. DISSEMINAR DOENÇA OU PRAGA OU ESPÉCIES QUE POSSAM CAUSAR DANO À FAUNA, À FLORA OU AOS ECOSISTEMAS

5.18.1. Artigo da Regulamentação Estadual: art. 58 da Resolução SIMA Nº 05/2021.

5.18.2. Valor da multa:

Descrição
Multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), fundamentada em laudo técnico.
Nos termos do artigo 70 da Resolução SIMA nº 05/2021, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, identificadas através do respectivo plano de manejo devidamente aprovado, terão os valores de suas respectivas multas aplicados em dobro, ressalvados os casos em que houver outra circunstância agravante cuja majoração do valor da multa seja mais gravosa.

5.18.3. O aumento da sanção administrativa prevista na tabela acima será efetivado mediante laudo técnico.

5.18.4. **Descrição da infração:** Por disseminar <doença; praga; espécies> que possam causar dano à fauna, à flora ou aos ecossistemas.

5.18.5. **Sanções Administrativas:** incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V

(destruição ou inutilização do produto), VII (embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas), VIII (demolição de obra), IX e X (restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

5.18.6. Providências penais: apresentação da ocorrência no Distrito Policial do local dos fatos e com a condução das partes e material (objetos e produtos) se houver, com base no artigo 61 da Lei Federal nº 9.605/98.

6. INFRAÇÕES EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

6.1. INTRODUIR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESPÉCIES ALÓCTONES

6.1.1. Enquadramento administrativo: art. 61 da Resolução SIMA 05/2021.

6.1.2. Valor da multa:

Descrição
Multa de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) majorada até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), mediante laudo técnico do órgão gestor da unidade de conservação.

6.1.3. Observar a conceituação de Unidade de Conservação no item 1.24.1.

6.1.4. Excetuam-se deste enquadramento as áreas de proteção ambiental, as florestas estaduais, as reservas extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável, bem como os animais e plantas necessários à Administração e às atividades das demais categorias de unidades de conservação, de acordo com o que se dispuser em regulamento e no plano de manejo da unidade.

6.1.5. Nas áreas particulares, localizadas em refúgios de vida silvestre, monumentos naturais e reservas particulares do patrimônio natural podem ser criados animais domésticos e cultivadas plantas considerados compatíveis com as finalidades da unidade, de acordo com o que dispuser o seu plano de manejo.

6.1.6. Descrição da infração: Por introduzir em unidade de conservação espécies alóctones.

6.1.7. No campo observações deverá constar o nome científico da espécie alóctone.

6.1.8. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), IX e X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

6.1.9. Consideram-se espécies alóctones aquelas espécies que não tem suas origens em determinado local.

6.1.10. Providências penais: se a introdução da espécie alóctone causar dano à UC, apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 40, da Lei Federal nº 9.605/98, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa.

6.2. VIOLAR AS LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS PROVISÓRIAS, IMPOSTAS ÀS ATIVIDADES EFETIVA OU POTENCIALMENTE CAUSADORAS DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NAS ÁREAS DELIMITADAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, COM VISTAS À CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

6.2.1. Enquadramento administrativo: art. 62da Resolução SIMA 05/2021.

6.2.2. Valor da multa:

Descrição
Multa de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), majorada até R\$1.000.000,00 (um milhão de reais),

mediante laudo técnico do órgão gestor da unidade de conservação.

6.2.3. Descrição da infração: Por violar as limitações administrativas provisórias, impostas às atividades efetiva ou potencialmente causadoras de degradação ambiental nas áreas delimitadas para realização de estudos, com vistas à criação de unidade de conservação.

6.2.4. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), IX e X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

6.2.5. Observar a conceituação de Unidade de Conservação no item 1.24.1.

6.2.6. **Limitação Administrativa Provisória**: Instituto criado pela Lei 11.132/05, ao acrescentar artigo à Lei no 9.985/00, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal.

6.2.7. A partir daí, a Lei nº 9.985/00, passou a vigorar acrescida do seguinte art. 22-A: O Poder Público poderá, ressalvadas as atividades agropecuárias e outras atividades econômicas em andamento e obras públicas licenciadas, na forma da lei, decretar limitações administrativas provisórias ao exercício de atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente causadores de degradação ambiental, para a realização de estudos com vistas na criação de Unidade de Conservação, quando, a critério do órgão ambiental competente, houver risco de dano grave aos recursos naturais ali existentes.

6.2.8. Sem prejuízo da restrição e observada a ressalva, na área submetida a limitações administrativas, não serão permitidas atividades que importem em exploração a corte raso da floresta e demais formas de vegetação nativa.

6.2.9. A destinação final da área submetida ao disposto no referido artigo será definida no prazo de 7 meses, improrrogáveis, findo o qual fica extinta a limitação administrativa.

6.2.10. Providências penais: não há.

6.3. REALIZAR PESQUISA CIENTÍFICA, ENVOLVENDO OU NÃO COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO, EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, QUANDO ESTA FOR EXIGÍVEL.

6.3.1. Enquadramento administrativo: art. 63 da Resolução SIMA 05/2021.

6.3.2. Valor da multa:

Descrição
Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais), majorada até R\$ 10.000,00 (dez mil reais), mediante laudo técnico do órgão gestor da unidade de conservação.

6.3.3. A multa será aplicada em dobro caso as atividades de pesquisa coloquem em risco demográfico as espécies integrantes dos ecossistemas protegidos.

6.3.4. Descrição da infração: Por realizar pesquisa científica <envolvendo ou não coleta de material biológico>, em unidade de conservação, sem a devida autorização.

6.3.5. Sanções Administrativas: incisos I (**advertência**), II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), IX e X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

6.3.6. Observar a conceituação de Unidade de Conservação no item 1.24.1.

6.3.7. Excetuam-se do disposto neste item as áreas de proteção ambiental e reservas particulares do patrimônio natural, quando as atividades de pesquisa científica não envolverem a coleta de material biológico.

6.3.8. Providências penais: se a realização da pesquisa científica causar dano à UC, apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 40, da Lei Federal nº 9.605/98, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa.

6.4. EXPLORAR COMERCIALMENTE PRODUTOS OU SUBPRODUTOS NÃO MADEIREIROS, OU AINDA SERVIÇOS OBTIDOS OU DESENVOLVIDOS A PARTIR DE RECURSOS NATURAIS, BIOLÓGICOS, CÊNICOS OU CULTURAIS EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO OU PERMISSÃO DO ÓRGÃO GESTOR DA UNIDADE OU EM DESACORDO COM A OBTIDA, QUANDO ESTA FOR EXIGÍVEL

6.4.1. Enquadramento administrativo: art. 64 da Resolução SIMA 05/2021.

6.4.2. Valor da multa:

Descrição
Multa de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), majorada R\$ 100.000,00 (cem mil reais), mediante laudo técnico do órgão gestor da Unidade de Conservação.

6.4.3. Descrição da infração: Por explorar comercialmente <Descrever os produtos ou subprodutos não madeireiros; descrever os serviços obtidos ou desenvolvidos a partir de recursos naturais, biológicos, cênicos ou culturais> em unidade de conservação, sem autorização ou permissão do órgão gestor da unidade ou em desacordo com a obtida.

6.4.4. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), IX e X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

6.4.5. Excetuam-se do disposto neste item as áreas de proteção ambiental e reservas particulares do patrimônio natural.

6.4.6. Observar a conceituação de Unidade de Conservação no item 1.24.1.

6.4.7. Providências penais: se os produtos ou subprodutos não madeireiros ou os serviços obtidos ou desenvolvidos a partir de recursos naturais, biológicos, cênicos ou culturais causarem danos à UC, apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 40, da Lei Federal nº 9.605/98, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa.

6.5. EXPLORAR OU FAZER USO COMERCIAL DE IMAGEM DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO GESTOR DA UNIDADE OU EM DESACORDO COM A RECEBIDA

6.5.1. Enquadramento administrativo: art. 65 da Resolução SIMA 05/2021.

6.5.2. Valor da multa:

Descrição
Multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), majorada até R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), mediante laudo técnico do órgão gestor da unidade de conservação.

6.5.3. Descrição da infração: Por _____ <explorar; fazer uso comercial> _____ de imagem de unidade de conservação _____ <sem autorização do órgão gestor da unidade ou em desacordo com a recebida> _____.

6.5.4. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), IX e X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

6.5.5. Observar a conceituação de Unidade de Conservação no item 1.24.1.

6.5.6. Excetuam-se do disposto neste item as áreas de proteção ambiental e reservas particulares do patrimônio natural.

6.5.7. Providências penais: não há.

6.6. REALIZAR LIBERAÇÃO PLANEJADA OU CULTIVO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS EM ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, OU ZONAS DE AMORTECIMENTO DAS DEMAIS CATEGORIAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, EM DESACORDO COM O ESTABELECIDO EM SEUS RESPECTIVOS PLANOS DE MANEJO, REGULAMENTOS OU RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA – CTNBIO.

6.6.1. Enquadramento administrativo: art. 66 da Resolução SIMA 05/2021.

6.6.2. Valor da multa:

Descrição
Multa de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), majorada até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), mediante laudo técnico.

6.6.3. Descrição e da infração: Por _____ <realizar liberação planejada; cultivo de organismos geneticamente modificados> _____ em _____ <áreas de proteção ambiental; zona de amortecimento> _____, em desacordo com o

estabelecido <no plano de manejo; nos regulamentos; nas recomendações da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio> .

6.6.4. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), IX e X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

6.6.5. A multa será aumentada ao triplo, se o ato ocorrer no interior de unidade de conservação de proteção integral.

6.6.6. A multa será aumentada ao quádruplo, se o organismo geneticamente modificado, liberado ou cultivado irregularmente em unidade de conservação, possuir na área ancestral direto ou parente silvestre ou se representar risco à biodiversidade.

6.6.7. Observar a conceituação de Unidade de Conservação no item 1.24.1.

6.6.8. Providências penais: se a liberação planejada ou cultivo de organismos geneticamente modificados causarem danos à UC, apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 40, da Lei Federal nº 9.605/98, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa.

6.7. REALIZAR QUAISQUER ATIVIDADES OU ADOTAR CONDUTA EM DESACORDO COM OS OBJETIVOS DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, O SEU PLANO DE MANEJO E REGULAMENTOS

6.7.1. Enquadramento administrativo: art. 67 da Resolução SIMA 05/2021.

6.7.2. Valor da multa:

Descrição
Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais), majorada até R\$ 10.000,00 (dez mil reais), mediante laudo técnico do órgão gestor da unidade de conservação.

6.7.3. Descrição da infração: Por realizar <descrever as atividades; descrever a conduta> em desacordo com os objetivos da Unidade de Conservação, o seu plano de manejo ou os regulamentos.

6.7.4. Sanções Administrativas: incisos I (**advertência**), II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), IX e X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

6.7.5. Observar a conceituação de Unidade de Conservação no item 1.24.1.

6.7.6. Providências penais: se a atividade ou conduta causar dano à UC, apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 40, da Lei Federal nº 9.605/98, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa.

6.8. CAUSAR DANO A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

6.8.1. Enquadramento administrativo: art. 68 da Resolução SIMA 05/2021.

6.8.2. Valor da multa:

Descrição
Multa de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), majorada até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), mediante laudo técnico do órgão gestor da unidade de conservação.

6.8.3. Descrição da infração: Por causar dano à Unidade de Conservação.

6.8.4. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), IX e X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

6.8.5. Observar a conceituação de Unidade de Conservação no item 1.24.1.

6.8.6. Para fins de aplicação deste subitem, compreende-se dano todas as condutas não contempladas nos demais subitens do GPO, mas que por estarem em desacordo com as normas de criação ou regulamentação da Unidade de Conservação, configuram atividade lesiva ao meio ambiente.

6.8.7. Para as infrações que já possuem tipificação nos outros subitens do GPO as providências a serem adotadas são aquelas previstas em cada subitem específico, aplicando-se a majoração conforme o art. 70 da Resolução SIMA-005/2021.

6.8.8. Providências penais: apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 40, da Lei Federal nº 9.605/98, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa.

6.9. PENETRAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO CONDUZINDO SUBSTÂNCIAS OU INSTRUMENTOS PRÓPRIOS PARA CAÇA, PESCA OU PARA EXPLORAÇÃO DE PRODUTOS OU SUBPRODUTOS FLORESTAIS E MINERAIS, SEM LICENÇA DA AUTORIDADE COMPETENTE, QUANDO ESTA FOR EXIGÍVEL

6.9.1. Enquadramento administrativo: art. 69 da Resolução SIMA 05/2021.

6.9.2. Valor da multa:

Descrição
Multa de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), majorada até R\$ 10.000,00 (dez mil reais), mediante laudo técnico do órgão gestor da unidade de conservação.

6.9.3. Descrição e enquadramento da infração: Por penetrar em unidade de conservação conduzindo com <substâncias ou instrumentos> próprios para <caça; pesca; exploração de produtos; subprodutos florestais e minerais> , sem licença da autoridade competente.

6.9.4. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração**),

instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração), V (destruição ou inutilização do produto), VII (embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas), VIII (demolição de obra), IX e X (restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

6.9.5. Observar a conceituação de Unidade de Conservação no item 1.24.1.

6.9.6. A caracterização da infração descrita neste artigo, nas Áreas de Proteção Ambiental, dependerá de laudo técnico específico, considerando as restrições existentes na área.

6.9.7. Caso o infrator esteja utilizando as substâncias ou instrumentos ficarão caracterizadas apenas outras infrações específicas (pescar, caçar e outras) e estas por serem em Unidades de Conservação têm sua valoração majorada em dobro conforme art. 70 da resolução SIMA 05/2021.

6.9.8. Este item não será aplicado para Áreas de Proteção Ambiental, inclusive as marinhas.

6.9.9. Providências penais: apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 52, da Lei Federal nº 9.605/98, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa.

6.9.9.1. não há previsão no art. 52 da Lei Federal nº 9.605/98 para substâncias ou instrumentos próprios para a pesca, logo, situações de apreensão de petrechos de pesca em Unidades de Conservação não deverão ser enquadradas neste art. da Lei de Crimes Ambientais.

6.10. PENETRAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO CUJA VISITAÇÃO PÚBLICA OU PERMANÊNCIA SEJAM VEDADAS PELAS NORMAS APLICÁVEIS OU OCORRAM EM DESACORDO COM A LICENÇA DA AUTORIDADE COMPETENTE

6.10.1. Enquadramento administrativo: parágrafo 2º do art. 69 da Resolução SIMA 05/2021.

6.10.2. Valor da multa:

Descrição
Multa de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), majorada até R\$ 10.000,00 (dez mil reais), mediante laudo técnico do órgão gestor da unidade de conservação.

6.10.3. Descrição e enquadramento da infração: Por <penetrar em unidade de conservação cuja visitação pública ou permanência sejam vedadas pelas normas aplicáveis>, em desacordo com a licença da autoridade competente.

6.10.4. **Observação**: são consideradas irregulares as atividades esportivas não autorizadas tais como: MotoCross, rali, bicicross e outros esportes radicais.

6.10.5. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), IX e X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

6.10.6. Providências _____ penais: _____ não _____ há.

7. INFRAÇÕES AMBIENTAIS ADMINISTRATIVAS

7.1. OBSTAR OU DIFICULTAR A AÇÃO DO PODER PÚBLICO, NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

7.1.1. Enquadramento administrativo: art. 72 da Resolução SIMA 05/2021.

7.1.2. Valor da multa:

Descrição
R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

7.1.3. A recusa do civil em deixar o Policial Militar entrar em sua **RESIDÊNCIA**, **NÃO** configura infração, ainda que haja denúncia em seu desfavor, pois está em exercício regular de um direito constitucional.

7.1.4. O Policial Militar autuante, para aplicação deste enquadramento, deverá descrever no relatório da autoridade constante no BO/PAmb a conduta da parte que gerou dificuldade ou obstáculo ao exercício das atividades de policiamento ambiental.

7.1.5. A valoração desta infração independe de eventual constatação de outra infração ambiental.

7.1.6. Para a conduta infracional descrita neste artigo, não se aplicará a sanção de advertência prevista no artigo 9º desta resolução.

7.1.7. Descrição e enquadramento da infração: Por <obstar; dificultar> a ação do poder público, no exercício de atividades de fiscalização ambiental.

7.1.8. Sanções Administrativas: incisos I (**advertência**), II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), IX e X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

7.1.9. Providências penais: apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no artigo 69, da Lei Federal nº 9.605/98, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa.

7.2. OBSTAR OU DIFICULTAR A AÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL, OU DE TERCEIRO POR ELE ENCARGADO, NA COLETA DE DADOS PARA A EXECUÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO

7.2.1. Enquadramento administrativo: art. 73 da Resolução SIMA 05/2021.

7.2.2. Valor da multa:

Descrição
Multa de R\$ 100,00 (cem reais) a R\$ 300,00 (trezentos reais) por hectare do imóvel.

7.2.3. O Policial Militar autuante, para aplicação deste enquadramento, deverá descrever no relatório da autoridade constante no BO/PAmb a conduta da parte fiscalizada que gerou dificuldade ou obstáculo na

coleta de dados para a execução de georreferenciamento de imóveis rurais para fins de policiamento ambiental.

7.2.4. Descrição e enquadramento da infração: Por <obstar; dificultar> <a ação do órgão ambiental; de terceiro por ele encarregado> na coleta de dados para a execução de georreferenciamento de imóveis rurais para fins de fiscalização.

7.2.5. Sanções Administrativas: incisos I (**advertência**), II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), IX e X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

7.2.6. Providências penais: não há.

7.3. DESCUMPRIR EMBARGO DE OBRA OU ATIVIDADE E SUAS RESPECTIVAS ÁREAS

7.3.1. Enquadramento administrativo: art. 74 da Resolução SIMA 05/2021.

7.3.2. Valor da multa:

Descrição
Multa de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

7.3.3. Há a possibilidade de variação do valor da multa, podendo chegar até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); porém esta será avaliada no Atendimento Ambiental ou em outro momento processual, na qual não deve ser considerado o Auto de Infração Ambiental que deu origem ao embargo.

7.3.4. Descrição da infração: Por descumprir embargo de <obra; atividade>, imposto através do AIA/PAmb nº _____ de ____ / ____ / ____.

7.3.5. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), IX e X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

7.3.6. O Policial Militar autuante deverá juntar ao BO/PAmb lavrado, a cópia dos procedimentos anteriores motivadores das providências descritas no presente item, tais como:

7.3.6.1. cópia reprográfica do AIA/PAmb anterior;

7.3.6.2. cópia reprográfica do BO/PAmb; e

7.3.6.3. cópia reprográfica de eventual laudo técnico.

7.3.7. Este enquadramento será utilizado em caso de descumprimento de embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas, em razão de autuações lavradas inclusive na vigência da Resolução SMA-032/10, desde que se certifique do polígono da área embargada anteriormente e da situação atual do processo AIA/PAMB junto ao SIGAM.

7.3.8. Nos casos de lavratura de AIA/PAmb baseadas em [Resoluções da atual SEMIL já revogadas, mas cuja conduta do autuado permanecem tipificadas administrativamente](#), ocasião em que foram suspensas as atividades das áreas objeto da infração, caso haja dúvida com relação ao local autuado, deverá ser solicitado um parecer técnico da CFB apontando a regularidade da autuação anterior, seus desdobramentos, dando conta de que nova autuação por desrespeito ao embargo é a mais adequada;

7.3.9. Providências penais: apresentação da ocorrência via ofício ao Distrito Policial do local dos fatos, com base no art. 330 do Código Penal, anexando-se cópia dos procedimentos adotados na esfera administrativa.

7.4. DEIXAR DE ATENDER A EXIGÊNCIAS LEGAIS OU REGULAMENTARES, QUANDO DEVIDAMENTE NOTIFICADO PELA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE, NO PRAZO CONCEDIDO, VISANDO À REGULARIZAÇÃO, CORREÇÃO OU ADOÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLE PARA CESSAR A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL OU IRREGULARIDADE VERIFICADA

7.4.1. Enquadramento administrativo: art. 75 da Resolução SIMA 05/2021.

7.4.2. Valor da multa:

Descrição
Multa de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), podendo variar até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), desde que fundamentado por laudo técnico do órgão ambiental.

7.4.3. Descrição da infração: Por deixar de atender a exigências legais ou regulamentares, no prazo concedido, devidamente notificado pela Autoridade Ambiental competente, através do TVA nº ____ de ____ de ____ / ____ / ____ <ou AIA/PAmb nº ____ de ____ / ____ / ____ > , visando à regularização, correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental.

7.4.4. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), IX e X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

7.4.5. Nos casos em que o infrator, após ser autuado ou notificado pelo Policial Militar para fazer ou deixar de fazer algo no prazo regulamentar e/ou não apresentar recurso, no caso de demolição de obra, nos termos da legislação vigente, será aplicado o presente enquadramento.

7.4.6. Pátio madeireiro desorganizado: deverá estabelecer prazo para a arrumação e em caso de não cumprimento será utilizado este enquadramento para lavratura do AIA/PAmb por não adotar medidas determinadas pelo autoridade ambiental;

7.4.7. O Policial Militar deverá referenciar BO/PAmb lavrado os procedimentos anteriores motivadores das providências descritas no presente item, tais como:

7.4.7.1. AIA/PAmb;

7.4.7.2. BO/PAmb constando a notificação;

7.4.7.3. eventual laudo técnico;

7.4.7.4. TVA/PAmb constando a notificação.

7.5. DEIXAR DE APRESENTAR RELATÓRIOS OU INFORMAÇÕES AMBIENTAIS NOS PRAZOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO OU, QUANDO APLICÁVEL, NAQUELE DETERMINADO PELA AUTORIDADE AMBIENTAL

7.5.1. Enquadramento administrativo: art. 76 da Resolução SIMA 05/2021.

7.5.2. Valor da multa:

Descrição
Multa de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), podendo variar até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), desde que fundamentado por laudo técnico do órgão ambiental.

7.5.3. Descrição e enquadramento da infração: Por deixar de _____ (apresentar relatórios; informações ambientais) nos prazos _____ (exigidos pela legislação; determinados pela Autoridade Ambiental).

7.5.4. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V (**destruição ou inutilização do produto**), VII (**embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas**), VIII (**demolição de obra**), IX e X (**restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”**) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

7.5.5. O Policial Militar autuante deverá referenciar a legislação que obriga a apresentação de relatórios ou informações ambientais, ou o documento expedido pelo órgão ambiental competente que os exigiu.

7.6. ELABORAR OU APRESENTAR INFORMAÇÃO, ESTUDO, LAUDO OU RELATÓRIO AMBIENTAL TOTAL OU PARCIALMENTE FALSO, ENGANOSO OU OMISSO, SEJA NOS SISTEMAS OFICIAIS DE CONTROLE, SEJA NO LICENCIAMENTO, NA CONCESSÃO FLORESTAL OU EM QUALQUER OUTRO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL

7.6.1. Enquadramento administrativo: art. 77 da Resolução SIMA 05/2021.

7.6.2. Valor da multa:

Descrição
Multa de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), podendo variar até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), desde que fundamentado pela autoridade ambiental.

7.6.3. Descrição e enquadramento da infração: Por _____ <elaborar; apresentar> _____ <informação; estudo; laudo; relatório ambiental> _____ <total; parcialmente falso; enganoso; omissivo> , no _____ <sistema oficial de controle; licenciamento; na concessão florestal; em qualquer outro procedimento administrativo ambiental>

7.6.4. Sanções Administrativas: incisos II (**multa simples**), III (**multa diária**), IV (**apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração**), V

(destruição ou inutilização do produto), VII (embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas), VIII (demolição de obra), IX e X (restritiva de direitos, na modalidade “suspensão”) do art. 5º da Resolução SIMA 05/21.

7.6.5. O Policial Militar deverá proceder a apreensão do documento considerado total ou parcialmente falso, enganoso ou omissivo.

7.6.6. Providências penais: apresentação da ocorrência ao Distrito Policial, via ofício, remetendo-se o documento considerado total ou parcialmente falso, enganoso ou omissivo, com cópia dos procedimentos administrativos lavrados, para registro do fato e apuração de eventual infração penal, com base no Art. 69-A da Lei 9.605/98.

8. DAS DEMAIS INFRAÇÕES AMBIENTAIS

8.1. ORIENTAÇÃO INSTITUCIONAL

8.1.1. Em função da Resolução SIMA 05/2021 que não prevê expressamente enquadramentos administrativos específicos para as atividades potencialmente poluidoras, tais atividades não serão fiscalizadas pela Polícia Militar Ambiental.

8.1.2. As denúncias que mencionem apenas atividades potencialmente poluidoras deverão ser encaminhadas ao órgão ambiental competente (CETESB, [ANM](#), DAEE, Poder Público Municipal, IBAMA etc).

8.1.3. As denúncias que apesar de mencionar atividades potencialmente poluidoras e que cite eventuais infrações com enquadramentos explícitos no Guia de Procedimentos Operacionais, serão objeto de vistoria da Polícia Militar Ambiental.

8.1.4. Caso seja constatada a prática de crime ambiental, o Policial Militar Ambiental deverá adotar todas as providências penais cabíveis, bem como as providências administrativas pertinentes à Polícia Militar Ambiental, comunicando, ainda, aos demais órgãos ambientais competentes que possuam providências a serem adotadas.

8.1.5. Quando a vistoria ocorrer em locais de desmembramento de solo para fins de loteamento urbano deverá a equipe atentar os seguintes parâmetros existentes na Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 a ser observados:

8.1.5.1. Não será permitido o parcelamento do solo:

8.1.5.1.1. em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas;

8.1.5.1.2. em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados;

8.1.5.1.3. em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes;

8.1.5.1.4. em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação;

8.1.5.1.5. em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção.

Art. 50. Constitui crime contra a Administração Pública.

I - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municípios;

II - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos sem observância das determinações constantes do ato administrativo de licença;

III - fazer ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao público ou a interessados, afirmação falsa sobre a legalidade de loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, ou ocultar fraudulentamente fato a ele relativo.

Pena: Reclusão, de 1(um) a 4 (quatro) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 (cinquenta) vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Parágrafo único - O crime definido neste artigo é qualificado, se cometido.

I - por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de vender lote em loteamento ou desmembramento não registrado no Registro de Imóveis competente.

II - vedado.

II - com inexistência de título legítimo de propriedade do imóvel loteado ou desmembrado, ressalvado o disposto no art. 18, §§ 4o e 5o, desta Lei, ou com omissão fraudulenta de fato a ele relativo, se o fato não constituir crime mais grave. (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)

Pena: Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de 10 (dez) a 100 (cem) vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Art. 51. Quem, de qualquer modo, concorra para a prática dos crimes previstos no artigo anterior desta Lei incide nas penas a estes cominadas, considerados em especial os atos praticados na qualidade de mandatário de loteador, diretor ou gerente de sociedade.

Parágrafo único. (VETADO), (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999)

Art. 52. Registrar loteamento ou desmembramento não aprovado pelos órgãos competentes, registrar o compromisso de compra e venda, a cessão ou promessa de cessão de direitos, ou efetuar registro de contrato de venda de loteamento ou desmembramento não registrado.

Pena: Detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 (cinquenta) vezes o maior salário mínimo vigente no País, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.

9. DOS FORMULÁRIOS QUE INTEGRAM O PRESENTE GUIA

9.1. PLANILHA DE FISCALIZAÇÃO DE MADEIRAS

9.1.1. **Finalidade:** Padronizar os procedimentos mínimos para vistoria junto às pessoas físicas e/ou jurídicas que transportam, compram, comercializam e/ou armazenam produtos ou subprodutos florestais de origem nativa, no âmbito da Polícia Militar Ambiental.

9.1.2. **Legislação:** Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 24DEZ14, que disciplina a utilização do Documento de Origem Florestal - DOF para o controle de origem, transporte e armazenamento de produto e subproduto florestal.

9.1.3. Planilha de preenchimento obrigatório quando da vistoria de pátios madeireiros, devendo ser concluída no momento desta.

9.2. SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO E/OU DESBLOQUEIO DE PÁTIOS MADEIREIROS

9.2.1. **Finalidade:** Padronizar os procedimentos quando da formalização de bloqueio e/ou desbloqueio de pátios, no âmbito da Polícia Militar Ambiental.

9.2.2. **Legislação:** Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 24DEZ14, que disciplina a utilização do Documento de Origem Florestal - DOF para o controle de origem, transporte e armazenamento de produto e subproduto florestal.

9.3. SOLICITAÇÃO DE INATIVAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO AO SISTEMA DOF

9.3.1. **Finalidade:** Padronizar os procedimentos quando da formalização da inativação de veículos junto ao sistema DOF, no âmbito da Polícia Militar Ambiental.

9.3.2. **Legislação:** parágrafo 3º, artigo 13 da Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 24DEZ14, que disciplina a utilização do Documento de Origem Florestal - DOF para o controle de origem, transporte e armazenamento de produto e subproduto florestal.

9.4. SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO DE CRIADOR AMADOR OU COMERCIAL DE PASSERIFORMES DA FAUNA SILVESTRE NATIVA

9.4.1. **Finalidade:** Padronizar os procedimentos quando da formalização da solicitação do embargo cautelar de criador amador ou comercial de passeriformes da fauna silvestre nativa, para bloqueio e/ou desbloqueio do acesso ao SisPass, no âmbito da Polícia Militar Ambiental.

9.4.2. **Legislação:** artigo 56 da IN IBAMA nº 10/11: A inobservância da INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 10, de 20/09/11 implicará na aplicação das penalidades previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, Decreto nº 6.514 de 22 de julho de 2008, e demais normas pertinentes. Em caso de comprovação de ilegalidade grave, que configure a manutenção em cativeiro de espécimes da fauna silvestre sem origem legal comprovada ou a adulteração ou falsificação de documentos, informações ou anilhas, as atividades de todo o Criadouro serão embargadas cautelarmente, suspendendo-se o acesso ao Sistema de controle e a movimentação, a qualquer título, de todo o plantel, sem prejuízo das demais sanções previstas na Resolução SIMA 05/2021.

9.5. TABELA 01 - CARACTERÍSTICAS DA VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA DAS FLORESTAS OMBRÓFILAS E ESTACIONAIS - BIOMA MATA ATLÂNTICA E TABELA 02 - CARACTERÍSTICAS VERIFICADAS DURANTE A VISTORIA AMBIENTAL

9.5.1. **Finalidade:** Padronizar os procedimentos e instituir uma metodologia para identificação dos estágios de regeneração de vegetação nativa secundária do bioma Mata Atlântica (florestas ombrófilas e estacionais).

9.5.2. Para a definição de vegetação primária e de vegetação secundária nos estágios avançado, médio e inicial de regeneração do Bioma Mata Atlântica deverá ser observado os seguintes parâmetros: fisionomia; estratos predominantes; distribuição diamétrica e altura; existência, diversidade e quantidade de epífitas; existência, diversidade e quantidade de trepadeiras; presença, ausência e características da serapilheira; sub-bosque; diversidade e dominância de espécies; espécies vegetais indicadoras.

9.5.3. A legislação vigente prevê que os parâmetros definidos para tipificar os diferentes estágios de regeneração da vegetação secundária podem variar, de uma região geográfica para outra, dependendo das condições de relevo, de clima e de solo locais, do histórico do uso da terra, da vegetação circunjacente, da localização geográfica da área e da configuração da formação analisada.

9.5.4. Para garantia da qualidade técnica dos Autos de Infração Ambiental e dos Boletins de Ocorrência da Polícia Militar Ambiental, os policiais militares, durante a realização de vistorias e aplicação das sanções decorrentes da constatação de infrações ambientais, deverão proceder à fidedigna identificação do estágio de regeneração da vegetação nativa objeto de análise, utilizando a metodologia para tipificação dos estágios de regeneração da vegetação nativa secundária do Bioma Mata Atlântica, preconizada no item [1.27.2.](#) e seguintes.

9.5.5. **Legislação:** Lei nº 11.428/06 (Lei da Mata Atlântica), Resolução CONAMA 423/10 para campos de altitude; Resolução CONAMA 417/09 e Resolução CONAMA 07/96 para restingas; Resolução SMA 64/09 para cerrados, de acordo com a Lei Estadual 13.550/09 (Bioma Cerrado); Resoluções CONAMA 388/07 e 01/94 para Florestas Ombrófilas e Estacionais.

9.5.6. Termos de preenchimento obrigatório quando identificação de vegetação secundária das florestas ombrófilas e estacionais no Bioma Mata Atlântica.

9.6. RELATÓRIO DE SERVIÇO OPERACIONAL- POLICIAMENTO AMBIENTAL

9.6.1. **Finalidade:** formulário destinado ao registro e controle de todas as atividades realizadas pela patrulha ambiental, inclusive aquelas que não se enquadre nas situações onde são lavrados os **BOLETIM DE OCORRÊNCIA AMBIENTAL / TERMO CIRCUNSTANCIADO / TERMO DE VISTORIA AMBIENTAL**, durante seu turno de serviço, tais como abastecimento, entrega de notificação, bloqueio, educação ambiental, atendimento de denúncia onde nada foi constatado e não demande termo de vistoria (pescador ou caçador não localizado, a não localização de petrechos de caça e pesca etc.), preenchido de forma manuscrita ou impresso.

9.6.2. Segue abaixo alguns exemplos procedimentais a serem observados em razão da nova sistemática de registros das ações realizadas pela Polícia Militar Ambiental:

9.6.2.1. vistoria de supressão de vegetação: o Policial Militar constata a supressão, porém não identifica o responsável. Neste caso o Policial Militar deverá lançar todas as informações no TVA/PAmb, elaborando

tantos Termos quantos forem as diligências necessárias até a lavratura do AIA/PAmb, ou seja, até a sua conclusão;

9.6.2.2. atividade de educação ambiental: neste caso o Policial Militar deverá lançar todos os dados no Relatório de Serviço Operacional;

9.6.2.3. bloqueio: neste caso o Policial Militar deverá lançar todos os dados no Relatório de Serviço Operacional;

9.6.2.4. atendimento de denúncia de pesca irregular sem a constatação de infração ambiental: neste caso o Policial Militar deverá lançar todos os dados no Relatório de Serviço Operacional.

9.6.2.5. mineração sem informações suficientes para conclusão de haver ou não infração ambiental: deverá ser realizado Termo de Vistoria Ambiental;

9.6.3. Fundamentação: NOTA DE INSTRUÇÃO N° CPAmb-003/30.6/12.

10. DO HISTÓRICO DOS BOLETINS DE OCORRÊNCIAS

A missão constitucional desenvolvida pela Polícia Militar Ambiental, quando da constatação de qualquer infração ambiental, obriga a adoção imediata de procedimento apuratório administrativo e penal, descrevendo com todos os detalhes a infração ambiental, com a indicação da capitulação legal federal e estadual, motivo pela qual, os históricos dos Boletins de Ocorrências deverão ser elaborados na seguinte conformidade:

10.1. INTRODUÇÃO (OBJETIVO)

10.1.1. introdução é a informação da ação ou missão sobre a qual a autoridade tratará no local ou atividade operacional. Precisa ser bem clara, chamando a atenção para os tópicos mais importantes do desenvolvimento.

10.2. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO VISTORIADO

10.2.1. deve ser uma curta descrição com indicação de:

10.2.1.1. eventuais presenças de recursos naturais (vegetação, solo, relevo, corpo hídrico etc.);

10.2.1.2. eventual presença de Unidade de Conservação;

10.2.1.3. eventual existência de área de preservação permanente;

10.2.1.4. eventual existência de reserva legal averbada, em cartório de registro de imóveis ou no Cadastro Ambiental Rural devidamente aprovado;

10.2.1.5. eventual existência de atividade comercial;

10.2.2. unidades de medidas aferidas;

10.2.3. em caso de desmatamento, executar e constar o Georreferenciamento da área degradada para fins de monitoramento;

10.2.4. outras indicações consideradas oportunas.

10.3. CONSTATAÇÃO

10.3.1. descrição detalhada do cenário constatado, descrevendo cada infração (conformidade ou desconformidade constatada na documentação apresentada), com informações que venham a contribuir para uma melhor compreensão dos fatos, devendo ser simples, objetiva e completa em seus dados.

10.4. PRECEITOS LEGAIS

10.4.1. citar a legislação penal comum se for o caso, legislação ambiental federal e/ou estadual pertinentes diante de eventual infração penal ou administrativa in tesse constatada, inclusive para identificar espaços especialmente protegidos;

10.5. CONCLUSÃO

10.5.1. descrição clara, sóbria, precisa e concisa das providências conclusivas ou preliminares adotadas; bem como necessidade de envolvimento ou acionamento de outros órgãos da Administração Pública.

11. MODELOS DE HISTÓRICO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA:

11.1. DESMATAMENTO

“Em patrulhamento ambiental rural, em atendimento a denúncia/missão (especificar a origem do atendimento da demanda), esta equipe de Polícia Militar Ambiental deslocou-se ao referido local a fim de constatar a veracidade das informações, sendo verificado o seguinte: (a disposição em itens é apenas para facilitar a composição do conteúdo no relatório, não sendo necessário dispô-los desta maneira):

- 1. que a área localiza-se na propriedade do senhor Fulano de Tal (não tendo conhecimento do real proprietário indicar o nome de pessoa a ser averiguada);*
- 2. que houve dano ambiental, como indicado na denúncia/missão, constatado através da supressão (corte) da vegetação da área;*
- 3. que houve utilização de instrumento para corte/serra (machado/foice/motosserra) e uso de fogo para queima do material lenhoso oriundo do corte (madeira) (se for o caso);*
- 4. que conforme os restos lenhosos (trancos e tocos), bem como cobertura vegetal do entorno, a supressão se deu em vegetação de floresta ombrófila densa em estágio pioneiro (herbáceo/arbustivo) /inicial/médio/avançado de regeneração, sendo utilizada para identificação a metodologia elencada no item 1.27 e seguintes do GPO.*
- 5. que ao empreender incursão em meio à área foi verificada a existência de curso d'água/nascente/espço brejoso, o qual caracteriza a área (totalmente/parcialmente) como de preservação permanente;*
- 6. que a área afetada se encontra inserida/zona de amortecimento em unidade de conservação (parque, estação/APA);*
- 7. que o total da área do dano ambiental soma-se XXha (escrever por extenso), sendo XXha (escrever por extenso) em APP e XXha (escrever por extenso) fora de APP (quando for o caso), georreferenciado mediante a utilização de TPD.*
- 8. que após entrevistas, com moradores dos arredores do local, foi constatado que o autor da degradação é o Sr. Fulano de Tal;*
- 9. que em contato com o autor e ao ser questionado com relação à supressão da vegetação, este veio a confirmar que é o responsável por esta e que não possui quaisquer documentos que comprovem licença ou autorização que lhe dão o direito a execução da atividade;*
- 10. que diante de tais informações e confirmações, que a supressão da vegetação refere-se à atividade ilegal, foi elaborado o AIA/PAmb em nome do Sr. Fulano de Tal por infringir o artigo XX da Lei xxx, por razão da área localizar-se em unidade de conservação. Aplicada as seguintes penalidades administrativas.*
- 11. que o Sr Fulano, então autuado, foi orientado a respeito do Atendimento Ambiental e demais consequências da infração.*
- 12. que foi realizada a pesquisa de possíveis antecedentes criminais do Sr Fulano, via 190, e que nada constou em seu desfavor;*
- 13. que a ocorrência foi apresentada na Del Pol de “MUNICÍPIO”, sendo lavrado o BOPC nº 000.”*

11.2. GUARDA DOMÉSTICA DE ANIMAIS SILVESTRES

“Em atendimento à Ficha Denúncia que versa sobre a presença de animais da fauna silvestre em cativeiro, esta equipe de Polícia Militar Ambiental se deslocou até a Rua Benedito Cunha Campos, 535, bairro Jd Nazareth, São Paulo/Capital, a fim de verificar a sua veracidade.

Trata-se de residência unifamiliar, de propriedade do Sr Antonio Beltrão, já qualificado no presente, de aproximadamente 100 m² onde reside uma família composta de 5 (cinco) pessoas adultas.

Após a autorização do proprietário, na presença das testemunhas arroladas neste BO/PAmb, fora constatado a manutenção em cativeiro dos animais silvestres relacionados nos campos próprios.

Questionado quanto à existência de notas fiscais, anilhas ou outros documentos que comprovem a origem dos animais, nada fora apresentado a esta equipe.

Em análise das circunstâncias do local dos fatos, bem como nas declarações das testemunhas, não foram constatados indícios da existência de atividade comercial relacionada aos espécimes.

Não foi constatado indício de falsificação de anilhas ou outras situações correlatas. Os espécimes estão bem cuidados e aparentemente não há maus tratos.

Diante do acima exposto, conclui-se que se trata de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, com finalidade exclusiva de estimação.

Com base no disposto no §5º do art. 24 do Dec. Fed. 6.514/08, foi lavrado o AIA/PAmb, por manter animais silvestres em cativeiro sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente e os animais apreendidos.

Dado aos indícios claros de domesticação, os animais não estavam aptos para a soltura imediata, diante disso foi tentado localizar uma Instituição para receber os animais, que seja adequada para a destinação dos espécimes, porém as tentativas foram infrutíferas, sendo que os animais objetos da infração, foram depositados com o próprio autuado.

A fim de se evitar estresse e/ou eventual óbito dos animais apreendidos, em razão do transporte com uso de viaturas policiais não adequadas para esse tipo de emprego, os fatos não foram apresentados ao Distrito Policial, solicitando, portanto, que seja realizado via ofício, juntando cópia dos procedimentos elaborados, visando às devidas providências de polícia judiciária pertinentes.

Consultada a vida pregressa do autuado através do [TPD](#), nada consta até a presente data.”

11.3. ATENDIMENTO DE COTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

“Em cumprimento à Ordem de Serviço nº 1BPamb-039/3.1/23, determinando atendimento ao Ofício nº 0898/09-3-PJMAC – IC 040/22, versando sobre risco de contaminação de nascente por afluentes domésticos e continuidade de ocupação irregular em áreas de preservação permanente do entorno do reservatório do entorno do reservatório Guarapiranga, em específico, em área localizada na Rua dos Xamborés, entre o Parque do Lago e Sítio Mônica, esta guarnição deslocou-se até o local dos fatos, sendo constatado o seguinte: trata-se de área de aproximadamente 10 ha, ocupada de forma irregular por diversas residências, sendo que parte da área se encontra dotada de infraestrutura como arruamento, asfaltamento,

energia elétrica, água e esgoto, e uma outra parte ocupada por 15 (quinze) residências, dotadas de energia elétrica, porém, não dotada das demais infraestruturas.

Fora constatado que as construções localizadas na Rua 15, nºs 105, de propriedade do Sr Pedro Tenório, RG 2222222, CPF 105.279.778-88, 115, de propriedade do Sr Sebastião Tenório, RG 11111111, CPF 104.278.777-88, 120, de propriedade do Sr Carlos Tenório, RG 33333333, CPF 108.279.777-88, 125, de propriedade do Sr Sebastião Tenório, RG 44444444, CPF 109.278.778-88, 135, de propriedade do Sr Vitor Tenório, RG 5555555, CPF 104.277.999-88, de propriedade do Sr Paulo Tenório, RG 66666666, CPF 101.271.777-88, 145, de propriedade do Sr Sebastião Tenório, RG 77777777, CPF 102.272.777-88 e 165, de propriedade do Sr João Tenório, RG 99999999, CPF 103.277.222-88, ocupam faixa de preservação permanente, sendo que as residências de nº 115, 125 e 145, lançam esgoto doméstico diretamente em um curso d'água effluente da represa Guarapiranga.

No que se refere à legislação ambiental de competência da Polícia Militar Ambiental, não há infração a coibir, porém, sugiro a Vossa Senhoria que seja oficiado ao órgão ambiental no sentido de proceder à vistoria na área, objetivando emissão de laudo identificando e atestando eventuais fontes de poluição.”

11.4. FISCALIZAÇÃO EM PÁTIOS DE MADEIREIRAS

“Durante o Patrulhamento Ambiental com vistas ao comércio de produto florestal sem licença ambiental legalmente exigível, esta Guarnição se deslocou até a estrada da Santa Inês, km 15, bairro Santa Inês, município de Mairiporã/SP, a fim de verificar a regularidade do comércio de madeiras Vitor Donizete de Oliveira – ME.

Consulta o Sistema DOF, em 26MAI23 às 16h45min horas, consta a existência dos materiais abaixo relacionados, em m³, os quais devem estar fisicamente no endereço acima:

Procedido a auditoria com base no relatório acima, na presença do Sr Celso Ribeiro de Lima, indicado pelo proprietário do estabelecimento, foi constatada diferença substancial de XXX m³ de madeira, conforme detalhamento em planilha que seguirá anexa para composição do processo AIA/PAmb.

Diante do acima exposto ficou constatada, in tese, infringência ao disposto na Resolução SIMA- 005/2021 e Art. 46 Parágrafo único da Lei 9.605/98, motivo pela qual foram elaborados os AIA/PAmb anexos, e o proprietário conduzido a Delegacia de Polícia local, onde o Delegado de Plantão elaborou o Termo Circunstanciado de nº 1582/09, em desfavor do comércio Vitor Donizete de Oliveira.

Foi apreendido criminalmente, pelo Delegado de Polícia, 20 m³ de bloco, quadrado ou filé a princípio de cumaru *Dipteryx odorata*, conforme Auto de Exibição a Apreensão que necessitará seguir junto com o processo AIA/PAmb.

Consultado a vida pregressa do mesmo através do TPD, nada consta até a presente data.”

OBS1: Se faz necessário o preenchimento da “PLANILHA DE FISCALIZAÇÃO DE MADEIREIRAS”, anexo 2 do Guia de Procedimentos Operacionais (que deve seguir como anexo ao AIA/PAmb ou arquivado na OPM/PAmb em caso de não lavratura do AIA/PAmb), registrando a identificação das madeiras, a largura, altura, comprimento, quantidade de peças, o saldo total físico, o saldo total do DOF e a eventual diferença,

para que o órgão competente realize os devidos ajustes administrativos no saldo do pátio perante o Sistema DOF+, a fim de impedir qualquer movimentação irregular da volumetria excedente.

11.5. IMPEDIR A REGENERAÇÃO

“Em atendimento à Denúncia, versando sobre deposição de resíduos sólidos na Rua Alameda Flor de Lótus, bairro Vale do Sol, neste município, esta guarnição deslocou-se até o local dos fatos, sendo constatado o seguinte:

Trata-se de uma propriedade particular de 0,4 ha, em área urbanizada, desprovida de cobertura vegetal, cortada pelo rio Santo Antônio, tendo como proprietário o Sr Reinaldo Farias, já qualificada no presente.

Foi constatado a deposição de restos de construção civil, madeira, isopor, tijolos, plásticos e papelão em área correspondente a 0,2 ha, às margens do rio existente na propriedade (rio Santo Antonio), portando em área considerada de preservação permanente, georreferenciado mediante a utilização de TPD.

Contatado com o proprietário da área sobre a existência de licenciamento da atividade ali realizada, o mesmo alegou não possuir.

Diante do acima exposto, ficou constatado o impedimento da regeneração natural da vegetação em Área de Preservação Permanente e o funcionamento de serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, incorrendo in tese aos dispostos nos Artigos 48 e 60 da Lei 9.605/98 e Artigo 48 da Resolução SIMA-005/2021. No que se refere às providências administrativas de competência da Polícia Ambiental, foi elaborado o respectivo, em desfavor de Reinaldo Farias, proprietário da área.

Em razão da atividade potencialmente poluidora, opino pela remessa de dados e informações à CETESB.

No âmbito penal, opino pela remessa de informações à Delegacia de Polícia por meio de Ofício. Consultado a vida pregressa do mesmo através do TPD, nada consta até a presente data.”

11.6. PESCA

“Em policiamento ambiental com vistas à prática de pesca irregular, esta equipe se deslocou até a represa de Barra Bonita, no bairro Santa Clara, município de Barra Bonita, onde fora efetuado a vistoria na seguinte conformidade;

Abordado o Sr Sebastião da Silva, já identificado no presente, portador da Licença de Pescador Profissional (RGP) nº 12356-08, com validade até 31DEZ24, o qual praticava ato de pesca, mediante a utilização de uma embarcação de alumínio e a manutenção de 01 (uma) rede de espera de nylon branco, medindo aproximadamente (quinze) metros comprimento por 1,5 (um metro e meio) de altura, com malhas de 70 (setenta) milímetros entre ângulos opostos, com bóias e chumbadas embutidas, em regular estado de conservação; e ainda uma segunda rede de espera de nylon branco, medindo aproximadamente (vinte e cinco) metros comprimento por 1,5 (um metro e meio) de altura, com malhas de 80 (oitenta) milímetros entre ângulos opostos, com bóias e chumbadas embutidas, em regular estado de conservação, ambas dispostas próximas às margens da represa a uma distância aproximada de 200 (duzentos) metros uma da outra.

No momento da vistoria não fora constatado a captura de qualquer tipo de pescado. Diante do acima exposto, não houve infração sob o ponto de vista ambiental.

Consultado a vida pregressa do mesmo através do TPD, nada consta até a presente data.”